학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

평화로운 학교 만들기 Part.3

알아두면 쓸모있고 소소해 보이지만 중요한 것들

2026 개정판

서울특별시교육청 민주시민교육과

학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

평화로운 학교 만들기 Part.3

알아두면 쓸모있고 소소해 보이지만 중요한 것들

2026 개정판

이 책은 학교별 학교폭력 사안처리 업무 담당자들의 업무 이해도를 높이고, 원활한 업무 처리를 도와드리기 위한 자료입니다. 정확한 업무 처리를 위해서는 관련 법령 및 지침, 업무별 운영 계획을 살펴보시기 바랍니다. 이 책에 예시로 수록된 사례들은 실제 학교에서 발생한 사안들이 아니며 가공한 것임을 참고하시기 바랍니다.

서울특별시교육청 민주시민교육과

CONTENTS

PART 1 학교폭력 전담기구 운영 ····· 9

PART 2 학교폭력 예방계획 수립 ····· 37

PART 3 학교폭력 예방교육 실행 ····· 63

PART 4 학교폭력 사안처리 ····· 85

PART 5 관계조정 프로그램·관계회복 숙려제 ····· 173

PART 6 학교생활 기록부 기재 및 삭제 ····· 195

PART 7 행정심판 · 행정소송 ····· 223

PART 8 2026 학생생활교육위원회 운영
2026 학생생활규정 제·개정 ····· 231

PART 9 학교안전 공제회 관련 업무 ····· 275

PART 10 아동학대 예방 및 사안처리 요령 ····· 281

부록 학생 생명존중 및 자살예방 프로젝트 ····· 305



학교폭력 사안처리 흐름도

학교

사전예방 (상시)

- **예방교육**
  - 관리자
  - 교직원
  - 학생
  - 학부모
- **예방활동**
  - 체험학습
  - 캠페인 등
- **실태조사**
  - 학교단위
  - 학급단위 등
- **상담/순찰**
  - 위(Wee)클래스
  - 교내지도
  - 교외지도

생활지도 (상시)

- **갈등조정**
  - 학업 및 진로
  - 보건 및 안전
  - 인성 및 대인관계
  - 그 밖의 분야
- **관계개선**
  - 학급활동
  - 외부 전문가 초청 프로그램
- **학생지도**
  - 조언
  - 상담
  - 주의
  - 훈육
  - 훈계
  - 보상

학교폭력 접수 및 초기 사실확인

- **접수/초기 대응**
  - 신고 · 접수대장 기록
  - 피해 · 가해학생 상태 확인
  - 최초 학생 작성 확인서 접수
  - 접수보고서 작성
  - 학교장 보고
  - 보호자 및 해당 학교 통보
- **분리/긴급조치 (필요시)**
  - 피해 · 가해학생 분리
  - 피해학생 긴급조치
  - 가해학생 긴급조치
- **교육(지원)청 보고 (사안접수보고서)**
  - 신고 개요
  - 피 · 가해학생 상태
  - 분리 및 긴급조치 여부
  - 조사관 배정 요청 여부*

조사관 배정 요청

학교폭력제로센터

분석/ 조사관 배정

- **접수내용 분석**
  - 조사의 긴급성
  - 이주배경학생 · 장애 여부
  - 관련 학교
  - 학생의 연령 등
- **조사관 배정**
  - 학교 방문일 확인
  - 배정 적합성 검토 (저학년, 성별 등)
  - 배정 인원 (1명 또는 2명 이상)

조사관 사안조사

- **학교 방문**
  - 관련 학생 및 학부모 면담
  - 추가 학생 작성 확인서 접수
  - 목격자 면담 (학생, 담임교사 등)
  - 증거 자료 인수
- **전문가 의견 청취 (필요시)**
  - 의사, 변호사, 특수교육 상담 전문가 등
- **보고서 작성 (사안조사보고서)**
  - 사안개요, 경위
- **조사결과 보고**
  - 전담기구, 제로센터

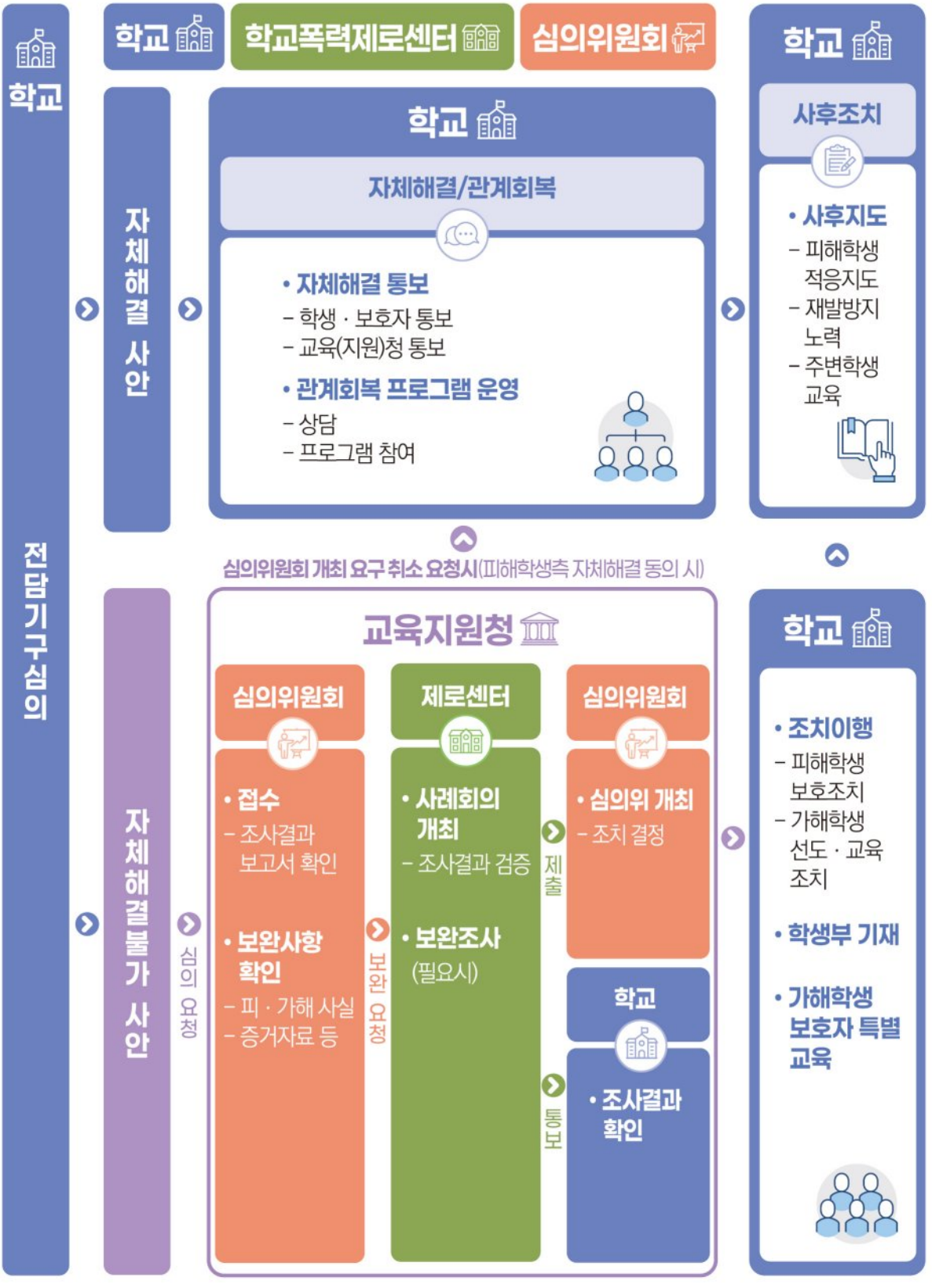
자체사안조사 희망시

학교

사안조사(전담기구 또는 소속 교원)

- 관련 학생 및 보호자 등 면담
- 전문가 의견 청취(필요시)
- 사안조사 보고서 작성
- 조사결과 보고(학교장)

* 학교의 장(이하 '학교장'이라 함)은 사안접수 보고시 학교폭력 전담조사관을 배정해줄 것을 요청하거나, 학교폭력 전담기구에서 자체 사안조사를 실시하도록 할 수 있음



학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

알쓸소중(2026 개정판)

- 학교폭력예방및대책에관한법률
  ☞ '학교폭력예방법', '법률'
- 학교폭력예방및대책에관한법률 시행령
  ☞ '시행령'
- 학교폭력 업무 담당 부서 ☞ '생활교육부'
- 학교폭력을 담당하는 전담기구 ☞ '전담기구'
- 학교폭력 책임교사 ☞ '책임교사'
- 학교폭력대책심의위원회 ☞ '심의위원회'
- 학교폭력 사안처리 가이드북(2026, 교육부)
  ☞ '가이드북(2026)'



PART

01

학교폭력 전담기구 운영

시기: (구성) 1~2월, (운영) 연중

1~2월은 새로운 학년도를 준비하는 달입니다. 1월에는 학교폭력 전담기구 구성을 시작해야 합니다. 학교에서는 당해 학년도의 학교운영위원회 심의가 마무리되기 전에 전담기구 학부모 구성원을 추천받도록 합니다.

※ 전담기구 학부모 구성원은 학교에서 정한 임기를 살펴보고 진행하시면 됩니다(학교마다 1년 또는 2년 등으로 정함).

주요 내용

- 전담기구

학교폭력 전담기구

Q ‘학교폭력 전담기구’란 무엇인가요?

A

● 학교폭력 전담기구(‘이하 전담기구’)는 각 학교의 학교폭력과 관련한 전반적인 사항들을 담당합니다. 또한, 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률(이하 ‘학교폭력예방법’) 제14조 제3항에 의해 학교에 설치해야 하는 법정기구입니다. 따라서 전담기구를 학교에 반드시 설치해야 하며 이에 대한 근거로 전담기구 운영계획을 세워 내부결재를 해야 합니다. 전담기구 구성원은 단위학교의 교원과 학부모이며, 이때 학부모 구성원은 전체 구성원 수의 1/3 이상이 되어야 합니다.

근거 **학교폭력예방법 제14조**

③ 학교의 장은 교감, 전문상담교사, 보건교사 및 책임교사(학교폭력 문제를 담당하는 교사), 학부모 등으로 학교폭력 문제를 담당하는 전담기구를 구성한다. 이 경우 학부모는 전담기구 구성원의 3분의 1 이상이어야 한다.

전담기구에 대한 핵심 내용

■ 전담기구의 구성

- 전담기구 운영 기간: ○○○○. ○○. ○○.(○) ~
- 전담기구 구성권자: 학교의 장
  ※ 전담기구 심의 방법, 전담기구 업무분장, 학부모 구성원 임기 등 전담기구 운영에 필요한 사항은 학교장이 결정함 **(내부결재 필요)**
- 전담기구 구성원: 교감, 전문상담교사, 보건교사 및 책임교사(학교폭력 문제를 담당하는 교사), 학부모 등으로 전담기구를 구성(법 제14조 제3항)
  – 전담기구 **전체 구성원의 1/3 이상은 반드시 학부모로 구성**하여야 함
  ※ 담임교사를 포함한 해당 학교 교원은 전담기구 및 조사관의 사안조사에 적극적으로 협조해야함
  – 학교폭력예방법 제14조 4항
- 전담기구를 구성하는 학부모: 전담기구의 구성원이 되는 학부모는 학교운영위원회에서 추천한 사람 중에서 학교장이 위촉한다.
  ※ 학교운영위원회 추천 방식은 전담기구 운영 계획에 반영

[전담기구 구성원 예시]

전담기구 총원	5명	6명	7명	8명	9명	10명
학부모 수 (총원의 1/3 이상)	2명 이상	2명 이상	3명 이상	3명 이상	3명 이상	4명 이상

※ 전담기구 인원은 학교 상황에 따라 구성하며 전담기구 구성원 범위의 상한 기준과 하한 기준은 없음.

Q 전담기구의 역할을 일목요연하게 알 수 있을까요?

A

● 전담기구는 법률 제14조에 관한 다음과 같은 사항을 담당합니다.

- 사안 접수: 신고 접수, 신고 접수 대장 기록, 보호자 통보, 학교장 보고 등
- **사안 조사: 학교폭력 사실 확인 및 사안조사**
- 사안 보고: 관할교육지원청에 48시간 이내 보고(중대사안은 즉시 보고)
  - 불가피한 경우 유·무선으로 사전 보고 후 공문 보고 가능
- **가해자와 피해학생 분리: 피해학생으로부터 가해자 분리(최대 7일)**
- 집행정지 결정에 따른 '가해학생과 피해학생 분리'심의(학급 내 분리)
- 경미한 학교폭력 요건 및 학교장 자체해결 부의 여부 심의(최대 3주 이내)
  - 학교장 자체 해결이 불가한 경우, 심의위원회 개최 요청
- 집중보호 또는 관찰대상 학생에 대한 생활지도
- 학교폭력 실태조사
- 학교장 긴급조치 시행 여부 심의: 피해학생 측 요청에 따라 제6호, 제7호 심의
- 학교폭력 예방 프로그램 구성 및 운영
- 졸업 전 학교폭력 가해학생 조치사항 학교생활기록부 삭제 여부 심의 등

Q 학교에서는 전담기구 학부모 구성원을 위촉하는 것이 어려우며, 혹시 위촉 절차가 잘못되어 문제가 생기지는 않을까 걱정이 됩니다. 학부모 구성원을 위촉하기까지의 절차는 어떻게 되나요?

A

● 학교폭력예방법 제14조, 동법 시행령 제16조에 따라 『학교에서는 전담기구 구성원의 1/3 이상을 학부모로 구성한다.』와 『전담기구를 구성하는 학부모는 학교운영위원회에서 추천하며, 추천한 자 중에서 학교장이 위촉한다.』를 지켜주시면 됩니다.

Q 학부모 구성원 위촉의 절차가 매우 단순해졌군요. 그러나 여전히 학부모 구성원 위촉의 절차가 어렵게 느껴집니다. 특히 학교운영위원회의 추천 과정이 어떻게 되며 이 가운데에 학교(업무 담당자)가 해야 하는 일은 무엇인가요?

A

● 학부모 구성원을 위촉하는 흐름(예시)은 다음과 같습니다.
(시기는 학사 일정에 따라, 내용은 학교계획에 따라 진행)

학부모 구성원 위촉 방법(예시)



■ 학부모 구성원 추천에 대한 안건 상정

- 업무 담당자는 전담기구 학부모 구성원 추천 계획을 세워 내부결재를 받습니다. 추천하는 방식은 각 학교 상황에 따라 다양하게 정할 수 있습니다.

  예시1) 본인 추천시: 동의서 작성후 담당 부서에 제출

  예시2) 교원, 학부모 추천시: 피추천인으로부터 동의서를 받아 추천자가 담당 부서에 제출

- 업무 담당자는 학교운영위원회에 전담기구 학부모 구성원을 추천해 달라는 안건을 내부결재로 하여 상정하며 학교운영위원회 담당 부서의 협조를 얻습니다.
- 필요시 업무 담당자는 학교 홈페이지와 가정통신문 등을 통해 학부모 구성원 추천을 받는다는 것을 알리며, 학부모 구성원 추천 동의서와 개인정보제공 동의서 양식을 통해 추천을 받고, 이를 학교운영위원회에서 추천하도록 요청하면 됩니다.

■ 학교운영위원회의 학부모 구성원 추천 방법 예시

- 학교운영위원회의 학부모 구성원 추천은 보통 학교운영위원회의 의사결정 방법에 따라 진행합니다.
  - 추천 요청 인원과 추천 인원이 같을 때: 피 추천 학부모 개개인을 대상으로 추천 여부를 결정 (재적 위원 과반수 출석에 출석위원 과반수 찬성 등)
  - 추천 요청 인원보다 피 추천 학부모가 많을 때: 사전에 정한 의결 방식에 따라 대상자를 추천 (다득표자 순으로 구성 등)
- 추천 과정은 학교운영위원회 회의록에 기재될 수 있도록 합니다.

■ 학교장의 학부모 구성원 위촉

- 학교장은 학교운영위원회에서 추천한 학부모 중에서 위촉하며, 이를 내부결재 합니다.

Q **전담기구 운영 계획을 내부결재로 해야 한다고 했는데, 이때에는 어떤 내용을 포함해야 할까요?**

A

- 전담기구 운영에 필요한 사항은 학교장이 정할 수 있습니다(시행령 제16조 제3항). 전담기구 운영을 위해 필요한 사항은 학교 자체 계획을 수립하여 운영합니다.
- 학교장은 전담기구 구성 인원(수), 전담기구 업무분장, 학부모 구성원의 임기, 전담기구에서의 심의를 위한 개의 요건과 심의 요건(예: 재적 위원의 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원의 과반수 찬성으로 의결함 등) 등의 전담기구 운영에 필요한 사항을 전담기구 운영 계획에 반영합니다.
  - 전담기구 운영 계획은 반드시 내부결재를 합니다. 전담기구 운영 계획을 변경 또는 수정 시에도 반드시 내부결재를 합니다.

방법 학교폭력예방법 시행령

■ 제16조(전담기구 운영 등)
③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 전담기구의 운영에 필요한 사항은 학교의 장이 정한다.

Q **자세한 설명 감사드립니다. 그 외에 전담기구 운영에 대한 내용을 알 수 있을까요?**

A

- 네, 선생님. 전담기구 구성을 잘하셨습니다. 전담기구에 대하여 보다 자세한 내용은 〈자주 묻는 질문〉 코너를 참고해 주세요.

(자주 묻는 질문) 전담기구 구성과 학부모 위촉 관련

Q 전담기구 구성원의 구성 기준 범위가 있나요?

A

- **전담기구 구성 기준에 대해 정해져 있는 사항은 전담기구 구성원 총원의 1/3 이상은 학부모로 구성한다는 것입니다.**
  - 전담기구 구성원의 구성 기준 범위는 정해져 있지 않습니다. 학교장이 전담기구 구성 인원 범위를 정하면 됩니다. **(전담기구 운영 계획 수립 후 내부결재)**
  - 또한, 전담기구 운영 중에 구성 범위나 명단을 변경할 수도 있습니다. (전담기구 운영 계획 변경 후 내부결재)
  - 다만, 구성 범위 변동 시에도 변동된 범위의 총원 내에서 학부모는 1/3 이상이어야 함을 유의해야 합니다.

Q 전담기구 구성원의 임기는 학교운영위원회에서 정하는 건가요?

A

- **학교운영위원회에서는 학부모 구성원을 추천하는 역할을 담당합니다. 그 외의 전담기구 구성과 운영에 필요한 사항은 학교의 장이 정합니다.**

근거 학교폭력예방법 시행령

■ 제16조(전담기구 운영 등)
③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 전담기구의 운영에 필요한 사항은 학교의 장이 정한다.

- **전담기구 구성원의 임기는 학교장이 정합니다.**
  - 학교의 상황에 따라 1년, 2년 등으로 정할 수 있습니다.
  - '구성원의 인사이동, 사임, 해촉 사유 등이 발생했을 때 새로 위촉하는 구성원의 임기는 전임 구성원의 잔여기간으로 한다.' 등의 내용도 학교장이 정합니다. (내부결재)

Q 1~2월에 학부모 구성원 위촉 시 신입생 학부모는 전담기구 구성원으로 위촉하기 어려운데, 신입생 학부모도 전담기구 구성원으로 위촉할 방법은 무엇인가요?

A

- **학부모 구성원 1/3 이상을 충족 기준을 맞추면서 3월 학교운영위원회의 추천을 받아 학교장이 신입생 학부모를 위촉합니다.**

방법 예시

■ 3월 임기 시작 전담기구 구성원
- 총원 5명(교원 3명, 학부모 2명)

■ 3월 학기 시작 이후
- 전담기구 구성원 변경 내부결재
- 총원 7명, 교원 4명, 학부모 3명
- 학부모 구성원 위촉 절차에 따라 학교운영위원회에서 추천받아 학교장이 신입생 학부모 위촉(내부결재)

Q '전담기구를 구성하는 학부모는 학교운영위원회에서 추천하여 학교장이 위촉한다'라는 의미는 무엇인가요?

A

- **학교운영위원회에서 전담기구 학부모 구성원을 추천한다는 의미이며, 학교운영위원회의 위원 중에서만 선출하라는 의미는 아닙니다.**
  - 학교운영위원회의 학부모 위원도 전담기구의 학부모 위원이 될 수 있습니다.

Q 학교운영위원회에서 추천하기 위한 학부모 구성원은 어떻게 선정하나요?

A

- **학교에서 자체적으로 정하여 추천합니다.**
  - 예를 들어 전체 공고를 통한 입후보, 학교장이 학교운영위원회에 추천 요청, 학교운영위원회 위원의 추천, 학부모회의 추천, 본인 추천 등 다양한 방법을 통하여 학교운영위원회에 추천을 요청할 수 있습니다.

Q 전담기구 학부모 구성원 위촉 시 학교운영위원회 회의록에 기재되어야 하는 내용은 무엇인가요?

A

- **학교운영위원회 회의록에는 학부모위원 추천 과정을 기재하면 됩니다.**
- '기타 제안사항' 등으로 위원 추천을 받고, 추천 여부 심의 과정을 회의록에 기록하면 됩니다.

Q 전담기구 학부모 구성원이 누구인지 공개해야 하나요?

A

- **전담기구 학부모 구성원이 누구인지 공개의 의무는 없습니다.**
- 공개 시에는 개인정보 공개에 대한 동의를 받아야 합니다.
- 공개 시에는 홈페이지, 가정통신문을 활용할 수 있습니다.

Q 전담기구 학부모 구성원도 성범죄 경력 조회 대상인가요?

A

- **전담기구 학부모 구성원은 성범죄 경력 조회 대상이 아닙니다.**

근거 아동 · 청소년의 성보호에 관한 법률

■ 제56조(아동 · 청소년 관련기관 등에서의 취업제한 등)

⑤ 아동 · 청소년 관련 기관 등의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자(이하 "취업자 등"이라 한다)에 대하여 성범죄의 경력을 확인하여야 하며, 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 성범죄의 경력 조회를 요청하여야 한다. 다만, 취업자 등이 성범죄 경력 조회 회신서를 아동 · 청소년 관련 기관 등의 장에게 직접 제출한 경우에는 성범죄 경력 조회를 한 것으로 본다.

Q 전담기구를 학년별로 구성할 수 있나요?

A

- **전담기구는 학교에 설치하는 것으로 학년별로 구성할 수 없습니다.**
- 학교에서는 전담기구 교원 구성원을 학년별 담당자를 위촉하는 경우가 있습니다. 그럴지라도 전담기구는 학교별로 1개이며, 학년별로 구성할 수 없습니다.

Q 전담기구 학부모 구성원의 자녀에게 학적 변동(졸업, 전학, 자퇴 등)이 발생하면 구성원 자격은 어떻게 되나요?

A

- **자녀가 본교에 재학하지 않게 되므로, 학적 변동일 기준으로 구성원 자격을 상실하게 됩니다.**
- 전담기구 학부모 구성원은 '본교 재학생의 학부모'여야 합니다. 따라서 자녀가 졸업, 전학, 자퇴, 퇴학 등으로 학적을 상실하면 구성원직도 자동 상실(해촉)됩니다.
- 학교는 결원이 발생하면 신속히 새로운 구성원을 위촉해야 하며, 보궐 구성원의 임기는 전임자의 남은 기간(잔여 임기)으로 합니다.
- 또한, 학부모의 결원으로 학부모 구성원이 전담기구의 1/3 이상이 안 되는 경우가 있습니다. 이 때는 교원 구성원을 한시적으로 해촉하여 학부모 구성원 비율을 충족시키는 방법이 있습니다. (예. 교원 구성원 4명, 학부모구성원 2명이나 학부모 구성원 자녀의 전학으로 학부모 구성원이 1명 일때는 교원 구성원을 한시적으로 해촉하여 교원 구성원 2명, 학부모구성원 1명으로 운영) 이는 한시적인 방법으로 학부모 구성원을 이른 시일 내에 위촉하여야 합니다.

(자주 묻는 질문) 전담기구 운영 관련

Q 전담기구 운영을 위한 학교규정 제·개정이 필요한가요?

A

- **학교규정을 별도로 만들지 않아도 됩니다.**
  - 학교폭력은 법령과 지침에 의해 이루어지는 사항이기 때문입니다.
  - 학교에서는 전담기구 운영에 대한 계획을 수립하여 내부결재 후 시행합니다.

Q 전담기구에 위원장과 간사를 둘 수 있나요?

A

- **위원장과 간사를 둘 수 있습니다. 전담기구 운영을 위해 필요하다고 판단이 되면 운영 계획에 이를 포함합니다.**
  - 위원장이 없더라도 개의 요건과 의결 요건에 따라 심의를 진행하면 됩니다.
  - 일반적인 경우 학교의 교감을 위원장으로, 책임교사 또는 사안 담당 교원을 간사로 임명합니다. 이때, 간사는 별도 인원 또는 전담기구 구성원 중에서 임명할 수 있습니다.

Q 전담기구는 분기별 1회 반드시 개최해야 하나요?

A

- **전담기구의 의무 개최 주기 및 횟수는 법령에 정해져 있지 않습니다.**
  - 따라서, 전담기구 개최가 필요한 경우에 개최하면 됩니다.

Q 전담기구 구성원인가요? 위원인가요?

A

- **학교폭력예방법에 따르면 전담기구 '위원'이라는 명칭보다는 '구성원'이라는 명칭을 사용합니다.**
  - 따라서, '구성원'이라는 명칭을 사용하는 것이 바람직하나 통념상 위원이라고 불리어도 문제는 없습니다.

Q 전문상담사도 전담기구의 구성원으로 위촉할 수 있나요?

A

● 전담기구 구성권자는 학교장이기에 학교장의 판단하에 위촉할 수 있습니다.

- 다만, 전문상담사는 가급적 전담기구 구성원에 포함하지 않을 것을 권해드립니다.
  ※ 전문상담사는 전문상담교사와 구분됨에 유의

근거 위(Wee) 클래스 운영계획- 민주시민교육과 공문

■ 전문상담사의 업무분장 시 유의사항
- 전문상담사는 기본적으로 학생상담 관련 행정업무 담당
- 지양업무(예시): 학교생활기록부 기록, 전담기구 위원 위촉

※ 전문상담사가 담당할 수 없는 업무 부과로 인하여 민원 발생하지 않도록 유의 요망

- 전담기구 구성원에 포함되지 않아도 학교의 업무분장에 따라 관련 학생에 대한 상담을 진행할 수 있으며, 전담기구 회의에 협력위원 등으로 참여하여 의견을 제시할 수 있습니다. (위원이 아니기에 표결은 불가)

Q 전담기구 구성원으로 학교전담경찰관이나 변호사를 위촉할 수 있나요?

A

● 전담기구는 해당 학교의 교원과 재학생의 학부모로만 구성할 수 있습니다. 그 외는 전담기구 구성원이 될 수 없습니다.

- 학교전담경찰관이나 변호사는 학교 외부인사이기 때문에 구성원이 될 수 없습니다.

근거 학교폭력예방법

■ 제14조(전문상담교사 배치 및 전담기구 구성)

③ 학교의 장은 교감, 전문상담교사, 보건교사 및 책임교사(학교폭력 문제를 담당하는 교사를 말한다), 학부모 등으로 학교폭력 문제를 담당하는 전담기구를 구성한다.

Q 담임교사도 사안조사를 할 수 있나요?

A

● 담임교사도 사안조사를 할 수 있으며, 필요에 따라 사안조사 과정에 참여해야 합니다.

- 사안조사 책임자는 학교장이며 조사담당자는 전담기구 또는 소속 교원입니다.
- 학생이 소속된 학교의 교원이면 누구나 소속 학생에 대한 사안조사가 가능합니다.

근거 학교폭력예방법

■ 제14조(전문상담교사 배치 및 전담기구 구성)

④ 학교의 장은 학교폭력 사태를 인지한 경우 지체 없이 전담기구 또는 소속 교원으로 하여금 가해 및 피해 사실 여부를 확인하도록 하고, 전담기구로 하여금 제13조의2에 따른 학교의 장의 자체해결 부의 여부를 심의하도록 한다.

Q 전담기구 회의 때 학부모 구성원이 반드시 참석해야 하나요?

A

- **학교폭력예방법은 구성원의 구성과 관련하여 학부모를 1/3 이상 두어야 한다고 규정하는 것이지 학부모 위원이 반드시 1/3 참석해야 한다는 규정은 아닙니다.**
  - 따라서, 개최 정족수를 넘는다면 학부모 구성원이 참석하지 않은 회의 역시 가능합니다. 참석 의무 규정은 없으며 사안의 경중 및 특성에 따라 학교 자체적으로 판단할 수 있습니다.
  - 전담기구 운영의 공정성 확보를 위해 반드시 회의 개최 시에 구성원의 참석 의사를 반드시 확인해야 합니다.

Q 전담기구 회의록을 반드시 작성해야 하나요?

A

- **학교장 자체해결 충족 여부 심의 시에는 〈양식 3-1〉학교폭력 전담기구 심의결과 보고서를 작성하여 내부결재를 받으면 됩니다.**
  - 일반적인 경우 전담기구 회의의 회의록 작성 여부는 학교 자율사항입니다. 다만 학교생활기록부 삭제 여부 심의 시에는 회의록을 작성하고, 이를 첨부하여 내부결재를 받습니다.

Q 전담기구 심의 시 관련 학생 측이 참석하도록 해야 하나요?

A

- **학교장 자체해결 충족 여부 심의 시 관련 학생 측이 참석하도록 하는 것은 의무사항이 아닙니다.**
  - 전담기구에서 판단하여 관련 학생 측의 의견 진술이 필요할 시에는 참석시킬 수 있습니다. (사안에 따른 학교의 선택 사항입니다.)

Q 전담기구 학부모 구성원에게 수당 또는 여비를 지급해야 하나요?

A

- **참석 수당 또는 여비 지급 여부는 당해연도 학교회계 예산지침에 따라 학교장이 정합니다.**

Q 전담기구 개최 시, 과반수 성원이 되어야 하나요?

A

- 학교에서 수립한 전담기구 운영계획에 따라 적용하면 됩니다. 자세한 내용은 알쓸소중 p.25 전담기구 운영계획('재적위원 과반수의 출석으로 개최한다.')을 참고하시기 바랍니다.
- 과반수의 개념을 혼통하는 경우가 많습니다. 과반수는 50% 이상이 아니라 50% 초과라는 의미입니다. 예로 6명의 과반수는 3명이 아니라 3명을 초과한 4명부터입니다.

Q 학교장자체해결 여부를 학교폭력전담조사관이 결정할 수 있나요?

A

- 학교폭력전담조사관은 사안조사 및 보고서를 작성하여 의견을 제시할 수 있으나, 학교장자체해결요건 파악 및 자체 해결 여부는 학교 전담기구에서 결정합니다.

근거 학교폭력예방법

■ 제14조(전문상담교사 배치 및 전담기구 구성)
④ 학교의 장은 학교폭력 사태를 인지한 경우 지체 없이 전담기구 또는 소속 교원으로 하여금 가해 및 피해 사실 여부를 확인하도록 하고, 전담기구로 하여금 제13조의2에 따른 학교의 장의 자체 해결 부의 여부를 심의하도록 한다.

[학교 공문서식(예시)] 전담기구 구성 및 운영 계획

전담기구 구성 및 운영(내부결재용)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 전담기구 구성 및 운영 계획

1. 관련
   가. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제16조
   나. 20○○ 학교폭력 사안처리 가이드북

2. 위와 관련하여 20○○학년도 전담기구를 다음과 같이 구성하여 운영하고자 합니다.
   가. 구성원 수: 6명(예시)

구성원	교원	학부모	비고
구성 방법	학교장 위촉	학교운영위원회 추천자 중 학교장 위촉	학부모 구성원 1/3 이상
인원수	4명	2명	

※ 결원으로 인해 새로 위촉된 구성원의 임기는 전임자의 잔여임기(학부모 결원 시 학교운영위원회 추천과 학교장 위촉과정 필수)로 정함

   나. 임기: 2년(20○○. 3. 1.~20○○. 2. 28.)(예시)(1년 혹은 2년 학교에서 결정 가능)
   다. 세부 내용: [붙임] 참조

붙임 20○○ 전담기구 운영 계획 1부. 끝.

※ 모든 학교 본 공문 생산 필수 (구성원이 변경될 때 구성원 변경 내부결재, 운영 계획이 변경될 때마다 내부결재)
※ 본 공문으로 '전담기구 구성 · 운영 계획'을 대체할 수 있음
※ 운영 계획 안에 소속되지 않는 교원이나 학부모가 대리로 전담기구 참가 불가능
(구성원을 변경하려면 반드시 변경된 명단을 다시 내부결재를 받아야 함)

[전담기구 운영 계획 예시]

전담기구 운영 계획

○○학교 ○○부

Ⅰ 추진 근거

- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 시행령」

관련 조항 ▼ **학교폭력예방법 제14조 (전문상담교사 배치 및 전담기구 구성)**

③ 학교의 장은 교감, 전문상담교사, 보건교사 및 책임교사(학교폭력 문제를 담당하는 교사를 말한다), 학부모 등으로 학교폭력 문제를 담당하는 전담기구(이하 "전담기구"라 한다)를 구성한다. 이 경우 **학부모는 전담기구 구성원의 3분의 1 이상**이어야 한다.

④ 학교의 장은 학교폭력 사태를 인지한 경우 지체 없이 전담기구 또는 소속 교원으로 하여금 **가해 및 피해 사실 여부를 확인**하도록 하고, 전담기구로 하여금 제13조의2에 따른 **학교의 장의 자체해결 부의 여부를 심의**하도록 한다.

⑤ 전담기구는 학교폭력에 대한 실태조사(이하 "실태조사"라 한다)와 학교폭력 예방 프로그램을 구성·실시하며, 학교의 장 및 심의위원회의 요구가 있는 때에는 학교폭력에 관련된 조사결과 등 활동결과를 보고하여야 한다.

⑧ 전담기구는 성폭력 등 특수한 학교폭력 사건에 대한 실태조사의 전문성을 확보하기 위하여 필요한 경우 전문기관에 그 실태조사를 의뢰할 수 있다. 이 경우 그 의뢰는 심의위원회 위원장의 심의를 거쳐 학교의 장 명의로 하여야 한다.

관련 조항 ▼ **학교폭력예방법 시행령 제16조(전담기구 운영 등)**

① 법 제14조제3항에 따른 학교폭력문제를 담당하는 전담기구의 구성이 되는 학부모는 「초·중등교육법」 제31조에 따른 **학교운영위원회에서 추천한 사람 중에서 학교의 장이 위촉한다. 다만, 학교운영위원회가 설치되지 않은 학교의 경우에는 학교의 장이 위촉한다.**

② 전담기구는 가해 및 피해사실 여부에 관하여 확인한 사항을 학교의 장에게 보고해야 한다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 전담기구 운영에 필요한 사항은 학교의 장이 정한다.

Ⅱ 추진 목적

■ **전담기구 구성과 운영을 통한 학교폭력 예방과 사안처리**

■ **학교의 학교폭력 예방에 대한 책무성 제고**

Ⅲ 전담기구 운영

■ 구성 인원

• 위원 6명(교원 4명, 학부모 2명)

구분	구성원	인원
교원(당연직)	- 교감 - 생활교육부장 - 전문상담교사 - 보건교사	4명
학부모(위촉직)	학부모 구성원 2명 ※ 가급적 학년을 안배하여 위촉	2명

※ 교원 구성원은 학교 사정에 따라 변동 가능

■ 구성 방법 및 임기

• 전담기구 구성원 임기

– 교원: 20○○. 3. 1.~20○○. 2. 29.(1년)

– 학부모: 20○○. 3. 1.~20○○. 2. 28.(2년)

구분	방법	임기	비고
교원	업무 및 보직에 해당하는 교원	1년	
학부모	학교운영위원회 추천 학부모 학교장 위촉	2년	※ 결원 발생 시 잔여임기 기간 위촉

■ 위원별 역할

• 총괄: 교감

• 교원 구성원

– 사안접수 및 보호자 통보, 교육(지원)청 사안보고

– 사안조사 내용을 바탕으로 학교장 자체해결 가능 요건 여부 심의

– 학교폭력 실태조사 및 학교폭력 예방 프로그램 구성 및 운영

– 학교폭력 관련 보고 및 각종 문서 관리 등: 생활교육부장

– 사안조사: 생활교육부장, 학교폭력 책임교사

※ 생활교육부원, 학년부장, 학년 생활교육 담당교사, 담임 등은 사안조사에 적극 협조

※ 모든 교원은 필요시에 학교폭력 사안조사를 수행할 수 있음(법률 제14조 제4항)

– 집중보호 또는 관찰대상 학생에 대한 생활지도 총괄: 생활교육부장(담임교사 협조)
– 피해상황 파악 및 응급상황 대처, 치료비용 지원 업무: 보건교사
– 학교폭력 관련 학생 심리상담 및 조언: 전문상담교사

• 학부모 구성원
– 사안조사 내용을 바탕으로 학교장 자체해결 가능 요건 여부 심의
– 학교폭력 예방 프로그램 구성 및 운영 지원
– 기타 학교장이 전담기구 운영에 필요한 사항 심의
• 기타 전담기구 운영에 필요한 사항은 학교장이 정함

■ 전담기구 운영

• 회의
– 학교장 자체해결 가능 요건 여부 심의
– 기타 전담기구 구성원의 1/3 이상이 개의를 요청할 경우
– 학교폭력 예방 프로그램 운영 및 사안처리 등을 위해 학교장이 요청할 경우
• 개의 및 의결 요건
– 재적위원 과반 이상 출석으로 개의, 출석위원의 과반 이상 찬성으로 의결함
– 학교장 자체해결 여부 심의 시에는 법률 제13조의2에 따라 심의·의결
– 필요시 학년부장, 학년부 생활교육 담당교사, 담임교사 등의 의견을 들을 수 있음
• 회의 준비 및 회의록 작성: 학교폭력 담당 교사

■ 회의진행

– 학교장 자체해결 여부 심의는 가이드북(2026) 〈양식 3-1〉 에 따라 작성
– 학교생활기록부 삭제 여부 심의 회의록(양식 필요)은 개조식으로 작성
• 기타 학교폭력 관련 업무는 관련 법령과 교육(지원)청의 지침에 따름

Ⅳ 추진 일정

■ 20○○. 2. 21. 학교운영위원회 전담기구 학부모 위원 추천
■ 20○○. 2. 22. 전담기구 구성원 구성 완료(내부결재)
■ 20○○. 3. 전담기구 구성원 위촉장 수여
■ 20○○. 3.~20○○. 2. 학교장 자체해결 여부 심의와 학교생활기록부 삭제 여부 심의 등
■ 20○○. 2. 전담기구 학부모 구성원 추천(결원 발생시)

※ 추진일정은 학사운영 및 상황에 따라 변동 가능

[학교 공문서식(예시)] 전담기구 학부모 구성원 추천 계획

전담기구 학부모 구성원 추천 계획(내부결재용)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천 계획

---

1. 관련
   가. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제14조, 동법 시행령 제16조
   나. ○○학교-○○(20○○. ○○. ○○.)호 (※ 전담기구 운영 계획 또는 학부모 구성원 위촉 계획 공문)

2. 위와 관련하여 학교운영위원회에 학교폭력 전담기구('이하 전담기구') 학부모 구성원을 다음과 같이 추천하고자 합니다.
   가. 자격: 1, 2학년 학부모(졸업(예정)생과 20○○. ○○. ○○. 입학생의 학부모 제외)
   나. 추천 기간: 20○○. 2. ○○.~20○○. 2. ○○. 학교운영위원회의 해당 안건 심의 전까지
   다. 추천 방법: 본인, 교원, 학부모가 추천하여 본인이 추천에 동의
   라. 추천 안내: 가정통신문 발송 및 홈페이지 게시
   마. 제출서류
      1) 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천 동의서
      2) 개인정보 제공 동의서
      3) 서류는 학교 홈페이지 탑재 및 생활교육부실 비치
   바. 접수장소 및 방법: 00학교 생활교육부 직접제출

붙임 1. 20○○ 전담기구 운영 계획 1부.
2. 가정통신문 1부.
3. 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천 동의서 1부
4. 개인정보제공 동의서 1부. 끝.

※ 전담기구 학부모 구성원은 학교운영위원회에서 추천한 사람 중 학교의 장이 위촉함 (학교폭력예방법 시행령 제16조)
※ 학교운영위원회에서 추천할 학부모 구성원에 대하여 **가정통신문 배부를 통해서 추천을 받고자 하는 경우** 위 공문 예시를 참조

☞ [가정통신문 예시]

학교 마크	가 정 통 신 문	학교명 0000 - 호 담당부서 : 0000 부

학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천 안내

안녕하십니까? 항상 본교 교육활동에 관심을 가지고 아낌없이 지원해 주시는 학부모님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 우리 학교에서는 **학교폭력 전담기구('이하 전담기구') 학부모 구성원을** 아래와 같이 추천을 받고자 하오니 희망하시는 학부모님께서는 다음과 같이 신청하여 주시기 바랍니다.

1. 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 선출 개요

가. 관련근거

- **「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제14조 제3항」**
- **「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 시행령 제16조 제3항」**

나. **추천 학부모 구성원 : 00 명**

다. 위촉 기간(임기 내) : 20○○. 3. 1. ~ 20○○. 2. 28.(변경 가능)

※결원으로 인해 새로 구성원을 위촉시는 전임자의 잔여임기이므로 이를 기재

2. 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천 방법

가. 자격: 1, 2학년 학부모(졸업(예정)생과 20○○학년도 입학생의 학부모 제외)

나. 접수장소: 00학교 00부(접수문의 ☎ 000-000)

다. 기간: 20○○. ○○. ○○.~20○○. ○○. ○○.

라. 방법: 본인, 교원, 학부모가 추천하여 본인이 추천에 동의

마. 제출서류

1) 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천 동의서
2) 개인정보 제공 동의서
3) 제출 서식은 학교 홈페이지 탑재 및 생활교육부실 비치

3. 추천 및 위촉 방법

가. 추천일: 00회 학교운영위원회 개최일

나. 추천 방법: 학교운영위원회에서 추천

다. 위촉 방법: 학교운영위원회에서 추천 후 학교장 위촉

20○○. . .

○○ 학 교 장

전담기구 학부모 구성원 추천 동의서

전담기구 학부모 구성원 추천 동의서

<table>
<tr><td>성 명</td><td colspan="4">(한글)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">현 주 소</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">전
화</td><td>자 택</td><td></td></tr>
<tr><td>휴대전화</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">E-mail</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">자녀
성명</td><td>학년/반</td><td>학생 이름</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

본인은 위 내용이 사실임을 확인하며 ○○학교 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천에 동의합니다.

년 월 일

동의자 성명 (인 또는 서명)

☞ **개인정보 수집·이용, 제3자 제공 동의서**

1. 개인정보 수집·이용 동의

【수집하는 개인정보의 항목】

- 개인정보항목 : 성명, 생년월일, 주소, 전화번호, 핸드폰 번호, 전자메일 주소, 자녀(학생)의 학년, 반, 성명

【개인정보 수집 목적】

- ○○학교 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 추천과 위촉 및 운영을 위해 아래와 같은 목적으로 개인정보를 수집하고자 합니다.
  - 학부모 구성원 자격 확인 [성명, 자녀(학생)의 학년반과 성명]
  - 학교 홈페이지 게시, 가정통신문 발송 [성명, 자녀(학생)의 학년]
  - 학교폭력 전담기구 운영(공문발송, 안내, 추천·회의 운영) [성명, 주소, 전화번호, 핸드폰 번호

【개인정보 보유기간】

- 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기함

【개인정보 수집·동의 거부권리】

- 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 00학교 학교폭력 전담기구 학부모 구성원 입후보자 등록은 불가합니다.

개인정보 수집 동의	□ 예	□ 아니요

2. 개인정보 제3자 제공 동의

【제공받는 자】 학교 홈페이지 이용자 및 가정통신문 수령자(본교 학부모 및 불특정 다수인)

【제공받는 자의 이용 목적】 학교폭력 전담기구(학부모 구성원) 추천 안내·결과 확인, 회의 운영 확인

【제공하는 항목】 성명, 전화번호, 전자메일, 자녀(학생)의 학년

【제공받는 자의 보유·이용기간】 소속 학교폭력 전담기구 선출 및 임기 기간까지

【개인정보 제3자 제공 동의 거부권리】

- 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 00학교 전담기구 학부모 구성원 추천 동의가 불가합니다.

개인정보 제3자 제공 동의	□ 예	□ 아니요

년 월 일

성명 : (인)

○○학교 학교장 귀하

[학교 공문서식(예시, 필요시 활용)] 전담기구 학부모 구성원 추천 안건 상정

전담기구 학부모 구성원 추천 안건 상정(내부결재용)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 제○회 학교운영위원회 안건(전담기구 학부모 구성원 추천) 상정 요청

1. 관련
   가. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제16조
   나. 학교폭력 사안처리 가이드북
   다. ○○학교-○○(○○○○. 00. 00.)호 (※ 전담기구 운영 계획 또는 학부모 구성원 위촉 계획 공문)

2. 위와 관련하여 다음과 같이 학교운영위원회의 안건으로 상정하고자 합니다.
   가. 내용: 전담기구 학부모 구성원 추천
   나. 추천 인원: 2명
   다. 임기: 2년(○○○○. ○○. ○○.~○○○○. ○○. ○○.)
      ※ 결원으로 인해 새로 위촉된 구성원의 임기는 전임자의 잔여임기(학부모 결원 시 학교운영위원회 추천과 학교장 위촉과정 필수)

붙임 ○○○○ 전담기구 운영 계획 1부. 끝.

※ 협조: 행정실장(학교운영위원회 업무담당부서장)
※ 안건상정은 단위학교의 학교운영위원회 안건상정 방법에 따라 진행

학교 공문서식(예시)] 전담기구 구성원 위촉

전담기구 구성원 위촉 공문(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 전담기구 구성원 위촉

1. 관련
   가. 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제16조
   나. 학교폭력 사안처리 가이드북
   다. ○○학교 제○○회 학교운영위원회(○○○○. ○○. ○○.)
   라. ○○학교-○○(○○○○. ○○. ○○.)호

2. 위호와 관련하여 학교운영위원회에서 추천한 학부모를 전담기구 구성원으로 위촉합니다.

연번	자격	자녀학적	이름(학부모)	위촉여부	임기
1	학부모 구성원	30320 ○○○	홍길동	위촉	20○○. 3. 1.~20○○. 2. 28.
2		20401 ○○○	000	위촉	20○○. 3. 1.~20○○. 2. 28.

3. 다음의 교원을 전담기구 구성원으로 위촉합니다.

연번	자격	이름	직위	임기	비고
1	교원 구성원	000	교감	20○○. 3. 1.~20○○. 2. 28.	전담기구의 장에 임명함
2		000	생활교육부장	20○○. 3. 1.~20○○. 2. 28.	
3		000	전문상담교사	20○○. 3. 1.~20○○. 2. 28.	
4		000	보건교사	20○○. 3. 1.~20○○. 2. 28.	

끝.

※ 학부모 구성원이 전담기구 총원의 1/3 이상 여부 반드시 확인
※ 전임 구성원의 자격을 계승한 자의 임기는 전임 구성원의 잔여 임기임

[전담기구 시나리오 예시]

학교장 자체해결 여부에 관한 전담기구 시나리오(예시)

※ [주의]
본 시나리오는 학교장 자체해결 가능 요건 해당 여부 심의를 위한 전담기구의 회의 진행과 구성원들의 판단을 돕기 위한 회의 시나리오 예시 자료입니다. 사안의 특성, 상황, 여건 등에 따라 적절히 수정하여 사용하시기 바랍니다.
학교장 자체해결을 위한 전담기구 협의록(회의록)은 〈양식3-1〉을 참고하시기 바랍니다.

1. 개회 및 안내

절차	세부 진행 발언	특이사항
정족수 확인 개회 알림	(위원장) 우리학교 전담기구 운영 계획의 회의 개최 요건인 재적 구성원(위원) 6명 중 4명이 출석하여 회의 개최 성원이 되었으므로 사안번호 20○○-00호에 대한 학교장 자체해결 가능 요건 해당 여부에 대한 전담기구 회의를 개회합니다.	전담기구 운영 계획의 개의 요건에 따라 개의 하되 회의 종료 시 까지 성원 유지
위원장 인사	(위원장) 바쁘신 와중에도 참석해 주신 구성원(위원님)들께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 회의는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제13조의2에 의거하여 소집되었습니다. 구성원(위원님)들께서는 전담기구의 운영 목적과 계획에 의거 충분히 협의하셔서, 법률 제정 취지에 부합한 결정을 내려 주시길 부탁드리겠습니다.	
안건상정	(위원장) 오늘 심의할 안건 사안번호 20○○-00호 O학년O반 A학생과 O학년O반 B학생과 관련된 사안입니다.	
제척, 기피, 회피 안내 (필요시)	(위원장) 안건 심의에 앞서 구성원(위원)의 제척, 회피 여부를 확인하겠습니다. ▶ 시행령 제26조를 준용하여 1. 구성원(위원)이나 그 배우자 또는 그 배우자였던 사람이 해당 사건의 피해 또는 가해학생의 보호자인 경우 또는 보호자였던 경우 2. 구성원(위원)이 해당 사건의 피해학생 또는 가해학생과 친족이거나 친족이었던 경우 3. 그 밖에 구성원(위원)이 해당 사건의 피해학생 또는 가해학생과 친분이 있거나 관련이 있다고 인정되는 경우 심의에서 제척되며, ▶ 구성원(위원)이 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 사안의 심의에서 회피할 수 있습니다. (위원장) 구성원(위원)님들께서는 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하시거나 회피하실 분은 말씀해 주시기 바랍니다.	제척, 회피 시 구성원정족수 등 성원이 유지될 수 있도록 유의하고, 제척, 회피 해당자는 회의에서 제외함

2. 사안보고

절차	세부 진행 발언	특이사항
사안보고	(위원장) 다음은 학교폭력 사안보고가 있겠습니다. 구성원(위원)여러분께서는 사안의 경과 및 사안의 내용, 전담기구 사안조사 보고서 등을 참고하여 심의해 주시기 바랍니다. 업무담당 선생님께서는 사안을 설명해 주시기 바랍니다.(업무담당 교사는 사안보고와 구성원(위원)의 질의에 응답할 수 있으나 심의를 위한 표결에는 참여할 수 없음) (업무 담당자) 사안보고 ▶ 사안번호 20○○-00호의 경과와 내용을 말씀드리겠습니다.(전담기구 사안조사 보고서를 정리하여 보고) ▶ 20○○. ○○. ○○. 학교폭력 사안 접수하여, ~~~ ※ 조사 내용을 구체적으로 진술(사안개요, 진행상황, 중점심사 사항 등) ☞ 기타 증빙자료가 있는 경우 요약 보고 ▶ 이상입니다.	해당학교 교직원이 전담기구 회의에 출석하는 경우, 전담기구 구성원(위원)들이 교직원에게 추가로 확인할 사항을 준비하도록 함
쟁점, 질의	(위원장) 구성원(위원)님들께서는 전담기구 조사 보고서, 심사자료 등 관련 자료 중에서 궁금한 사항은 질의하여 주시기 바랍니다. (주요 쟁점과 논의사항 협의)	

3. 학교장 자체해결 가능 요건 심의

절차	세부 진행 발언	특이사항
심의 · 의결	(위원장) 학교장 자체해결 가능 요건 4가지 모두에 해당하는지에 대해 심의를 하겠습니다. (위원장) 먼저 '2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서 유무'입니다. 현재까지 학교에 진단서를 제출하지 않았기에 이 항목은 학교장 자체해결 가능 요건에 해당합니다. (위원장) '재산상 피해가 없거나 즉각 복구된 경우 또는 추후 재산상 피해를 복구해 줄 것을 확인한 경우'에 대하여 협의하도록 하겠습니다. 1. 확인서가 있는 경우: 위의 내용에 대한 확인서가 있으므로 이 항목은 학교장 자체해결 가능 요건에 해당합니다. 2. 복구 또는 복구에 대한 확인서가 없는 경우 (구성원 간 상호 논의) 재산상의 피해가 없다는 것에 구성원 모두가 동의(또는 출석한 구성원 0명 중 0명이 동의)하였으므로 이 항목에 대하여 학교장 자체해결이 가능한 것으로 결정하겠습니다. (위원장) '학교폭력의 지속성 여부'에 대하여 협의하도록 하겠습니다.	

절차	세부 진행 발언	특이사항
심의 · 의결	(구성원 간 상호 논의) 이 사안은 학교폭력이 지속적이지 않다는 것에 구성원 모두가 동의(또는 출석한 구성원 0명 중 0명이 동의)하였으므로 이 항목에 대하여 학교장 자체해결이 가능한 것으로 결정하겠습니다. (위원장) '학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위 여부'에 대하여 협의하도록 하겠습니다. (구성원 간 상호 논의) 이 사안은 보복행위가 아니라는 것에 구성원 모두가 동의(또는 출석한 구성원 0명 중 0명이 동의)하였으므로 이 항목에 대하여 학교장 자체해결이 가능한 것으로 결정하겠습니다. (위원장) 전담기구 심의결과 사안번호 20○○-00호는 학교장 자체해결 가능 요건 모두를 충족함을 심의 · 의결합니다. (위원장) 이상으로 사안번호 20○○-00호에 대한 학교장 자체해결 가능 요건 해당 여부에 대한 심의를 마치겠습니다. 감사합니다.	

Tips

전담기구 운영 및 구성 관련 체크리스트

항목(단계)		내용	여부(O,X)
전담기구 운영 계획		내부결재	
전담기구 운영 계획(수정)		계획 수정 시마다 내부결재	
학부모 구성원(위원) 추천계획	계획 공문	내부결재	
	추천 안내	홈페이지, 가정통신문 등	
	추천 동의서, 개인정보제공 동의서	대상자 확인	
학운위 학부모 구성원(위원) 추천 안건 상정		내부결재	
학부모 구성원(위원) 위촉		내부결재	
위촉장 수여		학교자체결정(필수는 아님)	

학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

알쓸소중(2026 개정판)

- 학교폭력예방및대책에관한법률
  ☞ '학교폭력예방법', '법률'
- 학교폭력예방및대책에관한법률 시행령
  ☞ '시행령'
- 학교폭력 업무 담당 부서 ☞ '생활교육부'
- 학교폭력을 담당하는 전담기구 ☞ '전담기구'
- 학교폭력 책임교사 ☞ '책임교사'
- 학교폭력대책심의위원회 ☞ '심의위원회'
- 학교폭력 사안처리 가이드북(2026, 교육부)
  ☞ '가이드북(2026)'



PART

02

학교폭력 예방계획 수립

시기: (계획수립) 2~3월 중, (운영) 연중

2월은 새 학년을 준비하며, 단위학교 교육공동체와 함께 학교폭력 예방을 위하여 교내·외 생활교육 운영계획을 수립하는 달입니다. 학교의 자율적 학교폭력 예방계획은 학생 실태와 환경을 고려하여 학교별로 특색있게 구성할 수 있습니다.

주요 내용

- 학교별 특색 있는 학교폭력 예방계획 수립 및 운영

Q **학교폭력 예방계획을 수립하려고 하는데 무엇부터 해야 할지 막막하네요. 계획 수립 시 해야 할 일과 계획에 포함되어야 할 내용을 알려주세요.**

A

● 네 선생님, 단위 학교에서 운영될 수 있도록 학생과 가정에 대한 실태 파악 후 학교 환경과 여건을 고려하여 학교폭력 예방 주제를 설정하시면 됩니다. 주제 설정 후에는 프로그램 운영 내용·시기·역할분담, 학교폭력 예방교육 시수·내용, 학교폭력 책임교사 수업시수 경감 관련 내용을 포함하여야 합니다. 특히, 학교폭력 예방교육의 경우, 교육과정과 연계한 어울림 프로그램을 활용하여 학급별 연간 11차시 이상(사이버폭력예방교육 3시간 포함) 편성하여 운영하도록 권장하고 있으므로 다음 장의 예시 및 학교폭력예방교육지원센터 홈페이지(www.stopbullying.re.kr)를 참고하여 여러 교과에 학교폭력예방 교육활동 편성·운영에 대한 협조를 요청할 수 있습니다. 그리고 기숙사를 운영하고 있는 학교라면 학교 교육 계획과 별도로 기숙사 운영 계획 내에 학교폭력 예방계획 및 사안 발생 시 대처방안을 포함하여야 합니다.

■ 학교별 특색 있는 학교폭력 예방계획 수립 · 운영

• 학교폭력 예방 주제별 지도계획 수립
– 학생 실태 파악 및 학교 환경을 고려한 학교폭력 예방 주제 설정
– 학교폭력 책임교사 수업시수 경감, 프로그램 운영 내용, 시기, 역할 분담 등

(예시) 교·내외 학교폭력 예방을 위한 생활교육(등하교지도, 순회지도, 캠페인 등), 학교폭력으로부터 안전한 환경 조성(CCTV, 배움터지킴이, 학교폭력 예방 캠페인 등), 학교폭력 유형별 교육(언어폭력, 사이버폭력, 성폭력 등), 학교폭력 예방 주간 운영, 학교폭력 예방교육(학생, 교원, 학부모), 학교폭력 사안 처리 및 후속 조치 방안 등 학교 실정에 맞게 수립

– 학교폭력 예방을 위한 1학교 1특색 사업 지정 운영(권장)

(예시) 바른말·고운말 쓰기 운동, 또래조정(상담) 활동, 학교폭력 예방 동아리 운영, 특색 있는 입학·졸업식 학교문화 개선, 수업 전 · 후 5분 대화 나누기, 조종례 20분 확보를 통한 학교폭력 예방교육, 예방과 체험 중심의 학교폭력 예방 프로그램 등

• 학교폭력 예방교육 시수 및 내용 준수

▸ 유형별·대상별 맞춤형 예방교육 안내 참조
▸ 교육과정 기반 학교폭력 예방교육 확대: 모든 학교에 교과 연계 학교폭력 예방 어울림 프로그램 운영 (학생 대상 학교폭력 예방교육 실적에 포함)
▸ 학교폭력 예방교육 실시 결과 점검 및 장학 실시
- 교원, 학생, 학부모 대상 학교폭력 예방교육 실시 현황 조사(학기 말)
- 학기당 1회 이상 미실시 학교에 대한 특별장학

• (기숙사 운영학교) 학교 교육계획과 별도의 기숙사 운영 계획 내에 학교폭력 예방계획 및 사안 발생 시 대처방안을 반드시 수립(2026 학교폭력 사안처리 가이드북 P.173【부록2】 참고)
– 각 기숙사 특성에 맞는 학교폭력 예방교육(학생, 교사, 관리인력 등) 정기적 실시 및 위험·취약장소에 대한 순찰 강화
– 기숙사 내 학교폭력 상시 신고함 확대 설치

Q 2025학년도부터 교육부 주관 학교문화 책임규약을 운영하고 있습니다. 운영 사례 및 적용 가능한 자료가 있을까요?

A

- 모두의 학교를 위한 '학교문화 책임규약' 캠페인이란, 학교 구성원(학생. 학부모/보호자, 교사)이 함께 학교폭력 및 학생생활교육과 관련한 내용을 이해하고, 학교 구성원으로서 가져야 할 책임을 확인하며 실천을 다짐하는 약속을 체결하는 활동입니다.
- 크게 세 단계를 거치는데요,

  [1단계] 교육 3주체가 각자의 관점에서 각자 맡아야 할 책임에 대한 의견 제시

  → 이 과정에서 내가, 혹은 학교가 어떤 부분을 개선해야 하는지를 돌아보게 됩니다.

  [2단계] 1단계에서 수합된 내용들을 함께 살펴보며, 공동의 약속을 선별

  → 다른 의견들을 살펴보고, 공동의 약속을 향한 공감대를 형성합니다

  [3단계] 최종 선정된 내용을 홍보하고 이를 따르도록 독려하는 과정

  → 공동의 약속을 지키도록 노력하는, 학교폭력 예방교육이 이루어집니다.
- 바람직한 학교문화 조성을 목적으로, 단순히 서명만을 요청하는 방식을 지양하고 학교폭력 예방교육, 학부모총회 등과 연계하여 진행하거나, 교육-규약체결-홍보·캠페인 등의 활동과 함께 추진하는 것이 효과적입니다. 학교의 상황과 특색에 맞게 방식과 내용을 자유롭게 구성하여 진행하되, 모두의 학교를 위한 학교문화 책임규약 주요 내용 7가지는 반드시 포함하여야 합니다.

■ 학교문화 책임규약 운영 예시

- 준비단계
  - 신학기 준비기간, 교직원 회의 등을 통한 학교 교직원 모두에게 필요성 인식 및 공감대 형성
  - 개념, 목적 취지, 운영 방향을 명확하게 제공
  - 학교의 특징·여건 분석(전년도 학생 관련 사안, 학부모의 관심과 호응도, 교사의 참여 의지 등)

학교	규모	특징	책임규약에 반영할 사항
000학교	소규모	학생 사이의 경미한 사안으로 인한 학교폭력 발생이 빈번함. 학교폭력 관련 학부모 간의 충돌도 자주 발생함	관련 학생과 학부모 사이의 원활한 소통과 적극적인 해결노력을 통한 관계 회복이 필요함
000학교	대규모	학생에 의한 교육활동 침해 사안이 전년도에 2건 발생하여 지역교권보호위원회를 통해 조치함. 그 외 학교를 대상으로 학부모 민원도 자주 발생하는 편임	학교의 교육활동에 대해 학생 ·학부모가 신뢰하고 존중하는 분위기가 요구됨

• 계획단계
– 책임규약 주요 내용 확인, 담임교사 및 협조 부서 확인
– 운영 시기·방법 결정(학교 교육활동 및 행사 등과 연계한 학교 자체 운영 계획 수립)
· 운영 단위: 학교 단위, 학년 단위, 학급 단위 등
· 운영 시기: 학년 초, 학기 초, 특정 교육주간, 전년도 사안 발생이 빈번했던 시기 등
· 운영 방법: 의견 수렴 방식(대면/비대면 등)
· 결과 공유 방법: 캠페인, 선포식, 결과 공유회 등

※ 모두의 학교를 위한 우리 학교 구성원으로서의 책임 부분은 학교 구성원의 의견을 수렴하여 마련
※ 학교폭력예방교육 시간(학기별 1회 이상) 활용, 창의적 체험활동의 자율 활동과 연계하여 활용

• 실시단계
– 학교 구성원별로 취지·방향 사전 안내
– 학교 구성원 대상 의견 수렴(충분한 기간 확보)

의견 수렴 방식	방법(예시)
대면협의	학생: 수업 연계, 교육주간 행사 연계, 학생대의원회의, 학급회의 학부모: 학부모총회, 학부모회 교직원: 교직원 회의
서면	가정통신문(회신서) 활용
온라인	학교 누리집 또는 학교 자체 알리미 서비스, 설문조사 프로그램 등 활용

– 구성원별 수합된 의견 정리를 통한 책임규약 확정
– 확정된 책임규약 공유

방법	내용
가정통신문	가정통신문 또는 학교 자체 알리미 서비스로 안내
학교누리집	학교 누리집 공지사항, 게시판 등 탑재
학교/학급 게시판	학교 게시판에 책임규약 인쇄물 부착, 학급/학년별 의견 수렴 내용 게시
학교 내 전시	입간판, 현수막, 디스플레이 또는 홍보 스탠드 배너 활용
학교 행사 연계	방송조회 시간에 학생, 학부모/보호자, 교사 대표가 함께 학교 구성원별 책임규약을 읽고 약속, 등하굣길 학교 교직원과 학생 임원, 학부모회 임원들이 함께 책임규약 서명 캠페인 활동하기, 포토존 운영, 책임규약 약속 카드, 약속 배지 제작 활동, 책임규약 미션 수행 및 증정품 수여 등

• 환류 단계
– 지속적 활용(수업 시간·등하교 및 점심시간·학생자치회 활동·기타 학교행사 연계 등)
– 성찰·내년도 반영 사항 도출
1) 학교 평가 기간을 활용하여 학교 구성원별 활동 만족도 및 소감 공유
2) 학급/대의원 회의를 통해 학생의 소감 및 성찰 공유
3) 부서 및 담임 협의회 등을 통해 교사의 운영 소감과 성찰 공유

■ 참고자료

※ [모두의 학교를 위한 학교문화 책임규약] 리플렛
※ 서울시교육청 [생생-ON 블로그] “책임규약” 검색
※ 학교폭력예방교육지원센터(www.stopbullying.re.kr) 상단 메뉴 ‘학교문화 책임규약’
▷ 책임규약 콘텐츠(가이드북, 영상, 현장활용 자료)

※ 모두의 학교를 위한 ‘학교문화 책임규약’ 주요 내용 7가지

1) 학교폭력의 정의 및 유형
2) 가해학생 조치사항(9가지)
3) 학교장 긴급조치
4) 피해 및 신고·고발 학생에 대한 보복 금지
5) 학부모의 학교폭력 예방교육 이수 의무
6) 학생 생활교육의 이해 및 준수
7) 모두의 학교를 위한 학교 구성원의 책임(학칙 및 의견수렴 반영)

[운영 계획서(예시)] 학교의 자율적 학교폭력 예방계획

예시자료이며 학교 실태와 지역 환경을 고려한 학교(급)별 특색 활동 적용

20○○학년도 ○○학교 학교폭력 예방계획

○○학교

1 목적

학교폭력으로부터 학생들을 안전하게 보호하고, 학교폭력 예방교육을 통한 인식의 변화 및 올바른 가치관의 형성을 도모한다.

2 방침

가. 학생, 학부모, 교원 대상 학교폭력 예방 및 대응 교육을 강화한다.
나. 교육과정과 연계된 학교폭력 예방 '어울림·사이버 어울림 프로그램'을 적극 운영한다.
다. 학생, 학부모와의 수시 상담 활동을 통해 위기학생을 사전에 파악하여 대처한다.
라. 학생 참여 중심의 학교폭력 예방활동을 운영한다.
마. 인권 존중, 배려, 봉사 등 실천 중심의 인성교육을 강화한다.
바. 교육청, 경찰서 등 유관기관과의 협조 체계를 구축한다.
사. 전담기구 구성을 통해 학교폭력 사안 발생 시 신속하고 공정하게 처리한다.

3 최근 3개년 학교폭력 발생 현황

가. 유형별 현황

구분	신체 폭력	언어 폭력	금품 갈취	강요	따돌림	사이버 폭력	성폭력	기타	계	비고
202○									0	
202△									0	
202◇									0	
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
비율									100	

나. 월별 현황

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	기타	계
202○														0
202△														0
202◇														0
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
비율(%)														0

가)
나)

다. 전체 학생 수 대비 학교폭력 발생 현황

구분	학생 수	학교폭력 발생 건수		가해학생 수	
202○					
202△					
202◇					

가)
나)

4 운영 계획

가. 교육과정 기반 학교폭력 예방교육 실시

- 어울림 프로그램 및 사이버 어울림프로그램 11차시 이상 활용
- 국어, 도덕, 사회, 통합 등 관련 교과 수업 최대한 활용
- 어울림 프로그램 및 사이버 어울림 프로그램을 활용하여 안전교육 7대 표준안 중 폭력예방, 사이버중독 예방교육 실시

〈학년별 어울림 프로그램 및 사이버 어울림프로그램 운영 차시 〉

적용 학년		1학년	2학년	3학년	4학년	5학년	6학년
적용 차시		11차시	11차시	11차시	13차시	15차시	13차시
적용 역량		감정조절, 자기 존중감	공감, 의사소통	갈등해결, 학교폭력 인식 및 대처	감정조절, 자기 존중감	공감, 감정조절, 사이버 폭력 인식 및 대처, 갈등해결	감정조절, 공감, 갈등해결, 학교폭력 예방, 자기 존중감
적용 시기 및 차시	1학기	4차시	4차시	4차시	4차시	6차시	4차시
	AI디지털 역량교육 주간 (사이버어울림)	3차시	3차시	3차시	3차시	3차시	3차시
	2학기	4차시	4차시	4차시	6차시	6차시	6차시

학년별 어울림 프로그램 교육과정 재구성 계획

초등

1학년				
순서	**적용 모듈역량**	**교과**	**단원(해당차시)**	**주요 활동 내용**
1	감정조절	국어(1-1)	5. 반갑게 인사해요	상황에 알맞은 인사말 하기
2		국어(1-1)	1. 기분을 말해요.	기분을 나타내는 말 하기
3		바른생활 (상상)	4. 함께 간다면	다른 사람의 말을 주의 깊게 듣는 방법
4		즐거운 생활(사람들)	4. 고민을 들어봐요	고민 카드 만들기
5	감정조절 (사이버어울림)	바른생활 (하루)	13. 소중한 하루	나와 어제와 오늘 이야기 하기
6		국어(1-2)	1. 기분을 말해요.	듣는 사람을 생각하며 자신의 기분 말하기
7		슬기로운 생활(약속)	14. 평화를 위한 약속	갈등과 평화에 대해 알아보기
8	자아존중감	즐거운 생활(학교)	2. 짝꿍이 생겼어요	각자 소원 생각하고 발표하기
9		슬기로운 생활(사람들)	2. 내 주변 사람들	내 주변 친구들 소개하기
10		바른생활 (탐험)	9. 용기를 내볼까	도전하고 싶은 일 찾기
11		즐거운 생활(약속)	15. 모두 함께 행복하게	손가락 도장으로 사랑의 새 꾸미기

2학년				
순서	적용 모듈역량	교과	단원(해당차시)	주요 활동 내용
1	자기존중감	국어(2-1)	1. 만나서 반가워요	자신을 소개하는 글 쓰기
2		바른생활 (인물)	2. 우리 반 인물	우리 반을 멋지게 만드는 친구 찾기
3		즐거운 생활 (나)	2. 나만의 보물 상자	나의 보물 소개하고 보물 상자 꾸미기
4		즐거운 생활 (기억)	10. 우리 반 시상식	칭찬 샤워 활동하기
5		바른생활 (나)	15. 멋진 나	나의 멋진 모습 찾아서 발표하기
6	공감·의사소통	국어(2-1)	7. 마음을 담아서 말해요	다른 사람의 마음을 생각하며 대화하기
7		국어(2-2)	2. 서로 존중해요	바르고 고운 말로 대화하기
8			5. 바른 말로 이야기 나누어요	자신의 생각을 바른 말로 표현하기
9	감정조절 (사이버어울림)	국어(2-2)	7. 내 생각은 이래요	자신의 생각을 글로 표현할 상황을 정하고 글로 쓰기
10		바른생활 (나)	12. 화가 잔뜩 났어요	화난 마음을 조절하는 방법 발표하기
11		바른 생활 (기억)	8. 그 때 그랬더라면	아쉽거나 후회하는 일 떠올려 역할놀이 하기

3학년				
순서	**적용 역량**	**교과**	**단원(해당차시)**	**주요 활동 내용**
1	사회성관계 형성 (학교폭력 예방교육)	도덕	1. 나와 너 우리 함께	· 우정의 중요성 알기 · 친구에게 고마웠던 일 이야기하기
2		도덕	1. 나와 너 우리 함께	· 우정에 관한 이야기 들려주기 · 친구의 사이좋게 지내는 방법 알기 :친구 칭찬하기
3		도덕	1. 나와 너 우리 함께	· 교과서 12~13쪽에서 한 가지 상황 골라 역할극 준비하기 · 한 가지 상황 골라 역할극 하기
4		도덕	1. 나와 너 우리 함께	· 나 전달법으로 표현하는 방법 알아보기 · 친구에게 들었던 말 긍정적으로 바꾸기
5		음악	1. 음악, 두근두근 만남	· 우정에 관한 노래(예쁘지 않은 꽃은 없다/ 어깨동무) 배우고 부르기
6	감정조절 (사이버어울림)	국어	4. 내 마음의 편지를 담아	· 친구에게 고마웠던 일이나 미안했던 일 편지나 메모 쓰기 · 마음이 담긴 편지나 메모 전달하기, 느낌 이야기하기
7		도덕	3. 가족의 문제를 함께 풀어 가요	· 가족의 속마음이 담긴 글을 읽고 가족의 행복에 대해 생각해 보기 · 3단계 문제 해결법에 대해 배우기, 활용하기
8		도덕	3. 가족의 문제를 함께 풀어 가요	· 버려야 할 말과 행동은 휴지통에 넣기 · 간직해야 할 말과 행동은 금고에 넣기
9	생명존중교육	도덕	6. 생명을 존중하는 우리	· 생명 탄생과 관련한 동영상 시청하기 · 생명을 가꾸고 지키는 활동 살펴보기
10		도덕	6. 생명을 존중하는 우리	· 화가 날 때 나와 상대방의 인격을 지키는 방법 알아보기 - 3단계 마음 신호등 활동 실천하기
11		도덕	6. 생명을 존중하는 우리	· 브레인 라이팅을 활용한 토의수업하기

4학년				
순서	적용 모듈역량	교과	단원(해당차시)	주요 활동 내용
1	감정조절	도덕	6단원(1차시)	감정이 일어나는 상황 알기
2		도덕	6단원(2차시)	감정의 연쇄성 이해하기
3		도덕	6단원(3차시)	감정조절 방법을 알고, 실천의지 다지기
4	인터넷 윤리 의식 및 활용 (사이버어울림)	도덕	1차시	인터넷, 아는 것이 윤리! 내가 바로 미래의 디지털 시민! (디지털시대에 시민으로서 갖춰야 할 역량 알기)
5		도덕	2차시	디지털 흔적 무엇이 문제죠! 정직한 나, 밝은 인터넷 세상의 씨앗! (디지털 흔적에 대해 알기)
6		도덕	3차시	사이버윤리인식, 책임감! 미래 역량이죠! (올바른 인터넷 문화 만들기)
7	자아존중감	국어	10단원(1차시)	자신의 특성을 인정하고 있는 그대로 수용하기
8~9		도덕	2단원(2~3차시)	자신의 강점과 약점을 이해하고 긍정적으로 자신을 수용하기
10		도덕	3단원(4차시)	올바른 자기 이해를 바탕으로 자아상 형성하기
11	의사소통	국어	3단원(1차시)	의사소통의 기본 개념을 이해하고 언어적/비언어적 표현을 사용하여 의사소통에 적극적 태도 기르기
12~13		국어	3단원(2~3차시)	기본적인 대화 예절을 습득하고 활용하여 즐겁게 학교에서 생활하기
14		국어	3단원(4차시)	타인을 배려하고 공감을 표현하는 의사소통 기술을 습득하고 활용하여 즐거운 학교생활 준비하기

5학년				
순서	**적용 역량**	**교과**	**단원(해당차시)**	**주요 활동 내용**
1	공감	국어	1. 대화와 공감(1차시)	(공감 이야기 나누기) 나의 다양한 감정과 욕구들을 적절히 표현하여 원활하고 긍정적인 인간관계 능력 기르기
2		국어	1. 대화와 공감(1차시)	타인의 상황에 따른 다양한 감정과 생각, 욕구들을 보다 적극적으로 인식하기 위해 노력하고 수용하는 자세를 기르기
3		국어	1. 대화와 공감(1차시)	(당신의 고민 응원하기) 학급 내 상황에서 다양한 사람들이 겪는 감정, 생각, 욕구를 각각의 역할에서 적극적으로 생각해보고 공감, 수용, 옹호하기
4	공감	도덕	5. 갈등을 해결하는 지혜	(상대방의 이야기 들어보기) 평화적으로 갈등을 해결하기 위해 상대가 처한 상황을 이해하고 공감하며 들어보기
5		도덕	3. 긍정적인 생활	(당신의 고민을 응원합니다) 상대가 처한 상황을 이해하고 공감하며 옹호, 긍정하기
6	감정조절	도덕	2. 내 안의 소중한 친구(1차시)	(내 안의 감정조절 방식 알아보기) 의미 왜곡을 피하는 의사소통 전략을 습득하여 원활한 의사소통 기술 습득하기
7		도덕	2. 내 안의 소중한 친구(1차시)	(친구를 알아주는 말하기) 상대방의 의사를 분명하게 이해하고 존중하는 태도 기르기
8		도덕	2. 내 안의 소중한 친구(1차시)	[갈등해결, 의사소통 통합] 갈등 상황에 대응하는 평화적 의사소통 기술 습득하기
9	사이버폭력 인식 및 대처 (사이버 어울림)	도덕	4. 밝고 건전한 사이버 생활(1차시)	사이버상에도 폭력이 일어난다구요? (사이버폭력의 특징과 심각성 인식하기)
10		사회	2. 인권 존중과 정의로운 사회(1차시)	사이버공간에서의 새로운 의사소통 방법의 필요성
11		사회	2. 인권 존중과 정의로운 사회(1차시)	생활 속 사이버폭력의 대처 방안과 예방법을 알고 실천하기
12	갈등해결	도덕	5. 갈등을 해결하는 지혜(1차시)	(갈등, 너 누구니?) 갈등의 원인 이해 및 갈등 해결 방안 탐색하기
13		도덕	5. 갈등을 해결하는 지혜(1차시)	(갈등, 어떻게 다가갈까?) 갈등의 정의, 의미 인식 및 갈등해결 단계 연습하기
14		도덕	5. 갈등을 해결하는 지혜(1차시)	(친구야, 내가 도와줄까?) 또래 중재자 소개 및 역할 연습하기

6학년				
순서	적용 역량	교과	단원(해당차시)	주요 활동 내용
1	감정조절	국어	독서단원: 책을 읽고 생각을 넓혀요(1차시)	(내 안의 감정조절 방식 알아보기) 체험한 일에 대한 감상이 들어가게 글을 쓰고 나의 감정을 파악하기
2		도덕	2. 내 안의 소중한 친구(1차시)	(도덕적 상상력 활용하기) 감정과 욕구를 조절하지 못해 나타날 수 있는 결과를 상상해보기
3		국어	8. 인물의 삶을 찾아서(1차시)	(감정조절, 행복 나누기) 작품 속에서 주인공이 행복한 삶을 살기 위해선 어떤 태도를 지녀야 하는지 상상하기
4	공감	국어	9. 마음을 나누는 글을 써요(1차시)	(우리들의 고민 나눔) 나의 다양한 감정과 욕구들을 적절히 표현하여 원활하고 긍정적인 인간관계 능력 기르기
5		도덕	3. 나를 돌아보는 생활(1차시)	(공감으로 행복한 학교) 친구들의 감정에 제대로 반응하지 못했던 점들에 대해 자기반성과 마음 다스리기를 통해 올바르게 살아가기 위한 능력과 실천 의지를 갖기
6		국어	2. 관용표현을 활용해요(1차시)	(당신의 이야기에 공감합니다) 다양한 관용 표현을 활용하여 친구들과 의사소통 하기
7	인터넷 윤리의식 및 활용 (사이버 어울림)	국어	4.. 주장과 근거를 판단해요(1차시)	(디지털 흔적 무엇이 문제죠!) 사이버 공간에서 발생하는 여러 문제들에 대한 찬반 토론
8		도덕	1. 내 삶의 주인은 바로 나(1차시)	(나의 판단은 내가 통제한다) 사이버 공간에서 발생하는 여러 문제들에 대해 올바른 인식을 토대로 판단하기
9		도덕	3. 나를 돌아보기(1차시)	(사이버 윤리 의식, 책임감!) 올바른 인터넷 문화 만들기
10	자기 존중감	국어	3. 짜임새 있게 구성해요(1차시)	(성공계단 오르기) 여러 성공 경험을 바탕으로 유능감 기르기
11		국어	6. 내용을 추론해요(1차시)	(한걸음씩 자라는 나) 작품 뒷부분에 이어질 내용 바람직한 삶의 가치와 연관하여 작성하기
12		국어	8. 인물의 삶을 찾아서(1차시)	(너와 나에게 주는 좋은 말) 모둠원 인터뷰를 통해 각자의 상황에서 바람직한 삶의 가치를 포함한 미래의 이야기 공유하기

중등

- 중등 1~3학년(교과별_폭력 및 신변 안전교육)

구분	차시	관련교과	소분류	활동요소	담당	교육시기		비고
						1학기	2학기	
폭력 및 신변 안전 (15시간)	1	창체	학교폭력 이해	학교폭력의 위험성		1		
	2	도덕	사이버예절	사이버공간에서 지켜야 할 일		1		
	3	국어	바르고 고운 말	고운 말 쓰기			1	
	4	국어	생각 나누기	바른 생각 나누기			1	
	5	창체	학교폭력의 실제	학교폭력의 종류와 대처			1	
	6	영어	여러 가지 폭력과 책임	여러 가지 폭력에 대한 책임			1	
	7	도덕	폭력 없는 세상	배려와 협동		1		
	8	도덕	폭력 없는 세상	배려와 협동		1		
	9	도덕	집단따돌림	집단따돌림이해		1		
	10	도덕	집단따돌림	집단따돌림사례 및 대처		1		
	11	창체	학교폭력사례	학교폭력 사례와 예방			1	
	12	기술·가정	성의 이해	성폭력이란		1		
	13	기술·가정	성적위험으로 부터의 안전	성폭력 예방			1	
	14	기술·가정	건강한 가정	소중한 가정지키기		1		
	15	기술·가정	가정 폭력	가정폭력 예방 및 신고			1	

- 중등 1~3학년(교과별 인성교육)

학년	교과	대단원	중단원	학습주제	pg	월/주	담당교사
1	도덕	Ⅰ. 자신과의 관계	1. 나는 어떤 사람이고, 어떻게 살아야 할까?	도덕적 자아 정체성	23	3월3주	
1	국어	1. 마음을 표현하는 법	3. 정서를 표현하는 글 쓰기	삶과 경험에서 우러나오는 글쓰기를 통한 자기반성	36	3월4주	
1	국어	1.갈등과 문제 해결	1. 문학속의 갈등	갈등해결, 삶의 의미	188	5월2주	
1	사회	8. 다양한 문화의 이해	3. 문화를 이해하는 바람직한 태도	바람직한 문화 이해의 태도를 통한 인간 존중과 배려	196	9월1주	
1	한문	6. 옛사람의 삶 속에서 일화	17. 김만덕, 아낌없이 나누다	선인들의 가치가 담긴 짧은 글	49	9월1주	
2	국어	1. 다양한 표현으로 마음 드러내기	2) 빵집	자신의 경험을 다양하게 표현하고 자신의 삶을 성찰 할 수 있다.	28	3월3주	
2	도덕	Ⅰ. 자신과의 관계	2. 어떤 사람이 도덕적인 사람일까?	도덕적 인격의 특성을 갖추기 위해 어떤 노력을 해야 할까?	41	7월2주	
2	한문	Ⅴ. 가치 있는 삶, 인간다운 삶	15. 자신을 이기는 자가 강하다	스스로의 인성을 기를 수 있는 마음가짐 배양	109	9월2주	
3	국어	1. 삶의 가치를 발견하는 읽기	(2) 원미동사람들	상대방의 입장에서 생각해 보기	28	3월3주	
3	국어	3. 삶의 이해와 성찰	(1) 당신이 나무를 더 사랑하는 까닭	자연과 타인을 배려하는 삶	166	5월2주	
3	사회	8. 개인과 사회생활	1) 인간의 성장과 사회화	사회화를 통한 인성의 형성	168	9월1주	
3	도덕	Ⅳ. 자연과의 관계	1. 마음의 평화와 도덕적 삶	마음을 어떻게 다스릴 수 있을까?	261	11월3주	

- 중등 1~3학년(교과별 학교폭력 예방교육)

학년	교과	대단원	중단원	학습주제	pg	월,주	담당교사
1	도덕	Ⅱ. 타인과의 관계	2. 우정이 소중한 이유는 무엇일까?	친구 간의 갈등 사례, 예방과 해결 방법	34	6월2주	
1	국어	4. 올바르게 소통하기	2. 존중하며 말하기	상대방의 입장과 처지를 이해하며 말하기	256	6월4주	
1	사회	7. 인간과 사회생활	1. 사회화와 자아 정체성	사회화 청소년기 자아정체성	168	7월2주	
1	국어	3. 단어의 세계	2. 어휘의 양상과 쓰임	집단 간의 언어문화와 존중	92	10월2주	
1	보건	4. 성과 건강	2) 이성교제	성매매 예방교육		10월2주	
1	보건	4. 성과 건강	2) 이성교제	성폭력 예방교육		10월3주	
2	기가	Ⅰ. 청소년이해	2.청소년 성과 친구관계	성과 관련된 문제들을 알고 예방하는 태도 가지기	27	3월4주	
2	국어	4. 문학과 영상으로 세상 보기	3) 영상으로 만드는 이야기	영상 언어를 활용하여 일상적 경험을 이야기로 구성하기	224	6월4주	
2	도덕	Ⅱ. 타인과의 관계	관계 속에서 발생하는 갈등·폭력을 어떻게 해결할까?	폭력 예방 및 대처를 위한 방법은?	138	12월1주	
2	한문	언어생활과 한문	실용한자 알아가기	학교폭력 예방 관련 언어생활 한자 알아가기	유인물	6월1주	
3	국어	3. 시대를 반영하는 말과 문학	시대를 반영하는 말과 문화	오늘날의 듣기 말하기 문화의 문제점 알기	144	11월1주	
3	도덕	Ⅳ. 자연과의 관계	마음의 평화와 도덕적 삶	모든 것을 용서할 수 있을까?	256	11월2주	
3	국어	4. 설득의 전략과 매체에 따른 글쓰기	(3) 욕설은 듣는 이에게 어떤 영향을 미칠까	폭력적인 언어 사용의 문제점을 알기	264	12월2주	
3	사회	12. 국제경제와 세계화	2) 세계화 영향과 우리의 대응	세계화로 피해를 입은 개인과 집단을 위한 노력	269	11월2주	

- 중등 1~3학년(교과별 인권교육)

학년	교과	대단원	중단원	학습주제	pg	월,주	담당교사
1	국어	4. 올바르게 소통하기	1. 매체와 의사소통	의사소통하는 태도	70	4월1주	
1	사회	9. 민주주의와 시민	2. 민주주의의 이념과 기본 원리	민주주의의 이념과 인간 존엄성	128	6월1주	
1	도덕	Ⅲ. 사회·공동체와의 관계	1. 인권을 존중해야 하는 이유는 무엇일까?	인간존엄성과 인권의 보편성	167	9월2주	
1	한문	3. 언어생활을 풍요롭게 성어	7. 삶을 이끄는 성어	상대방을 생각하고 존중하는 자세	59	9월2주	
2	국어	2. 의견을 담은 말과 글	2) 청소년 우대제도를 개선해 주세요	건의하는 글의 개념과 특성 이해 / 공동체의 문제에 대한 합리적 방안을 마련하는 태도	82	6월3주	
2	도덕	Ⅱ. 타인과의 관계	1. 타인과의 관계는 왜 중요할까?	나는 타인을 어떻게 대해야 하는가?	125	11월3주	
2	한문	Ⅴ. 가치있는 삶, 인간다운 삶	14. 남을 사랑하고 공경하면	남을 배려하고 공경하는 자세와 태도	103	9월1주	
2	한문	Ⅴ. 가치있는 삶, 인간다운 삶	16. 어찌 나만 옳다고 하리오	편협한 자신만의 입장을 벗어나 남을 생각할 수 있는 자세	121	9월3주	
2	사회	11. 국민경제와 경제성장	2) 고용안정과 바람직한 노사관계	바람직한 노사관계를 위한 노력	247	10월2주	
3	국어	4. 협상과 주장	(2) 안락사를 허용해서는 안 된다	사회적 쟁점에 대하여 자신의 생각 말하기	250	7월2주	
3	도덕	Ⅲ. 사회·공동체와의 관계	1. 사회 정의와 도덕	사회정의란 무엇인가?	169	3월3주	
3	사회	9. 인권 보장과 헌법	1. 인권 보장을 위한 헌법	헌법에 보장된 인권	186	9월3주	
3	사회	9. 인권 보장과 헌법	2. 기본권의 보장과 제한	기본권의 의미와 종류 및 보장과 제한	192	9월4주	
3	사회	9. 인권 보장과 헌법	3. 인권 침해와 구제 방안	인권 침해의 사례와 구제 방안	198	10월1주	
3	사회	14. 현대사회와 사회 문제	2) 노동문제의 해결	임금 및 노동문제의 해결	302	12월2주	

나. 학생 중심의 학교폭력 예방 활동 확대

- 학생들의 토론 · 참여를 통해 학교 내 다양한 문제 스스로 해결
- 정서 안정, 창의성 계발 등 전인적 성장을 위한 문화예술강사 활용 프로그램 운영

영역	추진 과제	대상	목표	담당
학생 주도의 학교폭력 예방 활동	• 학급별 학생 자치활동 강화 – 학급 약속 만들기, 비전 세우기 등 회복적 생활교육을 적용한 자율적인 학급 프로그램 운영	1~6	연중	담임
	• 학생회 중심 자치활동 활성화 – 월별 학생 참여 소통 프로그램 운영 – 학기별 대의원회 실시를 통한 학생생활 관련 안건 토의	학생회	연중	업무 담당자
	• 공감과 협력을 위한 학교 스포츠클럽 운영 – 함께하는 체육 활동을 통해 친구를 이해하고 협동하는 정신을 기를 기회 제공	1~6	연중	담임 업무 담당자
동아리 활동 강화	• 동아리 활동을 통하여 정서 순화 프로그램 운영 – 문화 예술 수업/연간 81차시 실시 – 학년별 동아리 운영	1~2 3~6	연중	담임

다. 언어폭력 및 사이버폭력 예방교육 강화

- 사이버상 공감·의사소통 등 사이버폭력 예방역량 배양에 중점을 둔 교육 실시
- 학교전담경찰관 활용 및 예방교육 실시

영역	추진 과제	대상	목표	담당
사이버폭력 예방교육	• AI디지털 역량교육 및 사이버폭력 예방교육 실시 – 학년별 10차시 내외(교과 및 창의적체험활동 연계) • 학생 · 학부모 대상 사이버폭력 예방교육 실시 – 온 · 오프라인 교육 및 안내장 발송 • 사이버폭력 발생 시 학교전담경찰관, 전담기구 등의 즉시 개입 지원 • 3~6학년 사이버 어울림 수업 실시/연간 3차시	1~6	수시	업무 담당자 담임
언어문화 개선 활동	• 바른 언어 사용 교육을 통한 언어폭력 예방 활동 강화 – 친구사랑 및 언어문화개선주간 운영 – 캠페인, 공모(표어, 글짓기 외) 등 행사 운영 • 학생 · 학부모 · 교사 대상 언어문화개선 교육 – 교육과정 설명회 및 안내장 발송 등을 통한 바른 언어 사용 문화 정착	전교원 1~6	학기별1회	

라. 장애학생 및 이주배경학생에 대한 존중 문화 조성

- 장애 · 비장애학생이 함께 어울리는 통합교육 환경 조성
- 장애인권 감수성 향상을 위해 장애이해교육 강화
- 학생들의 다문화 감수성 제고를 위한 다문화 교육 실시

영역	추진 과제	대상	목표	담당
장애이해교육	• 교육과정 재구성을 통한 학급별 장애이해교육 및 장애인식 개선교육 – 장애이해교육 연간 2회 – 장애인식 개선교육 연간 1회 • 장애이해교육(친구사랑) 주간 실시(4월)	1~6	학기별 2회	업무 담당자 담임
다문화교육	• 학년 교육과정과 연계하여 개인차, 문화, 환경의 차이를 이해하는 반편견 교육 실시	1~6	연중	

마. 학교구성원 대상 맞춤형 연수 활성화

- 집합 · 원격연수, 학교로 찾아가는 연수 등 수요자 맞춤형 연수 활성화

영역	추진 과제	대상	목표	담당
학생 대상 학교폭력 예방교육	• 학교폭력 예방 어울림 프로그램 활용 학교폭력 예방교육 실시 – 교과 및 창체 교육과정을 활용 – 학급 또는 학년군 단위로 실시	1~6	학기별 2회	담임 교과 교사
	• 사이버폭력 예방 및 언어문화개선 주간 운영을 통한 학교폭력 예방 역량 강화 – 사이버폭력 예방교육 주간(6월 3주) – 언어문화개선주간(9월 4주~10월 2주)	1~6	학기별 1회	업무 담당자
	• 존중과 배려의 평화로운 학급공동체 문화 조성 지원 – 생활 속 5분 실천 활동 캠페인	1~6	연중	담임
교직원 대상 학교폭력 예방교육	• 학교폭력 예방역량 강화 연수 – 학교폭력 관련 법령, 발생 시 대응 요령, 학생 대상 예방프로그램 운영 방법 등 – 연 2회 이상	전교직원	학기별 1회	업무 담당자
학부모 대상 학교폭력 예방교육	• 온 · 오프라인 교육, 가정통신문 발송 – 학부모 총회 등 학교교육과정 설명회 시 예방 연수 실시 – 학교폭력, 사이버폭력 예방 교육 등 가정통신문 수시 발송 – 전문가 초빙 학교폭력 예방 연수, 자살 예방교육 – 학교폭력 징후 판별, 학교폭력 발생 시 대응 요령, 가정에서의 인성교육에 관한 사항 – 학부모 상담주간 운영 : 학기별 1회 이상, 1주일 이상 운영 (3, 9월 집중 운영) – 학부모 온누리 누리집(www.parents.go.kr)에서 〈자녀 관계 개선을 위한 어울림 프로그램〉, 〈자녀의 성교육 및 성폭력 예방을 위한 교육〉 등 관련 프로그램 수강할 수 있도록 안내	학부모	학기별 1회	업무 담당자

바. 학교폭력 조기 발견 및 예방활동

- 담임교사, 학부모 연계 학기 초 학교폭력 징후 파악
- 학교폭력 실태조사 및 이에 따른 후속 조치 강화

영역	추진 과제	대상	목표	담당
학생상담활동	• 담임교사의 학기 초 학생 상담활동 강화 – 학생상담 결과에 따라 전문상담교사와 연계 지도 • 학기 초 학급 부적응 학생에 대한 후속 상담 활동 – 전문상담교사의 학생, 학부모 상담 동시 진행	1~6	수시	업무 담당자 담임
학부모상담 활동	• 담임교사의 학기 초 학부모 상담활동 강화 – 상담주간 운영(3월, 9월) – 위기상황 예방 및 학생들의 생활 적응 지원 – 부적응 학생 조기발견 및 대처	1~6	학기별 1회	
학교폭력 실태조사	• 학교폭력 실태조사 실시 – 학기별 1회 / 설문지 및 온라인 조사 – 실태조사 결과 분석 후 대책 수립 • 학교폭력 신고함 운영	1~6	수시	
교내외 순찰	• 등하교 지도, 교내외 순회 지도 • 학교 주위의 위험한 지역에서 발생할 수 있는 학교폭력 예방 – 학교안전지킴이를 조직하여 운영(학교 안전교육 계획) – 하교시간 인근 지구대 순찰 요청	교직원	연중	업무 담당자

사. 관계회복 프로그램 운영

■ 운영 대상 및 방법

– 학교폭력 사안이 발생한 해당 관련 학생(피해 및 가해 측)을 대상으로 진행

– 사전 양측의 학생을 개별적으로 면담하여 각각의 욕구와 사안에 대해 해결 방식, 심리·정서적 상태 등을 탐색

– 관계회복 프로그램에 대해 양측 학생이 준비와 동의가 되었을 때 서로 대면하여 소통의 과정을 통해 관계회복을 하도록 조력

※ 학교폭력 사안처리 과정에서의 관계회복은 일반 학생 또는 불특정 다수의 학생이 아니라 사안이 발생한 관련 학생(피해학생 및 가해학생)을 대상으로 한다.

■ 학교 내 관계회복 프로그램 운영 시 역할

구성원	주요 활동(예시)	
교장	• 관계회복 프로그램 운영의 총괄	관계회복 프로그램 운영
교감	• 관계회복 프로그램 운영 관리 • 외부 연계가 필요한 경우 진행	
담임교사	• 학생 및 학부모에게 안내, 동의 확인 진행 및 협의 • 관계회복 프로그램 이후 사후 관리 진행 및 협의	
책임교사	• 사안에 대한 파악 및 공유	
상담교사	• 심리·정서적 개입 및 진행 • 기타 정서적 위기 상황에서의 자문	

※ 관계회복 프로그램은 사안처리를 갈음하거나 심의위원회의 조치 결과 대신 진행하여 조치 변경 또는 경감 등의 조건부로 진행할 수 없음(그 밖의 사항은 가이드북(2026)에 따름.)

※ 초등학교 관계회복 숙려제 [관련 공문] 서울특별시교육청 민주시민교육과-2091(2026. 2. 12.)

■ 경미한 사안이 많은 초등학교 학생 간 학교폭력 사안 발생 시 심의 이전에 관계회복 프로그램 실시로 교육적 회복 노력을 우선하고, 종료 시까지 전담기구 심의를 유예하는 제도

※ (적용대상) 서울시교육청 초등학교 전체 학생 간 접수된 경미한 사안 중 피·가해관련 학부모 양측이 동의한 경우

※ (신청방법) 교육지원청 학교생활교육과 내 업무담당자와 일자 등 협의

※ (결과활용) 관계회복 프로그램 종료 후, 피해학생·학부모 의사를 확인하여 전담기구에서 학교장 자체해결부의 여부 심의하며, 심의위원회 회부 시, 참여 태도, 반성 정도, 종료 후 화해 및 관계회복 노력 정도 등을 학교폭력대책심의위원회 심의 시 반영

아. 교외 생활교육 실시(예시)

1) 기간 및 횟수: 연중 필요시(고사 종료 이후, 방학 중 주 1~2회 이내 등)
2) 대상: 학교 주변 학생 밀집 지역 및 다중이용시설 등
3) 방법
- 교외 생활교육팀 편성 시행
- 해당 시설의 학생 이용 현황 및 생활교육
- 학교 인근 및 학원가, 주택가 다중이용시설 순회지도
- 지도 결과 순회일지 작성

5 기대효과

가. 학교폭력 실태조사 및 신고체제 강화로 조기 대처
나. 다양한 상담활동과 공감교육으로 학생 비행 예방 및 학교생활 적응력 신장
다. 체계적인 안전교육 및 학교폭력 예방 활동의 내실화로 안전한 학교 풍토를 조성
라. 학교폭력에 대한 적극적인 대처로 인권 및 교권이 존중되는 학교 풍토를 조성
마. 배움을 실천으로 연결하는 인성교육으로 존중 · 배려 · 나눔의 인성을 내면화

Q 교사와 학생들의 첫 만남이 이루어지는 3월에 학생들의 소통·배려·공감·갈등 해결 등의 능력을 키울 수 있는 프로그램이 있다면 생활교육에 많은 도움이 될 것 같습니다. 혹시 관련된 프로그램 예시가 있을까요?

A

- 3월은 학년도가 시작되는 달로 교내·외 생활교육과 학생 간 관계 형성을 도와주고 관찰해야 하기에 무척 바쁜 기간입니다. 선생님의 말씀처럼 첫 만남이어서 더욱 중요하기도 합니다. 학생들 간의 역동적 상호작용을 관찰하고 학생 간 관계 증진에 도움을 줄 수 있는 「3월, 만남-소통-친교의 달」프로그램과 학습 공동체에서 일어날 수 있는 갈등을 극복하고 공동의 배움과 관계 개선에 도움이 되는 「관계회복 프로그램」을 소개합니다.

■ 『만남-소통-친교의 달』 프로그램과 관계회복 프로그램

- 「3월, 만남-소통-친교의 달」운영
  - 학교교육과정에 학교 구성원 간의 소통과 공감을 위한 계획 반영
  - 학교구성원 간의 소통과 공감을 위한 시간 확보
- (학생) 창의적 체험활동과 연계한 또래 친교 활동 등 시수 확보
  신학기 적응 집단상담 등 적응 프로그램 운영
- (학부모) 학부모 상담 주간 운영
- (교직원) 교직원 회의, 동학년 회의, 교과별 회의, 교원학습 동아리 등 운영
  - 학교홈페이지, 가정통신문, SMS 문자, SNS 서비스 등을 통한 안내·홍보
  - 학급프로그램: 개별상담, 학급 규칙 제정, 대화의 시간, 친교 활동 등의 활동
- 기간: (1학기) 3월 중 2~3주 ※ 일정 및 기간은 학교 여건에 따라 변경
  (2학기) 8~9월 중 2~3주 운영
- 대상: 초·중·고
- 방법: 아침시간, 종례시간, 창의적 체험활동 시간 등을 활용하여 운영
- 주요활동 내용

· 담임 경영관 소개·자기(학생) 소개	· 학교폭력을 주제로 의견 나누기
· 행복한 우리 반을 위한 나의 역할	· 따돌림 예방 방법 나누기
· 나의 꿈 자랑	· 학급 규칙 정하기
· 친구 사랑을 위한 우리들의 약속	· 공감·소통하는 우리 반
· 친구 사랑 서약서, 친구사랑 삼행시	· 친구의 기를 살려주는 칭찬의 말 릴레이 등

- 관계회복 프로그램 운영

- **관계회복이란?**
  두 명 이상의 관련 대상자들이 발생 상황에 대하여 이해, 소통, 대화 등을 통해 원래 상태 또는 일상생활로 돌아가도록 최선의 상태를 되찾기 위해 함께 노력하는 것을 말함

  - 학습공동체에서 일어난 갈등을 극복하고 공동의 배움 및 관계 개선

– 운영 내용(예시)

· 생활교육: 학습공동체에서 일어난 분리와 손상을 다루기
· 커리큘럼: 학습주제에서 공동의 배움과 상호 지원하기
· 학급자치 운영: 관계와 돌봄의 학습공동체 유지하기
· 회복적 대화모임 운영
· 관계회복 생활교육(분리와 손상 다루기) + 커리큘럼(이슈의 명료화, 돌봄) + 학급자치 운영(책임지기, 회복적 피드백 시스템 구축)
· 회복 동아리 운영
  – 만남·소통·친교 활동 프로그램 운영 : 또래상담 운영, 또래상담 동아리
  – 배려와 공감 능력 향상, 비폭력 평화학교 학습동아리('친구사랑' 동아리) 활동

Tips

학교폭력 예방교육 계획수립 및 운영 도움 자료

가. 학교폭력 예방을 위한 「생생-ON」 활용

- [생생-ON 블로그] https://blog.naver.com/minju399
- 운영 내용

· 필수 예방교육을 위한 대상별 · 유형별 맞춤형 교육자료 안내
· 5분 생활교육 자료 ▸ 학교폭력 사안처리 및 관계회복 지원 자료 안내
· 2020~2025 서울시교육청 제작 학교폭력 예방교육 관련 자료 통합 안내

※ 학교폭력 생활교육 관련 영상 정보

- 학교폭력 사안처리 톺아보기 → https://blog.naver.com/minju399/223384076895
- 학교폭력 전담기구의 모든 것 → https://blog.naver.com/minju399/223469559149
- 관계조정 프로그램 → https://blog.naver.com/minju399/223384105794
- 학부모도 꼭 알아야 할 학생생활규정 → https://blog.naver.com/minju399/223384080913
- 장학사와 교사가 알려주는 학교폭력, 학생 생활교육 → https://blog.naver.com/minju399/223958219949

나. 서울특별시교육청 〉 민주시민교육과 〉 부서업무방

1) 어울림 프로그램으로 일년나기 4종(초3~4, 초5~6, 중2~3, 고2~3)
2) 디지털 성폭력 예방 수업지도자료
3) 2026 학교문화 책임규약 가이드북, 리플릿 및 각종 양식 모음
4) 2026 학교폭력 사안처리 가이드북

다. 관련 누리집

1) 학교폭력예방교육지원센터 → https://stopbullying.re.kr
2) 도란도란 학교폭력 종합정보 → https://doran.edunet.net

☞ [운영 계획서(예시)] 3월, 만남-소통-친교의 달 프로그램

예시자료이며 학교 실태와 환경을 고려한 학교(급)별 특색 활동 적용 필요

20○○학년도 만남-소통-친교의 달 운영 계획

서울○○학교

1 목적

가. 소통·배려·공감·갈등해결 능력을 신장시켜 관계회복의 학교문화를 통해 학교폭력 없는 평화로운 학교를 만든다.

2 운영 방침

가. 학교구성원(학생, 학부모, 교사) 간의 소통과 공감 확대를 위한 프로그램을 운영한다.

나. 학교폭력을 예방할 수 있는 실천적 프로그램을 운영한다.

3 세부 실천 계획

가. 학생, 학부모, 교사 대상 학교폭력 예방 및 인성교육

대 상	일 시	내 용
학 생 (전학년)	매주 월요일	담임 경영관 소개·자기(학생) 소개, 행복한 우리 반을 위한 나의 역할, 친구 사랑을 위한 우리들의 약속 등 나누기
학부모	3월 11일(월)	학기 초 유인물을 통한 교육(1시간)
	3월 20일(수)	학부모 총회 날 각 반 교실에서 영상을 통하여 교육(1시간)
	3월 25일(월)	학부모 상담주간, 유인물을 통한 교육(1시간)
	9월 17일(화)	학부모 상담주간, 유인물을 통한 교육(1시간)
교직원	3월 20일(수)	학부모 총회 날 각 반 교실에서 TV를 통해 교육(1시간)
	6월 24일(월)	학교폭력 1차 실태조사 결과 및 학교폭력 예방 교사 연수 (1시간)
	9월 9일(월)	교직원 회의시간 교사 연수(1시간)
	11월 4일(월)	학교폭력 2차 실태조사 결과 및 학교폭력 예방 교사 연수 (1시간)

나. 신학기 학교폭력 예방 온·오프라인 캠페인 실시

1) 일　　시: 20○○. ○○. ○○.(○), 00:00~00:00
2) 장　　소: 교문 앞 (등굣길)
3) 실시방법: 학생자치회를 중심으로 학생, 교원 등이 함께 참여하여 학교폭력 예방 캠페인을 자율적으로 실시
4) 피 켓 글: '친구사랑은 지금, 나부터 시작해요' '나에게는 작은 장난, 친구에게 큰 상처', '학교폭력 로그아웃, 친구사랑 로그인' '학교폭력 없는 행복한 학교, 우리 함께 만들어요' 등

다. 친구사랑, 톡톡톡 데이 운영

1) 대　　상: 전학년
2) 기　　간: 20○○. ○○. ○○.(○)~20○○. ○○. ○○.(○), 관련 교과 시간에 진행
3) 실시방법

학 년	프로그램명	내　용
1,2학년	친구 그리기	특징을 살려 친구 그리기, 친구 소개하기
3,4학년	친구 이름 꾸며주기	친구 이름을 그림문자로 나타내고 삼행시 짓기
5학년	친구사랑 캐릭터 편지쓰기	친구의 캐릭터를 그리고 편지를 써서 친구에게 전달하기
6학년	칭찬 웹툰 그리기	친구와 즐겁게 지냈던 일화나 친구의 장점을 4컷 웹툰으로 표현하기

[학교 공문서식(예시)] 학교폭력 예방교육 계획수립

학교폭력 예방교육 계획수립 공문(내부결재용)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 학교폭력 예방교육 계획

1. 관련: 서울특별시교육청 민주시민교육과-○○○○(20○○. 2. ○○.)

2. 20○○학년도 ○○학교 학교폭력 예방교육 계획을 붙임과 같이 계획하여 시행하고자 합니다.
   가. 시기: 20○○. ○○. ○○( )~20○○. ○○. ○○.( )
   나. 게시방법: ○○학교 홈페이지 공지사항
   다. 상세내용: 【붙임】참조

붙임 20○○학년도 ○○학교 학교폭력 예방교육 계획 1부. 끝.

학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

알쓸소중(2026 개정판)

- 학교폭력예방및대책에관한법률
  ☞ '학교폭력예방법', '법률'
- 학교폭력예방및대책에관한법률 시행령
  ☞ '시행령'
- 학교폭력 업무 담당 부서 ☞ '생활교육부'
- 학교폭력을 담당하는 전담기구 ☞ '전담기구'
- 학교폭력 책임교사 ☞ '책임교사'
- 학교폭력대책심의위원회 ☞ '심의위원회'
- 학교폭력 사안처리 가이드북(2026, 교육부)
  ☞ '가이드북(2026)'



PART

03

학교폭력 예방교육 실행

시기: (운영) 연중

새학년 운영 계획에 따라 학교별로 특색있는 학교폭력 예방교육 프로그램을 운영합니다. 이때, 학생은 물론 학부모, 교원 대상별 맞춤형 예방교육이 필요하며, 이는 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」, 「아동복지법」, 「가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 등 법령에 근거하여 학교장의 책무로 정해져 있기도 하므로, 실시 전 운영 계획(학기 초 연간계획으로 갈음 가능)과 실시 후 학교폭력 예방교육 내용 및 시수·참여자 명부 등을 반드시 내부결재 해야 합니다.

주요 내용

- 학교폭력의 유형별·대상별 맞춤형 예방교육 운영 실제

Q 학교폭력과 학생 생활 관련해서 학생들과 학부모, 교직원 대상으로 법정 의무 교육이 있다고 하는데, 어떤 교육을 몇 시간 해야 하나요?

A

- 예, 선생님. 학교폭력 예방교육의 경우 학교폭력예방법 제15조 제1항에서 "학교의 장은 학생의 육체적·정신적 보호와 학교폭력 예방을 위한 학생들에 대한 교육을 학기별로 1회 이상 실시해야 한다."라고 되어 있으며, 제2항에서는 교직원·학부모에 대한 학교폭력 예방 교육을 실시하도록 법령에 따라 책무를 부여하고 있습니다. 그 외에도 학생 생활과 관련하여 성폭력 예방·가정폭력 예방·아동학대 예방·생명존중(자살예방) 교육·학생도박 예방 그리고 실종·유괴 예방·방지 교육 역시 각각의 근거 법령에 따라 반드시 실시해야 합니다.
  특히 이 중에서는 학생뿐 아니라 교(직)원이나 학부모에게도 법률과 지침으로 반드시 실시해야 하는 교육들이 있으니, 영역별 교육 시수 안내 〈표〉를 함께 보시고, 각각 근거 법령에서 제시하고 있는 교육 횟수·시수·예방교육 내용을 숙지하여 적절한 시기와 방법을 통하여 운영하실 수 있습니다.

■ 학교폭력 및 학생생활 관련 유형별·대상별 맞춤형 예방교육

– 영역별 교육 시수 안내(중복 시수 인정 가능)

영역명	교육 내용 및 횟수(시간)	근거 법령
학교폭력 예방교육	(학생) 학급 단위 실시 원칙 (교직원) 학교폭력 관련 법령 내용, 학교폭력 발생 시 대응 요령 (학부모) 학교폭력 징후 판별, 학교폭력 발생 시 대응 요령, 가정에서의 학교폭력 예방교육 등 ※ 학생, 학부모, 교직원 : 연 2회, 학기별 1회 이상 ※ 단, 학생은 분기별 1회, 연간 11시간 이상 권장	• 학교폭력예방법 제15조 • 동법 시행령 17조 • 서울특별시교육청학교폭력예방 및 대책에 관한 조례 제16조
성희롱 성폭력 성매매 예방교육	(학생-초) 성폭력 예방교육 연 1회, 1시간 이상 (학생-중 ·고) 성폭력·성매매 예방교육 연 1회, 각 1시간 이상 ※ 교과 및 창의적 체험활동 시간 등 활용 (교직원) 성희롱·성매매·성폭력 예방교육 연 1회, 각 1시간 이상 (학부모) 학기별 1회 이상 권장 ※ 학교 담당자가 예방교육 실적입력 필수요망 (12월 말) 성평등가족부 '예방교육통합관리시스템'(http://shp.mogef.go.kr)	• 양성평등기본법 제31조 • 성폭력방지및피해자 보호등에 관한 법률 제5조 • 성매매방지및피해자 보호 등에 관한 법률 제5조
가정폭력 예방교육	**가정폭력 위기 상황에 대한 대응 역량 함양** (학생) 연 1회, 1시간 이상 (교직원) 연 1회, 1시간 이상 ※ 학교 담당자가 예방교육 실적입력 필수요망 (12월 말) 성평등가족부'예방교육통합관리시스템'(http://shp.mogef.go.kr)	• 가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 동법 시행령 제1조의 2

영역명	교육 내용 및 횟수(시간)	근거 법령
아동학대 예방교육	**아동학대 예방 및 신고의무자 역할** (학생) 6개월에 1회 이상, 연간 4시간 이상 (교직원) 매년 1시간 이상(아동학대 신고의무자 교육) (학부모) 연 1회 이상(입학설명회, 학교 설명회, 학부모총회 등 학교 행사 시 실시	• 아동복지법 제31조 시행령 제28조 ※ 성폭력 및 아동학대 예방교육 • 아동복지법 제26조 시행령 제26조 ※ 아동학대 신고 의무자 교육
생명존중 (자살예방) 교육	**생명존중위원회 구성 운영** (학생) 분기별 1회 이상 실시(연간 6시간, 학기 초 실시) (교원) 연간 4시간 이상 연수 참여(원격연수 가능) *게이트 키퍼 교육 실시 등 (학부모) 연간 1회(1시간), 학기 초 집중 실시	• 자살예방및생명존중 문화 조성을위한법률 제17조 • 서울특별시교육청 자살예방 및 생명존중 문화 조성을 위한 조례 제3조 및 제8조
학생도박 예방교육	(학생) 연 2회 (교직원) 연 1회 (학부모) 연 1회 ※ 안전교육(약물 및 사이버 중독 예방) 및 AI디지털 역량교육 등과 연계 가능	• 사행산업통합감독위원회법18조의4 (2026. 5. 12. 시행예정) • 서울특별시교육청 학생도박 예방교육 및 치유 지원 조례 제4조
실종·유괴의 예방·방지 교육	(학생) 3개월에 1회 이상, 연간 10시간 이상	아동복지법 시행령 제28조 제1항 별표 6

Q **반드시 실시해야 하는 교육을 영역별로 보니 한눈에 알아볼 수 있어서 좋네요. 교육 횟수나 시수가 많아서 시수 구성에 유의해야 할 것 같아요. 그런데 영역별 예방교육에 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 자료는 어디에서 찾아볼 수 있을까요? 그리고 학부모 대상 연수와 교직원 대상 연수는 반드시 대면으로 실시해야 하나요?**

A

- 선생님 말씀대로 법령이 규정하고 있는 필수 예방교육 내용과 시수가 많아서 학사일정 중에 원활히 실시될 수 있도록 학년도가 시작될 때 계획을 수립하는 것이 필요합니다. 담임교사는 물론 전체 교원들이 예방교육 취지를 잘 이해하여, 창의적 체험활동 시간, 관련 교과를 통해 교육이 이루어질 수 있도록 하는 것이 내실 있는 예방교육의 방법이라 할 수 있습니다. 학부모 대상 연수와 교원 대상 연수도 반드시 실시해야 한다는 의미에서 대면교육이 원칙이지만, 온·오프라인으로 다양하게 운영할 수 있습니다.

  - 교직원 대상 교육은 별도 시간을 확보하기 어려울 때는 신뢰할 수 있는 연수기관의 연수를 이수할 수 있도록 하거나, 공인된 기관에서 제공하는 콘텐츠를 활용하여 실시간 온라인 연수 등을 실시할 수 있습니다.
  - 콘텐츠 단순 배포는 교육 실적으로 인정되지 않으며, 실시간 온라인 교육 또는 학습 확인 절차를 포함한 온라인 교육만 인정 가능합니다
  - 학부모 대상의 경우 학교 설명회 또는 학부모 총회 일정에 맞추어 편성하는 것이 좋습니다. 많은 인원이 참여할 수 있도록 저녁시간 또는 주말에 실시하거나, 온라인 콘텐츠 또는 가정통신문 등을 활용할 수도 있습니다.

■ 학교폭력 예방교육

• 대상 및 내용(학교폭력예방법 시행령 제17조제2항)

대상	시간	필수 교육 내용	비고
학생	학기별 1회 이상 연간 2시간 이상 ※ 분기별 1회, 연 11시간 이상 권장	• 학교폭력의 개념, 실태, 대처방안	학급 단위
교직원	학기별 1회 이상 연간 2시간 이상	• 학교폭력 관련 법령 내용 • 학교폭력 발생 시 대응 요령 • 학생 대상 학교폭력 예방 프로그램 운영 방법 등	자체 교육 직무연수 적극 이수
학부모		• 학교폭력 징후 판별, 학교폭력 발생 시 대응 요령 • 가정에서의 인성교육 관련 사항 등	저녁·주말 시간 권장

• 실시 방법

– 교육 횟수·시간 및 강사 등 세부적인 사항은 학교의 여건에 따라 학교장이 정함

– 어울림 프로그램으로 운영 할 경우 「학교폭력예방법 제15조 및 시행령 제17조」의 학교폭력 예방교육 실적으로 간주

※ 어울림 프로그램은 학생, 교사, 학부모를 대상으로 개발된 프로그램으로 6개 역량(공감, 의사소통, 갈등해결, 자기 존중감, 감정조절, 학교폭력 인식 및 대처), 4개 그룹(초저, 초고, 중, 고)으로 선택적 적용 가능

• 어울림 프로그램 교육자료 : 학교폭력 예방교육지원센터(http://stopbullying.re.kr)→어울림프로그램→자료실

※ 학교마다 부여된 아이디와 비밀번호를 통해 로그인할 수 있음

- 서울특별시교육청 민주시민교육과-3503(2026.3.9.) 참조

'학교폭력 예방연구지원센터 누리집(홈페이지) 로그인 방법 및 어울림 프로그램 이용 안내'

– 학급 단위 실시를 원칙으로 하되, 학교의 여건에 따라 학년·전교생 단위로 실시할 수 있음

– 학생, 교직원, 학부모를 별도로 교육함을 원칙으로 하되, 내용에 따라 함께 교육할 수 있음

– 또래활동, UCC 경진대회, 학급회의, 역할극 등 체험적인 방법 활용(담임교사 중심 활용)

– 국어, 도덕, 사회, 예술, 체육 등 교과와 연계한 어울림 프로그램을 모든 학교로 확대 운영

■ 성폭력 예방교육

- 학생 성폭력 예방교육 내실화
  - 교과, 창의적 체험활동 등 교육과정과 연계하여 실시하되, 폭력예방교육 의무 교육 시간 외 별도로 1시간 이상 디지털 성폭력(딥페이크 성범죄 등) 예방 교육을 실시하도록 함
  - 불법촬영행위 및 불법영상물 유포행위의 위험성, 디지털 성범죄 처벌에 대한 내용 등 디지털 성범죄 예방을 위한 전반적인 내용과 친족에 의한 성폭력, 향정신성 약물을 이용한 성범죄에 관한 내용 포함
- '사소한 성적인 장난이나 행동도 성폭력 및 성범죄가 될 수 있다.'는 인식을 확립하고, 자신의 성적 권리에 대한 민감성 향상 및 공동체의 적극적인 개입과 실천의 중요성 강조
  - 전 교직원 대상 성희롱·성매매·성폭력 예방교육 연 1회, 각 1시간씩(총 3시간) 의무 이수 내실 있게 운영
  - 학교는 고위직 맞춤형 별도 대면교육(성희롱·성폭력 예방교육)을 실시하여야 하며, 교육지원청 주관으로 실시하는 *고위직 맞춤형 별도교육으로 갈음할 수 있음(*대상자: 교장, 교감, 행정실장)[근거: 2026년 폭력 예방교육 운영안내(2026. 1.,성평등가족부)
  - 예방교육은 관련 법령에 따라 매년 최소 1회는 대면교육을 실시해야 함

■ 아동학대·가정폭력 예방교육

- 아동학대 예방교육 및 아동학대 신고 의무자 교육

구 분	대 상	주 기	관련법령	내 용
아동학대 예방교육	아동 (유·초·중·고 학생)	6개월에 1회 이상 **연간 4시간 이상**	아동복지법 제31조 동법시행령 제28조	* 아동의 안전에 대한 교육
공공기관 아동학대 예방교육	교육(지원)청 및 직속기관	**매년 1시간 이상** (결과를 보건복지부 장관에게 제출)	아동복지법 제26조2	아동학대 예방에 관한 법령, 아동학대의 주요 사례, 아동학대 발견 시의 신고방법
아동학대 신고의무자 교육	** 유·초·중·고 교직원 등 전체	**매년 1시간 이상** (가급적 교육계획 수립하여 학년 초에 교직원 연수로 실시) (결과를 관할 교육지원청에 제출)	아동복지법 제26조 동법시행령 제26조 (*미실시 과태료 300만원) ※ 아동복지법 제75조(과태료)	아동학대 예방 및 신고의무에 관한 법령, 아동학대 발견 시 신고 방법, 피해아동 보호 절차, 학생체벌 방지, 기타 아동학대 예방 우수사례 등
부모 교육	자녀를 둔 학부모(보호자)	**연 1회 이상** (입학 설명회, 학교 설명회 등 학부모 대상 행사 시)	교육부 지침 (2016.3.29.)	올바른 양육방법, 아동학대 예방 등 부모교육

*** 아동의 안전에 대한 교육** (아동복지법 제31조, 아동복지법시행령 제28조)

**** 아동학대 신고의무자:** 학교의 장과 종사자(정직원, 계약직, 시간제, 파견자, 용역직원 등 시설에 근무하는 모든 사람을 포함)

아동학대 예방교육 교육기준 (아동복지법 시행령 제28조 제1항 관련 [별표6], 2022. 6. 2.1.개정)

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">성폭력 및 아동학대 예방교육</th></tr>
<tr><td>실시주기(총시간)</td><td colspan="3">6개월에 1회 이상(연간 4시간 이상)</td></tr>
<tr><td>교육방법</td><td colspan="3">1. 전문가 또는 담당자 강의
2. 장소 · 상황별 역할극 실시
3. 시청각 교육
4. 사례 분석</td></tr>
<tr><td rowspan="5">교육
내용</td><td colspan="3">성폭력 예방 교육</td></tr>
<tr><td>초등학교 취학 전</td><td>초등학교</td><td>중 · 고등학교</td></tr>
<tr><td>1. 내 몸의 소중함
2. 내 몸의 정확한 명칭
3. 좋은 느낌과 싫은 느낌
4. 성폭력 예방법과 대처법
5. 성폭력의 개념 및 성폭력의 주체에 대한 교육</td><td>1. 성폭력의 개념
2. 성폭력의 위험상황
3. 성폭력 예방법과 대처법
4. 성적 자기결정권 개념 및 타인의 권리 존중하기</td><td>1. 성폭력의 개념
2. 성폭력 위험상황에 따른 대처법 및 예방법
3. 성폭력 범죄 신고 요령
4. 성적 자기결정권 개념 및 타인의 권리 존중하기</td></tr>
<tr><td colspan="3">아동학대 예방교육</td></tr>
<tr><td>초등학교 취학 전</td><td>초등학교</td><td>중 · 고등학교</td></tr>
<tr><td>1. 나의 권리 찾기 (소중한 나)
2. 아동학대 및 아동학대행위자 개념
3. 자기감정 표현하기 및 도움 요청하기
4. 신고 이후 도움 받는 방법</td><td>1. 나의 권리 찾기 (소중한 나)
2. 아동학대 및 아동학대행위자 개념
3. 학대 위험상황에 따른 대처법 및 아동학대 신고 요령
4. 신고 이후 도움 받는 방법
5. 사례로 배우는 아동학대</td><td>1. 나의 권리 찾기 (소중한 나)
2. 아동학대 및 아동학대행위자 개념
3. 학대 위험상황에 따른 대처법 및 아동학대 신고 요령
4. 신고 이후 도움 받는 방법
5. 사례로 배우는 아동학대
6. 아동학대가 아동에게 미치는 영향</td></tr>
</table>

가정폭력 예방교육

대상	시간	관련 법령	교육 내용
학 생	연 1회 이상, 1시간 이상	가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률(이하 '가정폭력방지법') 시행령 제1조의2	• 정상적인 가정생활의 영위와 가족 구성원 관계의 유지 및 발전에 관한 사항 • 성인지(性認知) 관점에서의 가정폭력 • 예방에 관한 사항 • 가정폭력 방지를 위한 관련 법령의 소개 및 홍보에 관한 사항 • 그 밖에 정상적인 가정생활을 위한 건전한 가치관 함양과 가정폭력 예방에 필요한 사항
교직원	연 1회 이상, 1시간 이상		

• 가정폭력 예방교육 관련 자료는 여성가족부 홈페이지에서 다운로드 후 활용
- 예방교육통합관리(shp.mogef.go.kr) 〉 교육 자료실 〉 가정폭력 방지 교육자료

※ (교직원의 범위) 기관장을 포함, 재직 중인 전 직원(비정규직, 인턴, 사회복무요원, 무기계약·기간제·시간제 근로자 등 포함), 외부상주인원(외부기관에서 파견 온 직원 포함)

■ 학생도박 예방교육

- 인터넷 환경 변화와 스마트폰 확산으로 인해 학생도박이 심각한 사회 문제로 대두되고 있으나 적발 및 실태 파악 어려움
- 청소년 도박이 문제성·병적 성인도박으로 이어질 수 있으므로, 학생도박의 위험성에 대한 인식과 관심을 제고 하기 위한 체계적 예방교육 실시
- 도박 예방교육

대상	시간	관련 법령(근거)	교육 내용
학 생	연 2회 이상	•사행산업통합감독위원회법 18조의 4(2026. 5. 12. 시행예정) •서울특별시교육청 학생 도박 예방교육 및 치유 지원 조례 (2026.1.8. 시행)	• 사행성 게임 등 도박 문제 인식 제고 • 사이버 도박에 대한 이해 • 도박 중독 대처 및 예방법
교직원	연 1회 이상		
학부모	연 1회 이상		

- 도박 예방교육 관련 자료는 한국도박문제예방치유원 홈페이지에서 다운로드 후 활용
  - 한국도박문제예방치유원(http://www.kcgp.or.kr)→예방홍보→예방콘텐츠

Tips 한국도박문제예방치유원(서울시교육청 MOU 체결) 도박 교육 신청 및 상담

예방교육 신청 및 문의	도박 상담
- 한국 도박문제예방치유원 홈페이지 (http://www.kcgp.or.kr) → 예방홍보 → 예방교육 → 교육 신청 - 예방교육 문의: 예방홍보팀 담당자(☎ 02-740-9048)	◆ (온라인 상담) 한국 도박문제예방치유원 홈페이지 → 헬프라인1336 → 채팅/게시판/문자/상담, 카카오톡 ◆ (전화 상담) 국번 없이 1336 09:00~22:00, 365일 상담 가능

Q 교직원 대상 예방교육을 실시할 때, 교직원의 기준을 어디까지로 한정해야 할까요?

A

- 최근에 학교에 근무하는 직렬이 다양해짐에 따라 자주 받는 질문입니다. 여기서 교직원의 범위는 학교장(기관장)을 포함하여 재직 중인 전 직원(비정규직, 사회복무요원, 무기계약·기간제·시간제 근로자 등 포함), 외부상주인원(외부기관에서 파견온 직원 포함)입니다.

☞ **[학교 공문서식(예시)] 학생 대상 학교폭력 예방교육 실시 계획**

학생 대상 학교폭력 예방교육 실시 계획(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 학교폭력 예방교육 실시

1. 관련
   가. 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 제15조
   나. ○○학교-0000(20○○. 00. 00.) ☞ 20○○ 학교폭력 예방교육 계획 공문번호 등

2. 20○○학년도 ○학기 학교폭력 예방교육을 다음과 같이 실시하고자 합니다.
   가. 일시 및 장소: 20○○. ○○. ○○.(○) 5교시~6교시(자율활동), 각반 교실
   나. 연수내용: 학교폭력 예방교육
      1) 학교폭력에 대처하는 방법
      2) 학교폭력 예방 동영상 시청
   다. 대상: 전 학년
   라. 연수 진행자: 각반 담임교사

붙임 학교폭력 예방교육 자료(학교폭력에 대처하는 방법) 1부. 끝.

- 학생 대상 예방교육은 정규교과(창의적 체험활동 등 포함) 수업시간에 학기별 학급당 2시간 (연간 4시간) 이상 권장
- 외부강사 활용 시 교직원에 대한 예방교육 동시 실시 가능(학기별 1회)
- 교직원이란 학교에 근무하는 모든 직원(교원, 교육행정직, 급식업무 종사자, 방과후 강사, 사회복무요원 등) 포함

☞ **[학교 공문서식(예시)] 학교폭력 예방교육 실시 결과 등록**

학생 대상 학교폭력 예방교육 실시 결과(내부결재용)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 학교폭력 예방교육 실시 결과

---

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. 00. 00.) ☞ 학교폭력 예방교육 실시 공문번호 등

2. 20○○학년도 1학기 학교폭력 예방교육 결과는 다음과 같습니다.
   가. 일시 및 장소: 20○○. ○○. ○○.(○) 5교시~6교시(자율활동), 각반 교실
   나. 연수내용: 학교폭력 예방교육
      1) 학교폭력에 대처하는 방법
      2) 학교폭력 예방 동영상 시청
   다. 대상: 전학년
   라. 연수 진행자: 각반 담임교사

붙임 1. 학교폭력 예방교육 자료(학교폭력에 대처하는 방법) 1부.
2. 관련 사진 1부.
3. 학생 소감문 우수작 3부. 끝.

☞ **[학교 공문서식(예시)] 학부모 대상 학교폭력 예방교육 실시 계획**

학부모 대상 학교폭력 예방교육 계획 공문(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 학부모대상 학교폭력 예방교육 실시 계획

1. 관련
   가. 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 제15조
   나. ○○학교-0000(20○○. 00. 00.) ☞ 20○○ 학교폭력 예방교육 계획 공문번호 등

2. 학부모대상 학교폭력 예방교육을 다음과 같이 실시하고자 합니다.
   가. 일시: 20○○. ○○. ○○ 00:00~00:00
   나. 장소: ○○실
   다. 대상: 학부모총회 참가자 전원
   라. 내용: 학교폭력 예방 및 대처방안
   마. 연수담당자: 생활교육부장(학교폭력 관련 업무 담당 부서 담당자)

붙임 1. 학교폭력 예방 및 대처방안(한글자료) 1부.
2. 학교폭력 예방 및 대처방안(파워포인트) 1부. 끝.

- **단위학교별 학부모 대상 예방교육을 학기별 1회 이상 반드시 실시**
- 실시간 온라인 교육 가능
- 학생 대상 예방교육과 동일한 방법으로 결과 등록

[학교 공문서식(예시)] 학부모 대상 학교폭력 예방 가정통신문 발송

학부모 대상 학교폭력 예방 가정통신문 발송 (내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 학부모대상 학교폭력 예방을 위한 가정통신문 발송 계획

1. 관련
   가. 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 제15조
   나. ○○학교-0000(20○○. 00. 00.) ☞ 20○○ 학교폭력 예방교육 계획 공문번호 등

2. 학부모대상 학교폭력 예방을 위한 가정통신문을 다음과 같이 발송하고자 합니다.
   가. 기간: 20○○. ○○. ○○.~20○○. ○○. ○○.
   나. 대상: 전교생 학부모
   다. 내용: 가정에서 실천하는 학교폭력 예방 등 ※ 상세내용【붙임】참조

붙임 1. 가정에서 실천하는 학교폭력 예방(가정통신문) 1부.
2. 가정폭력(아동학대) 예방 가정통신문 1부.
3. 사이버폭력 예방 가정통신문 1부. 끝.

- **단위학교별 학부모 대상 예방교육을 학기별 1회 이상 반드시 실시**
- 실시간 온라인 교육 가능
- 학생 대상 아동학대, 가정폭력, 성폭력(희롱, 추행, 폭행) 사안의 경우 학교폭력으로 처리 될 수 있음

☞ [가정통신문 예시(학교폭력 예방)]

	제 20○○ - 호	가정통신문(예시)	

제 목: 가정에서 실천하는 학교폭력 예방

학부모님께

안녕하십니까? 만물이 활기차게 소생하는 3월입니다.

학부모님의 댁내에도 봄의 기운처럼 밝고 좋은 기운이 함께하기를 기원합니다. 드릴 말씀은 학교폭력에 대한 예방책을 알려드리고자 하오니 깊이 숙지하시어 소중한 자녀들이 학교폭력에 관련되는 일이 없도록 당부드립니다. 학부모님께서 학교폭력 예방을 위해서 구체적으로 해야 할 항목을 소개하면 다음과 같습니다.

- 내 자녀도 폭력의 가해자나 피해자가 될 수 있음을 항상 잊지 말아야 합니다.
- 수시로 다양한 방법을 이용하여 자녀 개인의 행동발달 상황 및 교우관계를 파악합니다.
- 자녀에게 생명의 존귀함, 상호 인권(인격) 존중, 역지사지, 책임 및 준법 의식 등을 인식시킵니다.
- 자녀에게 사소한 폭력이나 장난이라도 약자 입장에서는 심각한 폭력이 될 수 있음을 교육시킵니다.
- 자녀가 폭력 피해를 당했을 경우, 자신감을 가지고 대화로 해결하려 하되, 어려울 경우 자리를 피한 후 반드시 선생님, 부모님 또는 친구 등에게 알리도록 지도합니다.
- 폭력 피해 우려 자녀에게는 동반자를 만들어 주고, 등하교시 가급적 큰길을 이용하되, 필요한 경우 부모님과 동행하도록 합니다.
- 상담이 필요한 학생에게는 학교 차원에서 지도가 이루어질 수 있도록 관련 교사(전문상담교사, 담임교사, 학교폭력 책임교사, 생활교육 업무 담당 교사 등)와 협의하여 공동 지도하도록 합니다.
- 자녀에게 모범적인 행동을 보이며, 밝은 표정과 온화한 말투로 사랑을 담아 대화합니다.
- 평소에 모욕적인 말투를 쓰거나 잘난 체를 하는 등 타인을 배려하지 않는 행동을 삼가도록 지도합니다.
- 자녀가 원치 않은 유혹을 받거나 위협을 느꼈을 때, 선생님이나 부모님 또는 경찰에게 즉시 알리도록 지도합니다.
- 자녀에게 청소년 유해업소를 출입하거나 불필요하게 시내를 배회하지 않도록 지도합니다.
- 자녀가 조퇴하거나 결석했을 때는 사유를 확인하고 지도합니다.
- 자녀와 충분히 대화를 나누고 수시로 관심을 가지며 조언합니다.
- 자녀에게 사회나 학교가 약자를 보호하고 가해자를 응징하는 것이 법의 정신이라는 것을 알려주도록 합니다.
- 내가 직접 피해를 당하지 않았더라도, 학교폭력 사실을 알았을 때는 바로 신고하도록 자녀에게 지도합니다. 그것이 내가 피해자가 되지 않는 길과 통함을 알려줍니다.
- 자녀에게 학교폭력을 당했을 때 신고할 수 있는 전화번호를 알도록 지도합니다.
- 자녀가 친구들이 학교폭력에 가담하려 할 때, 그것이 잘못된 일임을 알려주도록 지도하고, 폭력에 동참하는 것이 친구 간의 의리가 아님을 깨닫게 합니다.

학부모가 발견할 수 있는 학교폭력 피해학생의 징후	학부모가 발견할 수 있는 학교폭력 가해학생의 징후
1. 다른 아이들의 괴롭힘에 대한 피해를 자주 말한다. 2. 갑자기 학교에 가기 싫어하고 학교를 그만두거나 전학가고 싶어한다. 3. 현장학습이나 체육대회 같은 행사 참석하기를 꺼린다. 4. 학교에 가거나 집에 올 때 평소와 다른 길을 선택한다. 5. 집에 돌아오면 피곤한 듯 주저앉는다. 6. 부모와 눈을 잘 마주치지 않고 피한다. 7. 자기 방에 틀어박혀 있는 시간이 많다. 8. 전보다 용돈을 더 달라고 요구하며 훔치기도 한다. 9. 잘 때 식은땀을 흘리면서 잠꼬대나 앓는 소리를 한다. 10. 몸에 상처나 멍이 자주 생긴다. 11. 옷이 더러워져 있거나 찢어져 있는 경우가 많다. 12. 전화를 받고 갑자기 외출하는 경우가 많다. 13. 같이 어울리는 친구가 거의 없다. 14. 학용품이나 소지품이 자주 없어지거나 망가진다. 15. 노트나 가방, 책 등에 심리적 불안을 암시하는 낙서가 많이 쓰여 있다. 16. 작은 일에도 깜짝깜짝 놀란다.	1. 형제·자매나 친구들에게 힘을 과시하며 동의 없는 거칠고 공격적인 장난을 자주 친다. 2. 부모의 정당한 훈육에도 자신의 잘못을 인정하지 않고, 극도로 예민하게 반응하거나 심하게 반발한다. 3. 경찰서 등에 가해자로 불려 간 경험이 있다 4. 비행 전력이 있거나 또래 폭력 집단에 속해 있다. 5. 알코올이나 약물을 남용한다. 6. 방화나 동물 학대처럼 반사회적 행동에 가담한다. 7. 부모에게 이유 없이 반항한다. 8. 참을성이 부족하고 말투가 거칠다. 9. 화를 잘 내며 변명이나 핑계가 많다. 10. 밤늦게까지 잠을 자지 않는다. 11. 용돈을 주지 않았는데도 씀씀이가 커진다. 12. 친구에게 받았다고 하면서 비싼 물건을 가지고 다닌다. 13. 비밀이 많아지고 부모와 대화를 하지 않는다. 14. 외출이 잦아지고 친구들의 전화에 신경을 많이 쓴다. 15. 귀가 시간이 늦어지고 일정하지 않다. 16. 부모를 무시하고 공격적인 태도를 보인다.

* 자녀의 행동이 위의 각 항목에 해당하는지를 체크하여 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.

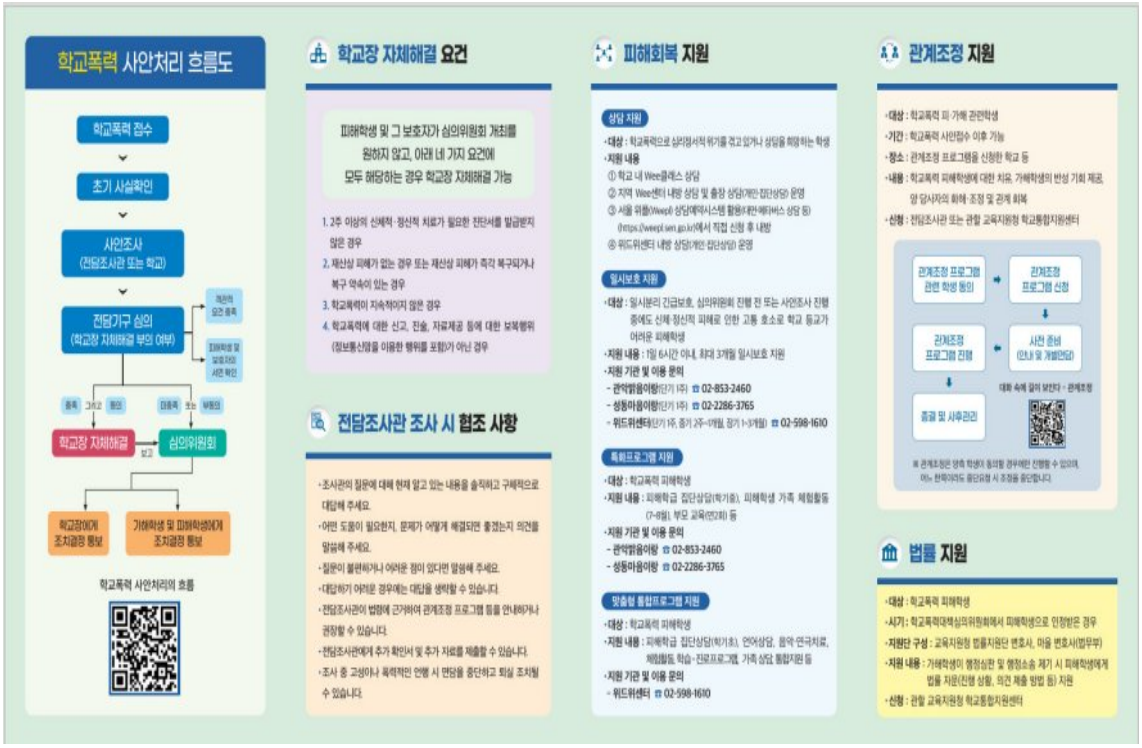
1-5개인 경우	자녀와의 대화로 현재 자녀가 어떠한 상황(가해 또는 피해 당사자) 알아본다.
6-9개인 경우	학교폭력 피해 및 가해 사실을 확인하여 담당 선생님께 도움을 요청한다.
10-16개인 경우	학교 측과 해결 방안을 논의하거나, 전문기관과 상담하여 문제를 해결하며, 학교폭력 피해 및 가해학생을 위한 프로그램에 참여하는 등 개선을 위한 적극적인 조치를 취하도록 한다.

20○○년 ○○월 ○○일

○○학교장

학교폭력제로센터 안내 리플릿





[가정통신문 예시(아동학대 및 가정폭력 예방)]

	제 20○○ - 호	가정통신문	

제 목: 가정에서 실천하는 폭력 예방(아동학대 및 가정폭력)

안녕하십니까?

학교 교육의 발전과 올바른 자녀 교육을 위해 힘써주시는 학부모님께 깊은 존경과 감사의 인사를 드립니다.

학교에서는 학생들의 권익과 안전을 최우선으로 보호하고자 아동학대 및 가정폭력 근절을 위한 대책을 마련하여 시행하고 있습니다. 이에 따라, 아동학대 및 가정폭력의 정의와 대처 방법을 안내드리오니, 가정에서도 아동을 독립된 인격체로 존중하며 안전하게 보호받을 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드립니다.

■ 아동학대란?

아동학대란 "보호자를 포함한 성인이 아동의 건강이나 복지를 해치거나 정상적인 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력 또는 가혹 행위를 하는 것과, 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것"을 말합니다.

■ 가정폭력이란?

가정폭력이란 "가정 구성원 사이에서 신체적, 정신적, 재산상의 피해를 수반하는 범죄 행위"를 말합니다. '가정 구성원'에는 배우자, 전 배우자, 사실혼 관계에 있는 자와 있었던 자, 부모, 자녀, 형제자매 및 기타 동거하는 친족 관계의 사람이 모두 포함됩니다. 흔히 신체적 폭력만을 가정폭력이라고 생각하지만, 형법에 규정된 가정폭력 범죄에는 상해, 폭행, 유기, 학대, 아동혹사, 체포, 감금, 협박, 명예훼손, 모욕, 각종 성폭력 범죄, 강요, 공갈, 재물손괴 등이 포함됩니다.

■ 아동학대 및 가정폭력 예방을 위한 부모의 역할

- **아동기의 중요성 인식:**아동기에 겪는 가정폭력과 아동학대는 아동에게 심각한 스트레스를 주며, 건강, 발달, 복지에 부정적인 영향을 미칩니다. 특히, 가정폭력과 아동학대는 세대 간 전이될 가능성이 있습니다.
- **연령별 아동 특성 이해:**부모는 자녀가 가진 능력이나 발달 수준을 고려하지 않고 자신의 기대에 맞게 행동하기를 원할 때, 아동학대의 가능성이 높아질 수 있습니다. 따라서 아동의 발달 과정에 대한 올바른 지식을 습득하는 것이 중요합니다.
- **올바른 자녀 양육 방법 습득:** 아동을 부모의 소유물로 여기지 않고, 아동의 권리를 존중해야 합니다. 또한, 체벌과 훈육을 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.
- **부모의 스트레스 관리:** 부모는 자신의 욕구가 충족되지 않거나 스트레스를 받을 때, 아동에게 불만을 표출하는 경우가 있을 수 있습니다. 따라서 적절한 방법을 통해 정서적 스트레스를 해소할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.

■ 아동학대 · 가정폭력의 유형별 사례 및 후유증

유 형	사 례	후유증
1. 신체적 폭력과 학대	- 밀치기, 때리기, 발로 차는 행위 - 떠밀고 움켜잡는 행위 - 물건을 사용하여 때리거나 가재도구를 던지고 부수는 행위 - 담뱃불로 지지는 행위 - 머리채를 잡아당기거나 목을 조르는 행위 - 36개월 이하의 영아에게 체벌을 가하는 행위	- 신체적 상처와 신경계 손상을 일으킴 - 정서적 문제, 행동 문제, 학습문 제 등을 유발함 - 타인을 신뢰하지 못하며, 버려질 것에 대한 불안을 느낌 - 성인기에 분노와 공격성, 수면장애, 약물중독, 자살 충동에 영향을 미침 - 자신의 자녀를 학대할 가능성이 높음
2. 언어, 정서적 폭력과 학대	- 경멸하는 말투로 모욕을 주는 행위 - 큰 소리로 고함을 지르거나 지속적으로 비난하는 행위 - 좁은 공간에 장시간 혼자 가두어 놓는 행위 - 잠을 재우지 않는 행위 - 형제나 친구 등과 비교하하거나 차별·편애하는 행위 - 과도한 종교활동을 강요하는 행위 ※ 아동 본인의 종교라도 할지라도 강요하는 행위는 학대에 해당함 - 아동이 보는 앞에서 자주 부부싸움을 하거나 배우자를 폭행하는 행위	- 정서학대는 신체적 학대만큼이나, 혹은 그 이상으로 아동의 정신 건강, 행동 발달, 자아존중감에 부정적인 영향을 줌 - 특히 유아기의 정서적 학대는 치명적인 후유증을 초래할 수 있음 - 낮은 자아존중감을 형성함 - 의존성, 우울증, 낮은 학업 성취, 도벽 등의 문제를 야기함 - 거짓말을 하거나 타인에게 공격적인 행동을 보임
3. 방임	- 기본적인 의식주를 제공하지 않는 행위 - 상해 및 위험으로부터 아동을 보호하지 않는 행위 - 학교 준비물을 챙겨주지 않는 행위 - 불결한 생활환경에서 장시간 방치하는 행위 - 교육을 시키지 않는 행위 - 아파도 병원에 데려가지 않는 행위 - 아동을 혼자 두고 문을 잠가놓고 나가는 행위	- 방임을 경험한 아동은 대체로 수동적이며, 사회적으로 위축된 모습을 보이는 경향이 있음 - 영유아기에 심각한 수준의 방임을 경험하면, 신체 성장과 인지 발달에 치명적인 손상을 입을 수 있음 - 방임이 지속되면 사회적 기능, 대인 관계, 학업 성취 등에 심각한 손상을 초래함 - 극단적인 경우, 생명에 위협을 받을 수도 있음
4. 성적 폭력과 학대	- 원하지 않은 성행위를 강요하는 행위 - 성적으로 의심하고 모욕하는 행위 - 아동에게 성적 수치심을 주는 성희롱, 성폭력 등의 학대 행위 - 아동에게 성매매를 시키거나 음행을 강요하는 행위	- 자해, 외상 후 스트레스 장애(PTSD), 우울증 등을 유발함 - 부적절한 성적 행동을 보이거나 자아존중감을 상실함 - 성인기에 성적 학대의 피해자가 되거나, 학대 행위자로 발전할 가능성이 높음 - 우울증, 불안 장애 등 정신건강 문제를 겪을 위험이 큼 - 성적 학대를 경험한 아동과 성인은 거부, 배신, 공포를 경험하면서 불안정한 애착을 형성할 가능성이 높음

20○○년 ○○월 ○일

○○ 학교장

가정통신문 예시(사이버폭력 예방1)

	제 20○○ - 호	가정통신문	

사이버폭력의 유형과 예방 방안

학부모님께

학교와 함께 학생 성장을 위해 노력과 지원을 해주시는 학부모님께 감사드립니다.

최근 빈번하게 발생하는 사이버폭력 예방을 위해 다음과 같이 안내해 드립니다.

사이버폭력은 물리적 폭력과는 다르게 은밀하게 이루어지고 파급력도 크지만, 신체적인 폭력이 아니고 대면하지 않는다는 특징 때문에 심각하게 인지하지 않는 경우가 많습니다. 학교폭력에서 사이버폭력이 차지하는 비중이 점점 커지고 있어 학교에서도 꾸준히 관심을 갖고 다양한 방법으로 지도하려고 노력하고 있습니다. 그와 더불어 가정에서도 심각성을 인지하시고 학생들의 올바른 사이버 생활을 위해 꾸준히 지도해 주시기를 당부드립니다.

사이버폭력의 유형은 다음과 같습니다.

유형	설명
사이버 언어폭력	채팅방, 게시판 등 사이버 공간에서 비방, 악성댓글, 욕설 등을 올리는 행위
사이버 명예훼손	정보통신망을 통하여 공공연하게 사실 또는 거짓을 적시하여 비방하거나 타인의 사회적 평가를 저해하는 모든 행위
사이버 갈취	사이버머니, 금품갈취형으로 주로 와이파이 셔틀, 게임머니 등 사이버상의 갈취 형태의 괴롭힘
사이버 스토킹	정보통신망을 이용하여 타인의 동의 없이 공포심이나 불안감을 유발하는 글, 사진, 영상 등을 반복적으로 보내어 괴롭히는 행위
사이버 따돌림	사이버공간에서 특정 학생들을 대상으로 지속적, 반복적으로 괴롭히거나 개인 정보 또는 허위사실을 유포하여 고통을 느끼도록 하는 모든 행위
사이버 영상 유포	정보통신망을 이용하여 상대방의 동의 없이 개인의 사생활이나 특정 신체부위 및 각종 유해성 사진, 영상 등을 전송·유포하여 괴롭히는 행위

실제 생활에서의 감정이 사이버폭력으로 이어지는 경우가 많기 때문에, 사이버폭력이 발생한 현장만으로 가해 의도를 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 따라서, 가해자를 명확하게 구별하기 어렵고, 사이버폭력은 잦고 반복적으로 이루어지는 경우가 많으며, 개인적인 공간에서 발생하는 특성상 외부에서 이를 즉각 발견하는 데 한계가 있습니다. 이러한 특성으로 인해 사이버폭력을 예방하려면 가정에서의 지속적인 관심과 조기 교육이 필수적입니다.

사이버폭력을 예방하기 위해서는 다음과 같은 예방 방안이 필요합니다.

〈 가정에서의 사이버폭력 예방 방안 〉

1. 평소에 대화를 통해 바른 언어습관을 기르도록 하고 자녀의 온라인 활동에 관심을 가지고 살펴봅니다.
2. 음란물과 폭력물 등 유해정보를 차단하는 소프트웨어를 설치합니다.
3. 사이버상의 상대방을 현실세계처럼 존중하도록 알려줍니다.
4. 컴퓨터와 스마트기기 사용법을 익히고, 자녀들의 무분별한 사용을 제한합니다.
5. 자녀와 사이버폭력에 대해 주기적으로 대화를 나누고 사이버폭력 발생 시 대처방법과 피해 시 도움 요청 기관에 대해서도 알려줍니다.
6. 자녀가 사이버상에서 부모의 주민등록번호 등 개인정보를 사용하지 않도록(혹은 알지 못하도록) 관리합니다.
7. 자녀가 사이버폭력 피해를 입었을 경우, 직접 해결하려 하지 말고 어른과 먼저 상의할 것을 강조합니다.
8. 사이버폭력으로 고통 받고 있는 친구가 있다면, 자녀가 방관하지 않고 적극적으로 도와주거나 신고하도록 가르칩니다.

사이버 공간에서 우리 아이들은 더 넓은 자유를 누리지만 안타깝게도 이러한 자유가 더 큰 상처를 만들어 주기도 합니다. 사이버 공간에서 아이들은 쉽게 사이버폭력의 가해자 또는 피해자가 됩니다. 그러나, 부모님의 관심과 꾸준한 대화가 아이들이 사이버 공간에서 더욱 안전하고 즐거운 활동을 할 수 있게 도와줄 것입니다.

20○○년 ○○월 ○○일

○○ 학교장

가정통신문 예시(사이버폭력 예방2)

사이버폭력(SNS 계정, 전화번호 등 개인정보 갈취) 예방 및 대응 관련 안내

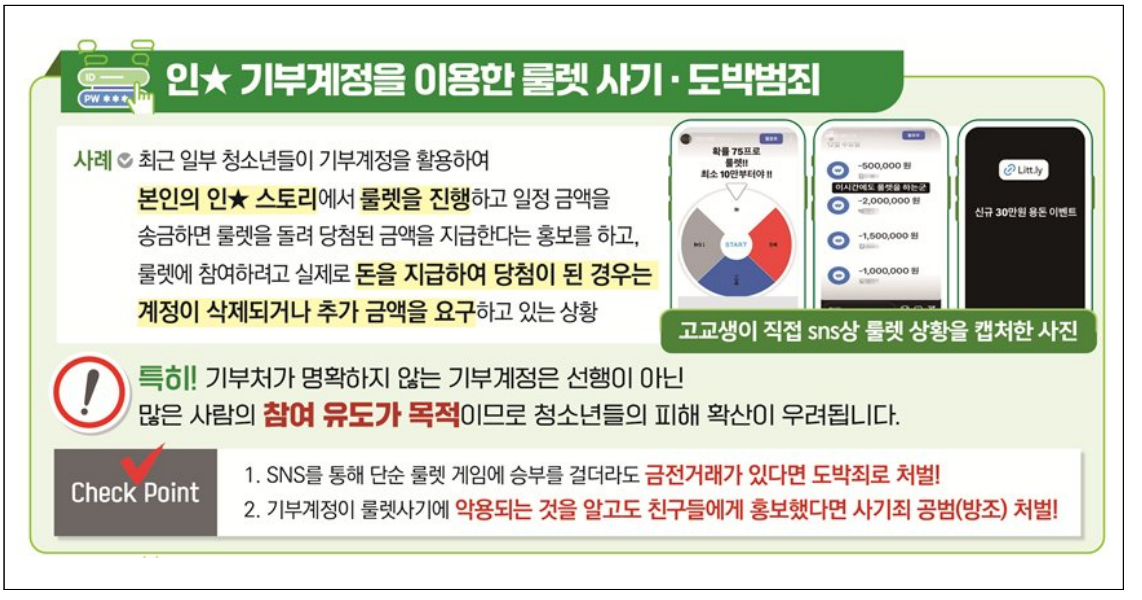
학부모님 안녕하십니까? 최근 학생을 대상으로 카카오톡, 인스타그램 등의 누리소통망(SNS) 계정과 전화번호 등 개인정보를 빼앗는 사이버폭력 사례가 언론을 통해 보도된 바 있습니다.

이에 이러한 유형의 사이버폭력 피해 예방을 위해 관련 정보를 안내하오니, 학부모님께서는 자녀의 인터넷·스마트폰 사용에 대해 관심을 가져주시고 유사한 사이버폭력 피해가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바랍니다.

■ 최근 개인정보를 갈취해 매매하는 사이버폭력이 발생하고 있습니다.

- 최근 인스타그램 등 누리소통망(SNS)이나 카카오톡 등 모바일 메신저 계정정보와 전화번호를 제공하면 현금을 지급한다는 불법광고를 본 일부 학생들이 친구, 후배 등의 계정과 전화번호 등 개인정보를 강제로 빼앗아 불법 광고업자 등에게 매매하는 등 사이버폭력 발생
- 불법으로 취득된 개인정보는 도박, 불법광고(스팸) 등에 이용되어 2차 피해 발생

※ 최근 청소년을 노리는 신종 사이버 범죄는 다음과 같습니다.



■ 피해 예방을 위해 보호자의 세심한 관심과 지도가 필요합니다.

- 최근 발생하고 있는 사이버폭력 사례(SNS 계정, 전화번호 갈취 등)를 자녀에게 알려주고, 피·가해 사실 여부를 확인합니다.
- SNS 계정, 전화번호 등 개인정보의 제공은 대포 아이디(도용된 불법 아이디), 불법 광고 행위에 도용되거나, 보이스 피싱, 문자 사기 등의 사이버 범죄 행위에 악용될 수 있음을 알려주시고 다른 사람에게 자신의 개인정보를 제공하거나 매매하지 않도록 충분히 설명해 줍니다.
- 자녀가 SNS 계정 등 개인정보를 타인에게 제공한 경우에는 아이디 변경·정지·탈퇴 등의 조치를 취하도록 하고 경찰서 등 수사기관에 도움을 요청합니다.
- 사이버폭력 피해가 발생한 경우 신고 방법과 도움을 받을 수 있는 기관 정보를 자녀에게 사전에 알려줍니다.

■ 사이버폭력 피해 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관

- **사이버범죄 신고시스템(https://ecrm.police.go.kr)**
  - 사이버범죄 신고/상담/제보
- **청소년1388(https://www.1388.go.kr)**
  - 온라인 상담실 운영(365일 24시간, 청소년1388 로그인 후 채팅, 게시판, 댓글 상담실 등 원하는 상담 이용)
- **학교폭력 신고/상담 전화(117), 문자서비스(#0117)**
- **푸른나무재단 : 학교폭력 상담 전화(1588-9128)**
- **스마트쉼센터 : 스마트폰 과의존 상담(1599-0075)**

○○○○년 ○월 ○일

○○ 학교장

가정통신문 예시(디지털 성폭력 예방)

불법합성물(딥페이크) 등 디지털 성범죄 대응 안내

최근 딥페이크 불법 합성물에 대한 사회적 관심과 우려가 증가하고 있습니다. 이에 디지털 성범죄 대응 요령과 피해 발생 시 대처 방안을 안내해 드리니 가정 내 지도에 활용해 주시기 바랍니다.

■ 디지털 성범죄 대응 요령

- 성적인 영상이나 욕설을 전송받았을 때 다운로드 및 캡처하여 증거를 확보한 후 접촉을 차단합니다.
- 대가성 만남을 요구하거나 신체를 찍어 보내달라고 요구하는 경우 즉시 대화를 중단하고 접촉을 차단합니다.
- 타인의 (합성)사진을 유포하거나 유포하겠다고 협박하는 행위는 절대 하지 않습니다.
- 친구 간의 대화에서 지인을 대상으로 하는 성적인 발언이 나오면 거부감을 표현하고 화제를 전환합니다.
- 불법합성물 등 성적 영상을 전달받았을 때 절대 유포하지 말고, 학교나 경찰에 신고합니다.

■ 피해 발생 시 대처 방안

<table>
<tr><td>대처 방안</td><td>경찰 신고</td><td colspan="5">전문기관에 지원 요청</td><td>학교폭력 신고</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지원 내용</td><td rowspan="2">수사 개시</td><td>피해자 의뢰</td><td>사건 설계</td><td>종합 지원</td><td>영상물 삭제</td><td>일상 회복</td><td rowspan="2">학교폭력대책심의위원회를 통한 피해학생 보호 조치 및 가해학생 선도 조치 실행</td></tr>
<tr><td>피해자 사건 의뢰</td><td>피해지원 설계 초기 상담</td><td>수사·법률지원, 심리·의료지원</td><td>삭제 지원 및 모니터링</td><td>복지 지원 연계</td></tr>
<tr><td>연락처</td><td>☏ 112</td><td colspan="3">서울디지털성범죄안심지원센터 (https://www.8150382.or.kr/)</td><td>☏ 02-815-0382</td><td rowspan="4">각 학교</td></tr>
<tr><td colspan="3">중앙디지털성범죄피해자지원센터 (https://d4u.stop.or.kr/)</td><td>☏ 02-735-8994</td></tr>
<tr><td colspan="3">방송통신심의위원회 https://www.kocsc.or.kr/mainPage.do)</td><td>☏ 1377 → 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">여성긴급전화</td><td>☏ 1366</td></tr>
</table>

[학부모 예방교육 동영상] 디지털 성폭력 대응(3:00)	https://youtu.be/VgQibuyq524

○○○○년 ○월 ○일

○○○ 학 교 장

PART

04

학교폭력 사안처리

시기: (사안처리) 연중

주요 내용

- 학교폭력의 개념
- 사안 접수
- 심의위원회 개최
- 조치결정 이행

Q 고등학교 1학년 학생 김서울이 점심시간에 학교폭력 책임교사인 저를 찾아왔습니다. 3월부터 5월 현재까지 같은 반인 홍길동이 자신을 괴롭혀왔다고 고민을 토로했습니다. 돈을 빌려주지 않으면 뺏기도 하고. 담배와 술을 사 오라고 심부름을 강요하기도 하고. 수고비라며 담배를 주며 강제로 피우도록 하기도 했고, 이를 학교에 신고하면 동생을 가만히 두지 않겠다고 협박까지 했다고 합니다.
일단 홍길동이 김서울에게 한 행위들은 학교폭력으로 판단되어서 용기내어 신고해 준 김서울을 위로해주고, 지금 당장 필요한 것이 있는지 물어보는 중 시작 종이 울려 다음 쉬는 시간에 다시 오기로 하였는데요, 지금부터 저는 무엇을 하면 될까요?

A 네, 선생님. 학교폭력 예방을 위해 학기 초부터 지속적으로 노력하셨지만, 보이지 않는 곳에서 학교폭력이 이루어지고 있었군요. 학교 현장에서의 학교폭력은 개인의 심리적 요소, 가정환경, 청소년기의 불안정한 심리상태와 또래문화, 입시 경쟁으로 인한 시험 스트레스와 학생들의 유대감 약화, 학교문화, 사회문화적 측면 등의 다양한 요인에 의해 발생하게 됩니다.
선생님께서는 김서울에게 당장 도움이 필요한 점에 대해 물어보고, 용기 내어 신고한 김서울을 잘 위로해 주셨습니다. 김서울도 같은 반 친구의 괴롭힘에 대해 학교의 도움을 받을 수 있게 되었다고 안도하며 교실로 갔을 것입니다.

그럼 지금부터 학교폭력의 개념과 유형 및 학교폭력 사안 처리 절차에 대해 알아보겠습니다.

■ 학교폭력 개념

근거 **학교폭력예방법 제2조**

학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취·유인, 명예훼손·모욕, 공갈, 강요·강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버폭력 등에 의하여 신체·정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위

– 학교폭력의 대상: 학교폭력예방법은 피해학생 보호에 목적이 있기에 학교폭력의 대상은 '피해자가 학생인지'를 기준으로 판단합니다. 피해자가 학생일 때, 이 사안은 학교폭력에 해당하며, 이후에는 학생 보호를 중심에 두고 학교폭력 사안처리 절차가 진행됩니다.(가해자가 성인이라도 피해자가 학생이면 학교폭력 사안에 해당함). 반대로 피해자가 학생이 아닌 경우에는 학교폭력예방법이 아닌 다른 법규에 따라 진행이 이루어집니다.

Tips

대상에 따른 학교폭력예방법 적용 여부

피해자	가해자	학교폭력예방법 적용	비고
학생	학생	적용	학교폭력 사안처리 절차 진행
학생	성인(학생 아님)	적용	피해학생 보호조치를 위한 학교폭력 사안처리 절차 진행, 성인에 대한 가해조치 부과 불가
성인 (학생 아님)	학생	적용 불가	단위학교 학생생활규정에 따라 징계 조치 가능

※ 학생: 학생은 초·중등교육법에 의해 설립된 학교에 학적을 가지고 있는 자를 말합니다. 초·중등교육법에 의해 설립된 학교는 초, 중, 고, 특수, 각종학교가 있습니다. 따라서 이 학교에 학적을 가지고 있으면 학생입니다(유예자도 학적이 있기에 학생이지만, 퇴학처리자 및 자퇴자는 학적이 없기에 학생이 아님).

※ 시간과 장소: 학교폭력이 일어난 시간과 장소가 어디인지는 고려 대상이 아닙니다. 학교 내·외, 국내·외, 온·오프라인 모두가 해당합니다.

※ 가해자가 학생이 아닌 학교폭력 사안에서, 피해학생과 그 보호자가 피해학생 보호조치를 원하지 않는 경우, 학교장은 심의위원회 개최를 요청하지 않을 수 있습니다.

Quiz 다음에서 학교폭력에 해당하는 사안은 무엇일까요?

1. 고등학생 A가 하굣길에 사소한 시비 끝에 길 가던 성인 B를 폭행함
2. 중학생 A가 등굣길에서 같은 학교 자퇴생 C에게 금품갈취를 당하고 뺨을 맞음
3. 중학생 A는 같은 반 학생 D가 다른 반 학생 E를 폭행하는 동안 옆에 서서 웃으며 사진을 찍음

정답

네, 2와 3의 사례가 학교폭력 사례입니다. 1 사례에서는 피해자가 성인이기에 학교폭력에 해당하지 않습니다. 한편, 3 사례의 A 학생의 경우와 같이 직접적인 폭행을 하지 않더라도 간접적으로 폭력 상황에 영향을 주었다면 학교폭력에 해당할 수 있습니다.

■ 학교폭력 유형

유형	예 시 상 황
신체 폭력	• 신체를 손, 발로 때리는 등 고통을 가하는 행위(상해, 폭행) • 일정한 장소에서 쉽게 나오지 못하도록 하는 행위(감금) • 강제(폭행, 협박)로 일정한 장소로 데리고 가는 행위(약취) • 상대방을 속이거나 유혹해서 일정한 장소로 데리고 가는 행위(유인) • 장난을 빙자한 꼬집기, 때리기, 힘껏 밀치기 등 상대학생이 폭력으로 인식하는 행위
언어 폭력	• 여러 사람 앞에서 상대방의 명예를 훼손하는 구체적인 말(성격, 능력, 배경 등)을 하거나 그런 내용의 글을 인터넷, SNS 등으로 퍼뜨리는 행위(명예훼손). ※ 내용이 진실이라고 하더라도 범죄이고, 허위일 때는 형법상 가중 처벌 대상이 됨. • 여러 사람 앞에서 모욕적인 용어(생김새에 대한 놀림, 병신, 바보 등 상대방을 비하하는 내용)를 지속적으로 말하거나 그런 내용의 글을 인터넷, SNS 등으로 퍼뜨리는 행위(모욕) • 신체 등에 해를 끼칠 듯한 언행("죽을래" 등)과 문자메시지 등으로 겁을 주는 행위(협박)
금품 갈취 (공갈)	• 돌려줄 생각이 없으면서 돈을 요구하는 행위 • 옷, 문구류 등을 빌린 후 되돌려주지 않는 행위 • 일부러 물품을 망가뜨리는 행위
강요	• 속칭 빵 셔틀, 와이파이 셔틀, 과제 대행, 게임 대행, 심부름 강요 등 의사에 반하는 행동을 강요하는 행위(강제적 심부름) • 폭행 또는 협박으로 상대방의 권리행사를 방해하거나 해야 할 의무가 없는 일을 하게 하는 행위(강요) • 돈을 걷어오라고 하는 행위
따돌림	• 집단으로 상대방을 의도적이고 반복적으로 피하는 행위 • 싫어하는 말로 바보 취급 등 놀리기, 빈정거림, 면박 주기, 겁주는 행동, 골탕 먹이기, 비웃기 • 다른 학생들과 어울리지 못하도록 막는 행위
성폭력	• 폭행·협박을 하여 성행위를 강제하거나 유사 성행위, 성기에 이물질을 삽입하는 등의 행위 • 상대방에게 폭행과 협박을 하면서 성적 모멸감을 느끼도록 신체적 접촉을 하는 행위 • 성적인 말과 행동을 함으로써 상대방이 성적 굴욕감, 수치감을 느끼도록 하는 행위 • 상대방의 동의 없이 성적수치심을 주는 신체 사진을 촬영하는 행위 • 상대방에게 동의를 구하지 않고 의도적으로 성적 수치심을 주는 대화, 야한 사진, 야한 동영상 등을 전달하는 행위 • 정보통신망을 이용하여 딥페이크 영상 등(인공지능 기술 등을 이용하여 학생의 얼굴·신체 또는 음성을 대상으로 대상자의 의사에 반하여 성적 욕망 또는 불쾌감을 유발할 수 있는 형태로 편집·합성·가공한 촬영물·영상물 또는 음성물)을 제작·반포·소지·구입·저장·시청하는 행위

유형	예 시 상 황
사이버 폭력	• 사이버 언어폭력, 사이버 명예훼손, 사이버 갈취, 사이버 스토킹, 사이버 따돌림, 사이버 영상 유포 등 정보통신기기를 이용하여 괴롭히는 행위 • 특정인에 대해 모욕적 언사나 욕설, 저격 글 등을 인터넷 게시판, 채팅, 카페 등에 올리는 행위, 특정인에 대한 저격글이 그 한 형태임 • 특정인에 대한 허위 글이나 개인의 사생활에 관한 사실을 인터넷, SNS 등을 통해 불특정 다수에 공개하는 행위 • 성적 수치심을 주거나 위협하는 내용, 조롱하는 글, 그림, 동영상 등을 정보통신망을 통해 유포하는 행위 • 공포심이나 불안감을 유발하는 문자, 음향, 영상 등을 휴대폰 등 정보통신망을 통해 반복적으로 보내는 행위 • 정보통신망을 이용하여 딥페이크 영상 등(인공지능 기술 등을 이용하여 학생의 얼굴·신체 또는 음성을 대상으로 대상자의 의사에 반하여 성적 욕망 또는 불쾌감을 유발할 수 있는 형태로 편집·합성·가공한 촬영물·영상물 또는 음성물)을 제작·반포·소지·구입·저장·시청하는 행위

참고

유의사항

- **사소한 괴롭힘,** 학생들이 **장난**이라고 여기는 행위도 피해학생이 폭력으로 느낀다면 **학교폭력이 될 수 있음**을 인식할 수 있도록 분명하게 가르쳐야 함.
- 아동학대로 신고·접수된 사안의 경우 **학교폭력 사안처리 적용을 제외할 수 있음** (「학교폭력예방법」 제5조). 단, 단위학교에서는 피해아동 보호를 위해 관계기관에 적극적으로 협조하며 지속적 보호를 위해 노력해야 함 (교육부 **「아동학대 예방 및 대처 요령 가이드북」** 에 따라 운영).

Q 단톡방에 친구 얼굴을 합성한 '딥페이크' 사진을 올렸다면 어떻게 처리를 해야 하나요?

A 이는 학교폭력(사이버폭력 및 성폭력) 사안에 해당합니다. 학교에서는 사안조사 시 관련 영상물을 즉시 삭제하도록 조치하되, 증거 확보를 위해 캡처본 등을 보관하고 즉시 수사기관(112, 117) 신고, 안심지원센터 삭제 지원 신청 및 교육지원청 보고를 병행해야 합니다.

서울 디지털 성범죄 안심지원센터

- 디지털 성범죄 피해자 대상 수사·법률 지원(고소장 작성, 법정동행, 법률무료자문 등), 심리상담지원(전문상담 연계), 의료지원(정신건강의학과 의료비 지원), 삭제 지원(피해촬영물 삭제, 유포현황 모니터링 등) 등 통합 지원
- 문의 전화: 02-815-0382(월~금 09:00~18:00, 점심시간 12:00~13:00) ※ 휴일·야간 02-1366 (카카오톡 오픈채팅: 디지털 성범죄 SOS)

■ 학교폭력 접수(학교폭력 신고 접수대장 작성)

- 사안번호는 “학년도-일련번호”로 표기 예) 2026-01
- 신고내용: 신고자가 신고한 내용을 요약하여 기록
  (신고 내용을 조사하여 확인한 것을 기록하는 것이 아닌 신고 당시의 내용을 기록, 신고자가 원치 않는 경우 신고자 항목은 작성하지 않아도 됨)
- 학교폭력 신고 접수 대장 관리: 학년도 단위로 관리하며 수기로 작성 가능
  (학교폭력 신고 접수 대장 미기재시 학교측에서 학교폭력 은폐 또는 축소한다고 오해받을 수 있음)

■ 사안 접수 및 초기 대응

- 사안이 접수되면 피해학생의 분리 의사를 확인하고 가해학생을 최대 7일 이내(주말 및 공휴일 포함) 분리함.
  (학교장 자체해결 4가지 요건을 만족하는 사안은 분리예외 가능)
- 가해학생에게 제2호 (접촉 , 협박 및 보복행위 금지) 조치 시행
- 필요시 학교장은 심의위원회 의결 시까지 피해학생 보호와 가해학생 선도 교육을 위한 긴급조치 가능
- 피해학생에게는 치유를 위한 지원기관(학교폭력제로센터 등)과 지원 요청방법 안내
- 양측이 동의하는 경우 교육지원청 학교생활교육과에 적극적으로 요청하여 관계회복을 위한 프로그램을 운영할 수 있음

■ 가해자와 피해학생의 분리

관련 조항

가해자와 피해학생의 분리 조치(2025.5.20. 개정)



☞ 가이드북(2026) p.147 〈양식1-2〉 가해자와 피해학생 분리 의사 확인서

- 학교의 장은 학교폭력사건을 인지한 경우, 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 지체 없이 가해자(교사 포함)와 피해학생을 분리해야 함(법률 제16조제1항)
  - 학교의 장이 학교폭력 사건을 '인지'한 경우: 피해학생 소속학교에 신고·접수된 학교폭력 사안을 학교장이 보고받아 알게 된 날을 의미함
  - 분리의 취지: 가해자를 피해학생으로부터 분리하여 피해학생의 심리적 불안감을 해소하고, 2차 피해를 방지하며 고조된 학교폭력 갈등 상황을 완화하고자 함

    ※ 관련학생 쌍방이 서로 피해를 주장하며 분리를 요청하는 경우 양측의 의사를 모두 반영하여 상호분리를 하여야 함
- 분리절차

학교폭력 사안 인지(접수)	▶	분리방법 결정 * 24시간 이내 처리	▶	가해자 분리
• 피해학생에게 분리의사 확인 ※ 분리 의사 확인서 〈양식 1-2〉 • 법률 제13조의2제1항 각 호에 모두 해당하는지 확인		• 분리 대상, 기간, 공간, 학습권 보호 방법 등 분리방법 결정 (전담기구 또는 소속교원 협의를 통해 학교장이 결정) ※ 학교장의 판단으로 협의 없이 분리가능		• 최대 7일을 초과하지 않음 ※ 분리기간(1일~7일)은 학교장이 결정 • 가해관련학생 및 보호자에게 통보(유선통화 등)

※ 학교는 분리 시행 전 관련 학생들에게 제도의 취지, 기간, 출결(출석 인정), 이후 사안처리 절차, 제17조제4항에 따른 제2호(접촉, 협박 및 보복행위의 금지) 긴급조치 등에 대해 충분한 설명을 하여야 함

- 분리기간은 분리방법 결정 시점으로부터 최대 7일 범위 이내에서 실시하되, 제16조제1항제2호 피해학생 일시보호 또는 제17조제5항에 따른 제5호, 제6호, 제7호 및 제17조제6항에 따른 제6호, 제7호 긴급조치가 시행되어 가해자와 피해학생이 분리된 경우에는 종료됨
  - 가해자와의 분리 시행 당일은 분리기간에 산입(초일 산입)되며, 공휴일이나 토요일이 분리기간에 포함되더라도 이를 기간에 포함하여 계산
  - 가해자와 피해학생의 분리기간 중에도 피해학생 또는 가해학생 긴급조치 시행 가능

- 분리의 예외 사유
  - 피해학생이 반대의사를 표명하는 경우
    · 피해학생이 가해자(교사 포함)에 대한 분리를 반대하는 경우
  - 가해자 또는 피해학생이 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 교육활동 중이 아닌 경우
    · 다음 장의 '교육활동'의 정의와 범위 참고

- **법 제13조의2제1항 각 호에 모두 해당하는 경미한 학교폭력에 해당하는 경우**

1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한 진단서를 발급받지 않은 경우
2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우
3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우
4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함)가 아닌 경우

※ 최초 분리 사항 협의 시의 판단 결과와 전담기구 심의 결과는 다를 수 있음

※ 분리기간 내 4가지 요건 중 하나 이상 충족되지 않은 사실이 확인될 경우 최대 7일에서 잔여 기간 내 학교장이 일수를 정하여 분리 가능

- 법 제17조제5항 전단 및 같은 조 제6항 전단에 따른 조치로 이미 가해자와 피해학생이 분리된 경우
  · 가해학생에 대한 학교장 긴급조치로 이미 가해학생과 피해학생이 분리된 경우

• 분리가 필요하지 않은 경우(각각의 경우에 해당)

- 관련 학생이 소속한 학교가 다른 경우

※ 단, 위탁교육시설에서 관련학생이 함께 위탁교육을 받는 경우는 분리 실시

- 피해학생이나 가해학생이 학교장 허가 교외체험학습으로 등교하지 않는 경우

※ 단, 분리 결정 일수보다 학교장 허가 교외체험학습 일수가 적을 경우, 학교장 허가 교외체험학습 일수를 제외한 나머지 일수에 대해 분리 실시

참고

'교육활동'의 정의와 범위

〔학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률〕

• 제2조(정의) 4. "교육활동"이라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 활동을 말한다.

가. 학교의 교육과정 또는 학교의 장(이하 "학교장"이라 한다)이 정하는 교육계획 및 교육방침에 따라 학교의 안팎에서 학교장의 관리·감독하에 행하여지는 수업·특별활동·재량활동·과외 활동·수련활동·수학여행 등 현장체험활동 또는 체육대회 등의 활동

나. 등·하교 및 학교장이 인정하는 각종 행사 또는 대회 등에 참가하여 행하는 활동

다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 시간 중의 활동으로서 가목 및 나목과 관련된 활동

〔학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령〕

• 제2조(교육활동과 관련된 시간) 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제4호다목에서 "대통령령이 정하는 시간"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시간을 말한다.

1. 통상적인 경로 및 방법에 의한 등·하교 시간
2. 휴식시간 및 교육활동 전후의 통상적인 학교체류시간
3. 학교의 장(이하 "학교장"이라 한다)의 지시에 의하여 학교에 있는 시간
4. 학교장이 인정하는 직업체험, 직장견학 및 현장실습 등의 시간
5. 기숙사에서 생활하는 시간
6. 학교 외의 장소에서 교육활동이 실시될 경우 집합 및 해산 장소와 집 또는 기숙사 간의 합리적 경로와 방법에 의한 왕복 시간

참고

기간의 계산

1. 기간을 시로 정한 때에는 즉시로부터 기산(민법 제156조 준용).
2. 기간을 일로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니함(민법 제157조 준용). 다만, 본 학교폭력 사안처리 가이드북에서 '초일 산입'으로 정한 때에는 그러하지 아니함
3. 공휴일과 토요일은 기간에 산입하되, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 그 익일로 만료함(민법 제161조 준용).

	기간	초일 산입 여부
(학교) 사안접수 보고	48시간 이내	-
(학교) 가해자와 피해학생 분리	최대 7일 이내	○
(학교) 학교폭력 전담기구 심의 등	14일 이내 (7일 이내에서 연기 가능)	X
(교육지원청) 학교폭력대책심의위원회 개최	21일 이내 (7일 이내에서 연기 가능)	X

참고

유의사항

- 학교는 가해자 분리 시행을 위해 학교 내에 별도 공간*을 마련하고 분리 기간 동안 관련학생의 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격 수업 등의 방안을 마련

  * 학급교체가 아니므로 다른 반으로의 분리 불가능
- 학교 내에 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교외의 장소(위(Wee)센터 등)를 이용하여 분리를 시행한 경우, 분리 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우'로 출석인정 결석으로 처리 가능
- 학급, 학년이 다를 경우에도 분리의사를 확인해야 하며, 분리를 원하는 경우 수업은 각자 소속 학급에서 수강하되, 수업 시간을 제외한 쉬는 시간, 점심시간, 교실 이동 시간 등에 대한 동선 분리 및 생활지도 계획을 수립하여 피해학생 보호를 위해 노력해야 함.
- 학교의 정규 교육과정 외 교육프로그램 등에 함께 참여하는 경우, 동선 분리 및 생활지도 계획을 수립하여 피해학생 보호를 위해 노력해야 함
- 동일한 피해학생이 동일한 가해학생과 최초 분리 이후, 분리 이전 사안에 대해 연속적으로 신고할 경우, 신고 '분리'의 취지에 벗어난 것으로 보고 최초 1회 분리만 실시함. 단, 최초 분리 이후 새로운 사안이 발생하여 신고하였을 경우에는 분리 실시할 수 있음.
- 피해학생 1명이 학급, 학년 전체를 신고하거나 학급 내 다수의 학생을 연속적으로 신고하는 경우에 학교 여건 및 환경, 피해학생 의견 등을 종합적으로 고려하여 피해학생을 분리하여 보호 가능함.

  * 피해학생 상담, 설문조사 실시 등을 통하여 사안을 신속하게 확인해야 함
- 가해학생이 학교장 허가 교외체험학습 중인 경우, 이미 가해학생과 피해학생 간 실질적 분리가 이루어진 경우로 분리를 위한 별도의 조치는 불필요함. 단, 분리 결정 일수보다 학교장 허가 교외체험학습 일수가 적을 경우, 학교장 허가 교외체험학습 일수를 제외한 나머지 일수에 대해 분리 시행함.
- '가해학생과 피해학생 분리'는 가해학생에 대한 징계성 조치가 아님을 안내

참고

다양한 분리 기간의 예시

- 분리 시행에 따른 기간의 계산 실제 예시

1. 5. 13.(화) 일과 이후에 학교폭력이 신고·접수 되어 5. 14.(화)에 학교장 보고 후 5일 가해 관련 학생 분리가 결정된 경우 분리를 위한 별도 조치 기간은 5. 14.(수)~5. 16.(금)임

일	월	화	수	목	금	토
5. 11.	5. 12.	5. 13.	5. 14.	5. 15.	5. 16.	5. 17.
			분리시작일			
5. 18.	5. 19.	5. 20.	5. 21.	5. 22.	5. 23.	5. 24.
분리종료일						

2. 6. 3.(화)에 학교폭력이 신고·접수 되어 6. 4.(수)에 학교장 보고 후 7일 가해 관련 학생 분리가 결정된 경우 분리를 위한 별도 조치 기간은 6. 9.(월)~6. 10.(화)임

일	월	화	수	목	금	토
6. 1.	6. 2.	6. 3.	6. 4.	6. 5.	6. 6.	6. 7.
	가해 관련 학생 학교장 허가 교외체험학습 기간				현충일	
			분리시작일			
6. 8.	6. 9.	6. 10.	6. 11.	6. 12.	6. 13.	6. 14.
		분리종료일				

3. 10. 16.(목)에 학교폭력이 신고·접수 되어 10. 16.(목)에 학교장 보고 후 4일 가해 관련 학생 분리가 결정되고, 가해 학생의 선도가 시급하다고 인정되어 학교장이 제6호(출석정지) 긴급조치를 10. 17.(금)에 통지 후 10. 20.(월)부터 5일 조치(추후 심의위원회 보고 후 추인 받음)한 경우 분리를 위한 별도 조치 기간은 10. 16.(목)~10. 19.(일)임

일	월	화	수	목	금	토
10. 12.	10. 13.	10. 14.	10. 15.	10. 16.	10. 17.	10. 18.
				분리시작일		
10. 19.	10. 20.	10. 21.	10. 22.	10. 23.	10. 24.	10. 25.
분리종료일	가해 관련 학생 출석정지 기간					

Q 학교폭력 사안이 신고·접수되면 가해 관련 학생과 피해 관련 학생의 분리 조치를 반드시 시행해야 하나요?

A

- 학교폭력예방법 제16조제1항에 근거하여 학교의 장은 학교폭력 사안을 인지한 경우, 지체 없이 가해자와 피해학생을 분리해야 합니다. 다만 동법 시행령 제17조의2에 따라 분리의 예외 사유 및 분리가 필요하지 않은 경우에 해당된다면 분리를 시행하지 않아도 됩니다. 특히 법 제13조의2 제1항(학교장자체해결 요건)에 모두 해당하는 경미한 학교폭력의 경우 분리하지 않을 수 있습니다.

Q 쌍방 사안으로 신고·접수되어 관련 학생이 서로 피해를 주장합니다. 서로 분리를 요청하는 경우 분리 조치를 어떻게 하나요?

A

- 관련 학생 쌍방이 서로 피해를 주장하며 분리를 요청하는 경우 양측의 의사를 모두 반영하여 상호분리를 하여야 합니다. 이 때, 학급이 같은 경우에는 신고날짜 기준으로 1~7일 이내 분리를 실시하되, 기간이 중복되는 경우 유연하게 상호분리를 합니다. 학급이나 학년이 다를 경우에는 동선 분리 및 생활지도 계획 수립 등을 통하여 적절하게 상호분리 조치합니다.

Q 우리 학교는 학년별로 층이 완전히 분리되어 있습니다. 이처럼 생활 공간이 겹치지 않는 경우에도 반드시 분리 의사를 확인해야 하나요?

A

- 네, 확인해야 합니다. 지침상 학급이나 학년이 달라 생활 공간이 분리되어 있는 경우에도 피해학생의 분리 의사를 확인하는 절차는 필수입니다. 만약 피해학생이 분리를 원할 경우, 별도의 격리 공간을 마련하지 않더라도 쉬는 시간, 점심시간, 이동 수업 시간 등 동선이 겹칠 수 있는 시간에 대한 철저한 동선 분리 및 생활지도 계획을 수립하여 시행해야 합니다.

Q '경미한 학교폭력 사안'에 대한 분리 조치 예외 규정이 새로 생겼는데, 이 경우에도 피해학생에게 '분리 의사 확인서'를 꼭 받아야 하나요?

A

- 네, 받아야 합니다. 학교폭력 사안을 인지하거나 접수한 즉시 학교는 피해학생의 분리 의사를 확인하여 〈양식 1-2〉인 '분리 의사 확인서'를 작성하도록 되어 있습니다. 절차적 정당성과 사안 처리의 근거 확보를 위해 분리 의사 확인서 접수는 필수적입니다.

Q 가해 관련 학생과 피해 관련 학생의 분리 조치를 구체적으로 어떻게 시행 해야 하는지 그리고 행정 처리는 어떻게 해야 하나요?

A

- 가해 관련 학생과 피해 관련 학생의 학년과 학급이 같아 학교 내에 별도 공간을 마련하여 가해 관련 학생을 분리하는 경우 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격 수업 등의 방안을 마련해야 합니다. 별도 공간 내에서의 지도는 학교 여건에 따라 교직원이 분담하는 방식 등을 정하여 실시할 수 있으며, 공간 선정 시 학생들의 선호 장소는 가급적 제외하는 것이 좋으며, 공간의 환경과 안전(시설, 위험 도구 등) 등을 확인해야 합니다. 학교 내에 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소(위(Wee)센터 등)를 이용하여 분리를 시행한 경우 분리 기간은 '출석인정 결석'으로 처리 가능합니다.
- 학급이나 학년이 다를 경우에도 분리 의사를 확인해야 하며, 분리를 원하는 경우 학교장의 판단에 따라 별도 공간을 마련하지 않아도 되나 수업은 각자 소속 학급에서 수강하고, 수업 시간을 제외한 쉬는 시간, 점심시간, 교실 이동 시간 등에 대한 동선 분리 조치 및 생활지도 계획을 수립하여 피해 관련 학생 보호를 위해 노력해야 합니다. 그리고 모든 분리에 대한 사항은 학교생활기록부에 기재하지 않습니다.
- 분리방법은 24시간 이내에 결정하고, 결정된 사항은 빠른 시일 내에 내부 결재를 받아두는 것을 권장합니다.

Q 처음에는 '경미한 사안'으로 판단되어 분리 조치를 하지 않았는데, 이후 2주 이상의 진단서가 제출되는 등 요건이 바뀌면 다시 분리할 수 있나요?

A

- 네, 다시 분리를 결정할 수 있습니다. 분리 조치 예외 사유(경미한 학교폭력 등)에 해당하여 분리를 시행하지 않았더라도, 분리 기간(7일) 내에 학교장 자체해결 요건 4가지 중 하나라도 충족되지 않는 사실이 확인되면(예: 2주 이상 진단서 제출, 재산피해 미복구 등), 학교장은 잔여 기간 내에서 일수를 정하여 가해 관련 학생을 다시 분리할 수 있습니다.

Q 같은 학급의 가해·피해학생 분리 조치 시, 가해학생이 다른 반에 가서 수업을 듣게 함으로써 학습권을 보장해 줘도 될까요?

A

- 아니요, 다른 반으로 분리하는 것은 불가능합니다. '가해자와 피해학생 분리'는 학급교체(제7호) 조치가 아니므로 가해학생을 다른 반으로 보내 수업을 듣게 할 수 없습니다. 분리 기간 중 학습권 보장을 위해서는 학교 내 별도로 마련된 분리 공간 혹은 위 클래스 등으로 분리하여 교육 자료를 제공하거나, 원격 수업 등의 방안을 활용해야 합니다.

Q 피해 학생이 등교에 어려움을 호소하고 있습니다. 분리 조치 사항으로, 피해 학생의 출결을 인정해줄 수는 없나요?

A

- 학교폭력예방법 제16조제1항에 따른 분리 조치에서 다루는, '학교 내 별도 공간 마련이 어려워 시행한 분리 조치를 출석으로 인정'하는 것은 가해 관련 학생을 대상으로 합니다. 피해 학생이 등교에 어려움을 호소하는 등 긴급보호를 요청하는 경우에는 피해학생에 대한 보호 조치를 할 수 있으며. 그 조치에 필요한 결석을 출석일수에 포함하여 계산할 수 있습니다(법률 제16조제4항). 이외에도 법률 제12조에 따른 심의위원회의 개최 및 동위원회의 학교폭력 피해학생에 대한 보호조치 요청 이전에, 학교폭력 피해학생이 학교폭력으로 인한 피해로 출석하지 못하였음을 학교 전담기구의 조사 및 확인을 거쳐 학교의 장이 인정한 경우에는 출석으로 처리합니다(학교생활기록 작성 및 관리지침 별표8). 피해학생에 대한 긴급조치는 심의위원회의 추인 대상이 아니지만 교육청에 즉시 보고하게 되어 있으니 참고 부탁드립니다.

Q **학교폭력 사안을 인지한 경우 분리 조치와 함께 시행되는 학교폭력예방법 제17조제4항에 따른 제2호(접촉, 협박 및 보복행위의 금지) 긴급조치의 차이점을 알려주세요.**

A

학교폭력예방법 제16조제1항에 따른 분리 조치와는 달리 제17조제4항에 따른 제2호 조치는 피해학생 및 신고·고발 학생에 대해 접촉, 협박 및 보복행위를 금지하는 것으로 가해 관련 학생을 학교 내 별도 공간으로 다시 분리 조치하는 것이 아닙니다. 접촉 금지는 의도적으로 피해 관련 학생에게 접촉하는 것(인터넷, 휴대전화 등 정보통신망을 이용한 행위를 포함)을 금지하는 것으로, 교육활동 및 일상생활 가운데 이루어지는 의도하지 않은 접촉에 대해서 모두 금지하는 것은 아니며, 최대 7일의 분리 조치 이후에도 가해 관련 학생은 피해 관련 학생 및 신고·고발 학생에 대해 접촉, 협박 및 보복행위를 의도적으로 하여서는 안됩니다. 이는 가해 관련 학생과 피해 관련 학생이 같은 학급일 경우에 최대 7일의 분리 조치 이후 같은 학급 내에서 생활할 때, 학교장 자체해결 또는 학교폭력대책심의위원회의 조치결정(조치의결) 시까지 피해 관련 학생 및 신고·고발 학생에 대해 접촉, 협박 및 보복행위를 금지하는 것을 의미합니다.

Tips

접수내용이 '성폭력'인 경우 초기 대응 방법

- 즉시신고
  아동·청소년 대상 성범죄 발생 사실을 알게 된 때(학생과의 상담 과정, 학교폭력 신고 접수 등)에는 피해학생 측 의사와 관계없이 즉시 수사기관(112, 117)에 신고해야 함
  ※ 피해학생 측에 신고의무의 당위성을 설명하고, 수사기관에 피해학생 측의 의사를 반드시 전달
  ※ 학교전담경찰관(SPO)에게 상담하여 향후 대처에 도움을 받을 수 있으나, 학교전담경찰관을 통한 '상담'은 신고로 볼 수 없음
- 스쿨미투 사안 접수 시(피해자가 학생이고 가해자가 교원인 경우)
  서울시교육청 민주시민교육과를 통한 성폭력 사안처리 지원 신청
  ※ 2026 학교 성희롱·성폭력 사안처리 가이드북 참고
- 학교 내 성폭력 발생 시 '성희롱·성폭력 사안처리 지원단'의 종합적·전문적 사안처리 지원
  (문의 ☎ 02-6033-6083) : 피·가해자 사실확인 조사, 2차 피해 모니터링, 전문가 의견서 작성 등
- 사안 종결 이후 학교 공동체 회복 지원: 교육, 상담, 법률지원 등
- 피해자 보호조치 및 행위자 재발 방지 교육 지원
- 운영절차

학교	교육(지원)청	교육(지원)청	학교
■ 사안 발생 보고 ■ 긴급 대응	■ 사안 접수 및 계획 수립 ■ 사실 확인 및 결과 보고	■ 심의 성고충심의위원회/ 학교폭력대책심의위원회 ■ 결과 보고·통보	■ 재발방지대책 수립·이행·보고

☞ [(가이드북(2026)] 〈양식 1-1〉 학교폭력 신고 접수 대장

[학년도 단위로 작성 및 보관]

학교폭력 신고 접수 대장

* ( )학교

사안 번호	신고 접수 일시	신고자 (연락처) 또는 신고기관	관련학생		신고내용	접수 사실 통보		가해자와 피해학생 분리	작성자 (책임 교사)
			피해	가해		피해관련 학생/보호자	가해관련 학생/보호자		
2026-1		*김서울 (학생) 010-0000-0000*	*김서울*	*홍길동*	*3월부터 신고시까지 홍길동 학생이 김서울 학생에게 수시로 금품갈취 및 학교폭력 신고하면 김서울의 동생에게 위해를 가하겠다는 말로 협박*	*2026. 3. 9. 유선통보*	*2026. 3. 9. 유선통보*	*분리 시행(5일)*	
2026-2								*분리 미시행 (피해학생 반대의사 표명)*	
2026-3								*분리 미시행 (자체해결 가능 요건 모두 충족)*	

[참고] 사안번호는 모든 관련 서류에 동일하게 작성

■ 통보

- 담임교사를 통해 인지된 학교폭력 사안이 아니라면 담임교사에게 즉시 통보
- 보호자 통보 (최초: 발생(신고) 사실 유선 통보)
  1. 내교하도록 하여 신고내용을 설명하거나, 유선으로 연락하여 안내(상담일지를 기록하고, 양해를 구하고 전화통화를 녹음하는 등 근거 확보 권장)
  2. 신고 접수된 내용과 사안조사, 전담기구, 학교장 자체해결 또는 심의위원회 개최 등 향후 진행 절차에 대해 안내 (피·가해학생 분리 및 제17조제4항에 따른 제2호 조치 즉시 적용 사실 포함)
  3. 현재 접수된 학교폭력 신고 내용은 사안 조사가 진행됨에 따라 조사 결과와는 달라질 수 있음을 안내하고, 조사 완료 후에 조사 결과를 바탕으로 재안내함을 고지(학교폭력 조치 결과 등에 대해 미리 예단하여 안내하지 말 것)
  4. 피해 관련 학생과 보호자에게는 보호를 위한 긴급조치가 가능함을 안내하고 요구 및 의견을 청취 [관련]학교폭력예방법 제16조(피해학생의 보호)
  5. 학교폭력 전담조사관 제도 및 피해회복 지원, 관계조정 프로그램 안내

- 타학교 소속학생이 있는 경우 해당학교 학교폭력 담당교사에게 통보
  1. 해당학교 대표번호로 전화하여 학교폭력 담당교사와 연결 요청
  2. 학교폭력 신고 접수사실을 알리고 조사한 사안 내용이 공유될 수 있도록 학교장 승인하에 긴밀하게 협조 (학교폭력사안 조사 내용을 상호 업무메일(보안설정) 또는 공문시행(보안설정)을 통해 공유가능, 학교폭력예방법 및 시행령에 따른 학교폭력 사안조사 과정으로 이때 관련 학생·보호자에게 동의를 구할 필요 없음)

■ 학교장 및 전담기구와 교육지원청 보고

- 학교장 및 전담기구에 신고내용을 보고
- 사안 인지 후 48시간 이내 교육지원청 보고(학교폭력 사안접수 보고서 공문 제출)

  ※ 공문으로 48시간 이내 보고가 어려울 시에는 담당자(학교생활교육과)에게 유선 또는 업무메일로 보고 후 공문시행
- **중대사안(성사안, 집단폭력, 언론보도 사안 등)은 인지 즉시 교육지원청(학교생활교육과)에 유선 보고**
- **특수교육대상자 관련 사안은 교육지원청 특수교육지원센터(장애학생 인권지원단)와 사안 공유(유선 보고, 사안접수 보고서 공문 제출 시 수신처 지정 등)**

Q 학교폭력 신고 접수 대장에 김서울이 신고한 사안 내용을 기재하고, 피해 관련 학생 보호자와 가해 관련 학생 그리고 보호자에게 통보를 해야 하는군요. 통보할 때 어떤 주의사항이 있을까요? 교육지원청에 보고는 어떻게 해야 하나요?

A

- 학교폭력 신고 접수 대장에 신고내용을 기재한 후에는 관련 학생들과 보호자에게 통보하고, 관련 학생 담임교사에게도 통보합니다. 또한 사안 인지 후 48시간 이내 공문 시행을 통하여 관할 교육지원청(학교생활교육과)에 학교폭력 사안 접수 보고서를 제출해야 합니다. 만약 공문으로 48시간 이내 보고가 어려울 시에는 교육지원청(학교생활교육과) 담당자에게 유선 또는 업무메일로 보고 후 공문을 시행합니다.

Q 학교폭력 신고 접수 시 타학교 소속학생이 있는 경우 어떻게 처리해야 하나요?

A

- 타학교 소속학생이 있는 경우 먼저 해당학교 학교폭력 담당교사에게 통보해야 합니다. 해당학교에 학교폭력 담당교사와 연결을 요청한 후 학교폭력 신고 접수사실을 알리고 조사한 사안 내용이 공유될 수 있도록 학교장 승인하에 긴밀하게 협조합니다. 학교폭력사안 조사 내용을 상호 업무메일(보안설정) 또는 공문시행(보안설정)을 통해 공유 가능하며, 학교폭력예방법 및 시행령에 따른 학교폭력 사안조사 과정으로 이는 관련 학생·보호자에게 동의를 구할 필요가 없습니다.

Q 타학교 소속학생이 피해관련 학생으로 사안이 신고·접수된 상황에서 가해관련으로 지목된 학생이 소속된 학교는 전담기구 개최를 하지 않아도 되나요?

A

- 피해 혹은 가해 관련 둘 중에 한쪽만 관련된 학생이 있다고 하더라도 관련 학생이 소속되어 있는 학교에서는 반드시 학교폭력 전담기구를 개최해야 하며, 일반적인 학교폭력 절차를 그대로 적용하여 진행하면 됩니다. (피해자 또는 가해자 중 한쪽만 존재하는 사안으로 처리하면 됩니다.)
- 아울러, 가해관련 학교의 학교폭력 전담기구는 피해관련 학교 측의 학교폭력 전담기구의 결과를 공유받고 진행하는 것이 좋으며, 피해관련 학교 측에서 학교장 자체해결 요건을 충족하고, 피해자가 학교장 자체해결에 동의를 했다면, 가해관련 학교 측도 학교장 자체해결 요건 충족시켜 학교폭력 전담기구를 마무리하는 것이 좋습니다.

[학교 공문서식(예시) 학교폭력 사안 접수 보고서 제출

학교폭력 사안 접수 보고서 제출(시행문)

○○학교

수신 서울특별시OO교육지원청(학교생활교육과장)

(경유)

제목 (OO고-2026-01)학교폭력 사안 접수 보고

---

1. 관련: 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제20조
2. 학교폭력 사안 접수 내용을 다음과 같이 보고합니다.
   가. 접수일시: 202O. 5. 14.(수) 13:00
   나. 사안번호: ○○고-202○-01호
   다. 상세내용: 【붙임】참조

붙임 학교폭력 사안 접수 보고서(00고-202O-01) 1부. 끝.

※ 사안인지 48시간 이내 보고를 위해 심의위원회(수신처:교육지원청 학교생활교육과)로 공문 시행함
- 부득이한 사유 발생 시 유선 또는 업무메일로 선 보고 후 공문 시행

※ 사안에 대한 효율적인 업무 관리를 위해 제목에 (OO고-202O-03) 식으로 사안번호 필수 입력

☞ [가이드북(2026)] 〈양식 1-2〉

가해자와 피해학생 분리 의사 확인서

■ **사안 번호:** *(학교에서 작성, 학교폭력 신고 접수 대장의 사안 번호)*

아래 내용을 확인하여 해당 칸에 표시하여 주시기 바랍니다.

「학교폭력예방법」 제16조 제1항에 따른 '가해자와 피해학생 분리'를

☐ 희망합니다. ☐ 희망하지 않습니다

1. 제도 도입 취지: 피해학생의 심리적 불안감 해소 및 2차 피해 방지, 고조된 학교폭력 갈등 상황 완화를 위해 동일 학교에서 발생한 학교폭력 발생 초기에 학교장이 학교폭력을 '인지'한 경우 가해자와 피해학생을 일시 분리합니다(법률 제16조 제1항).

   ※ 사안조사 전 단계이므로, '가해자-피해학생은 가해 관련자-피해 관련 학생'의 의미입니다.

2. '가해자와 피해학생 분리'는 1일~7일 범위 내*에 실시하되, 제16조 제1항 또는 제17조 제5항 및 제6항에 따라 긴급조치가 시행되어 가해자와 피해학생이 분리되면 종료됩니다.

   ※ 가해자와 피해학생의 분리 시행일 당일은 분리 기간에 포함(초일 포함)되며, 공휴일이나 토요일이 분리 기간에 포함되더라도 이를 기간에 포함하여 계산함

3. 관련 학생 쌍방이 서로 피해를 주장하며 분리를 요청하는 경우 양측의 의사를 모두 반영하여 상호분리를 하여야 합니다.

4. 분리를 희망하는 경우라 하더라도, 법률 제13조의2 제1항 각호에 모두 해당하는 경우 분리하지 않을 수 있습니다.

5. 가해자와 피해학생의 분리 기간 중에도 제16조 제1항 또는 제17조 제5항 및 제6항에 따라 긴급조치를 시행할 수 있습니다.

6. 학교는 해당 기간 동안 관련학생의 학습권 보장을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 교육자료 제공, 원격 수업 등을 실시합니다.

7. 학교 내에 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소를 이용하여 분리조치를 시행한 경우, 분리 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우'로 출석인정 결석으로 처리됩니다.

202 년 월 일

피해학생: **(서명 또는 인)**

○○○○학교장 귀중

[가이드북(2026)] 〈양식 1-3〉

학교폭력사안 접수보고서

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

<table>
<tr><td rowspan="2">학교명</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">교감</td><td>성명</td><td></td><td rowspan="2">담당자
(책임
교사)</td><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>휴대전화</td><td></td><td>휴대전화</td><td></td></tr>
<tr><td>접수 일시</td><td colspan="7">년　월　일 (오전/오후)　시　분</td></tr>
<tr><td>신고자
(성명, 신분)</td><td colspan="3">* 신고자가 익명을 희망할 경우 익명 처리</td><td>접수·
인지경로</td><td colspan="3">* 피해자 직접신고 ☐
* 담임, 보호자 신고 ☐
* 주변 학생 신고 ☐</td></tr>
<tr><td>사안유형</td><td colspan="7">신체폭력/언어폭력/금품갈취/강요/따돌림/성폭력/사이버폭력/ 기타(중요도 순서로 기재)</td></tr>
<tr><td>조사관 배정
요청</td><td colspan="7">조사관 배정 요청 ☐　　학교 자체 조사 ☐</td></tr>
<tr><td>관계조정 요청
(관계회복
숙려제)</td><td colspan="7">학생 및 보호자 요청 ☐　　학교 자체 요청 ☐
* 신고 사안의 관계조정 가능성을 판단하여 학교 자체 요청할 수 있음</td></tr>
<tr><td rowspan="5">디지털 성범죄
(불법영상 및
사진 관련)</td><td rowspan="2">해당
여부</td><td colspan="6">원스톱 통합지원</td></tr>
<tr><td colspan="2">신청</td><td>미신청</td><td colspan="3">미신청 사유</td></tr>
<tr><td rowspan="3">☐</td><td colspan="2">☐</td><td rowspan="3">☐</td><td colspan="2">영상 유포 증거 없음</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">신청 일자*</td><td colspan="2">유포된 영상이 이미 삭제됨</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">학생 신청서 제출 지연(추후 신청 예정)</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="7">* 안심지원센터에 '통합지원 신청 의사 확인서' 메일 송부한 날짜 기재(8150382@seoulwomen.or.kr)</td></tr>
<tr><td>가해학생
제2호 조치
시행</td><td colspan="7">학교폭력예방법 제17조제4항에 따른
가해학생 제2호 조치 시행(2026. OO. OO.)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(학교폭력예방법
제16조제1항에
따른)
가해자와
피해학생 분리
여부</td><td colspan="2">분리 시행 여부(√)</td><td colspan="5">가해자와 분리학생 예외 사유(미시행 사유)(√)</td></tr>
<tr><td colspan="2">시행 ☐</td><td rowspan="2">미시행 ☐</td><td colspan="5" rowspan="2">* 피해학생 반대의사 표명 ☐
* 교육활동 중이 아님 ☐
* 학교장의 긴급 선도조치로 이미 가해학생과 피해학생이 분리됨 ☐
* 타학교에 재학 중임 등 ☐
* 학교장 자체해결 가능 요건에 모두 해당(4개 항목 모두 해당) ☐
- 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한 진단서를 발급받지 않은 경우
- 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우
- 학교폭력이 지속적이지 않은 경우
- 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우</td></tr>
<tr><td>*분리기간 (　)일
(1~7일 반드시 기재)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>사실확인 내용</td><td colspan="7">* 육하원칙에 의거 접수한 내용을 간략히 기재</td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련학생</td><td>학교명</td><td>성명</td><td>학년/반/
번호</td><td>성별</td><td>보호자
통보여부</td><td colspan="2">비고
(가해(관련)/ 피해(관련)/ 장애학생/ 이주배경학생 등)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타 사항</td><td colspan="7">(경찰신고, 고소, 소송 여부 등)
* 아동·청소년 대상 성범죄 사안은 반드시 수사기관(112 또는 117) 신고(신고 일시 기재)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">타학교 관련
여부</td><td colspan="2">관련학교명</td><td colspan="5">* 신고 접수 시 타학교 관련성이 확인되지 않은 경우에는 공란으로 처리</td></tr>
<tr><td colspan="2">통보여부</td><td colspan="5">(통보 일시, 방법)
(통보 받은 사람) (연락처)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(조사관 배정
요청에 따른)
학생 조사
가능 시간</td><td colspan="2">피해
관련학생
(○○○)</td><td colspan="5">(예시) 일시: 2026. 3. 6.(금) 15:00, 장소: OO실</td></tr>
<tr><td colspan="2">가해
관련학생
(○○○)</td><td colspan="5">(예시) 일시: 2026. 3. 9(월). ~ 3. 11.(수)
장소: 위(Wee)클래스 분리 중이므로 해당 기간</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타 요청 사항</td><td colspan="5">(예시) 청소년 전문가(상담 전문가) 배정 요청, 여성 조사관 배정 요청, 초등학교 저학년 사안으로 퇴직교원 조사관 배정 요청, 의사소통 지원 요청(경계선 지능) 등</td></tr>
</table>

[참고]
· 학교폭력 접수 사안을 학교장 및 교육(지원)청에 보고(48시간 이내 보고)
· 긴급하거나 중대 사안(성폭력 사안 등)일 경우 유선으로 별도 보고

[학교 공문서식(예시)] 학교폭력 관련 학생 긴급조치 시행

학교폭력 관련 학생 긴급조치 보고(시행문)

○○학교

수신 서울특별시OO교육지원청(학교생활교육과장)

(경유)

제목 (○○고-202○-01)학교폭력 관련 학생 긴급조치 보고

1. 관련
   가. 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제5항
   나. ○○고등학교-0000(202○. 5. 15.) *※ 학교폭력 사안 접수 보고 공문 번호*
2. 학교폭력 사안(○○고-202○-01) 관련 학생에 대하여 긴급조치를 다음과 같이 보고합니다.
   가. 대 상: 홍길동(1학년 1반)
   나. 조치사항: 제6호 출석정지
   다. 법적근거: 학교폭력예방법 제17조제1항제6호
   라. 조치일자: 202○. 5. 19.(월)
   마. 조치기간: 5일(202○. 5. 23.(금)까지)
   바. 비고: 관련 학생 및 보호자에게 의견 청취 및 통보(202○. 5. 16.(금) 유선 통보)

붙임 (가해학생)긴급조치 보고서 1부. 끝.

※ 학교폭력 관련학생 긴급조치는 심의위원회에 즉시 공문 시행함
※ 학교폭력예방법 제17조제4항에 따른 제2호(접촉, 협박 및 보복행위의 금지) 긴급조치는 심의위원회에 보고하지 않음

Q **학교폭력예방법 제17조 제4항에 따른 제2호(접촉, 협박 및 보복행위의 금지) 긴급조치는 심의위원회에 보고하지 않는데, 이 경우에도 학교 내부결재(기안)를 별도로 올려야 하나요?**

A
- 제2호 조치는 학생 및 보호자에게 구두 및 유선 등으로 안내하시면 됩니다.
- 이와 함께 학교폭력 사안 접수 보고서 제출 시 '제17조 제4항에 따른 가해학생 제2호 조치 시행일'을 정확히 기재하시면 됩니다.

[가이드북(2026)] 〈양식2-3〉

(피해-가해학생) 긴급조치 보고서

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

대상학생	학년 / 반			성명	
사안 개요 (조치원인)	※ 접수한 사안 내용을 육하원칙에 의거 간략히 기재				
조치 내용	피해학생	조치 사항			
		법적 근거	「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제16조제1항		
	가해학생	조치 사항	조치의 종류	조치의 기간	
			출석정지(6호)	*5일 (2026. 5. 18 ~ 5. 22.)*	
		법적 근거	□「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제5항 (학교장의 일반 긴급조치) □「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제6항 (피해관련측의 요청에 의한 학교장의 6,7호 긴급 조치)		
조치 일자	2026년　월　일				
긴급 조치의 필요성	*피해관련학생에게 지속적으로 폭력을 행사하였고, 학교폭력 신고에 대한 보복 위험이 있어 가해 관련학생의 선도가 시급하다고 인정되어 조치를 시행함*				
관련학생 또는 보호자 의견청취 여부	① 의견청취 완료 (일시: _____ , 방법: _____) ② 의견을 들으려 하였으나 이에 따르지 않음 ※ 출석정지 및 학급교체 조치를 하고자 할 경우 의견청취는 필수 절차임 ※ 추후 불필요한 민원 방지를 위해 의견 청취에 대한 기록을 남겨두는 것을 권장함				
관련학생 및 보호자 통지	통지일자	2026년　월　일			
	통지방법				

작성자 :

확인자 :　　○ ○ 학교장

[참고]
· 피해학생 긴급 보호조치는 법률 제16조제1항에 의거 즉시 심의위원회에 보고
· 가해학생 긴급 선도조치는 법률 제17조제5항 및 제6항에 의거 즉시 심의위원회에 보고 및 추인을 받아야 함

■ 피해학생 보호·가해학생 선도를 위한 긴급조치

• 피해학생 긴급조치

– 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언(제1호), 일시 보호(제2호), 치료 및 치료를 위한 요양(제3호), 그밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치(제6호)

• 가해학생 긴급조치

근거	사유	절차	범위						사후 절차
			1호	2호	3호	5호	6호	7호	
제17조제4항	학교폭력 인지 시	학교장 결정		○					없음
제17조제5항	피해학생 보호와 가해학생 선도교육이 긴급하다고 인정 시	학교장 결정	○		○	○	○	○	심의위원회 보고 및 추인
제17조제6항	피해학생 및 그 보호자가 요청할 경우	전담기구 심의 거쳐* 학교장 결정					○	○	심의위원회 보고 및 추인

* 반드시 전담기구 심의를 거쳐야 함.

참고

학교장의 긴급조치결정에 대한 이행강제

※ 법률 제17조제4항부터 제6항에 따른 조치를 한 때에는 가해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 가해학생이 이를 거부하거나 회피할 경우에는 학교의 장은 「초·중등교육법」 제18조 및 동법 시행령 제31조에 따라 징계하여야 함(법률 제17조제10항).

▶ 초·중등교육법 시행령 상 징계조치(초·중등교육법 시행령 제31조)

• 학교 내의 봉사 • 사회봉사 • 특별교육 이수 • 출석정지(1회 10일 이내, 연간 30일 이내) • 퇴학처분

■ 관련 학생(피해·가해·목격) 조사

- 학교폭력 전담 조사관을 통한 사안 조사

1. 학교폭력 전담 조사관을 통한 사안 조사를 요청할 때 학교는 사안 접수 시 사안 접수 보고서와 학생확인서(피해·가해·목격 학생)를 함께 교육지원청(학교생활교육과)으로 공문 발송함
2. 학교폭력 전담 조사관은 교육지원청(학교생활교육과)으로부터 사안을 배정받은 후 학교로 현장 방문하여 학교폭력 피해·가해·목격 학생에 대한 면담 사안 조사 실시

※ 사안 조사 시, 추가로 발견된 피해 사실 및 쟁점에 대해 피·가해학생 등의 의견이 필요한 경우 추가로 학생 확인서 및 보호자 확인서를 요청할 수 있음

※ 필요 시, 업무 담당 교사(학교폭력책임교사, 담임교사 등)와의 면담을 진행할 수 있음

※ 학생 조사 이후 필요시 학생의 보호자와 면담을 할 수 있음. 학생 조사시 진술의 자발성과 객관성 확보를 위해 보호자의 동석은 허용하지 않음.

3. 전담조사관은 학교장 자체해결 동의 시 관련 동의서를 전담기구에 제출할 수 있다는 내용을 안내함

※ 면담과정에서 자체해결 동의서를 조사관에게 제출하는 경우, 조사관이 학교에 전달할 수 있음

4. 전담조사관은 사안 조사 후 관련 학생 및 보호자에게 관계회복 프로그램에 대한 안내를 할 수 있으며, 조사 결과를 토대로 보고서를 작성하여 교육지원청(학교생활교육과)로 보고함(교육지원청[학교생활교육과]은 단위 학교에 사안 조사 보고서를 공문 발송)

5 학교는 사안 조사 보고서를 토대로 학교폭력전담기구를 개최함

- 학교폭력 전담기구를 통한 사안 조사

1. 면담 과정에서 관련 학생에게 신뢰감과 안정감을 주도록 하며, 되도록 피해·가해·목격 학생 면담 조사를 모두 실시
2. 면담조사 과정에서 고성의 폭언을 하거나 유도 심문을 통하여 확인서(진술서)를 여러 번 작성하게 하는 등 강요가 있으면 안 되며, 자유롭게 기술할 수 있도록 함
3. 가능한 수업 시간 이외의 시간을 활용하고 부득이하게 수업 시간에 조사를 실시할 경우, 그 필요성을 학생·보호자에게 설명한 후 실시하고 별도의 학습 기회를 제공
4. 관련 학생이 장애학생, 이주배경학생(중도입국·외국인학생), 북한배경학생 등 특수한 상황인 경우 해당분야의 전문가의 도움을 받아 의견 진술 기회를 충분히 제공

- 담임교사를 통한 사안 조사

1. 학교폭력 사안이 발생하였을 때 기본적으로는 전담기구 소속 교원이 사안 조사를 담당하되 관련 학생 및 학부모와의 관계를 고려하여 담임교사 또는 적절한 교사가 사안조사를 할 수 있음
2. 담임교사 또는 다른 교사에게 사안조사 역할을 맡길 경우 반드시 사안조사 시 유의점에 대해 사전교육을 시행한 후 조사하도록 함

- 사실확인을 위한 설문조사가 필요한 경우

1. 피해·가해 및 해당 사안과 관련된 학생과 학급을 대상으로 실시 가능
2. 설문을 통한 신고는 실명으로 하고 설문지를 통해 알게 된 사실에 대해서 교사는 반드시 비밀을 지키도록 함

※ 설문지 문항 제작 시 관련학생의 실명이 드러나지 않도록 주의해야 함

참고

학교폭력 전담 조사관 사안 조사 시 학교의 역할

- 학교장 자체해결 및 **피·가해학생 간 관계개선·회복 노력**
- **피·가해학생 분리** 실시, 필요시 **피해학생 긴급보호조치** 또는 **가해학생 긴급조치**
- **피해학생 면담**을 통해 피해학생의 **어려움**과 **필요한 도움**을 파악하여 **즉각적**이고 **안전한 보호 방안 마련**
- 교육(지원)청에 사안접수 보고 시, **관련학생의 조사가 가능한 시간과 장소 등을 기입**
- 조사관의 사안조사 시 책임교사 등 학교 관계자는 조사관의 사안조사 준비 지원
- 조사관의 사안조사 시, 교원의 협력 방법(동석 등)은 관련학생의 심리적 상태, 나이, 성별, 사안의 성격 및 조사관의 요청 등을 고려하여 학교장이 판단
- 조사관이 **학부모 면담 요청** 시, **장소 제공** ex. **학교 민원 면담실 등**
- 조사관이 관련교사 등에게 출석 · 진술 · 조사협조 및 자료제출 요청시 협조
  ※ 객관적 조사를 위하여 학교 내 CCTV 영상 열람 요청에 협조
- 조사관이 접수한 학생 확인서 원본 및 증빙자료는 학교가 관리하고 조사관에게 사본 및 스캔본 제공
  ※ 관련 문서에 암호를 설정하거나 보안문서로 저장하는 등 보안에 유의
  ※ 담당교사는 '학교폭력 전담조사관 자료 관리 대장'〈양식 2-7〉을 작성·관리

Q **학교폭력 사안 접수 및 통보 방법에 대해 알려주셔서 감사합니다.**
이제 관련 학생들과 보호자를 통해 사안 조사를 해야 하는데요, 유의사항이 있다면 알려주세요.

A 학교장은 사안 접수 보고 시 학교폭력 전담조사관을 배정해 줄 것을 요청하거나, 학교폭력 전담기구에서 자체 사안 조사를 실시하도록 할 수 있습니다. 학교폭력 전담기구에서 자체 사안 조사를 실시할 경우에는 관련 학생 면담, 확인서 받기, 학교폭력발생 현장 조사 등의 종합적인 방법을 통해 신속・객관・공정하게 사안 조사를 해야 합니다. **이때 피해·가해 학생의 주장이 다른 경우가 많으므로, 목격 학생 확인서를 받거나, 진단서·SNS 등 온라인 상의 대화 캡쳐·관련 사진이나 동영상 같은 직·간접적 증거자료 확보도 필요합니다.** 학생 확인서를 작성하게 할 때는 **육하원칙에 따라 기술**할 수 있도록 안내하고 보호자 확인서를 통해 보호자의 입장과 의견도 확인합니다. 이때, 가해 관련 학생 및 학부모가 피해 관련 학생 및 학부모와 대화를 원하거나 사과를 하고 싶다고 하는 경우에는 피해 관련 학생 및 학부모에게 의향을 확인하고 수긍하는 경우에는 관계조정 프로그램이나 서로 대화를 할 수 있는 자리를 마련하는 것도 학생들의 교육을 위해 필요합니다.

Q 목격 학생 확인서 진술에 대한 신빙성은 어떻게 판단하나요? 학생들이 친분관계를 이용하여 진술할 수 있지 않나요?

A

- 학교폭력 사안 조사 시 당시 상황에 있었던 학생들을 중심으로 피해 관련, 가해 관련 학생들의 친분관계를 담임교사 등의 협조를 통해 종합적으로 판단하여 목격 학생을 객관적으로 선정합니다. 목격 학생의 확인서는 필수 서류는 아니지만 사안 조사 보고 시 필요하다고 판단될 경우(관련 학생들의 진술이 상이한 경우) 첨부하며, 목격 학생 확인서 진술의 신빙성은 학교폭력대책심의위원회에서 면밀히 분석 후 판단합니다.

Q 수업 중에도 관련 학생을 대상으로 사안 조사가 가능한가요?

A

- 학생의 수업권 보장과 사안 조사의 시급성 사이에 고민하는 선생님의 마음에 공감이 됩니다. 사안 조사의 과정도 교육활동이라 할 수 있기에 수업 시간에도 조사는 가능합니다. 그러나 수업 시간의 조사는 최소화해야 합니다. 이때는 사안 조사의 시급성, 시간이 경과됨에 따른 진술의 오염 가능성(관련 학생 간의 말맞춤) 정도 등을 보고 판단하셔야 합니다.

Q 사안 조사 시 학생 진술에 대하여 녹음할 수 있나요?

A

- 통신비밀보호법 제3조에 따라 본인이 직접 대화를 하고 있는 주체인 경우에는 녹음을 해도 불법이 아닙니다. (사전에 녹음에 대한 고지는 하는 것이 좋습니다) 따라서 선생님이 관련 학생과 직접 사안 조사를 진행할 시 학생 진술에 대하여 녹음할 수 있습니다. 물론 합법적으로 녹음했더라도 신고나 업무 참고용 등의 목적이 아닌 사회관계망서비스(SNS)나 다수에게 공개하면 경우에 따라 모욕죄나 명예훼손죄에 해당될 수 있습니다. 따라서 녹음 내용을 신고나 업무 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

참고

통신 및 대화비밀의 보호

〔통신비밀보호법〕

- 제3조(통신 및 대화비밀의 보호) ①누구든지 이 법과 형사소송법 또는 군사법원법의 규정에 의하지 아니하고는 우편물의 검열·전기통신의 감청 또는 통신사실확인자료의 제공을 하거나 공개되지 아니한 타인 간의 대화를 녹음 또는 청취하지 못한다.

Q 학생이 확인서(진술서)를 작성하는 데 어려움이 있습니다. 학생의 구두 진술을 교사가 대신 작성하는 것이 가능할까요?

A 확인서는 본인이 작성하는 것이 원칙입니다. 다만, 학생이 글을 쓰기 어렵거나 대신 작성을 요청할 때 학생이 구두로 진술한 내용을 받아적을 수 있습니다. 받아적은 후에는 반드시 학생 본인의 서명(이름을 정자로 기재)을 받는 것이 필요합니다.

Q 사안 조사 도중 학생이 심리적으로 너무 불안해하며 조사를 거부하거나 힘들어 할 경우 어떻게 대응해야 하나요?

A 사안 조사 과정에서 학생이 심리적으로 매우 불안정한 상태라고 판단될 경우, 조사를 즉시 중단하고 학생이 안정을 취할 수 있도록 지원해야 합니다. 특히 초등학교 저학년이나 상황 전달 및 자기표현이 부족한 학생의 경우, 안정적인 분위기 조성을 위해 더욱 세심한 배려가 필요합니다.

Q 한국어 의사소통이 원활하지 않은 이주배경학생(다문화학생)이나 북한배경학생의 사안 조사는 어떤 방식으로 진행하나요?

A 언어 지원과 문화적 차이에 대한 이해가 필수적입니다. 학생의 한국어 이해 수준에 맞추어 모국어 통역 및 번역을 적극적으로 지원합니다. 서면 조사를 진행할 때 학생이 한국어로 충분한 내용을 기재하기 어렵다면 번역된 조사지를 활용하거나 모국어로 작성하는 것을 허용할 수 있으며, 모국어로 작성된 확인서는 번역하여 조사 자료로 활용합니다. 또한, 문화적 차이로 인해 오해가 생기지 않도록 유의하며, 신뢰관계가 있는 보호자나 담당 교사, 이주배경 전문가를 사안 조사에 참여시켜 학생의 입장을 충분히 경청합니다.

Q 전담조사관이 사안 조사를 하면 학교는 사안 조사에서 완전히 제외되는 건가요?

A

- 아닙니다. 전담조사관은 '객관적 사실 확인'을 담당하며, 학교는 '학생 보호'와 '교육적 해결'에 집중해야 합니다. 즉시분리, 피해학생 긴급보호, 학교장 자체해결 요건 확인 및 관계회복 지원은 여전히 학교의 핵심 역할입니다.

Q 전담조사관이 사안 조사를 할 때 책임교사가 반드시 동석해야 하나요? 조사관도 동석을 원하는 것 같던데 필수 절차로 봐야 할까요?

A

- 지침상 교원의 동석 등 협력 방법은 학교장이 최종 판단하지만, 교원의 동석을 적극 권장합니다. 조사관의 사안 조사 시 교원의 협력 방법(동석 등)은 조사관의 요청 및 사안의 성격 등을 고려하여 학교장이 결정합니다.
- 다음과 같은 이유로 교원 동석은 중요합니다.
  1. 교육활동 및 학생 보호 조치: 사안조사 과정은 교육활동의 한 부분입니다. 또한, 조사 중 학생이 심리적으로 불안해할 경우 조사를 중단시키고 안정을 취하게 하는 등 학교의 학생 보호 역할을 수행하기 위해서도 교사의 임무는 중요합니다.
  2. 정확한 사안 파악: 책임교사가 조사 과정에 참여해야 조사관이 파악한 사실관계를 실시간으로 공유할 수 있으며, 이는 추후 전담기구 심의 및 학교장 자체해결 여부 판단의 핵심 근거가 됩니다.
  3. 학부모 민원 대응력 강화: 조사 과정에서 나온 학생의 진술과 분위기를 직접 확인해야만, 추후 학부모의 문의나 민원에 대해 학교가 정확히 파악하고 있다는 신뢰를 줄 수 있습니다.

Q 조사관님이 학생 확인서 원본을 가져가겠다고 하시는데 드려야 하나요?

A

- 아닙니다. 학교에서 확보한 사안 자료 원본은 학교에서 관리하는 것이 원칙입니다. 학교는 확인서 원본과 관련 증빙 자료를 안전하게 보관하고, 조사관님께는 사본이나 스캔본을 드립니다. 이때 보안을 위해 파일에 암호를 설정하는 것을 잊지 마세요.

Q 조사관님이 학교 CCTV를 보여달라고 하시는데 보여드려도 될까요?

A

- 네, 객관적인 조사를 위해 학교는 CCTV 영상 열람 요청에 적극 협조해야 합니다 (법 제11조의2 제4항). 이는 사안의 진상을 명확히 파악하기 위한 정당한 조사 과정의 일부입니다.

Q 조사관님께 서류를 드리고 나서 따로 기록해둬야 할 것이 있나요?

A

- 네, '학교폭력 전담조사관 자료 관리 대장(양식 2-7)'을 작성해야 합니다. 어떤 자료를 언제, 누구에게 제공했는지 꼼꼼히 관리하여 정보 유출 사고를 예방해야 합니다.

☞ [가이드북(2026)] 〈양식2-7〉

학교폭력 전담 조사관 자료 관리 대장

* ( )학교

책임교사: 김○○ (서명)

사안 번호	자료명	제공일	제공자	조사관명	자료 폐기	
					폐기일	폐기자
2026-1	*학생 작성 확인서 사본, 각종 증거자료 일체*	*2026.3.6.(금)*	*책임교사 김○○*	*조사관 이○○*	*2026.3.18.(수)*	

[참고]
○ 책임교사는 위 대장을 작성하고 관리함
○ 사안 종료 후 조사관은 모든 자료를 해당 학교를 방문하여 폐기하고 서명함
○ 학교폭력 전담 조사관 자료 관리 대장은 학년도 말에 폐기함

Q **보호자가 자신의 자녀가 작성한 확인서(진술서)를 보여달라고 합니다. 보여줄 수 있나요, 보여준다면 절차가 있나요?**

A

- 자녀가 작성한 진술서는 보호자와 본인 모두에게 공개(복사, 열람)가 가능합니다. 공개하는 데에는 별도의 절차가 없습니다.

Q **보호자가 본인의 자녀 외의 다른 학생의 확인서(진술서)를 봐야 방어권을 행사할 수 있다며 보여달라고 합니다. 보여줄 수 있나요?**

A

- 본인 자녀 외의 확인서는 공개(복사, 열람)해서는 안 됩니다. 이는 업무상 비밀에 해당하기 때문입니다.

Q **학교폭력 사안으로 학교에 신고·접수되어 절차대로 진행 중인 상황에서 보호자가 사안이 심각하다고 판단하여 경찰에 고소 또는 신고를 하였습니다. 이에 따라 별도로 학교가 대처해야 할 것이 있나요?**

A

- 경찰에 고소나 신고가 이루어진 경우 형사법에 따라 절차가 진행되는 것과 달리 학교폭력 사안으로 학교에 신고·접수가 이루어진 경우는 선도와 교육적 차원으로서 학교폭력예방법에 따라 절차가 진행됩니다. 이는 별개로 진행되므로 보호자가 사법적 절차를 밟을 때도 학교에서는 자체적인 조치를 중단하는 것이 아니라 피해 및 가해 관련 학생에 대해 학교 차원에서 절차에 따라 할 수 있는 보호 및 교육 선도 조치를 계속적으로 취해야 합니다.

Q **학교폭력 사안과 관련해서 관련 학생의 보호자가 학교 CCTV 영상 자료 열람과 영상 자료 사본 제공을 요청하는 경우에 어떤 절차에 따라서 처리하고 대응해야 하나요?**

A

- 영상 열람 및 사본 제공을 요청하는 보호자가 정보공개포털(https://www.open.go.kr)에 접속하여 직접 정보공개 청구 신청을 하면 요청 영상 자료를 열람 및 사본을 제공해 줄 수 있다고 안내합니다. 단, 영상 자료를 열람 및 사본 제공 시 대상자를 제외한 자는 비식별화 조치(모자이크) 후 제공해야 하며, 비식별화 조치에 발생한 모든 비용은 요청자(보호자)가 부담해야 합니다. 비식별화 조치를 하는 업체에 의뢰하는 것은 학교와 보호자 누가 하여도 상관없습니다. 또한 학교는 정보공개 요청을 받을 시 이를 거부할 수 있으나 거부에 대한 합리적인 사유(p.117. 비공개 대상 정보 참고)가 없으면 과태료가 부과될 수 있다는 점을 참고하여 주시기 바랍니다.

참고

비공개 대상 정보(정보공개 거부에 대한 합리적인 사유)

〔정보공개법〕

- 제9조(비공개 대상 정보) ①공공기관이 보유 · 관리하는 정보는 공개 대상이 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.
  1. 다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령(국회규칙 · 대법원규칙 · 헌법재판소규칙 · 중앙선거관리위원회 규칙 · 대통령령 및 조례로 한정한다)에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보
  2. 국가안전보장 · 국방 · 통일 · 외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보
  3. 공개될 경우 국민의 생명 · 신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보
  4. 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
  5. 감사 · 감독 · 검사 · 시험 · 규제 · 입찰계약 · 기술개발 · 인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구 · 개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보. 다만, 의사결정 과정 또는 내부검토 과정을 이유로 비공개할 경우에는 제13조제5항에 따라 통지를 할 때 의사결정 과정 또는 내부검토 과정의 단계 및 종료 예정일을 함께 안내하여야 하며, 의사결정 과정 및 내부검토 과정이 종료되면 제10조에 따른 청구인에게 이를 통지하여야 한다.
  6. 해당 정보에 포함되어 있는 성명 · 주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 사항은 제외한다.
     가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보
     나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보
     다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보
     라. 직무를 수행한 공무원의 성명 · 직위
     마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명 · 직업
  7. 법인 · 단체 또는 개인(이하 "법인등"이라 한다)의 경영상 · 영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.
     가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명 · 신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보
     나. 위법 · 부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보
  8. 공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

[가이드북(2026)] 〈양식2-1〉 *version1*

학생 작성 확인서

최초 학생 작성 □ 추가 학생 작성 □

* 사안번호: ( )학교 2026-( )호

성명		학년 / 반	/	성별 (생년월일)	남 / 여 (00년 00월 00일)
연락처	학생		보호자		
관련학생					
사안 내용	※ 피해 받은 사실, 가해한 사실, 목격한 사실 등을 육하원칙에 의거하여 상세히 기재하세요. (필요한 경우 별지 사용)				

필요한 도움			학교생활교육과에서 피해회복(심리상담·치료), 관계조정 프로그램 지원을 받을 수 있습니다.
작성일	2026년 월 일	작성 학생	(서명)

☞ [가이드북(2026)] 〈양식2-1〉 *version2*

학생 작성 확인서

최초 학생 작성 □ 추가 학생 작성 □

* 사안번호: ( )학교 2026-( )호

성명		**학년 / 반**	/	**성별 (생년월일)**	남 / 여 (00년 00월 00일)
연락처	학생		보호자		
관련학생					
사안 내용	※ 피해 받은 사실, 가해한 사실, 목격한 사실 등을 육하원칙에 의거하여 상세히 기재하세요. (필요한 경우 별지 사용)				

필요한 도움			학교생활교육과에서 피해회복(심리상담·치료), 관계조정 프로그램 지원을 받을 수 있습니다.
작성일	2026년 월 일	작성 학생	(서명)

[중요] 학생 확인서 작성일과 작성 학생의 서명 필수 기재

[가이드북(2026)] 〈양식2-2〉 앞면

보호자 확인서

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

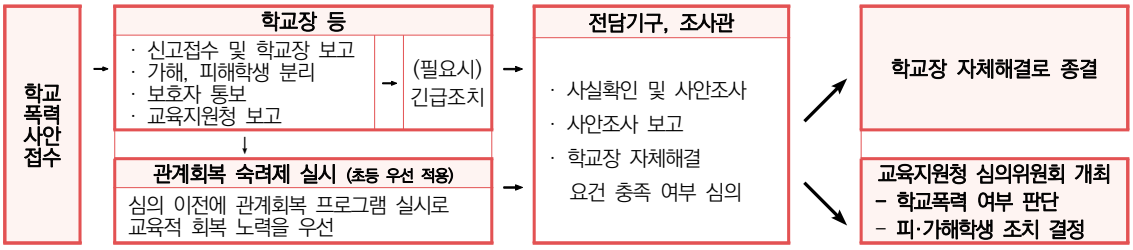
1. 본 확인서는 학교폭력 사안 조사를 위한 것입니다.
2. 자녀와 상대방 학생에 관련된 객관적인 정보를 제공해 주셨으면 합니다.
3. 사안 해결을 위해 학교는 객관적이고 적극적인 자세로 임할 것입니다.

학생 성명		**학년 / 반**	/	**성별**	남 / 여
보호자 성명		**연락처**			
학생과의 관계		**도로명 주소**	(우편번호:　　)		

사안 인지 경위		
현재 자녀의 상태		신체적 – 정신적 –
자녀 관련 정보	**교우 관계**	(친한 친구가 누구이며, 최근의 관계는 어떠한지 등)
	학교폭력 경험 유무 및 내용	(실제로 밝혀진 것 외에도 의심되는 사안에 대해서도)
	자녀 확인 내용	(사안에 대해 자녀가 보호자에게 말한 것)
현재까지의 보호자 조치		(병원 진료, 화해 시도, 자녀 대화 등)
사안 해결을 위한 관련 정보 제공		(특이점, 성격 등)
현재 보호자의 심정		(어려운 점 등)
본 사안 해결을 위한 보호자 의견, 바라는 점		(보호자가 파악한 자녀의 요구사항 등) 관계조정 프로그램 안내 **"대화 속에 길이 보인다"**
관계조정(회복) 프로그램 참여 의사		관계조정(회복) 프로그램 참여에 동의합니다.(√ 표시) □
학교폭력 사안처리 절차 안내 여부(뒷면 참고)		학교폭력 사안처리 절차(1.학교장 자체해결　2.관계회복프로그램 3.심의위원회 개최 등)에 대한 안내를 받았습니다. (√ 표시) □
필요한 도움		학교생활교육과에서　피해회복(심리상담·치료), 관계조정 프로그램 지원을 받을 수 있습니다.
작성일	202　년　　월　　일	**작성자** (서명)

☞ [가이드북(2026)] 〈양식2-2〉 뒷면

학교폭력 사안처리 절차 안내



▶ 사안 접수 및 초기 대응

- 사안이 접수되면 피해학생의 분리 의사를 확인 후, 가해학생을 최대 7일(주말 및 공휴일 포함) 이내 분리합니다. 또한, 가해학생에게 제2호(피해 및 신고·고발 학생에 대한 접촉·협박·보복행위 금지) 조치를 합니다.
- 필요시, 학교장은 학교폭력대책심의위원회 의결 시까지 피해학생 보호와 가해학생 선도·교육을 위한 긴급조치를 할 수 있습니다.
- 양측이 동의하는 경우 관계회복을 위한 프로그램을 운영할 수 있습니다.
- 피해학생은 치유를 위한 초기 지원을 학교생활교육과에 요청할 수 있습니다.

피해·가해학생은 피해관련(추정)학생 및 가해관련(추정) 학생을 포괄적으로 의미합니다.

▶ 사실확인 및 사안 조사

- 관련학생 면담을 통해 피해·가해사실 여부를 확인합니다. 먼저 학교에서 최초 학생 확인서를 접수하고, 사안에 따라 교육지원청의 학교폭력 전담조사관이 학교를 방문하여 추가 학생확인서를 접수하게 됩니다.
- 조사 과정에서 필요시 보호자 면담, 목격학생 면담 등을 실시합니다.

관련학생이 다른학교에 재학 중인 경우, 해당학교별로 조사하고, 조사 결과를 공유하는 등 협력함을 안내합니다.

▶ 학교장 자체해결 부의 여부 심의

- 사안조사를 마치면, 학교의 전담기구에서 학교장 자체해결의 요건 충족 여부를 심의합니다. 학교장 자체해결의 요건은 다음과 같습니다.
  1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한 진단서를 발급(제출)받지 않은 경우
  2. 재산상 피해가 없거나 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우
  3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우
  4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우

  ☞ **위 4가지 요건을 모두 충족하고, 피해학생 및 그 보호자가 동의하면 학교장 자체해결이 가능합니다.**
- 학교장 자체해결이 되지 않는 사안은 교육지원청 학교폭력대책심의위원회로 넘어갑니다. **경미한 사안에 대해 심의위원회 개최를 원하는 경우 학교에서는 관계회복을 위한 프로그램을 권유**할 수도 있습니다.

'학교장 자체해결'이란, 법률에 근거하여 경미한 학교폭력 사안에 대해 심의위원회에 회부하지 않고 학교장이 교육적으로 해결하는 방법입니다.

▶ 심의위원회 개최 및 조치 결정

- 교육지원청 심의위원회에서 심의를 통해 학교폭력 여부를 판단하고, 피·가해학생 조치를 의결합니다.
  ☞ 가해학생 조치는 사안의 심각성, 지속성, 고의성 및 가해학생의 반성정도, 양측의 화해정도를 고려하여 결정됩니다.
- 교육장은 조치를 최종 결정하여 피·가해학생과 학교에 통보합니다.

다만, 피해학생 보호 및 가해학생 선도가능성, 피해학생 장애여부를 고려하여 가중하거나 감경할 수 있습니다.

▶ 조치 이행, 조치 불복, 생기부 기재

- 피·가해학생은 조치를 이행하고, 조치에 이의가 있으면 행정심판이나 행정소송 등 불복을 제기할 수 있습니다.
- 가해학생 조치는 학교생활기록부에 기재됩니다. 단, 1~3호 조치는 1회*에 한하여 학교생활기록부 기재 유보가 가능합니다.
  * 이행기간 내 이행을 한 경우 동일 학교급에 재학하는 동안(초등학생은 그 조치를 받은 날부터 3년 이내)

학교는 피해학생의 적응, 가해학생의 재발 방지, 주변학생 교육에 노력합니다.

[가이드북(2026)] 〈양식2-4〉

(1차 조사□ / 보완조사 □) 학교폭력 사안조사 보고서

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

<table>
<tr><td>신고접수 일자</td><td colspan="2">년　월　일</td><td rowspan="2">작성자</td><td>책임교사</td><td colspan="3">(성명)　(연락처)</td></tr>
<tr><td>사안조사 일자</td><td colspan="2">년　월　일</td><td>조사관</td><td colspan="3">(성명)　(연락처)</td></tr>
<tr><td>사안 유형</td><td colspan="7">유형: 신체폭력/ 언어폭력/ 금품갈취/ 강요/ 따돌림/ 성폭력/ 사이버폭력/ 기타(중요도 순서로 기재)
•</td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련학생</td><td>학교</td><td>학년 반/번호</td><td>성　명</td><td>성　별</td><td>(공동사안인 경우) 관련학교의 사안 번호</td><td>학생선수 여부 (V 표시, 가해(관련)학생에 한함)*</td><td>비고 (가해(관련)/ 피해(관련))</td></tr>
<tr><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">* 국민체육진흥법 개정으로 「학생징계정보 수집」이 시행('22.8.11.)됨에 따라 학교의 학생선수 담당 교사로부터 학생선수 확인 서류를 제출 받은 경우, V 표시</td></tr>
<tr><td>사안 개요 (주요 내용)</td><td colspan="7">※ 신고내용과 관련하여 확인한 내용을 육하원칙에 의거 구체적으로 기재
(피해관련학생의 신고내용이 누락되지 않도록 주의)</td></tr>
<tr><td>사안 경위 (세부내용 전체)</td><td colspan="7">※ 사안의 전후, 사안 접수, 전담기구 및 조사관 조사, 양측의 주장을 포함한 전체 사건 내용, 등을 시간의 흐름에 맞춰 구체적으로 기재
•</td></tr>
<tr><td rowspan="3">가해자와 피해학생의 분리 여부</td><td colspan="2">분리 시행 여부</td><td colspan="5">가해자와 피해학생 분리 예외(V)</td></tr>
<tr><td>시행</td><td>미시행</td><td colspan="5" rowspan="2">* 피해학생 반대의사 표명(　)
* 교육활동 중이 아님(　)
* 학교장의 긴급 선도조치로 이미 가해학생과 피해학생이 분리됨 (　)
* 타학교에 재학 중임 등(　)
* **학교장 자체해결 가능 요건에 모두 해당** (4개 항목 모두 충족) (　)
- 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한 진단서를 발급받지 않은 경우
- 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우
- 학교폭력이 지속적이지 않은 경우
- 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우</td></tr>
<tr><td>*분리기간: 2일(예시)
(1일~7일)
※ 필수 기재</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">자체해결
요건
충족 여부</td><td colspan="3">(조사관 조사시)
‘객관적 요건 충족 여부’에 대한 전담 조사관의 의견</td><td>자체해결
동의 여부</td></tr>
<tr><td colspan="3"><table>
<tr><th>학교장 자체해결 요건</th><th>의견(충족 여부)</th></tr>
<tr><td>1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우</td><td></td></tr>
<tr><td>2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우</td><td></td></tr>
<tr><td>3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우</td><td></td></tr>
<tr><td>4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우</td><td></td></tr>
</table></td><td>※ 현재까지 확인된 내용 기재</td></tr>
<tr><td rowspan="7">쟁점 사안</td><td>주요 쟁점 1.</td><td>•
※ 기타 쟁점 사안이 있는 경우 추가 작성</td><td colspan="2">근거자료
(※ 예시: 설문조사, CCTV 영상자료, 녹음자료, 사진, SNS, 문자 메시지, 진단서 등) - 출처, 장소, 날짜, 시간 등 주요 내용 기재</td></tr>
<tr><td>피해(관련) 학생의 주장 내용</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>가해(관련) 학생의 주장 내용</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>목격학생의 진술 등</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주요 쟁점 2.</td><td>※ 위와 동일</td><td colspan="2">근거자료
※ 위와 동일</td></tr>
<tr><td>….</td><td>….</td><td colspan="2">….</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">시행령 제19조 판단요소 관련 확인 사실 기재
※ 작성 시 참고사항에 따라 각 판단요소별 구체적으로 사실을 기재
(책임교사나 조사관이 판단하는 점수를 기재하는 것이 아님)
※ 가해학생별로 구별하여 작성</td></tr>
<tr><td>학교폭력의 심각성</td><td colspan="3">•</td></tr>
<tr><td>학교폭력의 지속성</td><td colspan="3">•</td></tr>
<tr><td>학교폭력의 고의성</td><td colspan="3">•</td></tr>
<tr><td>가해학생의 반성 정도</td><td colspan="3">•</td></tr>
<tr><td rowspan="3">가해학생 및 보호자와 피해학생 및 보호자간 화해 정도</td><td colspan="3">•</td></tr>
<tr><td colspan="3">관계회복 프로그램·갈등조정 등을 진행하였는지, 진행할 의사가 있는지</td></tr>
<tr><td colspan="3">•</td></tr>
<tr><td>해당 조치로 인한 가해학생의 선도 가능성</td><td colspan="3">•</td></tr>
<tr><td>피해학생이 장애학생인지 여부</td><td colspan="3">•</td></tr>
<tr><td rowspan="2">긴급조치 여부</td><td>피해(관련)학생</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>가해(관련)학생</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">가해학생 학교폭력 재발 현황</td><td colspan="3">※ 학교폭력 가해학생 조치사항 관리대장을 통해 확인될 수 있는 가해학생의 학교폭력 횟수 기재</td></tr>
<tr><td>학년</td><td>사안번호</td><td>가해학생 선도조치(학교장 자체해결 포함)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>특이사항 및 고려사항</td><td colspan="3">※ 성 관련 사안 여부, 치료비 분쟁, 관련학생들이 이주배경학생인지 경계선지능학생인지 여부, 관련학생 및 그 보호자의 요구사항, 언론보도, 경찰신고(고소) 및 법률대리인 선임 여부 등 특이사항 기재</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타 사항</td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 보완조사 보고서의 경우 사례회의 개최 일시, 사례회의에서 결정한 주요 보완사항 등을 작성</td></tr>
</table>

참고

1. 시행령 제19조 판단요소 확인 시 참고 사항

학교폭력 사안조사 시 판단사항	작성 시 참고 사항
1. 심각성 판단 요소	▸ 성폭력 여부 및 피해의 정도 ▸ 폭력 유형의 복합성 여부 및 정도 ▸ 집단폭행 여부 및 집단폭행의 주도 여부 ▸ 폭력행위에 사용된 도구의 특성 ▸ 폭력행위가 발생한 장소 및 시간의 특성 ▸ 언어폭력 또는 사이버폭력 행위의 위험 정도 ▸ 폭력행위로 인하여 발생한 피해의 정도
2. 지속성 판단 요소	▸ 폭력행위 자체의 지속 여부 ▸ 폭력행위 자체의 반복 여부 ▸ 사이버폭력 행위의 지속 여부
3. 고의성 판단 요소	▸ 폭력행위 전 피 · 가해학생 간 관계와 마찰 여부 ▸ 폭력행위의 사전계획 여부 ▸ 폭력행위가 발생한 장소에 있게 된 이유 ▸ 피해학생의 거부 의사가 있었는데도 폭력행위를 했는지 여부 ▸ 주변의 만류에도 불구하고 폭력행위를 지속했는지 여부 ▸ 폭력행위의 결과에 대한 예측 여부
4. 반성 정도 판단 요소	▸ 학교폭력 신고 이전에 가해학생의 사과가 있었는지 여부 ▸ 조사과정에 성실히 참여했는지 여부 ▸ 조사과정에서 자신의 잘못 인정 여부와 정도 ▸ 심의위원회 진행 과정에 성실히 참석했는지 여부 ▸ 심의위원회 진행 과정에서 자신의 잘못 인정 여부와 정도 ▸ 가해학생의 사과 및 관계회복, 분쟁조정 참여 의지 ▸ 가해학생이 피해학생의 피해 복구를 위한 노력 정도 ▸ 가해학생의 재발방지에 대한 의지 ▸ 피해학생과의 추가적인 갈등 또는 보복행위 발생 여부 ▸ 맞신고 제기 여부 (보복 등 악용 여부 등)
5. 화해 정도 판단 요소	▸ 가해학생 및 보호자의 피해학생과 보호자 대상 사과 또는 관계회복(화해) 여부 ▸ 상호 간 손해배상이나 분쟁조정이 되었는지 여부 (고소·고발 취하 여부 포함) ▸ 피해학생의 가해학생에 대한 처벌 의사 정도 ▸ 피해학생의 가해학생 및 보호자 대상 사과를 받거나 화해할 의지 정도 등 ▸ 관계회복 또는 관련 프로그램에 대한 참여 의사 여부
6. 가해학생의 선도 가능성 판단 요소	▸ 학교폭력대책심의위원회에서 받은 조치가 있는지 여부(해당 학교급) ▸ 학교장 자체해결로 처리된 적이 있는지 여부(해당 학교급) ▸ 사안발생(접수) 전 평소 생활태도와 사안접수 이후의 생활태도 변화 ▸ 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 가해학생 선도·교육에 충분한 교육적 조치인지 ▸ 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 피해학생 보호에 충분한 조치인지 ▸ 기본 판단요소 점수에 따른 조치가 실질적으로 이행될 수 있는지, 실효성이 있는지
7. 피해학생이 장애학생인지 여부	▸ 장애학생의 장애 정도 확인 ▸ (가해학생이 학교폭력 당시) 피해학생의 장애를 인식하였거나 인식할 수 있었는지 여부 ▸ 폭력행위가 피해학생의 장애와 직접적으로 관련된 것인지

Q 사안조사 결과 학교폭력이 아닌 경우에는 어떻게 처리해야 하나요?

A

- 사안조사 결과 학교폭력이 아닌 경우에도 오인신고에 대한 전담기구 회의를 개최하고 그 결과를 교육지원청에 보고해야 합니다. 이 경우 학교의 책임 소재를 명확하게 하기 위해 전담기구 심의 절차가 반드시 진행되어야 하고, 어떤 일이 있어도 생략하여서는 안 됩니다.

참고

학교폭력이 아닌 사안의 종결처리

- 사안조사 결과, 학교폭력이 아닌 사안(예시)
  - 제3자가 신고한 사안에 대한 조사결과, 학교폭력이 아니었던 경우(오인신고)
  - 학교폭력 의심사안(담임교사 관찰로 인한 학교폭력 징후 발견 등)에 대한 조사 결과, 학교폭력이 아니었던 경우
  - 피해학생(보호자)이 신고한 사안에서 피해학생(보호자)이 오인신고였음을 스스로 인정하고, 조사 결과 학교폭력이 아니었던 경우
- 학교폭력이 아닌 사안의 처리
  - 학교장은 초기 사실확인이나 조사관으로부터 조사결과를 통보받은 후 전담기구 회의를 통해 학교폭력이 아님을 확인한 경우 교육지원청으로 보고한다.

※ 가해학생이 여러 명인 경우, 그 중 일부가 학교폭력을 행사하지 않았거나 가담하지 않은 경우로 확인되면 해당 학생에 대한 사안을 '학교폭력이 아닌 사안'으로 종결 가능

※ 다만, 피해학생 및 보호자가 심의위원회 개최를 요청할 경우 반드시 심의위원회를 개최하여 처리해야 함. 심의위원회에서 '학교폭력 아님'으로 결정할 경우 '조치없음'으로 처리 가능

Q 전담기구를 개최하기 위해서 내부결재가 필요한가요?

A

- 전담기구를 개최한다는 내부결재가 필요합니다. 전담기구는 학교폭력 접수 후 14일 이내, 필요시 7일 이내로 연장이 가능하고, 학생 간 관계회복 프로그램에 참여하고 있는 등의 사유가 있을 때는 전담기구 개최를 연기할 수 있습니다. 개최를 연기할 경우에는 전담기구 개최 기한이 도래하기 전에 내부결재를 통해서 전담기구 개최 지연의 사유를 근거로 남겨놓아야 합니다. 이때는 관련 학생과 보호자에게도 안내(유선, 전자메일, 등기우편 등 가능)합니다.

Q 전담기구 회의에 피해 또는 가해 학생과 해당 학생의 보호자 등이 모두 참여해야 하나요?

A

- 전담기구는 학교장 자체해결 요건 충족 여부를 심의하는 기구이지, 학교폭력 조치를 결정하는 기구가 아닙니다. 이는 전담기구 구성원만으로 심의할 수 있다는 의미입니다. 만약, 관련 학생과 보호자가 전담기구에 참여하여 진술하는 것을 요청할 때에는 전담기구 구성원 간의 협의를 통해 수용 여부를 결정할 수 있습니다.

Q 위원들이 한자리에 모이기 어려운 경우에는 전담기구 회의를 온라인(화상회의)으로 진행할 수 있나요?

A

- 네, 가능합니다. 전담기구의 운영에 필요한 세부 사항은 학교장이 정하도록 되어 있습니다. 따라서 학교의 '**전담기구 운영 계획**'에 재난 상황이나 방학 등 대면 회의가 불가능한 경우에 대한 비대면 회의 근거가 마련되어 있다면, 실시간 화상회의 시스템을 활용하여 심의를 진행할 수 있습니다. 단, 회의의 비공개 원칙을 준수하고 보안이 유지되는 환경에서 진행해야 합니다

Q 전담기구 회의 결과 보고서는 어떻게 작성하나요?

A

- 학교장 자체해결 요건 충족 여부에 대한 심의 결과 보고서는 가이드북(2026)〈양식 3-1〉을 사용하면 됩니다. 그 외의 학교생활기록부 삭제 여부 심의는 학업성적관리위원회나 생활교육위원회 회의록에 준하여 작성하시면 됩니다. 결과 보고서 작성 후 이를 내부결재하면 됩니다.

참고) 학교장 자체해결 요건 충족 여부를 위한 심의의 시나리오는 전담기구 편을 참고하시기 바랍니다.

■ 전담기구 개최 및 심의 흐름도

전담기구 개최	전담기구 심의	심의위원회 개최 요구 의사 확인
① 전담기구 개최 보고 - 개최 내부결재 공문 작성 - 유선 연락 ② 전담기구 심의 요건 확인 - 과반수 참석 등 ※ 각 학교의 전담기구 운영 계획에 따름[1]	학교장 자체해결 요건 충족 확인 - 요건 **미충족** 시 **심의위원회 개최 요청** - 요건 **충족** 시 피해관련 측 학부모에게 심의위원회 개최 요구 의사 확인	피해관련 학생 및 학부모의 심의위원회 개최 의사 확인 - 미개최 관련서류(양식 3-2 또는 3-7) 제출 시 **학교장 자체해결** - 개최 관련서류(양식 3-4)[2] 제출 시 **심의위원회 개최 요청**

1) 학교폭력예방법 시행령 제16조(전담기구 운영 등) ③ 그 밖에 전담기구 운영에 필요한 사항은 학교의 장이 정한다.
2) 〈양식3-4〉학교폭력대책심의위원회 개최 요청서는 '학교장 자체해결로 종결된 이후 새로운 요건(① 재산상 손해 복구 약속 미이행, ② 사안 조사과정에서 확인되지 않았던 사실이 추가 확인된 경우)이 충족되어 심의위원회 개최를 요청하는 경우에 작성한다.

■ 전담기구 역할에 따른 심의 사항

- 학교장 자체해결 요건 충족 여부 판단
  - 학교장 자체해결 요건 해당 여부는 전담기구 심의에서 협의를 통해 결정
  - 법률 13조의2 제1항 제1호~4호 요건에 해당하는지를 서면으로 확인

학교장 자체해결 가능 요건	해당 여부 (O, X)
1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우 ※ 진단서에 명시된 날짜를 명확히 확인(정확히 2주 이상의 날이 표기되어야 함)	
2. 피해가 없거나 즉각 복구된 경우 (추후 재산상 피해를 복구해 줄 것을 확인한 경우) ※ 양식 3-2를 변형하여 확인서를 받을 수 있음(별첨 예시)	
3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우	
4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위가 아닌 경우	

- 전담기구 심의 여부와 상관없이 심의위원회 소집 요청해야 하는 경우
  - **2주 이상의 진단서**를 첨부한 경우
  - 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 **보복행위**인 경우

※ 이때에도 학교폭력 업무를 총괄하는 전담기구 회의를 통해 피·가해상황 확인, 앞으로의 대처방안 논의, 기타 관련 논의 등을 진행하여야 합니다.

■ 전담기구 개최 내부결재

- 전담기구 개최 일정 및 장소 확정
  - 전담기구 구성원 참석 가능 일정을 확정한 후 개최 **내부결재 공문 작성**
- 전담기구 개의를 위한 출석위원 수는 학교장이 정하는 전담기구 운영 계획에서 정함. 일반적으로 **재적 위원 과반수의 출석**(재적 위원 7명인 경우는 4명 이상, 5명인 경우는 3명 이상)으로 개최, **출석 인원 과반수의 찬성으로 심의 의결**

■ 피해학생 및 그 보호자의 심의위원회 개최 요청 여부 확인

- 학생(보호자)이 심의위원회 개최를 요구하지 않을 경우
  - 전담기구 심의에서 학교장 자체해결 요건 충족된 것으로 확인되고, 피해학생과 보호자의 학교장 자체해결 동의가 이루어지면 학교장 자체해결
- 학교장 자체해결 요건 충족 하였더라도 학생(보호자)가 '학교장 자체해결 동의서(학교폭력대책심의위원회 미개최 요구 의사 확인서〈양식3-2〉)'를 제출하지 않는 경우
  - 심의위원회 개최 요청

■ 전담기구 조사과정에서 타학교 소속 또는 학생이 추가되는 경우

- 타학교 전담기구 교사에게 전달하여 조사에 긴밀하게 상호협조

■ 학교폭력 관련 학생의 소속 학교가 다른 경우 '사안 조사'

① 각 학교별 사안 보고(48시간 이내)
② 각 학교별 전담기구 사안조사
③ 사안조사 결과 공유를 위해서 관련학교 간 긴밀하게 협조하여 사안 보고서를 공동으로 작성할 수도 있음

■ 학교폭력 관련 학생의 소속 학교가 다른 경우 '전담기구 개최'

- 학교장 자체해결 여부는 **피해학생 소속 학교의 전담기구**에서 심의 후 해당 학교장이 결정하며, 가해학생 소속 학교에서는 피해학생 소속 학교의 결정을 따라 전담기구에서 심의한다. 이 때, 정확한 사안조사를 위하여 가해학생 소속 학교에서 조사한 사안 내용이 공유될 수 있도록 학교장 승인 하에 긴밀하게 협조가 이루어져야 한다.

※ 피해학생 소속 학교는 양식 3-1, 3-3 등을 가해 소속 학교에 공문 시행하여 소통할 수 있음

※ 학교장 자체해결 여부는 피해학생 측의 전담기구 심의로 결정되기 때문에 가해학생 측 학교의 전담기구의 심의 여부가 사안 진행에 결정적인 역할을 하지는 않지만, 각 학교에서 발생한 학교폭력 사안에 대해서는 전담기구에서 내용을 확인하고 앞으로의 진행 방향을 논의할 필요가 있음

[학교 공문서식(예시) 전담기구 회의 개최

학교폭력 전담기구 회의 개최(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 (○○중-202○-03)학교폭력 전담기구 회의 결과

1. 관련: ○○중학교-0000(202○. 5. 3.) *※ '학교폭력 사안접수 보고' 기안번호*

2. 제1회 학교폭력 전담기구 심의를 아래와 같이 실시하고자 합니다.
   가. 사안번호: ○○중-202○-02
   나. 심의일시: 202○. 5. 13. 13:00
   다. 심의장소: 본교 소회의실(본교 1층)
   라. 심의내용: 학교장 자체해결 요건 충족 여부 심의
   마. 참석대상: 전담기구 구성원 7명
   바. 관련 학생

구분	소속학교	학년반	이름	기타사항
피해관련	○○중학교	3-1	○○○	타학교 관련 여부 등
가해관련	○○중학교	3-1	○○○	

끝.

※ 전담기구 심의 시 여러 개의 사안을 각각의 안건으로 심의할 수 있음

☞ **[학교 공문서식(예시) 전담기구 연기**

학교폭력 전담기구 회의 연기(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 (○○중-202○-02)학교폭력 전담기구 심의 연기

1. 관련: ○○중학교-0000(202○. 6. 5.) *※ '학교폭력 사안접수 보고' 기안번호*

2. ○○중-202○-02호 학교폭력 사안에 대한 전담기구 심의를 연기하고자 합니다.
   가. 접수일시: 202○. 6. 5. 점심시간 중
   나. 사안번호: ○○중-202○-02
   다. 관련 학생

구분	소속학교	학년반	이름
피해관련	○○중학교	3-1	○○○
가해관련	○○중학교	3-1	○○○

   라. 심의 연기 사유: ~~~~~~~~ . 끝.

※ 관계조정 프로그램은 담임교사, 위(Wee) 클래스 전문상담(교)사 그 외 외부 전문기관 연계 등으로 실시함
「관계조정 프로그램·관계가꿈 지원단」편 참조

[학교 공문서식(예시) 전담기구 회의 결과 학교장 자체해결

전담기구 회의 결과(학교장 자체해결)(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 (○○중-202○-03)학교폭력 전담기구 회의 결과

1. 관련: ○○중학교-0000(202○. 9. 29.) *※ '전담기구 개최' 기안번호*

2. 전담기구 회의 결과는 다음과 같습니다.
   가. 일시 및 장소: 202○. 10. 10. 13:00, 본교 소회의실(1층)
   나. 사안번호: 00중-202○-03호
   다. 관련 학생

구분	소속학교	학년반	이름	비고
피해관련	○○중학교	3-1	○○○	심의위원회 미개최 동의
가해관련	○○중학교	3-1	○○○	

   라. 상세내용:【붙임】참조

붙임 1. 피해·가해학생 확인서(202○-03) ○부.
2. 보호자 확인서(202○-03) ○부.
3. 목격학생 확인서(202○-03) ○부.
4. 학교폭력 사안조사 보고서(202○-03) ○부
5. 전담기구 심의결과 보고서(202○-03) ○부
6. 학교장 자체해결 동의서(피해학생 ○○○) ○부. 끝.

※ 목격학생 확인서는 해당 없을 시 제출 생략 가능
※ 학교장 자체해결 시 위와 같이 내부결재 후 교육지원청에는 '학교장 자체해결 결과 보고서'만 제출함, 가이드북(2026) 양식〈3-3〉활용

☞ [가이드북(2026)] 〈양식3-6〉

학교폭력 아닌 사안의 종결 보고서

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

1. 일　시 :　　년　월　일(　요일)　시　분 2. 장　소 : 3. 참 석 자 ○○○　○○○　○○○　○○○ ○○○　○○○　○○○　○○○
4. 회의 주제 : 사안번호 2026-00호 (　　)에 대한 학교폭력 아닌 사안 인지 여부 확인

5. 회의 내용

※ 전담기구 또는 조사관 사안 조사 내용

-
-
-

※ 필수 확인 사항

학교폭력 아닌 사안으로 종결 가능한 경우	해당 여부 (O, X)
1. 제3자가 신고한 사안에 대한 조사결과, 학교폭력이 아니었던 경우 (오인신고)	
2. 학교폭력 의심사안(담임교사 관찰로 인한 학교폭력 징후 발견 등)에 대한 조사 결과, 학교폭력이 아니었던 경우	
3. 피해학생(보호자)이 신고한 사안에서 피해학생(보호자)이 오인신고였음 을 스스로 인정하고, 조사결과 학교폭력이 아니었던 경우	

6. 확인 사항

-
-

[참고]
- 전담기구는 학교폭력 아닌 사안으로 확인되는 경우, 동 보고서를 첨부하여 교육지원청에 보고
- 피해학생 및 보호자가 심의위원회 개최를 요청할 경우 반드시 심의위원회를 개최하여 처리해야 함
  단, 심의위원회에서 '학교폭력 아님'으로 결정할 경우 '조치없음'으로 처리함

[가이드북(2026)] 〈양식3-7〉

학교폭력대책심의위원회 미개최 동의서

(가해자가 학생이 아니고 피해학생 보호조치를 원하지 않는 경우)

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

피해(관련)학생	소속학교	학년/반	학생 성명	보호자 성명
신고 내용				

가해자가 학생이 아니고, 피해학생 보호조치를 원하지 않아
학교폭력대책심의위원회 미개최에 동의합니다.

2026년 00월 00일

피해학생　　(서명 또는 인)

피해학생 보호자　　(서명 또는 인)

OO학교장 귀중

[참고]
- 가해자가 학생이 아니고, 피해학생과 그 보호자가 피해학생 보호조치를 원하지 않는 경우, 학교장은 학교폭력대책심의위원회 개최를 요청하지 않을 수 있음
- 피해학생과 그 보호자의 미개최 동의서(본 양식)을 받아 교육지원청에 보고

☞ [양식(예시)] 학교폭력 오인신고 확인서

학교폭력 오인신고 확인서(예시)

* 사안번호: (　　)학교　202○-(　)호

신고 내용	

위 내용으로 신고한 학교폭력 사안이 오인신고였음을 확인합니다.

20　년　월　일

신고인　　(인)

OO학교장 귀중

[가이드북(2026)] 〈양식3-1〉

학교폭력 전담기구 심의결과 보고서

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

1. 일　　시 :　　년　　월　　일(　요일)　　시　　분
2. 장　　소 :
3. 참 석 자
   ○○○ ○○○　　○○○　　○○○
   ○○○ ○○○　　○○○　　○○○

4. 심의 주제 : 사안번호 2026-00호 (　　)에 대한 학교장 자체해결 부의 여부 심의

5. 심의 내용 *※ 사안이 여러 건일 경우 사안별로 작성*

※ 사안 조사 내용

-
-
-

※ 필수 확인 사항

- 법률 제13조의2 제1항 제1호~제4호 판단하여 해당 여부 체크

학교장 자체해결 가능 요건	해당 여부 (O, X)
1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우	
2. 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우	
3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우	
4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)가 아닌 경우	

- 학교장 자체해결 동의서 제출 여부 체크

피해학생 및 그 보호자의 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 의사 확인 (학교장 자체해결 동의서 제출 여부)	(O, X)

6. 결정 사항(예시)

- *객관적 요건을 모두 충족하며, 학부모의 미개최 동의서가 제출되어 학교장 자체해결 시행*
- *객관적 요건을 모두 충족하였으나, 학부모가 심의위원회 개최를 요청*

※ 학교장 자체해결 사안에서도 필요시, 가해학생을 대상으로 피해학생에게 서면으로 사과하거나, 특별교육, 캠페인 활동 등의 교육 프로그램을 운영할 수 있다.(교육 프로그램은 학교폭력예방법에 의한 가해학생 조치가 아니므로, 학교생활기록부에 기재하거나 유보 건수에 포함되지 않음에 유의)

[가이드북(2026)] 〈양식3-2〉

학교장 자체해결 동의서

(학교폭력대책심의위원회 미개최 요구 의사 확인서)

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

피해학생	소속학교	학년/반	학생성명	보호자성명
가해학생	소속학교	학년/반	학생성명	
사안 조사 내용	사안 내용을 사안조사 보고서를 참고하여 기록 (발생 일시, 사안 내용 등) *(예시) ○○○학생이 4월 29일(수) 오후 3시(하교 시) 학교 후문에서 사탕을 안 준다는 이유로 □□□학생의 오른쪽 다리를 3번 걷어참*			

학교장 자체해결로 처리 시 **추후 위 사안에 대하여 학교폭력대책심의위원회 개최를 요청할 수 없음**을 알고 있습니다. □

위 사안 조사 내용을 확인하였으며, 이 사안에 대해서 학교폭력대책심의위원회를 개최하지 않고 **학교장 자체해결에 동의**합니다. □

2026년 00월 00일

피해학생: (인)

피해학생 보호자: (인)

OO학교장 귀중

[학교 공문서식(예시)] 전담기구 회의 결과 보고(학교장 자체해결)

전담기구 회의 결과 보고(학교장 자체해결)(시행문)

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청(학교생활교육과장)

(경유)

제목 (○○중-202○-03)전담기구 회의 결과 보고

1. 관련
   가. 학교폭력예방법 제13조 2항
   나. ○○중-202○-03호

2. 본교에서 발생한 학교폭력 사안에 대한 전담기구 회의 결과 학교장 자체해결되었음을 다음과 같이 보고합니다.
   가. 접수일시: 202○. 9. 29. 13:00
   나. 사안번호: ○○중-202○-03호
   다. 세부내용: [붙임] 참조

붙임 학교장 자체해결 결과 보고서(○○중-202○-03) 1부. 끝.

[가이드북(2026)] 〈양식3-3〉

학교장 자체해결 결과 보고서

* 사안번호: (　　)학교　2026-(　)호

피해 관련 학생	소속학교	학년/반	학생성명	보호자성명
가해 관련 학생	소속학교	학년/반	학생성명	보호자성명
사안 조사 내용	사안 내용을 사안조사 보고서를 참고하여 기록 (발생 일시, 사안 내용 등) *(예시) ○○○학생이 4월 29일(목) 오후 3시(하교 시) 학교 후문에서 사탕을 안 준다는 이유로 □□□학생의 오른쪽 다리를 3번 걷어참*			
학교장 자체해결 결과	학교폭력 전담기구 심의결과 및 피해학생과 가해학생 사이에 합의된 결과를 기록 (예 : 객관적 요건(4가지) 충족 여부, 피해학생 및 그 보호자의 동의 여부, 양자 간에 화해, 가해학생의 사과와 피해학생의 용서, 관계회복 프로그램 적용 등의 내용) *〈예시〉* • *피해학생 및 그 보호자가 심의위원회 개최를 원하지 않음* • *가해학생이 사과를 하였고 피해학생과 보호자가 용서함* • *가해학생 교육 선도를 위해 학교폭력 예방캠페인 활동 이행 예정*			

학교장 자체해결 결과를 보고합니다.

2026년　　월　　일

OO학교장

Q **학교장 자체해결의 객관적 요건이 충족되어도 피해 관련 학생 보호자 측에서 심의위원회 미개최에 동의하지 않으면 교육지원청에서 심의위원회를 개최하나요? 심의위원회 개최 요청 방법은 어떻게 되나요?**

A

- 선생님께서 알고 계신대로 심의위원회는 교육지원청에서 개최됩니다. 학교에서 전담기구 회의 결과를 바탕으로 교육지원청으로 개최요청 공문을 시행하면 됩니다(00쪽 개최 요청 공문 참조). 심의위원회에서 공정하게 심의할 수 있도록 선생님께서는 학교에서 관련 학생 및 보호자로부터 받은 확인서나 심의·의결에 필요한 객관적인 근거자료, 그리고 사안조사 보고서와 전담기구 심의결과 보고서, 관련 학생 및 보호자의 개인정보(심의위원회 참석을 서면 통보 받을 정확한 주소와 연락처)를 심의위원회 개최 요청 공문에 첨부해주셔야 합니다.
- 심의위원회에서는 서면으로 받는 자료만으로 심의·의결이 어려울 때 단위학교의 전담기구 소속 교사(또는 사안 조사를 담당한 교사)에게 참고인 진술을 요청하는 경우도 있습니다. 심의위원회 개최 요청을 받은 후에 교육지원청에서 이루어지는 심의위원회 흐름은 다음과 같습니다.

Q **피해학생 측은 학교장 자체해결에 동의하였으나, 전담기구에서 '객관적 요건'을 미충족했다고 판단한 경우의 처리 절차와 심의결과 보고서 작성 방법은 무엇인가요?"**

A

- 학교장 자체해결은 ①객관적 4요건 충족과 ②피해학생 측의 서면 동의가 동시에 성립해야 가능합니다. 전담기구는 사안조사 보고서를 토대로 요건 충족 여부를 판단할 전문적 권한과 책임이 있습니다. 심의 결과 사안이 예를 들어 '지속적'이라고 판단(의결)되어 미충족이 된다면, **피해학생의 동의 여부와 상관없이 자체해결을 할 수 없으며 교육지원청 심의위원회 개최를 요청**해야 합니다.

- **심의결과 보고서[양식 3-1] 기입 예시:**
  - 결정 사항: 교육지원청 심의위원회 개최 요청
  - 내용 기입: 피해학생 및 보호자는 학교장 자체해결에 동의함. 그러나 전담기구 심의 결과, 가해 행위가 특정 기간 반복적·집단적으로 발생한 점을 고려할 때 객관적 요건 중 '비지속성'을 충족하지 못한다고 판단(의결)함. 법령상 요건 미충족 사안은 자체해결이 불가하므로 교육지원청 심의위원회 개최를 요청함.

■ 심의위원회 개최 요청 이후의 흐름(예시)

단계	내용
개최 요청 접수・확인	• 학교에서 공문으로 요청한 심의위원회 개최요청 확인 및 접수 • 심의위원회 개최를 위한 사안조사 보고서 및 확인서, 기타 필요 서류 확인
↓	
개최 계획 수립	• 심의위원회 담당자는 학교에서 제출한 서류를 검토하여 사안 관련 사실 관계와 쟁점 파악 (사례회의) 1) 사실 관계: 확인서, 증거자료 등에 제시된 사안 관련 증명될 수 있는 사실 2) 쟁점 사안: 서로 주장이 맞지 않는 부분 3) 전담기구 확인 사항(심각성, 지속성, 고의성, 반성, 화해, 선도가능성, 장애 여부) 검토에 따라 학교에 추가자료 제출 요청 • 사안의 성격과 유형에 따라 분야별 전문가로 구성된 해당 소위원회에 위임
↓	
참석 안내	• 관련 학생 및 보호자에게 참석 안내서 및 서면 진술서 통보(등기우편 발송)
↓	
학교에 알림	• 관련 학생 소속 학교에 개최 일정과 협조 사항 공문 발송
↓	
조치의결	• 피해학생에 대한 보호조치를 의결 • 가해학생에 대한 선도 및 교육조치를 의결 • 피해 및 가해학생 긴급조치가 이루어진 경우, 이를 보고 받고 가해학생 긴급조치의 추인 여부를 결정 • 교육장에게 조치결정을 요청
↓	
조치결정 통보	• 서면으로 조치결정을 통보
↓	
학교장 조치 이행 요청	• 학교장에게 공문을 통해 조치결정을 통보하고 조치 이행 협조 요청

※ 심의위원회에서 필요한 경우 관련 분야 전문가나 해당 학교 교직원을 심의위에 출석 요청하여 의견을 청취할 수 있음.

[가이드북(2026)] 〈양식2-6〉

학교폭력대책심의위원회 개최 요구 공문(시행문)

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청(학교생활교육과장)

(경유)

제목 (학교명-2026-01)○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회 개최 요청

1. 관련
   가.「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제13조제2항
   나. 00학교-0000(202○. ○. ○.) *(※사안접수 보고한 내부기안 번호 기재)*
2. ○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회 개최를 다음과 같이 요청하오니, 협조하여 주시기 바랍니다.

구분	소속학교	학년반	이름	학교 사안번호	학생선수 여부	비고
피해학생	○○중학교	3-1	○○○	○○중 2026-1		성폭력피해, 비실명 사안처리 요청 (익명신고)
가해학생	○○중학교	3-2	○○○	○○중 2026-1	V	학생선수의 생년월일
가해학생	○○고등학교	1-2	○○○	○○고 2026-2		

붙임 1. 피해·가해학생 확인서 ○부.
2. 보호자 확인서 ○부.
3. 목격학생 확인서 ○부.
4. 학교폭력 사안조사 보고서 1부.
5. 피해·가해학생 긴급조치 보고서 ○부.
6. 전담기구 심의결과 보고서 ○부.
7. 피해·가해학생 보호자 개인정보(우편번호, 주소, 보호자명, 학생과의 관계, 휴대폰번호 등) ○부.
8. 학생선수 확인을 위한 관련 서류 ○부.
   (학교장 확인서, 선수등록증명서, 학생선수 확인서 중 1가지 이상 - 학생선수가 아닐 경우 필요하지 않음)
9. 기타 심의위원회 심의·의결에 필요한 서류 각 1부. 끝.

※ 목격학생 확인서는 해당 없을 시 제출 생략 가능
※ 학생선수 여부는 가해(관련)학생에 한하여 표시
※ 관련 학생 측의 제출한 자료가 많아서 공문 첨부가 불가능할 시에는 붙임에 직송[예: 9. 기타 심의·의결에 필요한 서류 각 1부(직송)]으로 함. 학교에서는 비전자 등록문서로 등록하며 교육지원청에는 별도의 저장매체를 통하거나 사전 연락 후 담당자 업무 메일 등으로 전달 가능

[가이드북(2026)] 〈양식3-4〉

학교폭력대책심의위원회 개최 요청서

(학교장 자체해결로 종결 후 심의위원회 개최를 요청할 수 있는 경우)

* 사안번호: (　　)학교　　2026-(　　)호

신청인	소속학교	학년/반	학생성명	보호자성명

신청사유	**요건**	**해당 여부 (O, X)**
	1. 해당 학교폭력사건으로 인한 재산상 손해를 가해학생 및 그 보호자가 복구하기로 약속하였으나 이행하지 않은 경우	
	2. 해당 학교폭력 사건의 조사과정에서 확인되지 않았던 사실이 추가적으로 확인된 경우	
	구체적 사유를 기술	

위와 같이 신청합니다.

2026년 00월 00일

피해학생:　　(서명 또는 인)

피해학생 보호자:　　(서명 또는 인)

[참고] 해당 요청서는 학교장이 접수하여 개최 요구 공문에 첨부함

[가이드북(2026)] 〈양식2-5〉

피해·가해학생 보호자 개인정보

* 사안번호: ( )학교 2026-( )호

연번	사안번호	학생 성명	보호자				
			성명	학생과의 관계	연락처	우편 번호	주소

[참고]
심의위원회는 법률에 의해 이루어지는 것이기 때문에 보호자 개인정보 수집시, 별도의 동의가 필요하지 않음. 교육지원청에서 관련학생 및 보호자에게 참석 안내를 서면 통지하기 위해 필요한 자료이므로, 사전 확인을 거쳐 정확한 개인정보를 기재
특히 정확한 등기우편 발송을 위해 도로명 주소, 우편번호 등을 상세히 기재

Q 심의위원회에 관련 학생과 보호자의 참석은 의무인가요?

A

- 학교폭력예방법에 따르면, 심의위원회가 개최될 때 관련 학생과 보호자에게 진술 기회를 부여해야 하기 때문에 심의위원회에서는 반드시 관련 학생 측에 개최 일정과 사안 개요를 통보해야 합니다. 반면, 관련 학생과 보호자가 심의위원회에 참석하여 진술하는 것은 방어권과 진술권을 행사하기 위한 권리입니다. 조사 과정에서 관련 학생 간 진술이 상반되거나, 참석 안내에 제시된 사안 내용에 대해 사실 혹은 사실이 아님을 뒷받침할 수 있는 근거자료 제출이 필요할 때는 꼭 참석하여 진술하거나, 서면 진술서를 통해 심의위원회에 의견을 전달해야 함을 선생님께서 안내해 줄 필요가 있습니다.

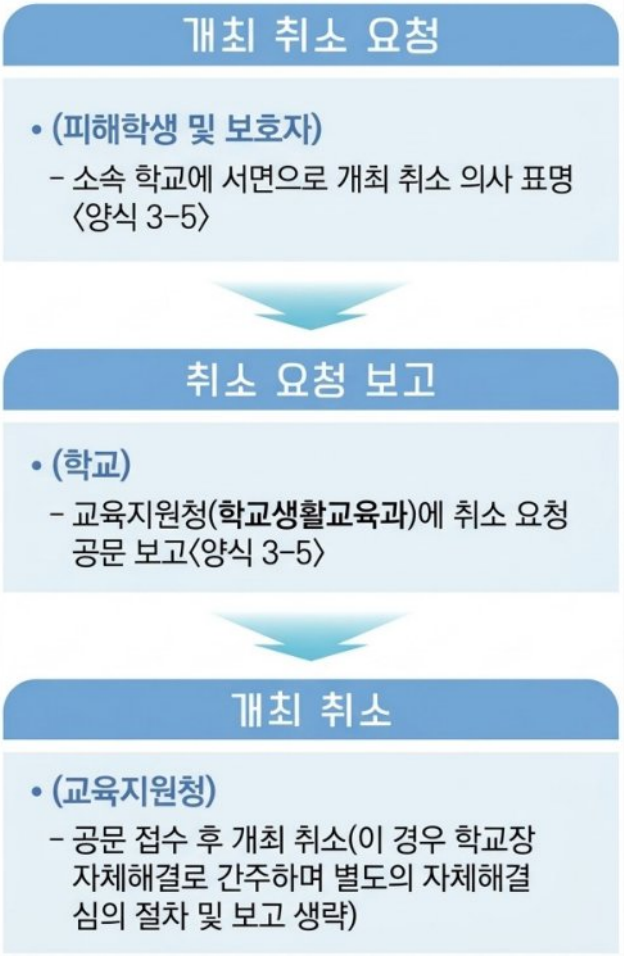
Q 피해학생과 부모님이 학교폭력 접수를 하고 전담기구가 열릴 때까지는 꼭 심의위원회가 열리기를 바랬는데, 최근에 가해학생이 반성의 모습을 보이고, 주변 친구들과 담임선생님 도움으로 화해가 이루어지고 있다며 심의위원회를 취소할 수는 없냐고 질문합니다. 심의위원회 취소가 가능한가요?

A

- 네 가능합니다. 단, 전담기구 심의 결과 학교장 자체해결 요건 모두 충족하였으나 피해학생과 그 보호자가 학교장 자체해결에 동의하지 않아 심의위원회 개최를 요청하였을 경우 심의위원회 개최 이전까지 개최 취소 의사를 서면으로 표명하면 심의위원회 개최 요청을 철회한 것으로 볼 수 있습니다. 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 취소 요청서(양식 3-5)를 보호자가 작성하여 학교로 제출한 후 교육지원청으로 공문을 시행하시면 됩니다. 이후에는 학교장 자체해결 절차에 따라 사안을 처리(학교장 자체해결 내부결재)하고 이를 교육지원청 학교생활교육과에 보고하시면 됩니다.

Tips

심의위원회 취소 요청이 있을 경우의 흐름도



[참고] 학교장 자체해결 요건에 충족하지 않은 사안의 경우(예를 들면 2주 이상의 상해 진단서 제출 등)에는 심의위원회 개최 취소 요청이 불가능합니다. 하지만, 심의위원회에서는 학교폭력 사안의 심각성·지속성·고의성과 함께 가해학생의 반성 정도와 관련 학생 간 화해 정도를 고려하여 피해·가해학생의 조치를 결정하게 되므로 학교에서는 이점을 관련 학생과 보호자 측에 안내하고, 관련 학생 간 관계회복과 가해학생에 대한 생활교육을 통해 피해학생에 대한 미안한 마음과 깊이 반성하는 태도를 갖게 할 수 있습니다.

☞ **[학교 공문서식(예시)] 심의위원회 개최 취소 요청**

학교폭력대책심의위원회 개최 취소 요청 공문(시행문)

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청(학교생활교육과장)

(경유)

제목 (00중-202○-03)학교폭력대책심의위원회 개최 취소 요청

1. 관련: ○○중학교-0000(202○.00.00) *※개최 요청 공문 번호*

2. 서울특별시○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회 개최 취소를 다음과 같이 요청합니다.
   가. 접수일시: 202○. 9. 29. 13:00
   나. 사안번호: 00중-202○-03호
   다. 관련 학생

구분	소속학교	학년반	이름	비고
피해관련	○○중학교	3-1	○○○	관련 학생 간 관계회복 조정 합의
가해관련	○○중학교	3-1	○○○	

붙임 1. 심의위원회 개최 요구 취소 요청서(00중-202○-03) 1부
2. 학교장 자체해결 결과 보고서(00중-202○-03) 1부. 끝.

※ 학교장 자체해결 요건을 충족하는 사안은 심의위원회 개최 전까지, 피해자 측의 동의를 받은 경우 개최 취소 가능
※ 심의위원회 개최 요구 취소 요청서 제출 시점이 심의위원회 개최 예정 일정에 임박하였을 경우, 심의위원회 개최 취소 요청 공문을 먼저 발송하고, 학교장 자체해결 결과 보고 공문은 별도 시행 가능

[가이드북(2026)] 〈양식3-5〉

학교폭력대책심의위원회 개최 요구 취소 요청서

* 사안번호: ( )학교 2026-( )호

신청인	소속학교	학년/반	학생성명	보호자성명

이 사안에 대해서 학교폭력대책심의위원회 개최 요구를 취소하며 학교장 자체해결에 동의합니다.

202 년 월 일

피해학생: (서명 또는 인)

피해학생 보호자: (서명 또는 인)

[참고] 해당 요청서는 학교장이 접수하여 개최 요구 취소 요청 공문에 첨부함

Q 심의위원회 개최 후 관련 학생들의 조치가 결정되고, 학교로 조치 이행 안내 공문이 왔습니다. 가해학생 조치사항의 학교생활기록부 기재는 어떻게 하며, 조치 이행 후 결과 보고는 어떻게 이루어지나요?

A 심의위원회에서 피해·가해학생의 조치가 결정되고, 교육지원청에서는 조치 결과를 피해·가해학생 측에 직접 서면 통보합니다. 한편 학교에는 조치결정 통보서 수령을 확인하고 학교생활기록부 기재와 조치 이행 계획을 세워 시행하게 됩니다.

■ 가해학생 조치사항 기재

- 가해학생 조치사항은 학교에서 조치결정 통보 공문을 접수한 즉시 '학교폭력 조치상황 관리'에 입력 (피해학생은 기재하지 않음)
- 학교생활기록부 기재 영역은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」에 따름

※ 〈학교폭력 근절 종합대책(2023.4.12.)〉에 따라 '학교폭력예방 가해학생에 대한 조치사항'을 2024학년도 1학년부터 학교생활기록부 '학교폭력 조치상황 관리'에 일원화하여 입력

▣ 학교폭력 조치상황 관리

학년	❶ 조치결정 일자	❷ 조치사항
1	2026. OO. OO.	「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제8호에 따른 전학

〈 2026학년도 가해학생 조치사항 기재 방법(예시) 〉

가해학생 조치사항	학교생활기록부 기록 방법	
1호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제1호에 따라 피해학생에 대한 서면사과 조치(2026.00.00.)	※ 최초 조치 시 기재유보 기재유보대장에 기입하여 관리 학교폭력 사안처리 가이드북 참조
2호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제2호에 따라 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지 조치(2026.00.00.)	
3호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제3호에 따라 학교에서의 봉사 조치 10시간(2026.00.00.)	
4호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제4호에 따른 사회봉사 조치 10시간 (2026.00.00.)	
5호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제5호에 따른 특별 교육이수(심리치료) 조치 12시간(2026.00.00.)	
6호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제6호에 따른 출석정지 조치 5일(2026.00.00.)	
7호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제7호에 따라 학급교체 조치(2026.00.00.)	
8호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제8호에 따른 전학 조치(2026.00.00.)	
9호	학교폭력예방법 제17조 제1항 제9호에 따른 퇴학 처분(2026.00.00.)	

- 조치결정 일자: 심의위원회의 조치 요청에 대해 **교육장이 조치를 결정한 날(내부결재일)**을 의미함

※ 행정심판·소송의 청구와 관계없이 조치사항을 입력하고, 향후 조치가 변경될 경우 최초 결정일자는 변경하지 않고 조치사항만 수정(유예, 자퇴 등 학업중단자 포함)

- 법률 제17조제3항에 따라 추가되는 특별교육 또는 심리치료는 학교생활기록부에 기재하지 않음

※ 법률 제17조제1항제5조(특별 교육이수 또는 심리치료)는 학교생활기록부에 기재

- 학교폭력 가해학생 조치를 받은 학생이 유예·자퇴 등 학교 밖 청소년 상태에서 복교한 경우, 이전의 가해학생 조치사항 유지
- 입력 절차: 전담기구는 [학교폭력 가해학생 조치사항 관리대장] 기록 ⇒ 학교생활기록부 입력 담당자(해당 학생의 담임교사)에게 통보
- 동일한 학교폭력 사안으로 법률 제17조제1항제1호부터 제3호까지의 조치와 제4호부터 제8호까지의 조치를 동시에 부과 받은 경우, 제1호부터 제3호까지의 조치는 조치사항을 이행하면 기재를 유보하고, 제4호부터 제8호까지의 조치사항은 입력함
- 조치 미이행에 따라 추가된 조치에 대해서도 학교생활기록부의 해당 영역에 입력함.(조치결정 일자는 변경하지 않음)

■ 가해학생 조치사항 학교생활기록부(제1호·제2호·제3호) 조건부 기재유보

- 가해학생 조치사항(제1호·제2호·제3호)을 이행한 가해학생이 동일 학교급에서 다른 학교폭력 사안으로 가해학생 조치를 받지 않은 경우(초등학생은 조치를 받은 날로부터 3년이 경과한 경우)에 한해서 조건부로 기재하지 않음
- 조치사항 입력이 유보된 가해 학생이 동일 학교급(초등학생은 조치를 받은 날로부터 3년이 경과하지 않은 경우)에서 다른 학교폭력 사안으로 가해학생 조치를 받은 경우에는 이전에 기재하지 않은 조치사항을 포함하여 기재함. 이때 기재 유보된 조치와 새롭게 추가된 조치를 받은 학년도가 각각 다른 경우, 모든 조치 사항을 추가 조치된 학년도의 학교생활기록부에 병기하여 기재하되, 조치 결정된 일자는 각각 입력함
- 심의위원회가 정한 이행기한 내에 조치사항을 이행하지 않으면 조치사항을 기재하고 이후 조치사항을 이행하여도 기재 내용은 유지됨
- 「초·중등교육법 시행규칙」제21조제2항에 따른 기재유보 사항은 학교폭력 가해학생 조치(제1호, 제2호, 제3호) 조건부 기재유보 관리대장에 기재하고 학적변동 시 소속 학교에서 관리·보유함

■ 4호(사회봉사), 5호(특별 교육이수 또는 심리치료), 6호(출석정지) 조치에 따른 출결처리 사항

출결처리	해당하는 경우
출석인정결석	- 학교에서의 봉사(3호) 또는 사회봉사(4호)를 하는 경우 - 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받은 경우(5호)
미인정결석	- 학교폭력예방법 제17조 제1항 제6호에 따른 출석정지(6호) - (참고) 초·중등교육법 시행령 제31조 제1항 제4호(학생의 징계)에 따른 출석정지(생활교육위원회 조치) - (참고) 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제25조제2항제4호에 따른 출석정지 - (참고) 초·중등교육법 시행령 제31조제6항의 가정학습 기간 - (참고) 범법행위로 관련기관에 연행되어 피의자 조사, 유치장, 구치소 등에 수감되어 결석하는 경우
출석일수로 인정	- 법원 소년부의 조사·심리 기간과 소년분류심사원에서의 재소기간(해당기관에서 학교로 공문을 발송함) - 보호 관찰소에서 명한 사회봉사 및 특별교육 등 수강 기간, 대안교육 기간(확인 필요) ※ 소년분류심사원, 보호 관찰소에서 학교에 보낸 공문에 근거하여 출결 처리

Q 심의위원회 가해학생 선도조치로 제3호 학교에서의 봉사 또는 제4호 사회봉사 조치를 받은 경우, 해당 학생의 봉사활동 내용을 학교생활기록부 봉사활동란에 기재하나요?

A ● 심의위원회에서의 가해학생 선도조치로 이행한 학교에서의 봉사, 사회봉사는 학교생활기록부 봉사활동란에 기재하지 않습니다.

[학교 공문서식(예시)] 심의위원회 조치결정 알림, 조치 이행 협조 요청

심의위원회 조치결정 알림, 조치 이행 협조 요청

(교육지원청에서 학교로 발송하는 공문임)

서울특별시○○교육지원청

수신 ○○학교장

(경유)

제목 학교폭력대책심의위원회 조치결정 안내 및 이행 협조

1. 관련: 서울특별시○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○. 00. 00.)

2. 우리교육지원청 학교폭력대책심의위원회 조치결정을 다음과 같이 통보하오니, 해당학생에 대한 조치가 이행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 심의번호: 202○-000호(사안번호 ○○중—202X-00)

나. 관련 학생 및 조치결정

구분	소속학교	학년반	이름	조치결과	비고
피해학생	*○○고등학교*	*3-1*	*○○○*	*[붙임] 참조*	*예시*
가해학생	*○○고등학교*	*3-1*	*○○○*	*[붙임] 참조*	*예시*

다. 교육장 조치결정일: 202○년 00월 00일 〈- 이 날짜가 학교생활기록부에 적는 조치 날짜임

라. 행정사항

1) 가해학생 조치에 대한 학교생활기록부 기재

- 학교생활기록부 기재요령 참조

2) 피해학생 및 보호자 대상 보호조치 관련 안내, 【붙임2】참조

3) 가해학생 특별교육(또는 심리치료): 학교에서 안내 및 조치 이행 확인, 【붙임3】참조

※ 조치 이행 결과 보고는 추후 안내 예정: 학기당 1회 업무관리시스템으로 보고

붙임 1. 단위학교 학교폭력 가해학생 조치사항 관리대장(양식) 1부

2. 학교폭력 피해학생 보호조치 관련 안내 1부

3. 서울특별시00교육지원청 Wee센터 학교폭력 가해학생 및 보호자 특별교육 운영 안내 1부

4. (202○-000)조치결정 통보서 1부. 끝.

☞ [참고] 관련 학생 조치결정 통보서 (교육지원청에서 서면통보)

조치결정 통보서(예시)

* 심의번호: 202○-000

「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제16조, 제17조 조치결정을 다음과 같이 통보합니다.

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">소속 학교</th><th>학년 반</th><th>성명</th></tr>
<tr><td>피해학생</td><td colspan="2">○○학교</td><td>1-0</td><td>김○○</td></tr>
<tr><td>가해학생</td><td colspan="2">○○학교</td><td>1-0</td><td>이○○</td></tr>
<tr><td>조치결정의 이유</td><td colspan="4">- 이○○ 학생이 202○년 0월 초 교실에서 김○○ 학생에 대해 성적수치심과 모욕감을 느낄 수 있는 욕설 및 비속어와 확인되지 않은 허위사실을 유포한 행위가 학교폭력으로 인정됨.</td></tr>
<tr><td>심의위원회 개최일</td><td colspan="4">202○년 00월 00일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조치사항</td><td>피해 학생</td><td>김○○</td><td colspan="2">제16조 제1항 제1호 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언
제3호 치료 및 치료를 위한 요양</td></tr>
<tr><td>가해 학생</td><td>이○○</td><td colspan="2">제17조 제1항 제1호 피해학생에 대한 서면사과(이행기한: 조치결정을 통보받은 날로부터 2주)
제2호 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지
제3호 학교에서의 봉사 8시간 (이행기한: 202○년 00월 00일)
제17조 제3항 및 제13항 특별교육 학생 4시간, 보호자 4시간</td></tr>
<tr><td rowspan="2">불복절차</td><td colspan="2">피해학생</td><td colspan="2">○ 교육장이 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이의가 있는 피해학생 또는 그 보호자는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 「행정심판법」 제27조에 따른 행정심판을 청구할 수 있음(학교폭력예방법 제17조의2)
○ 피해학생 또는 그 보호자는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 처분이 있은 날부터 1년 이내에 행정소송법 제20조에 따른 행정소송을 제기할 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="2">가해학생</td><td colspan="2">○ 교육장이 제17조 제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이의가 있는 가해학생 또는 그 보호자는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 「행정심판법」 제27조에 따른 행정심판을 청구할 수 있음(학교폭력예방법 제17조의2)
○ 가해학생 또는 그 보호자는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내,처분이 있은 날부터 1년 이내에 행정소송법 제20조에 따른 행정소송을 제기할 수 있음</td></tr>
</table>

(TEL 02-0000-0000)

202○.00.00.

서울특별시○○교육지원청교육장 (직인)

[가이드북(2026)] 〈양식4-1〉

학교폭력 가해학생 조치사항 관리 대장(2000학년도 입학생)

인적사항				조치 일자	졸업 예정일 (월)	학교폭력 조치사항 (기재유보 조치 포함)	졸업 2년 또는 4년 후 삭제 사항	
학년	반	번호	성명				전담기구 심의 사항 (제4호, 제5호, 제6호, 제7호)	삭제 시기(월)
6	1		A	2026.3.12.	2027. 2	제3호		
6	1		A	2026.6.23.	2027. 2	제1호 제2호 제3호		
6	1		A	2026.8.4.	2027. 2	제2호 제5호	(2건 이상의 학교폭력 사안으로 제5호는 심의 대상 아님)	2029. 2.
6	4		B	2026.12.9.	2027. 2	제1호 제7호 (제1호 기재유보)	(졸업학년도 2월말까지 6개월이 경과되지 않아 제7호는 심의 대상 아님)	2031. 2.

※ 보존기간: 졸업 후 4년
※ 학교폭력 가해학생 조치 조건부 기재유보 관리대장을 참고하여 학교폭력 조치사항 관리대장에 기재
※ 전출교에서는 전입교에 학교폭력 가해학생 조치사항 관리대장을 송부

[가이드북(2026)] 〈양식4-2〉

학교폭력 가해학생 조치(제1호·제2호·제3호) 조건부 기재유보 관리대장(2000학년도 입학생)

인적사항				조치일자 (이행기간)	조치사항	이행 완료일	비고
학년	반	번호	성명				
3	1	25	김삿갓	2026.4.6. (2026.00.00)	제1호	2026.00.00.	
~~3~~	~~2~~	~~20~~	~~홍길동~~	~~2026.5.12. (2026.00.00)~~	~~제3호~~	~~2026.00.00.~~	다른 학교폭력 사안으로 조치를 받음

※ 조치일자는 교육장 내부결재일(교육지원청에서 학교로 통보함)

※ 조치이행 기간 내에 이행하지 않은 경우에는 해당란에 취소선을 그음

※ 보존기간: 졸업학년도 2월말에 내부결재 후 폐기

※ 전출교에서는 전입교에 학교폭력 가해학생 조치 조건부 기재유보 관리대장을 송부

[참고] 학교폭력 가해학생 조치(제1호·제2호·제3호) 조건부 기재유보

- 가해학생 조치사항(제1호·제2호·제3호)을 이행한 가해학생이 동일 학교급에서 다른 학교폭력 사안으로 가해학생 조치를 받지 않은 경우(초등학생은 조치를 받은 날로부터 3년이 경과한 경우)에 한해서 조건부로 기재하지 않음.
- 다만, 해당 학생이 동일 학교급(초등학생은 조치를 받은 날로부터 3년 내)에서 다른 학교폭력 사안으로 가해학생 조치를 받은 경우에는 이전에 적지 않은 조치사항을 포함하여 기재함.
- 심의위원회가 정한 이행기간 내에 조치사항을 이행하지 않으면 조치사항을 기재하고 이후 조치사항을 이행하여도 기재내용은 유지됨.

[학교 공문서식(예시)] 심의의위원회 가해학생 조치 이행 결과

심의위원회 가해학생 조치 이행 결과(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 (00중-202○-01호)심의위원회 조치결정 사항 이행 결과

1. 관련: 서울특별시○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○. 0. 0.)

2. 심의위원회 조치결정 사항의 이행 결과는 다음과 같습니다.
   가. 사안번호: ○○중-202○-01호
   나. 교육장 조치결정일: 202○. 00. 00.
   다. 조치 이행 여부

소속학교	학년반	성명	조치결정(이행기한)	이행여부	학교생활기록부 기재유보
○○중학교	3-1	이○○	제1호 서면사과 (202○.00.00.)	이행	○
			제3호 학교에서의 봉사 (202○.00.00.)	이행	○
○○중학교	3-2	김○○	제4호 사회봉사	이행	해당없음

   라. 상세내용: 【붙임】참조

붙임 1. 서면사과문(사본) 1부.
2. 교내봉사 이수 확인서 1부.
3. 사회봉사 이수 확인서 1부. 끝.

☞ [양식(예시)] 학교폭력 가해학생 조치 이행 제1호 서면사과 예시

서면 사과문

* 사안번호: ○○중-202○-001

학교폭력예방법 제17조 제1항 제1호 조치에 따른 서면사과

○학년 ○반 ○번
성명 :

학교폭력 사실에 대한 피해자에게 서면 사과 내용 서술(가해학생)

202 년 월 일

작성자: (인 또는 서명)

★ 제1호 서면사과 조치 이행 시 본 양식 이외의 것(일반 편지지, 백지 등)으로 사용하여도 무방

★ 가해학생에 대한 조치는 반드시 이수해야 하며, 교사가 서면사과를 작성하도록 지도할 수는 있으나, 작성을 강제할 수는 없음(심의위원회에서 정한 이행기한 내에 이행하지 않을 시 학교생활기록부에 기재됨을 안내)

★ 가해학생이 서면 사과문을 작성하여 피해학생에게 전달하기 전에 담당 부서에서 확인하여 해당 사본을 조치 이행 결과 내부결재 시 첨부

★ 가해학생의 서면 사과문에 대해 피해학생 측이 받아들이지 않는다고 하여도, 가해학생은 서면사과 조치를 이행한 것으로 봄

[학교 공문서식(예시)] 가해학생 조치 제3호 학교에서의 봉사 지도 계획

학교에서의 봉사 지도 계획(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 (○○중-202○-01)학교폭력 조치 결과 이행에 따른 학교에서의 봉사 지도 계획

1. 관련: 서울특별시○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○.0.0.) ☞*조치 결과 안내 공문*

2. 사안번호 ○○중-202○-01호에 대한 학교폭력대책심의위원회 조치결정에 따라서 다음과 같이 계획을 수립하여, 학교에서의 봉사 지도를 실시하고자 합니다.
   가. 대상 학생: ○○○(학번)
   나. 기간(총 시간): 202○. 00. 00.~202○. 00. 00.(학교에서의 봉사 6시간)
   다. 세부사항: 【붙임】참조

붙임 학교에서의 봉사 지도계획서(○○중-202○-01) 1부. 끝.

[양식(예시)] 학교폭력 가해학생 조치 이행 제3호 학교에서의 봉사

심의위원회(사안번호) 조치에 따른 학교에서의 봉사 지도 계획서

1. 봉사 활동 대상

구분	학생명(학번)	조치	비고
가해학생 조치	○○○(30333)	학교에서의 봉사 6시간	1일 2시간 이내 실시

2. 봉사 내용

- 서면사과문(또는 자기성찰문) 작성
- 교내 환경 정화(낙서 제거, 교정 내 휴지 줍기, 화단 가꾸기 등)
- 학교폭력 예방 캠페인 참여(급식실 질서지도 참여, 선플 달기 등)
- 기타 지도 교원이 정한 교육 활동

3. 봉사 시간 : 202○. . .( )~ 202○. . .( ) 아침 등교시간 및 방과후, 점심시간

4. 봉사 원칙

가. 단순한 훈육적 차원이 아니라, 학교 내에서 봉사의 진정한 의미를 알고 학생 스스로 자신의 행동을 성찰할 수 있는 봉사 방법을 선정하여 봉사활동을 실시
나. 가해학생에게 환경 정화, 학교폭력 예방 캠페인 등에 참여하도록 하여 학교 구성원으로서의 소속감을 느끼며 추후 재발 방지를 다짐할 수 있도록 함
다. 학교에서의 봉사 운영 시 수업 시간 이외 시간에 이행하도록 하여 학습권을 침해하지 않도록 함
라. 지도 교원은 생활교육부장 외에도 담임교사, 생활교육부 교사, 상담(교)사, 교감 등으로 다양하게 구성
마. 봉사 실시 후 해당 시간의 지도 교원에게 확인을 받음

5. 봉사일정(예시) ※ 구체적인 활동 및 지도 교원은 상황에 따라 변경될 수도 있음

일차	월/일	예정 시간	지도 계획	지도 교원
1	/ (1h)	12:30~13:15	자기성찰문 작성 및 면담	교감(○○○)
2	/ (1h)	08:05~08:50	환경정화 활동	학교폭력책임교사(○○○)
3	/ (1h)	08:05~08:50	캠페인	담임교사(○○○)
4	/ (1h)	12:30~13:15	명심보감 필사	담임교사(○○○)
5	/ (1h)	...	...	...

※ 캠페인 활동의 경우, 보호자 동의 확인 후 실시하는 것을 추천.

[양식(예시)] 학교폭력 가해학생 조치 이행 제3호 학교에서의 봉사 활동 확인서

봉사 활동 결과 확인서

(학번 : 이름 :)

일차	월/일	예정 시간	지도 계획	지도교사	지도교사 확인
1	/ (1h)	12:30~13:15	자기 성찰문 작성 및 면담	교감(○○○)	
2	/ (1h)	08:15~08:50	환경정화	학교폭력 책임교사(○○○)	
3	/ (1h)	08:15~08:50	캠페인	담임교사(○○○)	
4	/ (1h)	…	…	…	
5	/ (1h)	…	…	…	
…	/ (1h)	…	…	…	

☞ **[학교 공문서식(예시)] 가해학생 조치 제4호 사회봉사 외부기관 의뢰 공문**

사회봉사 외부기관 의뢰(외부 시행)

※ 교육지원청에서 외부 기관 연계가 가능한 경우, 교육지원청으로 공문을 발송할 수 있으며, 개별적으로 사회봉사 실시(또는 연계) 기관에 직접 신청할 수도 있음.

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청(학교생활교육과장)

(경유)

제목 사회봉사 프로그램 참가 신청

1. 관련: 서울특별시○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○. 0. 0.) *-심의위원회 조치 결과 통보 공문 번호 기재*
2. 학교폭력대책심의위원회(○○중-202X-01)에서 사회봉사 처분과 관련하여, 다음과 같이 사회봉사를 신청합니다.

가. 조치결정 시간: 총 10시간

1) 202○. 0. 00.( )~0. 00.( ), 기간 중 매일 16:00~19:00 (3시간*2일=6시간)

2) 202○. 0. 00.( ) 9:00~13:00 (4시간)

나. 참석대상 학생

대상학생	연락처	보호자	연락처	주소
○○○ (3-6)		○○○(부)		
○○○ (3-6)		○○○(모)		

끝.

★ 다양한 봉사활동 수요기관에 연락하여 직접 의뢰 가능하며 안전사고를 대비하여 사전교육을 반드시 실시하고, 업무관리시스템을 사용하지 않는 기관이라서 공문 발송이 불가능하더라도 내부결재 필수 (출석인정 증빙 등 활용)
★ 봉사활동 확인서는 학교에서 보관(스캔하여 내부결재 가능, 졸업 시 학교생활기록부 삭제 심의 요청시 필요함)
★ 외부기관으로 사회봉사 지도 의뢰 공문 발송 전 미리 담당자에게 반드시 유선으로 협의함

[학교 공문서식(예시)] 가해학생 조치 제5호 Wee센터 특별교육 의뢰 공문

Wee센터 특별교육 의뢰(시행문)

○○학교

수신 서울특별시OO교육지원청(학생맞춤협력과장)

(경유)

제목 ○○교육지원청 Wee센터 특별교육 의뢰

---

1. 관련: 서울○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○. 0. 0.)-*심의위원회 조치 결과 통보 공문 번호 기재*

2. ○○교육지원청 학교폭력대책심의위원회 조치결정에 따라 해당 학생에 대한 특별교육을 의뢰합니다.
   가. 심의번호: 202○-000호 (○○고-202○-01)
   나. 대상 및 의뢰 시간:【붙임】참조

붙임 학생 특별교육 의뢰 신청서(○○고-202○-01) 1부. 끝.

☞ **[양식(예시)] 학생 특별교육 의뢰 신청서(관할 교육지원청 양식 사용)**

학생 특별교육 의뢰 신청서 □지역1Wee □지역2Wee

1. 학교

학교명	000학교	**연락처**	사무실: 02-000-0000	학교팩스:
담당자명	OOO		담당자 이메일:	
			담당자 휴대폰: 010-0000-0000	

2. 학생 정보

성 명	OOO	**성 별**	□ 남 □ 여	**연락처**	보호자: 010-0000-0000
학년 반	0학년 0반	**생년월일**	00년 00월 00일		학생: 010-0000-0000
사 안	**성폭력, 신체폭력**				
성교육 필요여부	□ 성 사안으로 교육 반드시 필요함 □ 해당없음				
조치 결과	□ 2호 - 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지 □ 3호 - 학교에서의 봉사 □ 4호 - 사회봉사 □ 6호 - 출석정지 □ 7호 - 학급교체 □ 8호 - 전학				
	□ 5호 - 학내외 전문가에 의한 특별교육 일(시간:) □ 5호 - 학내외 전문가에 의한 심리치료 (시간:) □ 부가된 특별교육 일(시간:)				
	□ 특별교육(생활교육위원회) 일(시간:) 이수(초중등교육법 시행령 제31조)				
특별교육 이수신청 (필수입력)	조치시간	00 시간			
	희망날짜	202○년 0월 00일~ 202○년 0월 00일			
	참고사항				
학생 개인의 특성	학업성취도	최근학기 성적 : □ 상 □ 중 □ 하			
	심리·정서적 측면	□ 가족갈등 □ 사회성부족 □ 진로선택의 어려움 □ 주의력 결핍 □ 교우관계 □ 소극적 성격 □ 정서 불안/우울 □ 본인의 신체장애 □ 기타 ( )			
	학교생활 태도의 문제	□ 음주/흡연 □ 이성문제 □ 폭력사용 □ 약물남용 □ 학습부진 □ 상습결석/지각 □ 수업태도 불량 □ 가출 □ 도벽 □ 기타 ( )			
	학교생활 특성에 관한 교사 소견				
중식비 처리 관련 정보	중식비 담당자 성명		OOO	중식비	0000원
	행정실 정보	전화번호	02-0000-0000	팩스번호	02-0000-0000

OO교육지원청 지역Wee센터에 상기인을 특별교육이수 의뢰합니다.

202○년 00 월 00 일

OO학교장 (직인생략)

★ 특별교육은 시기별로 기관에 수용가능 인원이 한정되어 있으므로, 공문 신청 전 사전에 지역Wee센터 담당자와 유선으로 협의해야 함

★ 특별교육은 6시간 이상일 경우 교육지원청 위(Wee) 센터에 의뢰하며, 5시간 이내 특별교육은 단위학교 위(Wee) 클래스에서 실시함(해당연도 특별교육 기본 안내 계획 참고)

★ 위 서식을 참고하여 각 지역 위(Wee) 센터 및 의뢰 대상기관의 사정에 맞는 양식을 활용 가능

[학교 공문서식(예시)] 가해학생 조치 이행 제6호 출석정지

가해학생 출석정지 시행 및 교육계획(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교폭력 조치(제6호 출석정지)이행 및 교육계획

1. 관련: 서울특별시○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○. 0. 0.)-*심의위원회 조치 결과 통보 공문 번호 기재*

2. 학교폭력대책심의위원회(○○중-202○-01) 조치 결과(6호 출석정지)에 따라 해당 학생의 출석정지를 시행하고 학업 결손을 최소화하기 위한 교육계획을 세워 다음과 같이 실시하고자 합니다.
   가. 대상 학생: ○○○(학번)
   나. 조치 기간: 202○. 00. 00.~202○. 00. 00.(출석정지 5일)

붙임 출석정지 기간 교육계획서(대상 학생명) 1부. 끝.

★ 6호 출석정지는 가해학생을 수업에 출석하지 못하게 함으로써 일시적으로 피해학생과 분리함으로써 피해학생을 보호하고 가해학생에게는 반성의 기회를 주기 위한 조치
★ 학교장은 출석정지 기간 가해학생에게 적절한 지도가 이루어질 수 있도록 교육방법을 마련하고 교육계획을 수립하여, 가해학생의 학습결손을 최소화하기 위한 대책이 필요함.
- 병과된 학교에서의 봉사(3호), 사회봉사(4호), 특별교육(5호) 또는 부과된 특별교육을 출석정지 기간에 맞추어 이행하도록 할 수 있음
- 가정학습 또는 등교하되 교내 Wee클래스·피해학생과 분리된 별도의 교실에서 주어진 학습과업을 수행하도록 할 수 있음

☞ **[양식(예시)] 학교폭력 가해학생 조치 이행 제6호 출석정지 기간 교육계획서**

가해학생 출석정지 시행 계획

1. 사유: 사안번호 ○○중-202○-01의 심의위원회의 결과 조치
2. 대상: ○○○ (학번)
3. 기간: 202○. 00. 00.( )~202○. 00. 00.( ) [5일간]
4. 장소: 본교 Wee클래스(예시) 혹은 가정
5. 기타: 학습결손 방지를 위하여 동영상 콘텐츠 및 학습자료 제공
6. 출석정지 시간별 관리 교사
   - 점심식사 및 점심시간 관리 담당 : 교사 ○○○
   - 각 교시별 담당자 표

	월	화	수	목	금
1교시					
2교시					
3교시					
4교시					
5교시					
6교시					

7. 교육계획

※ 학년 특성에 맞게 시간별 구성

- 가정학습의 경우 출석정지 기간을 보호자에게 명확히 통보하고, 기간 중 보호자와 긴밀한 협조
- 특히 기간이 길어질 경우, 담임교사(또는 학교폭력 담당교사 등)가 주기적 유선 면담 실시로 출석정지 중인 학생에 대한 지도와 관심이 필요함
- 출석정지 시행 일자는 학교장 재량으로 정하며, 주말을 제외하고 일수 계산함
- 모든 일수를 가정학습으로 하는 것보다 며칠 혹은 몇 시간이라도 학교에 나와서 학습이 결손된 부분을 보충할 수 있는 프로그램을 구성하는 것을 적극 권장함.

[양식(예시)] 학교폭력 가해학생 출석정지 가정학습 지도 안내문

가해학생 출석정지 가정학습 지도 안내

학부모님께

이번 학교폭력 사안 관련 자녀의 일로 걱정이 매우 크시리라 짐작됩니다. 이번 일을 계기로 삼아 자제분이 앞으로 보다 성숙한 민주시민으로 성장하길 기원하며 학교에서도 노력을 기울일 것입니다. 출석정지 기간 학업 결손을 최소화하기 위해 EBS 동영상 콘텐츠와 관련 학습자료를 활용하여 아래와 같이 가정학습 및 지역 Wee센터 특별교육 이수를 계획하고 있습니다. 심의위원회 결정 사항의 시행 일정을 참고하시어 가정에서도 학생에게 격려 및 지도해 주시기 바랍니다.

1. 학생 교육계획 (출석정지: 202○. 00. 00.~202○. 00. 00.) (0일)

00월	월	화	수	목	금
0주	00	00	00	00	00
	출석정지 (가정학습)	출석정지 (가정학습)	출석정지 (가정학습)	출석정지 특별교육 6시간 oo교육지원청 Wee센터	출석정지 특별교육 6시간 oo교육지원청 Wee센터

※ 학교폭력예방법 제17조 제3항에 의해 부과된 특별교육을 출석정지 기간 중 이수할 수 있도록 하였음.
- ○○교육지원청 ○○Wee센터 위치(○○구 ○○동 ○○학교 내 위치, ○○역 ○○번 출구 인근, ☎000-0000)

2. 학부모 특별교육 5시간
- [별지] 학부모 특별교육 일정을 참고하여 유선을 통해 별도 신청하여 이수

3. 출석정지 기간에 가정학습이 충실히 이루어질 수 있도록 관심 부탁드립니다.

4. 그 외 궁금한 사항이 있으시면 본교 학교폭력 담당교사(☎000-0000) 또는 담임 선생님에게 문의하여 주시기 바랍니다.

○○ 학교장

☞ **[학교 공문서식(예시)] 가해학생 조치 제7호 · 피해학생 조치 제4호 학급교체 공문**

가해학생(제7호)·피해학생(제4호)학급교체 시행 계획(내부결재용)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교폭력대책심의위원회 조치 결과(○○중-202○-003)에 따른 학급교체

1. 서울○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○. 0. 0.)-*심의위원회 조치 결과 통보 공문 번호 기재*

2. 학교폭력대책심의위원회 결과(○○중-202○-003)에 따라 가해학생(또는 피해학생)의 학급교체를 다음과 같이 시행합니다.

이름(학번)	기존 반	교체 반	교체 기준일	근거
○○○(0000)	1학년 0반	1학년 00반	202○.0.0.	(가해학생) 학교폭력예방법 제17조제1항제7호 학급교체 (피해학생) 학교폭력예방법 제16조제1항제4호 학급교체

끝.

★ 가해학생의 학급교체 조치를 학교생활기록부에 기재하는 일자는 교육장 조치결정일을 따르되, 실제 교체 기준일은 학사일정을 고려하여 학교장이 결정할 수 있음
★ 학급교체의 경우 교체학급 배정에 대해서는 학년부의 협조, 학적업무(나이스 반배정)를 위해 교무부와의 협조(관련 부서 협조, 공문공람 등)

[학교 공문서식(예시)] 가해학생 조치 제8호 전학 학교 배정 요청

가해학생 조치 제8호 전학 요청 공문(시행문)

○○학교

수신	서울특별시○○교육지원청(행정지원과장)(중학교) 서울특별시교육청 총무과(고등학교) 초등학교 전학은 각 교육지원청 학교생활교육과에 문의 후 공문 시행
(경유)	
제목	학교폭력 가해학생 학교배정 신청

1. 관련
   가.「학교폭력예방법 시행령」제20조
   나. 서울특별시○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○. 0. 0.)-*심의위원회 조치 결과 통보 공문 번호 기재*

2. 학교폭력 가해 학생에 대한 전학 학교 배정을【붙임】과 같이 요청합니다.

붙임 1. 학교폭력 가해학생 배정요청서(학생명) 1부
2. 학교폭력대책심의위원회 조치결정통보서 사본 1부
3. 주민등록등본(학생명) 1부. 끝.

★ 위 공문은 중학교 전학 및 재취학 업무시행 계획에 따라 작성됨
- 초등학교 전학 조치는 교육지원청별로 처리부서가 다름
  (학교 담당 장학사를 통하여 사전 문의)
- 고등학교 전학 배정은 서울특별시교육청(총무과 ☎6033-5093)에서 실시

★ 학교급별 실행원칙 및 절차는 학교폭력 가해학생 배정 지침을 참고

★ 단위학교에서는 조치결정 알림 공문을 받을 경우, 지체없이(교육장 조치결정일로부터 7일 이내) 교육(지원)청에 공문을 통하여, 가해학생 전학학교 배정요청 해야 함
- 가해학생 조치 집행정지 가처분이 결정되었을 경우 제외
- 가해학생은 전학학교 배정되면 7일 이내 등록해야 함
- 학교폭력 및 교권침해 관련 전학의 경우 전입 학교를 배정받은 다음 날부터 7일 이내 등록하지 않아도 현 재적학교에서 배정된 학교로 학적이 바로 이동됨

☞ [양식] 전학 조치 대상자 학교 배정 요청서

전학 조치 대상자 학교 배정 요청서

전학 대상자	실제 거주 주소 (번지수까지 상세히 기재)					
	학교명		학년반	학년 반		
	성 명		성별		생년월일	년 월 일
	전 학 사 유	□「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조에 따른 전학 조치 □「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조에 따른 전학 조치				
보호자	성명			대상자와의 관계		
	전화번호	자택:		H·P:		
교육활동 침해학생 특별교육 이수 또는 심리치료 이행 여부		□ 예	(특별교육, 심리치료) 기관 및 기간	,		
피해학생(교원) 실제 거주 주소 (번지수까지 상세히 기재)						

학교폭력예방법 제17조 및 동법 시행령 제20조, *교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제18조 및 동법 시행령 제11조*에 의거하여 상기와 같이 전학을 요청하오니 배정하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

○○중학교장 [직인]

서울특별시○○교육지원청교육장 귀하

[학교 공문서식(예시)] 가해학생 조치 제9호 퇴학 시행 공문

가해학생 제9호 퇴학 시행 공문(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교폭력 가해학생 퇴학(○○고-202○-03)

1. 서울특별시○○교육지원청 학교생활교육과-0000(202○. 0. 0.)-*심의위원회 조치 결과 통보 공문 번호 기재*
2. 학교폭력대책심의위원회 결과(○○고-202○-03)에 따라 가해학생의 퇴학을 다음과 같이 시행합니다.

이름	학번	시행일	근거
OOO	10100	202○. 00. 00.	학교폭력예방법 제17조 제1항 제9호 퇴학처분

끝.

★ **퇴학의 경우는 고등학교에서만 가능**, 교육장 조치결정일 기준 학교생활기록부 기재
★ 학교의 장은 가해학생을 퇴학 처분하기 전에 일정기간 동안 가정학습을 하게 할 수 있음[초·중등교육법 시행령 제31조 제6항]
★ 퇴학처분을 할 때는 당해 학생 및 보호자와 진로상담을 해야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육 훈련기관 등을 알선하는데 노력해야 함. [초·중등교육법 시행령 제31조 제7항]

Q 가해학생이 조치를 받고도 이행을 하지 않는 경우가 있습니다.
이럴 때 학교에서는 어떤 조치를 취할 수 있을까요?

A
- 가해학생이 법률 제17조제1항제2호부터 제9호까지의 처분에 따른 조치를 거부하거나 기피하는 경우 심의위원회는 추가로 다른 조치를 할 것을 교육장에게 요청할 수 있습니다.
- 가해학생이 조치를 통보받고 3개월의 기간 내에 미이행 할 경우 다음의 절차대로 진행합니다.

■ 조치시일 및 이수 기간

- 교육장은 심의위원회의 조치 후 14일 이내 가해학생 및 그 보호자에게 해당 조치를 서면으로 통보한다.
- 학교장은 가해학생이 해당 조치를 이행할 수 있도록 협조하여야 한다.

심의위원회 조치 후	⇨ 14일 이내	교육장 → 가해학생 및 그 보호자	학교장 → 가해학생
		• 조치를 서면으로 통보	• 해당 조치를 이행하도록 독려

■ 조치 미이행

- 가해학생이 조치를 통보 받고 **상당한 기간(3개월)** 내에 미이행 할 경우, 학교장은 미이행 학생 명단을 교육장(심의위원회)에게 보고한다(보고 방법 및 시기는 교육(지원)청 자체 계획에 따름).
- (제2호 조치 위반의 경우) 학교장은 새로운 학교폭력 사안으로 접수하여 사안 처리
- (제3호~제9호 조치 미이행의 경우) 교육장(심의위원회)은 학교장의 보고를 받은 21일 이내에 해당 가해학생 및 그 보호자에게 조치를 1개월 이내에 이행할 것과 미이행 시 거부·기피에 따른 추가 조치가 있을 수 있음을 서면으로 안내한다.

(보고) 학교장 → 교육장(심의위원회)	⇨ 21일 이내	(안내) 교육장(심의위원회) → 가해학생 및 그 보호자
• 미이행 가해학생 명단 보고		• 1개월 이내 이행 서면 안내

Q **가해학생의 보호자가 상당기간 법률 제17조제13항에 따른 보호자 특별교육 조치를 이수하지 않습니다. 가해학생 미이행 경우와 같이 교육지원청으로 보고하면 되나요?**

A

- 학교장은 가해학생 보호자가 3개월 이내에 특별교육을 학교 또는 외부기관에서 이수할 수 있도록 교육 이수 방법을 안내합니다.
- 가해학생 보호자가 조치 결정 통보를 받은 날로부터 3개월이 되는 날까지 특별교육에 불응할 경우, 학교장은 3개월의 다음날 동 보호자 명단을 교육감(서울특별시교육청 민주시민교육과)과 교육지원청(학교생활교육과)에 통보합니다.

* 관련 서식 '2026학년도 학교폭력대책심의위원회·생활교육위원회 학생 및 보호자 특별교육 운영 계획 안내' 공문 참고

- 교육감은 학교장의 통보를 받은 14일 이내에 동 보호자에게 특별교육을 1개월 이내에 이수할 것과 미이수시 과태료가 부과됨을 함께 서면으로 안내합니다.

PART

05

관계조정 프로그램·관계회복 숙려제

시기: (안내) 학년도 초기 (운영) 연중

학생들이 학교생활에 적응하고, 서로에 대해 더 잘 알아가기 시작하면서 학교폭력 사안 접수가 많아지고 있습니다. 그러나 학교폭력 심의위원회 진행하기에 애매한 사안들이 많고, 때로는 학생 간 갈등이 보호자 간 갈등으로 확대되는 사안들이 있습니다. 학교폭력 사안처리 전(全) 단계에서 유용하게 적용할 수 있는 관계조정 프로그램 및 관계회복 숙려제에 대해 알아봅시다

주요 내용

- 관계조정 프로그램·관계회복 숙려제·관계가꿈 지원 전문단체·관계조정 지원단

다음은 A초등학교 김선생님의 고민입니다.

- 학교폭력 사안처리를 하면서 고민이 깊어간다. 사소한 갈등이나 학생 간 감정 싸움, 때로는 생활교육을 통해 할 수 있는 내용들도 학교폭력이라 생각해서 신고하면 접수, 사안조사, 전담기구 회의 등 절차에 따라 처리해야 한다. 하지만 피해학생을 어려움에서 벗어나게 조치하고, 피해사실을 조사하고, 가해학생과 서로 진술이 엇갈리는 부분은 조사에 조사를 거듭하며 사실 확인하고 있다.
  때로는 서로 간의 신뢰마저 무너지는 느낌이다. 피해학생도 가해학생도 모두 나의 학생들인데, 사안처리를 하다보면 때론 교사로서 나의 정체성이 흔들린다. 일의 보람도 없다.
- '진정한 생활교육이란 무엇이지?', '또 생활교육부장인 나의 역할은 학교폭력 사안처리인데, 절차대로 사안을 처리하는 것만 유일한 방법인가?' 하는 회의가 든다. 학교폭력에 대한 교육적인 해결방법은 없을까? 이 일을 하면서 내가 보람을 느낄 수 있는 방법은 없을까?



Q **학교폭력 사안이 발생되어 접수되면 섣부르게 관련 학생 간 화해를 종용하지 말라는 조언을 받았었는데요. 관계조정 프로그램 및 관계회복 숙려제를 운영을 할 수 있는 근거는 무엇인가요?**

A

- 과거에 피해학생이나 목격학생의 학교폭력 사안 신고에 대해 학교에서 폭력에 대한 민감도가 부족하였을 때, 학교폭력 접수를 하지 않고 관련 학생을 한 자리에 모아 화해를 하게 하는 등의 지도 방식이 문제가 되기도 하였지만, 지금은 학교폭력예방법 및 동법 시행령에 의거하여 학교에서 관계회복을 위한 프로그램을 운영할 수 있는 법적 근거가 있습니다. 학교폭력 사안처리 가이드북에도 학교폭력 관련 학생에게 관계회복을 위한 프로그램을 운영할 수 있도록 안내되어 있습니다.

근거 학교폭력예방법 제13조의2(학교의 장의 자체해결)

③ 학교의 장은 제1항에 따른 경미한 학교폭력에 대하여 피해학생 및 그 보호자가 심의위원회를 개최하는 경우 피해학생과 가해학생 사이의 관계회복을 위한 프로그램(이하 "관계회복 프로그램"이라 한다)을 권유할 수 있다.
④ 국가 및 지방자치단체는 관계회복 프로그램의 개발·보급 및 운영을 위하여 필요한 경우 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

근거 학교폭력예방법 시행령 제14조의3(학교의 장의 자체해결)

학교의 장은 법 제13조의2제1항에 따라 학교폭력사건을 자체적으로 해결하는 경우 피해학생과 가해학생 간에 학교폭력이 다시 발생하지 않도록 노력해야 하며, 필요한 경우에는 피해학생·가해학생 및 그 보호자 간의 관계 회복을 위한 프로그램을 운영할 수 있다.

Q 법적 근거에 의해 운영할 수 있군요. 그렇다 하여도 관계조정의 개념을 관련 학생과 보호자에게 오해없이 설명하고 참여시켜야 할텐데요, 관계조정 프로그램 운영 대상과 적용 시기는 어떻게 되나요?

A

- 관계조정 프로그램은 일반학생 또는 불특정 다수의 학생이 아닌 학교폭력 사안이 발생한 해당 관련 학생(피해학생 및 가해학생) 또는 발생할 우려가 있는 학생을 대상으로 합니다. 대화 전문가인 관계조정가가 진행을 맡고 관련 학생들이 안전한 환경 속에서 대화로 그들의 문제를 스스로 풀어갈 수 있는 해결방법을 찾도록 지원하는 대화지원 프로그램으로, 학교폭력 사안처리 전 과정에서 필요 시 양측 관련 학생 및 보호자의 동의를 얻어 적용할 수 있습니다.

■ 관계조정 프로그램 운영

- 관계조정의 개념
  - 두 명 이상의 관련 대상자들이 발생 상황에 대하여 이해, 소통, 대화 등을 통해 원래 상태 또는 서로 일상생활로 돌아가도록 최선의 상태를 되찾기 위해 함께 노력하는 것을 말함
  - 기존 '관계회복 프로그램' 용어에 대해 피해학생 측의 거부감이 강하고, 화해·조정이 프로그램의 핵심 과정임을 강조하기 위해 '관계조정 프로그램'으로 명칭을 변경
- 관계조정 프로그램 적용 시기
  - 학교폭력 사안처리 전 과정에서 관련 학생들의 참가 의사와 피해 측의 준비 및 동의 여부를 확인하면서 전반적으로 활용 가능



▲ 관계조정 프로그램

- **[학교폭력 사안 조사 과정]**
  - 학교폭력 사안이 접수 되고 사안 조사과정에서 관계조정 프로그램 참여를 통하여 관련 학생 간 관계회복과 치유·성장이 기대되는 사안의 경우

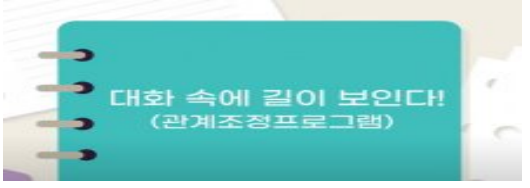
- **[학교의 장의 자체 해결 이후]**
  - 전담기구를 통하여 학교장 자체 해결로 종결 된 이후라도, 필요하다고 판단 될 경우 관계조정 프로그램 진행이 가능. 이 경우, 학교의 장의 자체 해결 동의와 별개로 관계조정 프로그램의 진행에 대한 동의를 확인해야 함

- **[심의위원회 개최 전·후]**
  - 심의위원회의 조치가 결정 전 관계조정 프로그램을 통하여 관련 학생 간 관계회복이 이루어졌을시, 학교장 자체해결 요건을 충족하는 경우 학교장 자체해결 할 수 있음. 또한 심의위원회 조치 결정 이후라도 양측이 원할 경우 관계조정 프로그램을 진행할 수 있음.

※ 학생 간 관계의 역동적 상호작용 속 학교폭력 발생 징후나 갈등이 감지된다면 학교폭력 사안 발생 전에도 관계조정 프로그램을 적용하여 학교폭력을 예방할 수 있음

※ 학교는 사안 처리 전 과정에서 필요시 관계조정 프로그램을 운영할 수 있으며, 학교폭력 관련 학생 및 보호자에게 관계조정 프로그램에 대해 안내할 수 있음

- '보호자 확인서'에 「관계조정 프로그램 안내 동영상」 QR 수록



- **관계조정 프로그램 운영 시 유의 사항**

구분	세부 내용
법적 효력	- 관계조정 전문가는 단위학교의 요청에 따라 화해·조정 역할만 수행하고, 조정 내용에 대해 당사자 간의 법적 효력이나 구속력은 없음(학교폭력 사안처리 과정에서 참고자료로 활용 가능) - 관계조정 프로그램 진행은 사안처리를 갈음하거나 심의위원회의 조치 결과 대신 진행하여 조치 변경 또는 경감 등의 조건부로 진행할 수 없음
관계조정 프로그램 신청	- 양측 학생이 동의할 경우에만 진행할 수 있으며, 한 명이 중단하고 싶으면 중단할 수 있음 - 학교폭력대책심의위원회 개최 예정, 개최 중 및 개최 후인 사안이더라도 양측 학생 모두가 동의하는 경우 관계조정 프로그램을 신청할 수 있음
조정 기간	- 조정 기간은 분쟁조정 절차의 기한에 준하여 1개월을 넘지 않도록 권장함 ※ 관계조정 프로그램이 시작된 경우에는 프로그램이 끝날 때까지 학교폭력대책심의위원회 개최를 연기할 수 있음 - 조정 진행 절차 및 기간(횟수), 참가자 등은 관계조정 전문가가 판단함
자료 제공	- 학교는 원활한 관계조정을 위하여 관련 자료를 관계조정 전문가에게 제공할 수 있음

Q 학교에서는 관계조정 프로그램 운영 경험이 없어서 막막합니다. 학교에서 교사가 직접 운영할 수 있나요?

A

- 관계조정 프로그램은 학교폭력 사안에 대해 가장 잘 알고 있고, 학생들과 래포를 형성하고 있는 학교 내의 교원이 실시하는 것이 가장 효과적입니다. Wee클래스 전문상담(교)사, 교사 등 학교 구성원 누구나 관계조정가의 역할을 할 수 있으며, 관계조정 프로그램 운영을 위한 연수 참여 등을 통해 더욱 효과적으로 프로그램을 운영할 수 있습니다.
  또한 학교폭력 사안의 종류나 심각성 등 학교 자체적으로 관계조정이 어렵다고 판단될 때는, 서울특별시교육청 11개 교육지원청 별로 '관계조정 지원단'을 운영하므로 학교생활교육과에 요청할 수 있습니다.
  ※ '관계조정 지원단': 관계조정 프로그램 동의 안내 및 운영의 역할을 하는 교원, 학부모, 전문단체(관계가꿈 지원 전문단체*)등 관계조정 전문가로 구성
  ※「관계가꿈 지원 전문단체」: 서울시교육청에서 학교폭력 예방교육 및 관계조정을 지원하는 단체를 공모하여 선정한 자격 기준을 충족하는 단체

■ 학교 내「관계조정 프로그램」자체 운영

- 학교 내 관계조정 프로그램 안내 및 홍보 활동
- 학교 내 관계조정 자체 기구 구성(학교 자율)
- 관련자 동의 시 관계조정 프로그램 자체 운영(담임교사, 학교폭력책임교사, 상담(교)사 등 주축)
- 관계조정 역량 강화를 위한 연수 지속 참여
  - 관계조정 전문가 양성 과정 및 교육지원청별 연수 안내(3월)
- 학교 내 관계조정 프로그램 절차(예시)

학교	→	신청자	→	학교 내 관계조정 전문가
• 관계조정 프로그램 안내		• 신청서 제출		• 관계조정 프로그램 운영 • 대안 모색 및 갈등 조정

Tips 학교폭력 관계조정(회복) 프로그램 운영 안내 자료

(서울특별시교육청 민주시민교육과 부서업무방 '학교폭력 관계회복 프로그램'참조)

- 학교폭력 관계회복 프로그램 운영 안내서
- 학교폭력 관계회복 프로그램 초등용
- 학교폭력 관계회복 프로그램 중등용

Tips

학교 내 관계조정 프로그램 운영 시 학교 구성원의 역할(예시)

교장	• 관계조정 프로그램 운영의 총괄
교감	• 관계조정 프로그램 운영 관리 • 외부 연계가 필요한 경우 진행
담임교사	• 학생 및 학부모에게 안내, 동의 확인 진행 및 협의 • 관계조정 프로그램 진행 • 관계회복 프로그램 이후 사후 관리 진행 및 협의
학교폭력 사안처리 담당교사	• 사안에 대한 파악 및 공유 • 관계조정 프로그램 진행 • 관계조정 프로그램 이후 사후 관리 진행 및 협의
상담교사	• 심리·정서적 개입 및 진행 • 기타 정서적 위기 상황에서의 자문 • 관계조정 프로그램 진행 • 관계조정 프로그램 이후 사후 관리 진행 및 협의

※ 관계조정 프로그램은 사안의 내용과 학생들의 상황을 잘 인지하고 있는 학교 구성원이 실시하는 것이 가장 효과적임

■ 교육지원청 「관계조정 프로그램」 운영

- 학교가 양 당사자의 동의를 받아 교육지원청 학교생활교육과로 프로그램 신청
- 관계조정 전문가가 신청자에게 연락하여 일정 및 사전 상담 후 프로그램 진행
- 교육지원청 관계조정 프로그램 절차(예시)

단위학교 -〉 학교생활교육과	→	관계조정 전문가 -〉 학교 -〉 학생, 학부모	→	관계조정 전문가	→	관계조정 전문가 -〉 학교생활교육과 -〉 단위학교
• 관계조정 프로그램 신청		• 사전 준비 (안내 및 개별면담) • 관계조정 프로그램 관련자 동의		• 관계조정 프로그램 운영		• 종결 및 사후관리

※ 교육지원청 상황에 맞게 변경 운영될 수 있음

※ 관계조정 전문가란?

학교폭력으로 인해 마음의 상처를 받은 학생을 치유하고, 당사자 간 화해와 조정을 통해 다시 관계를 이어줌으로써 일상적인 학교생활로 돌아갈 수 있도록 도와주는 전문가

☞ **[학교 공문서식(예시)] 학교 -〉 교육지원청 학교생활교육과**

관계조정 프로그램 신청 공문(시행문)

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청(학교생활교육과장)

(경유)

제목 (○○초-202○-01호)관계조정 프로그램 신청

---

1. 관련: 서울특별시○○교육지원청 학교생활교육과-0000(20 . . .) ☞ 관계조정 안내 관련 공문번호

2. OO초의 학교폭력 신고접수 사안(2026-01호)과 관련하여 관계조정 프로그램을 신청합니다.
   가. 사안번호: OO초-202○-01호
   나. 사안: 사이버 언어폭력(카카오채팅방) 및 몰카(신분도용)
   다. 관련 학생: 피해학생 - OOO(5학년 O반, 여)
   가해학생 - OOO(5학년 O반, 여)
   OOO(5학년 O반, 여)
   OOO(5학년 O반, 여)

붙임 1. (OO초)관계조정 프로그램 신청서 1부.
2. (OO초)관계조정 프로그램 동의서 1부. 끝.

※ 관계조정 프로그램 참여의 목적은 피해학생의 치유를 돕고 가해학생이 스스로 잘못을 깨닫고 성장할 수 있도록 하는 데 있으며, 반드시 학교장 자체해결을 목적으로 하지 않음.

[붙임1]

관계조정 프로그램 신청서

학교명	담당자	이OO	연락처	010-0000-0000
서울OO초등학교	신청일	2026년 5월 OO일	사안명	사이버 언어폭력 및 몰카(신분도용)

	구분	학년반	성명	성별	특이사항
관련자	피해관련	5-O	○○○		
	가해관련	5-O	○○○		
		5-O	○○○		
		5-O	○○○		

사안 주요 내용	- 사안 개요 (언제, 어디서, 원인, 폭력 상황, 피해 정도, 반복성, 기간 등) * 2026년 4월 15일부터 4월 16일까지 2일간에 걸쳐 카카오톡 대화방에서 ○○○(5-O), ○○○(5-O), ○○○(5-O) 학생이 ○○○학생(5-O)을 대상으로 언어폭력 및 몰카(신분도용)를 함으로써 피해를 줌 - 참여 학생(대상, 인원 등) - 관련 학생 정보 등
폭력 유형	☐ **신체폭력** ☐ **사이버폭력** ☐ **언어폭력** ☐ **따돌림** ☐ **금품갈취** ☐ **강요** ☐ **기타** **※ 해당하는 경우 모두 체크해주세요.**
갈등 주요 쟁점	* 가해학생들의 사이버 언어폭력의 민감도 및 몰카(신분도용)를 이용한 범법 행위에 대한 감수성 부족으로 인한 집단 괴롭힘의 심각성에 대한 반성과 교육의 필요성 및 피해자에 대한 진심어린 사과
현재 학생들의 상황 (이전의 관계 포함)	- 신체적, 심리적 상황은? - 앞으로 어떻게 되기를 바라나요?
관계조정 시 요청사항	* 2차 피해가 발생하지 않도록 조치해 주기를 바라며, 학생들의 관계가 예전으로 회복될 수 있도록 요청함
관계조정 희망 일시 및 장소	* 2026년 5월 00일~ 2026년 6월 00일, OO초등학교 상담실
기타 요청사항	

[붙임2]

관계조정 프로그램 동의서

학생	성명		성별		생년월일	
	학교명		학년 / 반			
	연락처	(휴대전화)		(이메일)		
보호자	성명		관계		휴대전화	

개인정보보호법 제15조 1항(개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을
☐ 동의합니다. ☐ 동의하지 않습니다.

- 수집목적 : 관계조정 업무 수행
- 수집항목 : 성명, 성별, 학생 생년월일, 학적사항, 연락처
  보호자의 성명과 관계, 휴대전화
- 보유기간 : 학교 재학 기간

※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 단, 동의가 없을 경우 이와 관련된 업무 진행이 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

❑ 관계조정 프로그램에 참여하고, 그 결과로 합의된 약속을 살펴보고 스스로 결정하여 관계가 원만하게 회복될 수 있도록 함께 노력하겠습니다.

❑ 모임에서 나온 이야기와 이를 통해 알게 된 자료는 비밀을 지키고 외부로 누설하지 않을 것을 약속합니다.

20 년 월 일

보호자 : _____(서명) **학생 :** _____(서명)

Q 관계조정 프로그램 운영 사례가 궁금합니다.

A ● 관계조정은 학교에서 빈번하게 일어나는 감정 갈등으로 인해 학교폭력 사안으로 접수된 경우 유효하게 적용될 수 있습니다. 다음은 실제 관계조정 프로그램이 운영되었던 예시입니다.

관계조정 프로그램 운영 예시

단계 / 내용	학교폭력 접수단계	심의위원회 심의단계	조치결정통보 이후 단계
대상	초1개교	중1교 관련 학생 7명	초1개교
절차	사안 내용이 관련 학생들 간 감정 때문이거나 그 감정이 학부모 간 갈등으로 확대. 담당교사와 논의 후 관계조정 프로그램 참여 신청	심의과정에서 학교폭력의 증거가 명확치 않아 조치유보 결정을 하였고, 과거 관계가 좋았던 사이임을 고려하여 추가 증거에 대한 조사기간 동안 관련 학생의 관계조정 프로그램 참여	동일 사안에 대해 상호 가·피해인 경우 관계조정 전문가의 중재를 통해 조치결정 이후에 학교 중심의 관계조정 프로그램 진행
실시 결과 및 교육적 효과	관련 학생의 학부모만 프로그램에 참여하여 상호 입장을 이해하고 학교폭력 사안은 학교장 자체해결로 마무리함. 관련 학생들은 초등 저학년으로 부모님 간 오해가 해소되고 학생들도 자연스레 관계회복 함	관련 학생 총 7명 중 피해학생은 1명으로 나머지 6명의 관련 학생으로부터 집단 따돌림을 당하고 있다고 피해를 신고했던 사안으로, 관계조정 전문가가 7명 학생 각각 입장을 청취하고, 회복적 써클을 통하여 관련 학생 서로의 입장을 청취할 수 있도록 함. 관계회복이 되어 학교장 자체해결로 마무리 되었음은 물론, 관련 학생들이 자신만의 관점이 아니라 상대를 존중하고 배려하며 대화에 참여하는 경험을 가짐.	관련 학생들이 서로 친한 사이일 때 장난처럼 주고 받았던 욕설과 과격한 신체 놀이에 대해 서로를 학교폭력 가해자로 신고하였던 사안으로, 관련 학생과 학부모 모두에게 학교폭력의 바른 개념과 함께 상대의 입장을 이해할 수 있도록 조치결정과는 별개로 상대의 말과 입장에 귀기울일 수 있는 계기가 필요하다는 담당 교사의 판단으로 관계조정 프로그램에 참여하도록 함.

Q 관계조정 프로그램을 신청하면 학교폭력 사안처리는 어떻게 하나요?

A

- 관계조정을 진행한다고 해서 학교폭력 사안으로 처리되지 않는 것은 아니므로, 학교폭력 사안처리 절차에 따라 사안조사, 전담기구 회의 등을 똑같이 진행하시면 됩니다. 그러면 업무 담당자가 느끼는 것은 '괜히 업무만 증가하는 것 아닌가?'하는 생각이 들 수 있습니다. 그러나 관계조정 프로그램 적용이 가능한 사안(단순 오해나 감정의 갈등으로 빚어진 사안)의 경우 심의위원회에서 사안을 심의하여 조치결정이 이루어졌다고 해서 사안이 명확히 마무리되지 않는 경우를 많이 접할 수 있습니다. 사안처리 절차와는 별도로 학생들은 같은 공간에서 생활해야 하기 때문입니다.
- 따라서, 사안처리와 관계조정 프로그램을 동시에 진행하는 것은 분명 업무가 하나 더 추가되는 것은 맞지만, 관계조정 프로그램을 통해 진정한 사과를 전하고 피해학생이 치유되어 화해가 이루어졌을 경우에, 교육적 효과가 크게 나타나고 있습니다.
- 또한 사안 초기 단계에서 적절한 관계조정 프로그램 적용으로 학교장 자체해결 요건 충족 시 피해학생의 동의가 이루어지거나, 피해학생 측의 미동의로 심의위원회가 진행될 때에도 관계조정 프로그램을 통해 개최취소를 요구하는 경우도 있습니다.

Q 관계조정 프로그램은 구체적으로 어떤 절차에 따라 진행되나요?

A

- 관계조정 프로그램은 크게 3단계로 진행됩니다.
  먼저, 사전 단계로는 관계조정 프로그램을 학교생활교육과에 신청하면 업무 담당자가 유선 연락을 하거나, 해당 학교생활교육과에서 위촉한 관계조정 전문가가 학교와 연락을 합니다. 이후, 조정 전문가는 학교를 통해 관련 학생과의 면담 일정을 조정하고 개별 학생과 사전모임을 진행합니다. 다음은 본 단계로 조정 전문가가 사전모임을 통해 관련 학생들 각각의 확인된 감정과 요구 내용을 바탕으로 관계조정 프로그램을 구성하여 관련 학생과 조정전문가가 함께 본모임을 진행합니다. 이때 관련 학생들은 약속 이행문을 작성하고 정해진 기간 동안 약속 내용을 이행합니다. 마지막 사후단계로 관련 학생들이 함께 모여 약속한 내용을 얼마나 잘 이행하였는지 돌아보고 앞으로의 각오를 다지는 것으로 마무리됩니다. 자세한 내용은 〈예시자료〉를 참고 바랍니다.

[관계조정 프로그램 운영 단계(예시)]

흐름	단계	내용
전	**사전안내**	· 학교생활교육과 업무 담당자, 학교 업무 담당자, 관계조정 전문가 사전 협의 · 관련 학생 개별 면담 안내 및 진행 절차 논의 · 사안에 대한 정보 공유
	사전개별면담	· 일시 및 장소 등 조율 · 관계조정 프로그램에 대한 설명 · 확인 및 탐색(사안, 관계, 욕구파악, 대처방식)
중	**관계조정 프로그램 구성**	· 쟁점 파악, 개입 프로그램 구성
	본 모임	· 관련 학생과 조정 전문가가 한 자리에 모여 상황을 확인하고 서로의 감정을 이해할 수 있는 자리 마련 · 서로의 요구사항을 확인하여 합의 내용 도출, 합의문 작성
후	**사후 모임 및 관리**	· 이행기간이 지나 이행 여부 등 관계 개선 상태 점검

☞ [참고] (사전모임)관계가꿈 지원단 보고서

관계조정 전문가 소견서(예시)

작성일	202○. ○. ○.	구분	■ 조정 □ 자문	조정가	○○○ ○○○

학교명	서울○○초등학교
갈등상황	사이버 언어폭력 및 몰카(신분도용)
구분	■ 사전모임 □ 본모임 □ 사후모임 □ 사후관리업무협의

의견

〈사전모임〉

가. 일시: 202○년 ○월 ○일( ) 오후 2:30~4:30

나. 피해학생 A와의 사전모임

- 참석자: 피해학생(A), 관계조정 전문가(○○○)

- A는 자신의 현재 심정을 충분히 표현했다.
  1) 우선 친하게 지냈던 친구들이 모두 다 같이 짜고 자신이 하지도 않은 내용을 했다고 말하며 해명을 하라고 해서 실망이 크다. 안 했다고 말하면 믿어주고 존중해주길 바란다.
  2) 모두 다 같이 짜고 A 한 사람에게 그렇게 한 것에 대해서는 화가 나고 소외감을 느껴 슬프다.
  3) 또한, 앞으로 학교나 센터를 오고 가는 길에 만날까봐 불안하다. 그 친구들이 '왜 일을 크게 벌렸냐?'고 말할까봐 불안하다. 자신이 안전하길 바라며, 편안히 안심하고 다닐 수 있기를 바란다고 말했다.
- A는 가해학생들이 메시지로 보낸 사과에 대해서 답을 하지 않았고 사과를 받아들이지 않았다. A의 엄마가 말로 사과만 하고 행동의 변화가 없고 놀다가 똑같은 일이 다시 발생할까 봐 걱정하고 계시기 때문에 사과를 받아들이기 어렵다고 표현했다. (B와 우연히 같은 온라인 게임에서 만났을 때 채팅으로 미안하다고 사과를 했고, 카톡과 문자로도 사과했을 때 A는 B와 유치원 때부터 친구라 지금도 친하게 지내고 싶은 마음은 있으나, B의 사과를 받아주지는 않았다. 또한 C도 카톡으로 사과를 했으나 믿어지지 않아서 사과를 받아주지 않았다. 그리고 D도 카톡으로 미안하다고 말하고 나서 "네가 상처받았으면 사과 안 받아줘도 돼." 라는 메시지를 보내와서 A는 'D가 예의가 없다.'고 생각이 되어 D와는 직접 만나서 노는 게 불편하다고 생각이 된다고 말했다.)
- A는 가해학생 B, C, D가 왜 그랬는지도 생각해보는 시간을 가졌다. B는 C가 몰카를 했던 일이 있어서 그 일로 속상해서 자신에게도 똑같이 그렇게 한 것 같다고 생각했고, D는 재미있어서, 친구를 놀라게 하려고 그런 것 같다고 표현했다.
- 사전모임이 끝나고 A는 이야기해서 속이 풀릴 거 같다고 자신의 심경을 표현했고, 이 일을 마무리해야 하기에 가해학생 B, C, D를 만나겠다고 표현했다.

다. 가해학생 B, C, D와의 사전모임

- 참석자: **가해학생 B, C, D, 관계조정 전문가(○○○)**
- B, C, D는 가짜정보 앱을 이용하여 피해학생이 하지 않은 내용을 작성하여 시인할 것을 추궁하며 사과를 요구했음을 인정하였고 다음과 같이 표현하였다.
- B: 한 명을 대상으로 여러 명이 함께 가담한 것이 무섭고 당황스럽고 힘들었을 것 같다. 진심으로 사과하고 친하게 지내고 싶다.
- C: 서○○이 상처를 많이 받고 힘들었을 것 같다. 장난이라도 이런 일을 하면 안 되는 것을 알게 되었다.
- D: 가짜정보로 힘들게 한 것이 미안하다. 서○○이 화나고 억울할 것 같다. 가짜뉴스를 만드는 것이 문제가 되겠다고 생각했다. 전처럼 지내는 것이 어색하겠지만 만나서 사과하고 싶다.

[참고] (본모임)관계가꿈 지원단 보고서

관계조정 전문가 소견서(예시)

작성일	202○. ○. ○.	구분	■ 조정 □ 자문	조정가	○○○ ○○○

학교명	서울○○초등학교
갈등상황	사이버 언어폭력 및 몰카(신분도용)
구분	□ 사전모임 ■ 본모임 □ 사후모임 □ 사후관리업무협의

의견

〈본모임〉

가. 일시: 202○년 ○월 ○일( ) 오후 2:00~4:30

나. 진행 내용

- 대화를 통해 가해학생들은 피해학생의 고통과 감정을 듣고, 들은 내용을 반영하며 이해하였다. 피해학생도 가해학생들의 이야기를 들으며 공감을 나누었다.
- 본모임 초반에 서로 어색하고 목소리를 작게 내면서 각자 자신의 마음을 표현하고 상대의 이야기를 듣고 반영하였으나, 대화 중반이 되면서 목소리가 커지고 서로에 대한 마음이 풀리는 모습이 보였다.
- 가해학생들은 각자 한 명씩 피해 학생에게 사과를 표현했다. 피해학생은 자신은 사과를 받아줄 마음이 있으나 자신의 엄마가 다시 이런 일이 발생할 것에 대해서 걱정을 하고 있어서 사과를 받아들이는 것이 주저된다는 표현을 하였고, 이에 대해서 1개월 후 사후모임에서 만나 약속한 내용이 잘 지켜지는 대화 모임을 갖기로 하였다.
- 서로의 감정과 욕구를 표현하고 서로에게 중요한 욕구를 어떻게 충족할 것인지 각자 자신이 할 수 있는 것과 상대에게 부탁하는 내용을 정리하여 관계회복 조정 합의문을 작성하였다. 친밀했던 관계를 회복하기 위해 합의 내용을 지킬 것을 약속하였다.

다. 본 모임 진행 후 관계조정 전문가 의견

- 사이버폭력의 위험 요소와 영향에 대해 인식을 새롭게 하도록 가해학생 학부모의 적극적인 지도가 필요하다. 누구나 할 수 있고 당할 수 있는 친구 사이의 장난으로 생각하고 있어서 문제를 가볍게 생각하고 있었으나 대화를 통해 친구가 받았을 상처와 고통을 이해하며 사과하려는 의지를 적극적으로 표현하였다. 서로 약속한 내용을 지키기 위해 노력하고 학부모의 관심과 지속적인 관찰이 요망된다.

☞ [참고] (사후모임)관계가꿈 지원단 보고서

관계조정 전문가 소견서(예시)

작성일	202○. ○. ○.	구분	■ 조정 □ 자문	조정가	○○○ ○○○

학교명	서울○○초등학교
갈등상황	사이버 언어폭력 및 몰카(신분도용)
구분	□ 사전모임 □ 본모임 ■ 사후모임 □ 사후관리업무협의

의견

〈사후모임〉

가. 일시: 202○년 ○월 ○일( ) 오후 2:40~3:40

나. 진행 내용

- 사후 모임 약 일주일 전에 모든 학생의 부모들과 각각 통화를 하여 학생들이 어떻게 지내고 있는지 확인한 바, 모두 잘 지내고 있다는 반응을 들었다.
- 학생들이 모여 본모임 이후 어떻게 지내고 있는지 돌아가며 이야기를 하는 시간을 가졌다. 함께 놀이터에서 놀고 게임을 같이 하고 다시 놀게 되어 재밌고 좋았다는 표현을 모두가 하였다. 특히 B는 놀이터에서 자신이 다른 학생을 놀리려고 다가가던 순간에 일이 커지지 않기를 바라는 마음에서 다른 방향으로 돌아서 갔던 것을 이야기하였다. 자신의 말이나 행동이 다른 사람과 자신에게 미칠 영향을 의식하고 있는 것으로 보였다.
- 함께 놀면서 잘 지켜지지 않았던 점들에 관해서도 이야기를 나누었다. 서로 잘 지내기 위해서 장난으로 외모로 놀리지 않기, 남자아이들과 엮지 않기, 뒷담화하지 않기 등을 약속했다.
- 서로에 대한 감사를 표현하고 마무리했다. 친구를 해줘서 고맙고 외로울 일이 없어 든든하다. 놀아줘서 고맙다. 맛있는 거 사주어서 고맙다고 표현을 했다.

다. 최종 관계조정 전문가 의견

♦ 학생들이 이전의 관계를 회복하였고 서로 잘 지내고 있는 것으로 관찰됩니다.

Q '관계회복 숙려제'란 무엇인가요?

A
- 주로 경미한 사안이 많은 초등학교에서 학생 간 학교폭력 사안이 발생했을 때, 위원회 심의를 진행하기 전에 '관계회복 프로그램'을 실시하여 학생들의 교육적 회복을 우선적으로 돕는 제도입니다.

Q 관계회복 숙려 기간 동안 학교폭력 심의는 어떻게 되나요?

A
- 관계회복 프로그램이 완전히 종료될 때까지 전담기구의 심의 절차가 유예(연기)됩니다.
  즉, 처벌보다는 학생들 간의 관계를 먼저 회복할 수 있도록 충분한 시간을 부여하는 것입니다.

Q 만약 학생이나 학부모가 관계회복 프로그램 참여에 동의하지 않으면 어떻게 되나요?

A
- 참여에 동의하지 않을 경우에는 숙려제를 거치지 않고, 현행 절차와 동일하게 심의위원회에 심의를 요청하여 정식 절차를 밟게 됩니다.

현행 사안처리 - 초등학교 관계회복 숙려제 비교



■ 관계회복 숙려제의 적용

- 전체 초등학교 학생 간 접수된 경미한 사안 중 피·가해관련 학부모 양측이 동의한 경우
  ※ 경미한 사안의 개념: 학교장 자체해결 가능한 요건에 모두 해당하는 사안
  ※ 관련 학생이 모두 참여하는 것을 원칙으로 하되, 거부할 경우 피·가해학생 개별 프로그램 실시

■ 관계회복 숙려제의 운영

- 학교가 간편하게 교육지원청(학교생활교육과)으로 프로그램 신청(유선, 내부메일 등) 후 학교폭력 사안접수 보고 (가이드북 양식1-3에 체크)
- 관계조정 지원단이 보호자에게 연락하여 동의 여부 확인, 일정 및 사전 상담후 프로그램 진행
- 학교 자체 프로그램으로도 운영 가능

Q 학교에서 학교폭력 사안이 발생하였을 경우 사안조사 과정에서 관계조정 프로그램을 권하는 것이 학교폭력을 은폐·축소하려는 시도로 오해를 받을 수 있지 않을까요?

A

- 학교폭력예방법 시행령 제14조의3(학교의 장의 자체해결)에 의거하여 학교에서 관계회복을 위한 프로그램을 운영할 수 있는 법적 근거가 있습니다. 2026학년도 학교폭력 사안처리 가이드북에도 학교폭력 관련 학생에게 관계회복을 위한 프로그램을 운영할 수 있도록 안내되어 있습니다.

Q 학교폭력 사안이 발생하였을 경우 관계조정 프로그램은 언제 요청할 수 있나요?

A

- 학교폭력 사안처리 전 과정에서 필요 시 관계조정 프로그램을 요청할 수 있으며, 학교는 학교폭력 관련 학생 및 보호자에게 관계조정 프로그램에 대해 안내 해 주면 됩니다.

Q 관계조정 프로그램을 적용하기 위해서는 제일 먼저 무엇을 해야 하나요?

A

- 관계조정 프로그램은 학교폭력 사안과 관련된 학생을 대상으로 진행하며, 사전 개별 면담을 통해 양측 학생 및 보호자의 준비와 동의가 있을 때 적용이 가능합니다. 다만, 학교에서 신청하기만 하면 관계조정 지원단이 보호자에게 유선 연락을 통해 동의를 받고 진행합니다. 2026 학교폭력 사안처리 가이드북, 학교폭력 접수보고서 〈양식 1-3〉의 '관계조정 신청'에 체크하여 보내주시기 바랍니다.
- 추후 관계조정 지원단이 관계조정 프로그램 진행 계획을 학교담당자와 소통하여 안내합니다. 관계조정 프로그램 동의서와 관계조정 프로그램 안내서를 해당 학생, 학부모에게 안내해 주신 후 매칭된 전문가의 성범죄, 아동학대전력 조회를 실시하시면 됩니다.

Q 관계조정 프로그램을 단위학교에서 교사가 직접 운영해도 되나요?

A

- 관계조정 프로그램은 학교폭력 사안에 대해 가장 잘 알고 있고, 학생들과 래포를 형성하고 있는 학교 내의 교원이 실시하는 것이 가장 효과적입니다. 관계조정 프로그램 운영을 위한 연수 참여 등을 통해 교원이 지속적으로 역량을 갖춘다면 더욱 효과적으로 관계조정 프로그램을 운영할 수 있습니다.

Q 관계회복 프로그램 VS 관계조정 프로그램 VS 관계회복 숙려제를 비교해주세요.

A
- 관계조정 프로그램과 관계회복 숙려제는 학교폭력예방법 및 동법 시행령에 의거하여 운영하는 관계회복 프로그램의 일환입니다. 학교 담당선생님께서는 학교폭력 사안처리 전·중·후 언제라도 관계조정 프로그램 및 관계회복 숙려제 운영이 가능함을 안내할 수 있습니다. 2026년 관내 모든 초등학교 학교폭력 사안 발생 시 '관계회복 숙려제'가 적용됩니다.

*서울시교육청에서는 '관계회복 프로그램'이라는 용어에 대한 보호자들의 거부감으로 인해 2024년부터 '관계조정 프로그램'이라는 용어를 사용함

Q 경미하거나 중대한 학교폭력 사안 여부는 어떻게 확인하나요?

A
- 신고 접수 및 초기 사실 확인 단계에서 4가지 학교장 자체해결 요건(알쓸소중 p.128 참고)에 모두 해당하는지 확인해주세요.

Q 초등의 경미한 사안이 접수되었습니다. 피해 관련 학부모가 관계회복 숙려 프로그램에 참여 신청한다면, '지체없이 분리'와 긴급조치는 이루어지지 않나요?

A
- 학교폭력의 경미한 사안으로 분리 조치 예외 사유에 해당한다면 분리를 시행하지 않을 수 있습니다. 다만 피해 관련 학부모로부터 '분리 의사 확인서'를 수령한 후 프로그램을 진행하는 것을 권장합니다.(알쓸소중p.91 참고, 분리관련) 파·가해 관련 학생이 프로그램에 참여하더라도 분리(최대 7일)를 희망하는 경우 분리조치와 동시에 관계회복 숙려제도 진행이 가능하며 필요시 학교장 긴급조치도 가능합니다.

Q 담당교사가 관계회복 숙려제를 안내해야 하나요?

A
- 경미한 학교폭력 사안의 초기 접수·사실 확인 단계에서 담당교사가 안내할 수 있습니다. 추후 착수를 시작으로 안내 및 협의단계에서 관계조정 지원단이 유선 또는 서면으로 학생 및 학부모에게 관계회복 숙려제 착수를 시작으로 안내를 하여 일정과 장소를 협의합니다.

☞ **[양식(예시)] 초등학교 관계회복 숙려제 안내문**

초등학교「관계회복 숙려제」안내

학부모님, 안녕하십니까?

초등학교 학생들은 '나'를 넘어 '우리'라는 관계를 배우며 성장하는 소중한 시기를 지나게 됩니다. 이 시기에 겪는 친구 간의 갈등은 단순히 해결해야 할 문제가 아니라, 발달 과정에 맞는 관계 중심의 교육적 기회가 될 수 있습니다.
본교에서는 갈등 상황에 놓인 관련 학생 모두가 심리적 안정을 되찾고, 건강한 관계 맺기를 배울 수 있도록 「관계회복 숙려제」를 운영합니다. 선도보다는 회복과 성장을 우선하는 본 프로그램을 통해 학생들이 더 단단하게 성장할 수 있도록 학부모님의 적극적인 동참을 부탁드립니다.

1. 관계회복 숙려제란?

- 초등학생 간 경미한 학교폭력 사안 발생 시, 바로 심의에 들어가기보다 교육적 해결을 우선하는 제도입니다. 관계회복 숙려 프로그램이 종료될 때까지 전담기구 심의는 유예됩니다.

2. 프로그램 운영

가. 대상: 초등 경미한[1] 학교폭력 사안 관련 학생
나. 운영 기간: 사안 접수 후 최대 4주 이내
다. 주요 내용 및 활동

단계	내용	운영방식
1	또래 갈등을 안전하게 돌아보고 경험과 마음을 표현하며 상처를 회복하는 활동	1:1 개별 활동
2	갈등 이후의 긴장을 완화하고, 안전한 조정 경험을 통해 관계를 돌아보며 회복을 돕는 활동	1:1 개별 활동, 관련학생 통합 활동
3	사과와 용서를 통한 갈등 해결 및 미래의 긍정적 관계를 위한 다짐 활동	

3. 유의 사항

가. 관련 학생 공동 참여가 원칙이나, 한쪽의 거부 시에도 개별 프로그램으로 실시 가능합니다.
나. 프로그램 참여 태도, 반성 정도, 종료 후 화해 및 관계회복 노력 정도 등은 심의 단계에서 반영될 수 있습니다.(※ 심의위원회 조치 변경 또는 경감 등의 조건부로 진행 불가)

1) 학교장 자체해결 가능한 요건에 모두 해당하는 사안

☞ **[양식(예시)] 초등학교 관계회복 숙려제 신청서**

초등학교「관계회복 숙려제」신청서 [예시]

※학교(업무담당자)는 관련 학생 및 학부모의 프로그램 참여 동의를 확인한 후, 본 신청서를 작성합니다.

※아래의 서식 외 교육지원청 별 관계조정 프로그램 관련 서식을 활용하는 것도 가능합니다.

학교명	담당자		연락처	
00초등학교	신청일		신청번호	교육지원청에서 사안관리 번호 부여

	구분	학년-반	성명	성별	특이사항
관련자	피해				
	가해				

주요 내용	- 사안 개요 (육하원칙) - 참여 학생(대상, 인원 등): 예) 관련 학생 중 피해 1명, 가해 3명
폭력 유형 ※ 해당 유형 **모두** 체크	☐ 신체폭력 ☐ 사이버폭력 ☐ 언어폭력 ☐ 따돌림 ☐ 금품갈취 ☐ 모욕, 협박 ☐ 강요, 강제 ☐ 성폭력 ☐ 감금 ☐ 기타
주요 쟁점	-
현재 학생들의 상황 (이전의 관계 포함)	-신체적, 심리적 상황은? -앞으로 어떻게 되기를 바라나요?
프로그램 희망 일시 및 장소	-
진행간 유의사항 및 요청사항	-

[양식(예시)] 초등학교 관계회복 숙려제 참여 동의서

초등학교「관계회복 숙려제」참여 동의서

학생	성명		성별		생년월일	
	학교명		학년/반			
	연락처					
학부모	성명		관계		연락처	
희망사항	프로그램 진행시간	(일시) 1안 2026. 3. 12.(목) 15:00~17:00, 2안 2026. 3. 13.(금) 15:00~17:00 (장소) 학교 1층 상담실 ※학부모, 학생의 면담가능한 일시를 기재				

개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의

[개인정보 수집·이용]

- 수집목적 : 관계회복 조정 업무 수행
- 수집항목 : 학생 성명, 성별, 생년월일, 학적사항, 연락처, 학부모의 성명과 관계, 연락처
- 보유기간 : 학교 재학 기간

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

[제3자 제공]

- 제공목적 : 프로그램 운영 및 전문 지원
- 제공대상 : 교육(지원)청 관계조정지원단
- 이용기간 : 프로그램 종료 및 결과보고 시까지

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 단, 동의가 없을 경우 이와 관련된 지원은 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

「관계회복 숙려제」의 목적과 운영 방식에 대해 충분히 이해하였으며,
관계회복 숙려제 참여에 동의합니다.

2026년 월 일

학부모 : _____(서명) **학생 :** _____(서명)

ㅇㅇ초등학교장

PART

06

학교생활 기록부 기재 및 삭제

시기: (대상자 확인) 12월, (자동삭제 · 심의 후 삭제) 졸업직전

12월에는 가해학생 조치사항을 받은 학생을 대상으로 대상별, 조치별 삭제 및 정정절차를 시작합니다. 가해학생 조치 관리대장을 통해 졸업예정자 및 졸업후 삭제 대상자 등의 가해학생 조치사항을 살펴보고 해당 절차에 따라 이후 내용을 진행하시면 됩니다.

주요 내용

- 학교생활기록부 가해학생 조치사항 기재 및 삭제

학교폭력 가해학생에 대한 조치사항 학교생활기록부 기재 관련 조항

관련 조항

1. 기재 및 기재유보

초·중등교육법 시행규칙 제21조(학교생활기록의 기재내용 등)

① 법 제2조에 따른 학교(이하 "학교"라 한다)의 장이 법 제25조제1항에 따라 같은 항 제1호부터 제6호까지의 자료를 학교생활기록으로 작성하는 경우 그 기재내용은 다음 각 호와 같다. 〈개정 2020. 2. 28., 2024. 2. 28.〉

1. 인적사항: 학생의 성명·주민등록번호 및 주소 등
2. 학적사항: 학생이 해당 학교에 입학하기 전에 졸업한 학교의 이름, 졸업 연월일 및 재학 중 학적 변동이 있는 경우 그 날짜·내용 등
3. 출결상황: 학생의 학년별 출결상황 등
4. 자격증 및 인증 취득상황: 학생이 취득한 자격증의 명칭, 번호, 취득 연월일 및 발급기관과 인증의 종류, 내용, 취득 연월일 및 인증기관 등
5. 교과학습 발달상황: 학생의 재학 중 이수 교과, 과목명, 평가 결과 및 학습활동의 발전 여부 등
6. 행동특성 및 종합의견: 학교교육 이수 중 학생의 행동특성과 학생의 학교교육 이수 상황을 종합적으로 이해할 수 있는 의견 등

② 법 제25조제1항제7호에서 "교육부령으로 정하는 사항"과 그 기재내용은 각각 다음 각 호와 같다. 〈개정 2020. 2. 28., 2024. 2. 28., 2025. 2. 27.〉

1. 학교정보: 학생의 재학 중 학년, 반, 번호 및 담임 교원의 성명 등
2. 학생의 수상경력: 학생이 중학교나 고등학교 교육과정(중학교나 고등학교에 준하는 교육과정을 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 이수 중 수상한 상의 명칭, 등급·등위, 수상시기 및 수여기관 등
3. 학생의 창의적 체험활동 상황: 학생이 재학 중 실시한 자율·자치활동, 동아리활동 및 진로활동 등
4. 학생의 독서활동 상황: 학생이 중학교나 고등학교 교육과정 이수 중에 읽은 책의 제목 및 저자 등
5. 학생의 자유학기활동 상황: 학생이 자유학기 중에 실시한 자유학기활동 결과
6. 학교폭력 조치상황 관리: 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항에 따른 조치사항이 있는 경우 그 내용
7. 학생의 일상생활 활동 상황: 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 특수교육대상자의 재학 중 의사소통, 자립생활, 생활적응, 신체 및 여가 활동 등 일상생활 활동 결과

③ 제2항제6호에 따라 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호부터 제3호까지에 따른 조치사항에 관한 내용을 적어야 하는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한정한다. 이 경우 제2호에 해당하는 경우에는 그 다른 학교폭력사건으로 받은 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호부터 제3호까지에 따른 조치사항에 관한 내용도 함께 적어야 한다. 〈신설 2020. 2. 28., 2024. 2. 28.〉

1. 해당 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호부터 제3호까지에 따른 조치사항을 이행하지 않은 경우
2. 해당 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호부터 제3호까지에 따른 조치를 받은 후 동일 학교급에 재학하는 동안(초등학생인 경우에는 그 조치를 받은 날부터 3년 이내의 범위에서 동일 학교급에 재학하는 동안) 다른 학교폭력사건으로 같은 조 제1항의 조치를 받은 경우

④ 학교의 장은 학교생활기록을 학교생활기록부와 학교생활 세부사항기록부로 구분해 작성·관리한다. 이 경우 학교생활 세부사항기록부는 학생의 상급학교(「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교를 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 진학지도 및 상급학교 학생선발에 활용하기 위해 제1항 및 제3항에 관한 사항이 전부 포함되도록 작성·관리한다. 〈개정 2020. 2. 28.〉

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 공민학교·고등공민학교·고등기술학교·특수학교 및 각종학교의 장은 해당 학교의 학칙으로 정하는 바에 따라 학교생활기록을 해당 학교의 교육과정에 알맞게 수정해 작성·관리할 수 있다. 〈개정 2020. 2. 28.〉

관련 조항

2. 기재내용 삭제(2024학년도 접수사안부터 적용)



초 · 중등교육법 시행규칙 제22조(학교생활기록의 관리 · 보존 등)

① 학교의 장은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따라 학교생활기록부 및 학교생활 세부사항기록부를 관리 · 보존해야 한다.

② 학교의 장은 학교생활기록의 기록 사항 중 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항 제1호부터 제3호까지의 조치사항을 해당 학생의 졸업과 동시에 삭제해야 한다. 〈개정 2022. 9. 23., 2024. 2. 28.〉

③ 학교의 장은 학교생활기록의 기록 사항 중 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항 제4호부터 제8호까지의 조치사항을 다음 각 호의 구분에 따른 기간이 지난 후에 지체 없이 삭제해야 한다. 다만, 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제4호부터 제7호까지의 조치사항은 교육부장관이 정하는 바에 따라 해당 학생이 졸업하기 직전에 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제14조제3항에 따른 전담기구의 심의를 거쳐 해당 학생의 졸업과 동시에 삭제할 수 있다. 〈개정 2020. 2. 28., 2022. 9. 23., 2024. 2. 28.〉

1. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제4호 및 제5호의 조치사항: 해당 학생이 졸업한 날부터 2년
2. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제6호부터 제8호까지의 조치사항: 해당 학생이 졸업한 날부터 4년

④ 학년도별 학교생활기록의 작성이 종료된 이후에는 해당 학교생활기록의 내용을 정정할 수 없다. 다만, 정정을 위한 객관적인 증명자료가 있는 경우에는 정정할 수 있다.

학교생활기록 작성 및 관리지침 제18조(자료의 보존)

④ 학교의 장은 학교생활세부사항기록부(학교생활기록부Ⅱ)의 학적사항의 '특기사항'란에 입력된 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제4호부터 제8호까지의 조치사항은 「초·중등교육법 시행규칙」 제22조제3항에서 정한 기간이 지난 후에 삭제하여야 한다. 다만, '학교폭력 조치상황 관리'에 입력된 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제4호부터 제7호까지의 조치사항은 해당 학생의 반성 정도와 긍정적 행동변화 정도를 고려하여 졸업하기 직전에 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제14조제3항에 따른 학교폭력 전담기구의 심의를 거쳐 학생의 졸업과 동시에 삭제할 수 있다.

⑤ 제4항 단서에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 학교폭력 전담기구의 조치사항 삭제 심의 대상이 될 수 없다.

1. 재학기간 동안 서로 다른 학교폭력 사안 2건 이상으로「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항 각 호의 조치사항을 각각 받은 경우
2. 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」제17조제1항 조치사항의 조치결정일로부터 졸업학년도 2월 말일까지 6개월이 경과되지 않은 경우

⑥ 학교의 장은 학교생활세부사항기록부(학교생활기록부Ⅱ)의 '행동특성 및 종합의견'란에 입력된 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호·제2호·제3호의 조치사항을 학생의 졸업과 동시에 삭제하여야 한다.

Q 학교 졸업식이 2027년 2월 5일인데요. 가해학생 조치사항 학교생활기록부 기재 내용 삭제의 흐름도가 있었으면 좋겠어요.

A ● 예 선생님, 다음과 같은 흐름으로 진행하시면 됩니다.

■ 학교생활기록부 삭제 흐름도(예시)

12월	1월 또는 2월 (졸업식 이전)	2월 (졸업식 전·후)
• (생활교육부) – 대상자(조치별)별 파악 및 분류 – 심의대상자 통보와 자료 수합	• (생활교육부) – 전담기구 심의 – 심의결과 통보 – 관련 부서 통보	• (학교생활기록부 담당부서) – 학업성적관리위원회 개최 – 학생부 정정(담임교사, 업무담당자)

Q 그럼 학교생활기록부에서 가해학생의 조치사항을 삭제하는 업무는 어느 부서에서 담당하나요?

A ● 학교폭력 조치와 학교생활기록부 관리로 나누어서 생각하시면 됩니다. 일반적으로 학교폭력의 조치 통보와 삭제 심의는 학교폭력 사안을 담당하는 부서에서, 학교생활기록부 기재와 삭제 절차 안내는 학교생활기록부를 담당하는 부서에서 업무를 담당합니다. 그 이유는 학교폭력 가해학생 조치를 학교생활기록부에 기재하고 삭제하는 것은 학교폭력예방법과 시행령에 따라 이루어지는 것이 아니라 **학교생활기록부 기재요령**에 따라 이루어지는 것이라서 무엇보다 학교마다 해당 업무 담당자 간의 협의를 통해 역할을 분담하는 것이 필요합니다.

Tips

담당 부서별 업무 요약

학교폭력 업무담당부서(생활)	학교폭력 가해학생 조치와 관련된 내용(삭제 및 심의대상자 선정, 심의대상자 자료수합, 전담기구 심의 및 대상자 통보, 필요시 담임교사 협조)
학교생활기록부 업무담당부서(교무)	학교생활기록부 정정 및 삭제 (학업성적관리위원회, 나이스 정정, 필요시 담임교사 협조)

Q 아하! 각 부서에서 협력하여 학교생활기록부를 삭제 및 정정해야 하는군요.
대상자는 어떻게 분류하여 어떤 절차를 진행하나요?

A
- 대상자는 다음과 같이 분류해서 진행하면 됩니다. 여기서 유의해야 할 점은 학생별로만 삭제가 이루어지는 것이 아니라 학생이 받은 조치별로도 삭제 대상 여부가 이루어지고 이에 따라 절차가 진행된다는 것입니다

- 자동삭제 대상 조치 포함자
- 전담기구 심의 후 삭제 대상자
- 삭제 대상(조치) 아님
- 졸업자 중 보존기간(2년 / 4년) 경과자

■ 자동삭제 대상 조치 포함자

- 가해학생 조치 중 제1, 2, 3호는 졸업과 동시에 학교생활기록부 정정절차에 따라 무조건 삭제되는 조치입니다.
- 이 조치는 졸업식 이후부터 2월말(교육정보시스템 졸업생 학적반영 이전) 사이에 삭제하되, 학교폭력과 관련하여 기재된 '긍정적인 행동변화와 관련된 기재사항'도 같이 삭제합니다.

- **재학기간 중 몇 번(예로 동일 학생이 10회 이상 가해학생 조치)을 받아도 자동삭제 대상입니다.**

  ※ 즉 제1, 2, 3호 조치는 조건 없이 모두 삭제

  (예: 동일한 사안에 여러 조치(예: 제1, 2, 3, 5, 6호 조치)를 함께 받은 경우, 제1, 2, 3호는 자동삭제 대상입니다. 참고로 이 학생이 재학 중 또 따른 사안으로 가해학생 조치를 받지 않았으면 제5호, 제6호, 제7호 조치는 전담기구 심의 후 삭제대상입니다.)
- 재학 중 2회 이상의 조치를 받아도(예: 1회 조치- 제1, 2, 3, 6, 7호, 2회 조치-제1, 2, 6, 8호) 제1, 2, 3호는 자동 삭제(따라서 1회 조치의 제1, 2, 3호와 2회 조치의 제1, 2호는 자동삭제 대상이며, 이 학생이 받은 1회의 제6호와 제7호, 2회의 제6호, 제8호는 삭제 심의 대상 요건이 안되기에 졸업 후 4년이 경과될 때 자동 삭제가 이루어져야 함)가 이루어져야 합니다.(2024.2.29.이전의 [초등학교 4학년~6학년]의 제6,7,8호 조치는 졸업 후 2년이 경과될 때 자동 삭제됨)
- 학교폭력 조치일로부터 졸업학년도 2월 말일까지 6개월이 경과하지 않아도 삭제가 이루어져야 합니다. (해당학교급 졸업식 이후에 조치를 받아도 삭제가 이루어져야 합니다.)

- 학업 중단이었던 자(유예 등)는 해당 학생이 학적을 유지하였을 경우를 가정하여 입학 당시 동급생이 졸업을 할 때 이 학생이 받은 제1, 2, 3호 조치도 학교생활기록부 정정절차에 따라 자동삭제가 이루어져야 합니다.

■ 전담기구 심의 후 조치 삭제 대상자

- 전담기구 삭제 심의 대상자가 되어 심의를 위해 필요한 자료를 제출 후 전담기구 심의를 거쳐 학교생활기록부 정정이 이루어지는 학생입니다.
- 해당되는 가해학생 조치는 제4호·제5호·제6호·제7호 입니다. 제4호·제5호는 해당학생 졸업일로부터 2년 후, 제6호·제7호는 해당학생 4년 후에 삭제하는 것을 원칙으로 하되, 심의 대상자 조건을 만족할 경우 해당 학생의 반성 정도와 긍정적 행동 변화 정도를 고려하여 졸업 직전 전담기구 심의를 거쳐 졸업과 동시에 삭제 가능합니다.
- 이때 심의 대상자는 다음의 조건을 충족해야 합니다.

- 동일 학교급 재학 기간 중 2건 이상의 학교폭력 사안으로 가해학생 조치를 받지 않은 경우
  ※ 예: 첫 번째 건으로 제1, 2호, 두 번째 건으로 제2, 4호 조치를 받을 시에 첫 번째의 제1, 2호와 두 번째의 2호는 졸업과 동시에 삭제하나 4호 조치는 심의대상이 되지 않으므로 졸업 후 2년 후에 자동 삭제됨
- 학교폭력 조치 결정일로부터 졸업학년도 2월 말일까지 6개월이 경과한 경우
  ※ 3학년(초등은 6학년) 해당연도의 8월 31일까지 조치를 받은 학생이며, 9월 1일부터 조치를 받은 학생은 심의대상이 되지 아니함

- 이후 절차는 학교생활기록부 항목별 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 절차(예시)를 참고하시면 됩니다.

■ 삭제 대상(조치) 아님

- 전담기구 심의 대상에 포함되지 못하는 조치(제4, 5, 6, 7, 8호)는 삭제 대상이 아닙니다.

- 동일학교급 재학기간 중 2건 이상의 학교폭력 사안으로 가해조치를 받은 학생의 제4, 5, 6, 7호 조치
- 학교폭력 조치일로부터 졸업학년도 2월 말일까지 6개월이 경과되지 아니한 제4, 5, 6, 7호 조치
  ※ 3학년(초등은 6학년) 해당연도의 9월 1일부터 제4, 5, 6, 7호의 조치를 받은 학생은 심의대상이 되지 아니함
- 2023.3.1.이후 신고된 사안으로 받은 제8호 조치

- 위의 대상자가 받은 제4, 5, 6, 7, 8호 조치는 학교폭력 신고일 기준으로 졸업 후 2년 또는 4년 후에 학교생활기록부 정정절차에 따라 자동삭제합니다.(2024.3.1.이후 접수된 사안의 제6, 7, 8호는 졸업후 4년이 경과될 때 자동 삭제)
- 학업 중단자(유예 등)는 해당 학생이 학적을 유지하였을 경우를 가정하여 삭제 시기를 결정하며, 전담기구 심의를 통한 삭제가 불가능합니다.

■ 졸업자 중 보존기간(2년 / 4년) 경과자

- 졸업 직전 전담기구 심의 후 삭제를 받지 못한 조치는 졸업 후 보존기간(2년 / 4년)이 경과되면 학교생활기록부 정정절차에 따라 자동삭제를 합니다.
- 전담기구에서는 졸업 후 2년 / 4년 경과자의 자동삭제가 누락되지 않도록 이전 학년도의 조치사항 관리대장을 살펴보셔야 합니다.

예) 2024 학년도 중학교 1 학년 입학, 2024 학년도에 제 1, 4 호 조치 받음. 2025 학년도에 제 2, 8 호 조치 받음.
- 2026 학년도 졸업과 동시에 제 1, 2 호 조치 학교생활기록부 정정절차에 따라 자동삭제
- 졸업 후 2 년 경과 뒤 제 4 호 조치 학교생활기록부 정정절차에 따라 자동삭제
- 졸업 후 4 년 경과 뒤 제 8 호 조치 학교생활기록부 정정절차에 따라 자동삭제

- 학업 중단자가 학적을 다시 유지한 경우(재학 중), 이 학생과 입학년도가 동일한 학생이 졸업 후 2년이 경과되었다는 것을 가정하여 학교생활기록부 정정절차에 따라 제4, 5, 6, 7, 8호를 학교생활기록부 정정절차에 따라 자동삭제를 합니다.

예) 2023 학년도 중학교 1 학년 입학, 2024 학년도에 가해학생 제 1, 2, 6 호 조치 받음,
2025 학년도 유예, 2026 학년도 3 학년 재학중
- 2027 학년도 졸업식 직전에 제 6 호 조치 학교생활기록부 정정절차에 따라 자동삭제

Q **자동 삭제 대상자의 경우 담임교사가 나이스에서 바로 삭제하면 되나요?**

A
- 학교생활기록부 정정 절차를 준수해야 합니다. 학교폭력 업무 담당 부서에서는 대상자를 학교생활기록부를 담당하는 부서에 통보하는 것이며, 그 이후 학교생활기록부 담당 부서는 학교생활기록부 정정절차(학업성적관리위원회 심의→현재 학년에 기재된 내용은 삭제, 이전 학년도는 정정대장을 통해 4단 결재 후 삭제)에 따라 정정이 이루어져야 합니다.

Q **상세한 설명 감사합니다. 그런데 졸업식 이후에 학교폭력 조치를 받은 학생도 있다고 들었습니다. 이 경우에는 학교생활기록부 기재와 삭제가 어떻게 이루어지나요?**

A
- 선생님, 졸업식 이후에도 학생 생활교육 담당자로서 노고가 많으십니다. 이 경우는 참으로 난감한 상황이지요. 그러나 절차에 따라 이루어져야 하기에 다음과 같이 안내해 드립니다.

□ 사례
- 2026.12.21. 사안 접수
- 2027.1.3. 피해학생 측의 미동의로 심의위원회 개최요청
- 2027.2.8. 심의위원회 개최
- 2027.2.9. 졸업식
- 2027.2.10. 조치결정 통보(가해학생 1호, 6호 5일 조치)
  * 동일 학교급 최초로 받은 조치이며 1 호 조치 이행 기한은 2027.2.15.임
- 2027.2.10. 담임교사는 6호 조치 5일을 당해연도 '학교폭력 조치 상황관리'란에 즉시 기재
- 상급학교 진학시 해당학교로 출석정지 잔여 일수 안내 및 이행 협조 공문 시행(상급학교에서는 '학교폭력 조치 상황관리'란에 사유를 입력하지 않고 공란처리)
- 2027.2.15. 조치사항 이행여부 확인

* 1호 조치 이행인 경우에는 학교생활기록부 기재 불필요(단 동일학교급(초등인 경우 3년 이내)에서 최초 1회 조치인 경우임), 조건부 기재유보 관리대장에만 기재

- 1호 조치사항 미이행시 담임교사는 학교폭력 조치상황 관리란에 2027.2.15. 이후 조치사항 즉시 기재 → 생활교육부는 학업성적관리위원회 담당 부서에 삭제 대상자 통보 → 학업성적관리위원회 개최 → 학교생활기록부 정정(학교생활기록부 마감 전에 담임교사, 해당 학년도에 기재된 특기사항이므로 4단 결재 절차 불필요, 해당 학년도가 아닌 경우에는 4단 결재 절차 반드시 필요)의 절차로 이루어집니다.
- 학교폭력 가해학생 조치(제1호·제2호·제3호) 조건부 기재유보 관리대장의 보존기간은 졸업년도까지입니다. 졸업학년도 2월말에 관련 내용을 스캔하여 내부결재 후 폐기합니다.

Q **졸업식 이후 신고·접수된 사안으로 상급학교 진학 후 심의위원회에서 조치 결정되었습니다. 이 경우 가해학생 조치사항 학교생활기록부 기재와 이행은 어떻게 되나요?**

A
- 부득이하게 상급학교 진학 후 조치 결정이 이루어진 경우, 교육장은 심의개최를 요청한 학교에 조치사항을 통보하고, 학생이 현재 재학 중인 학교로 조치 이행 협조를 요청합니다. 조치사항 기재는 학교폭력 발생 당시의 학교급 학교생활기록부에 합니다.

[상급학교 진학에 따른 학교폭력 조치결정 사항 통보 및 조치 이행]

교육지원청		심의위원회 개최를 요청한 학교
조치 결정 사항 통보 및 조치 이행 협조 요청	→ 조치결정 사항 통보	피·가해학생 조치 결정 사항 확인 학교폭력 가해학생 조치사항 학생부 기재
	→ 조치 결정 사항 통보 및 조치이행 협조 요청	**현재 학생이 재학 중인 학교** 조치 이행 협조 사항 확인 학교폭력 가해학생 조치사항 처분 이행 협조

*조치결정일은 졸업학년도 2월 말일을 기재함

Q 졸업 직전 신고 접수된 사안으로 상급학교 진학 이후 심의가 개최되었고, 가해학생 선도조치를 받았습니다. 해당 학생은 이미 졸업 직전 전담기구에서 심의를 통해 다른 학교폭력 조치사항 기록을 삭제한 적이 있습니다. 이 경우, 이미 삭제한 기록을 다시 기재하여야 하나요?

A

- 그렇습니다. 전담기구 삭제 심의 대상 요건(동일 학교급 재학기간 동안 서로 다른 2건 이상의 학교폭력 사안으로 가해조치를 받은 사실이 없을 것)을 미충족하므로 기존 삭제된 기록까지 함께 기재합니다.

참고

「학교생활기록 작성 및 관리지침」(교육부훈령 제555호) 해설 및 기재요령

1. 초등학교 1, 2, 3학년

제16조의2(학교폭력 조치상황 관리)「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조제1항에 따른 가해학생에 대한 조치사항을 입력한다.

- 〈학교폭력 근절 종합대책(2023.4.12.)〉에 따라 '학교폭력 가해학생에 대한 조치사항'을 2024학년도 1학년부터 학교생활기록부 '학교폭력 조치상황 관리'에 일원화하여 입력한다.

※ 현재 4~6학년 학생의 경우 학교폭력 가해학생에 대한 조치사항은 이전의 훈령을 적용받아 기존의 방식대로 '학적사항' 및 '출결상황'의 특기사항, '행동특성 및 종합의견'에 입력함.

※ 단, 2024학년도 이전의 학업 중단 학생이 2026학년도 1~3학년으로 재취학·편입학할 때 '학교폭력 가해학생에 대한 조치사항'이 기재되어 있을 경우 정정 절차를 거쳐 기존의 내용은 삭제하고 「학교폭력 조치상황 관리」에 입력함.

- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조제1항에 따른 '가해학생에 대한 조치사항'은 학교에서 조치결정 통보 공문을 접수한 즉시 '학교폭력 조치상황 관리'에 입력한다.
- 학교폭력 사안이 신고된 때부터 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조에 따른 조치 이행이 완료될 때까지 원칙적으로 가해학생의 신청에 의한 학적변동은 제한한다. 다만, 가해학생에게 같은 법 제17조제1항제8호(전학)에 따른 조치와 함께 수 개의 조치가 동시에 부과된 경우 교육장은 위 제8호(전학)의 조치를 우선적으로 시행할 수 있다.

※ 신청에 의한 학적변동이 아닌 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 가해학생 전학 조치의 경우는 우선적으로 실시 가능함.

- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조제3항에 따라 가해학생이 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받은 사실은 입력하지 않는다.

※「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조제1항제2호부터 제4호까지 및 제6호부터 제8호까지의 처분을 받은 가해학생은 교육감이 정한 기관(대안교육기관을 포함한다)에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받아야 하며, 그 기간은 심의위원회에서 정함.

- 학업 중단 중인 학생의 '학교폭력 가해학생에 대한 조치사항'도 학교생활기록부에 입력해야 한다.

2. 초등학교 4, 5, 6학년

2026학년도 4~6학년 학생의 '학교폭력 가해학생의 조치사항'은 이전 훈령에 따라 입력하며, 학업 중단 학생이 4~6학년에 재취학·편입학할 경우에도 동일하게 적용함.

1. 인적·학적사항

가. '인적·학적사항'의 '특기사항'에는 학교폭력대책심의위원회에서 결정한 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조(가해학생에 대한 조치사항)제1항제8호(전학)에 따른 조치사항을 조치결정 일자와 함께 결정 즉시 입력한다.

2. 출결상황

가. '출결상황'의 '특기사항'에는 학교폭력대책심의위원회에서 결정한 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조(가해학생에 대한 조치사항)제1항제4호(사회봉사), 제5호(학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료), 제6호(출석정지)에 따른 조치사항을 조치결정 일자와 함께 결정 즉시 입력한다.

※ 교육정보시스템의 [학적-출결관리-출결관리-출결특기사항등록]에서 해당학생에 대해 '특기사항'에 입력함.

나. 학교폭력 가해학생에 대한 조치사항 제4호(사회봉사)와 제5호(학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료)의 기간은 출석인정 결석으로 처리하며, 제6호(출석정지)의 경우 미인정 결석으로 처리한다.

3. 행동특성 및 종합의견

가. '행동특성 및 종합의견'에는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호부터 제3호까지의 조치사항을 이행 기간 내에 이행한 가해학생에 대한 조치사항은 입력을 유보하고, 해당 조치사항은 「학교폭력 가해학생 조치(제1호·제2호·제3호) 조건부 기재유보 관리대장」에 기록하여 관리한다.

1) 동일한 학교폭력 사안으로 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호부터 제3호까지의 조치를 동시에 부과 받은 경우에도 각각의 조치사항을 이행하면 입력을 유보한다.
2) 동일한 학교폭력 사안으로 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호부터 제3호까지의 조치와 제4호부터 제8호까지의 조치를 동시에 부과 받은 경우, 제1호부터 제3호까지의 조치는 조치사항을 이행하면 입력을 유보하고, 제4호부터 제8호까지의 조치사항은 각 해당 영역에 입력한다.
3) 정해진 이행 기간 내에 조치사항을 이행하지 않으면 조치사항을 입력하고, 이후 조치사항을 이행하여도 입력내용은 유지한다.
4) 학교폭력 가해학생이 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호부터 제3호까지의 조치를 받고, 이행 기간 만료 이전에 집행정지(효력정지) 인용 결정을 받아 조치를 미이행 했을 경우, 집행정지 기간 동안 조치이행 의무가 정지된 점을 고려하여 입력을 유보한다.
5) 다만 본안에 대한 심리 결과 청구가 기각된 경우, 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조 제1항 조치를 집행정지(효력정지) 결정 당시 남은 이행 기간 내에 이행했는지 여부에 따라, 동 조치사항에 대한 입력 여부를 결정한다.

나. '행동특성 및 종합의견'에는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제7호(학급교체)에 따른 조치사항을 조치결정 일자와 함께 결정 즉시 입력한다.

※ 교육정보시스템의 [학생생활-행동특성및종합의견-행동특성및종합의견]의 {학생부자료기록} 탭에서 해당학생에 대해 '행동특성 및 종합의견-학교생활기록부 반영기록'의 '행동특성 및 종합의견'에 입력함.

3. 중학교, 고등학교

제16조의2(학교폭력 조치상황 관리) '학교폭력 조치상황 관리'에는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항에 따른 가해학생에 대한 조치결정 일자 및 조치사항을 입력한다.

- 〈학교폭력 근절 종합대책(2023.4.12.)〉에 따라 '학교폭력 가해학생에 대한 조치사항'을 2024학년도 1학년부터 학교생활기록부 '학교폭력 조치상황 관리'에 일원화하여 입력한다.
  ※ 단, 2024학년도 이전의 학업 중단 학생이 재·편입학·복학할 때 '학교폭력 가해학생에 대한 조치사항'이 기재되어 있을 경우 그 내용을 '학교폭력 조치상황 관리'에 정정 절차를 거쳐 옮겨 적어야 함.
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항에 따른 '가해학생에 대한 조치사항'은 학교에서 조치결정 통보 공문을 접수한 즉시 '학교폭력 조치상황 관리'에 입력한다.
- 학교폭력 사안이 신고된 때부터 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조에 따른 조치 이행이 완료될 때까지 원칙적으로 가해학생의 신청에 의한 학적변동은 제한한다. 다만, 가해학생에게 같은 법 제17조제1항제8호(전학)에 따른 조치와 함께 수 개의 조치가 동시에 부과된 경우 교육장은 위 제8호(전학)의 조치를 우선적으로 시행할 수 있다.
  ※ 신청에 의한 학적변동이 아닌 「초·중등교육법」 제18조, 같은 법 시행령 제31조에 따른 퇴학, 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 가해학생 전학, 퇴학 조치의 경우는 우선적으로 실시 가능함.
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 가해학생이 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받은 사실은 입력하지 않는다.
  ※「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제2호부터 제4호까지 및 제6호부터 제8호까지의 처분을 받은 가해학생은 교육감이 정한 기관(대안교육기관을 포함)에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받아야 하며, 그 기간은 심의위원회에서 정함.
- 학업 중단 중인 학생의 '학교폭력 가해학생에 대한 조치사항'도 학교생활기록부에 입력해야 한다.

※ [2026학년도 초1,2,3학년/중,고] 학교폭력 가해학생에 대한 조치사항 입력 예시('학교폭력 조치상황 관리'에 입력)

- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제1호에 따른 피해학생에 대한 서면사과
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제2호에 따른 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제3호에 따른 학교에서의 봉사 10시간
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제4호에 따른 사회봉사 20시간
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제5호에 따른 학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료 10시간
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제6호에 따른 출석정지 3일
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제7호에 따른 학급교체
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제8호에 따른 전학
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제1항제9호에 따른 퇴학처분

■ [2026학년도 초4,5,6학년] 학교폭력 가해학생에 대한 조치사항 입력 예시(출석인정 결석 처리: 제4호, 제5호)

학년	수업일수	결석일수			지각			조퇴			결과			특기사항
		질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	
1														개근, 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조제1항제4호에 따른 사회봉사 조치 10시간(2024.06.03.)
2		2						2						학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조제1항제5호에 따른 특별교육이수 조치 10시간(2025.10.11.)

■ [2026학년도 초4,5,6학년] 학교폭력 가해학생에 대한 조치사항 입력 예시(미인정 결석 처리: 제6호)

학년	수업일수	결석일수			지각			조퇴			결과			특기사항
		질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	
3			5								1			학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조제1항제6호에 따른 출석정지 조치 5일(2026.04.15.)

■ 초·중·고 1, 2, 3학년

학생부 영역	가해학생 조치사항	삭제시기
학교폭력 조치상황 관리	제1·2·3호	· 졸업과 동시(졸업식 이후부터 2월 말 사이 졸업생 학적반영 이전) · 학업중단자는 해당학생이 학적을 유지했을 경우를 가정하여 졸업할 시점
	제4호	· 졸업일로부터 2년 후 · 졸업 직전 전담기구 심의를 거쳐 졸업과 동시 삭제 가능 · 학업중단자는 해당학생이 학적을 유지하였을 경우를 가정하여 졸업하였을 시점으로부터 2년 후
	제5호	
	제6호	· 졸업일로부터 4년 후 · 졸업 직전 전담기구 심의를 거쳐 졸업과 동시 삭제 가능 · 학업중단자는 해당학생이 학적을 유지하였을 경우를 가정하여 졸업하였을 시점으로부터 4년 후
	제7호	
	제8호	· 졸업일로부터 4년 후
	제9호	· 삭제 대상 아님

■ 초등학교 4학년~6학년

<table>
<tr><th rowspan="2">학생부
영역</th><th rowspan="2">가해학생
조치사항</th><th colspan="3">삭제시기(신고일 기준)</th></tr>
<tr><th>2024.3.1.이후</th><th>2023.3.1. ~2024.2.29</th><th>2023.2.28. 이전</th></tr>
<tr><td>행동특성 및
종합의견</td><td>제1·2·3호</td><td>졸업과 동시</td><td>졸업과 동시</td><td>졸업과 동시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출결상황
특기사항</td><td>제4호</td><td rowspan="2">졸업일로부터 2년 후
※ 졸업 직전 심의를 통해
졸업과 동시 삭제 가능</td><td rowspan="2">졸업일로부터 2년 후
※ 졸업 직전 심의를 통해
졸업과 동시 삭제 가능</td><td rowspan="2">졸업일로부터 2년 후
※ 졸업 직전 심의를 통해
졸업과 동시 삭제 가능</td></tr>
<tr><td>제5호</td></tr>
<tr><td>제6호</td><td>졸업일로부터 4년 후
※ 졸업 직전 심의를 통해
졸업과 동시 삭제 가능</td></tr>
<tr><td>행동특성 및
종합의견</td><td>제7호</td><td>졸업일로부터 4년 후
※ 졸업 직전 심의를 통해
졸업과 동시 삭제 가능</td><td>졸업일로부터 2년 후
※ 졸업 직전 심의를 통해
졸업과 동시 삭제 가능</td><td>졸업과 동시</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인적·학적사항
특기사항</td><td>제8호</td><td>졸업일로부터 4년 후</td><td>졸업일로부터 2년 후</td><td>졸업일로부터 2년 후
※ 졸업 직전 심의를 통해
졸업과 동시 삭제 가능</td></tr>
<tr><td>제9호</td><td>삭제 대상 아님</td><td>삭제 대상 아님</td><td>삭제 대상 아님</td></tr>
</table>

* 학업중단자는 해당학생이 학적을 유지하였을 경우를 가정하여 삭제시기 결정(전담기구 심의를 통한 삭제 불가능)

■ 이전 학교급에서 발생한 학교폭력으로 받은 가해학생 조치사항 학교생활기록부 삭제

학생부 영역	가해학생 조치사항	삭제시기 (신고일 기준)		
		2024.3.1. 이후	이전 학교급에서 신고된 학교폭력으로 상급학교 진학 후 가해학생 조치를 받은 경우 생활기록부 기재 및 삭제	
			기재	비고
행동특성 및 종합의견	제 1·2·3 호	졸업과 동시	기재	• 이행여부 무관, 정정대장 통해 기록 후 즉시 삭제 * 이전 학교급에서 유보되어 있던 가해학생 조치 사항 함께 기록 • 이전 학교급에서 졸업 직전 심의를 통해 가해학생 조치사항을 삭제한 경우 다시 소급 기재 ※삭제시기에 맞추어 삭제
출결상황 특기사항	제4호	졸업일로부터 **2년 후** ※ 졸업 직전 심의를 통해 졸업과 동시 삭제 가능	기재	• 전담기구 심의 대상 아님 • 정정대장 통해 기록 후 삭제시기에 맞추어 삭제 * 이전 학교급에서 유보되어 있던 가해학생 조치 사항 함께 기록 • 이전 학교급에서 졸업 직전 심의를 통해 가해학생 조치사항을 삭제한 경우 다시 소급 기재 ※삭제시기에 맞추어 삭제
	제5호			
	제6호	졸업일로부터 **4년 후** ※ 졸업 직전 심의를 통해 졸업과 동시 삭제 가능		
행동특성 및 종합의견	제7호	졸업일로부터 **4년 후** ※ 졸업 직전 심의를 통해 졸업과 동시 삭제 가능		
인적·학적사항 특기사항	제8호	졸업일로부터 **4년 후**	기재	• 정정대장 통해 기록 후 삭제시기에 맞추어 삭제 * 이전 학교급에서 유보되어 있던 가해학생 조치 사항 함께 기록 • 이전 학교급에서 졸업 직전 심의를 통해 가해학생 조치사항을 삭제한 경우 다시 소급 기재 ※삭제시기에 맞추어 삭제
	제9호	삭제 대상 아님	기재	• 삭제대상 아님 • 정정대장 통해 기록 * 이전 학교급에서 유보되어 있던 가해학생 조치 사항 함께 기록 • 이전 학교급에서 졸업 직전 심의를 통해 가해학생 조치사항을 삭제한 경우 다시 소급 기재 ※ 삭제시기에 맞추어 삭제

가해학생 조치사항 삭제 심의 절차

※ 본 절차는 2024 3. 1. 이후 심의부터 적용 (2024. 2. 29. 이전 신고되어 받은 가해학생 조치사항도 포함)

■ 학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 절차 및 방법

- (학교폭력 전담기구) 학년말에 학교폭력 조치사항 삭제 대상자를 확정하여 학업성적관리위원회에 통보
- (학업성적관리위원회) 학생부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 처리(대상자 확인, 담당자 지정, 결과 확인 등)

학교폭력 전담기구

○ 학년말, 학교폭력 조치사항 삭제 대상자 명단 학교장 보고 및 학업성적관리위원회 통보(내부결재)

〈삭제 대상자〉
① 학교생활 중 제1·2·3호 조치를 받은 졸업예정자 (담임 협조)
*2023. 2. 28. 이전 신고된 사안은 제7호 포함
② 졸업직전 학교폭력 전담기구 심의에서 삭제가 확정된 졸업예정자(담임 협조)
③ 졸업자 중 보존기간이 만료될 예정인 자

*학적을 유지하였을 경우를 가정하여 졸업할 시점의 학업중단자 포함

⇨

학업성적관리위원회

○ 학교폭력 전담기구에서 통보받은 삭제 대상 명단 (졸업예정자, 졸업자) 확인 및 확정
* 졸업예정자 중 당해학년도에 기재된 경우(정정대장 작성 불필요)도 학업성적관리위원회에서 확인 및 확정 절차를 거침
○ 학생부에 기재된 학교폭력 조치사항 삭제 담당자 지정
* 삭제 담당자는 당해학교 업무분장에 따라 다를 수 있음(예시: 졸업예정자는 학급담임교사, 졸업자는 업무담당교사 등)
☞ 위 내용 모두 포함한 회의록 작성 및 내부결재

⇩

삭제 담당자

○ 담당자는 나이스 학생부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 처리
○ 담당자는 삭제결과를 학업성적관리위원회에 보고

⇦

학업성적관리위원회

○ 학업성적관리위원회는 삭제여부를 최종확인하고,
○ 학교폭력 전담기구에 최종 삭제 결과를 통보
○ 학교장에게 최종 보고(학교장 내부 결재)

※ 학업성적관리위원회 운영과 관련된 사항은 해당 부서에 문의

■ 졸업 직전, 학교폭력 전담기구 심의 방법

- 심의 원칙
  - 제4호 · 제5호 · 제6호, 제7호 내용 삭제 여부 심의
    ※ 2023. 2. 28. 이전 신고된 사안은 제4호, 제5호, 제6호, 제8호 삭제 여부 심의
    ※ 2024. 3. 1.부터 '학교폭력 조치상황관리'란에 일원화하여 기록
  - 졸업예정자를 대상으로 심의(기존 졸업자는 제외)
  - 해당 학생의 반성 및 긍정적 행동 변화 정도를 확인 자료를 통해 객관적 사실에 기초하여 엄격하게 심의

• 확인자료

자료명	제출 담당	제출
① (현)학급 담임교사 의견서 ※ 가해학생 반성 정도와 피해학생과의 관계회복 노력 등의 내용을 포함	**학교폭력 전담기구**	**필수**
② 가해학생 선도 조치 이행 확인서 ※ 조치 이행 여부를 확인할 수 있는 증빙자료(공문, 이수 확인서 등) 첨부	**학교폭력 책임교사 (또는 담당부장)**	
③ 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조 제3항에 따른 부가 특별교육 또는 심리치료 이수 확인서(학생)	**학교폭력 전담기구**	
④ 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제17조 제13항에 따른 부가 특별교육 이수 확인서(보호자)	**학교폭력 전담기구**	
⑤ 가해학생 자기 의견서	**심의대상자 (가해학생)**	
⑥ 심의위원회 조치에 대한 행정심판 및 소송 진행 여부	학교폭력 전담기구	필수 아님 (참고)
⑦ 가해학생 조치에 대한 삭제 동의 확인서	피해학생	

• 심의 요건

- 재학 기간 중 2건 이상의 학교폭력 사안으로 가해학생 조치 받지 않을 것
- 학교폭력 조치 결정일자(교육지원청 내부결재일)로부터 졸업학년도 2월 말일까지 6개월이 경과되었을 것

• 심의 방법

- (심의 시기) 매 학년말(1월~2월)
- (심의 자료) 필수 확인자료 및 참고 확인자료를 토대로 심의

* 입증을 위한 필수 확인자료: ① (현)학급 담임교사 의견서 ② 가해학생 선도 조치 이행 확인서 ③ 가해학생 특별교육 또는 심리치료 이수 확인서 ④ 가해학생 보호자 특별교육 이수 확인서 ⑤ 가해학생 자기 의견서

※ 필수 확인자료 ①~⑤ 중 하나라도 미제출 시, 삭제 불가

※ ①은 가해학생 반성 정도와 피해학생과의 관계회복 노력 등의 내용을 포함하여 작성, ②는 조치 이행 여부를 확인할 수 있는 증빙자료(공문, 이수 확인서 등)를 첨부

* 입증을 위한 참고자료(선택): 기타의견서(전 담임, 교과담당교사, 전문상담교사·전문상담사, 보건교사 등), 외부전문가(정신과 의사 등) 의견서 및 입증자료, 특별교육 결과보고서 등

- (심의·의결 방법) 전담기구 구성원이 심의기준을 참고하여 판단

• 심의 절차

단계	처리내용	주관
심의 대상 선정	학교폭력 전담기구는 졸업 직전 학생부에 기재된 학교폭력 조치사항 삭제여부 심의를 위한 대상자 선정 • 학교폭력 가해학생 조치사항*이 기재된 졸업 예정 학생 중 심의 신청 요건을 모두 충족한 학생을 삭제 심의 대상자로 선정하고(학교장에게 보고(내부결재)), 해당 학생(학부모)에게 삭제 심의 관련 사항(삭제 심의 절차, 필수 확인자료 등)을 안내함 * 삭제 심의해야 할 가해학생 조치사항 2023.3.1. 이후 신고 사안 중 제4호,제5호,제6호,제7호 2023.2.28. 이전 신고 사안 중 제4호,제5호,제6호,제8호 조치	학교폭력 전담기구 (담임 협조)
⇩		
심의 자료 수집	학교폭력 전담기구는 담임교사 등의 협조를 받아 삭제 심의를 위한 자료 취합 • 필수 확인자료: ① (현)학급 담임교사 의견서 ② 가해학생 선도 조치 이행 확인서 ③ 가해학생 특별교육 또는 심리치료 이수 확인서 ④ 가해학생 보호자 특별교육 이수 확인서 ⑤ 가해학생 자기 의견서 • 참고 확인자료: ⑥ 심의위원회 조치에 대한 행정심판 및 소송 진행 여부 ⑦ 가해학생 조치에 대한 삭제 동의서 ※ ①은 가해학생 반성 정도와 피해학생과의 관계회복 노력 등의 내용을 포함하여 작성, ②는 조치 이행 여부를 확인할 수 있는 증빙자료(공문, 이수 확인서 등)를 첨부하여 작성	학교폭력 전담기구 (담임 협조)
⇩		
심의	학교생활기록부 가해학생 조치사항 삭제 심의	학교폭력 전담기구
⇩		
보고 및 통보	학교폭력 전담기구는 심의결과를 학교장에게 보고하고, 학업성적관리위원회에 통보	학교폭력 전담기구

• 심의 기준(예시)

구분 / 항목	배점	관점 및 기준	점수
조치사항 이행의 성실성 및 진실성(40점)	20점	○ 학교폭력 가해행위에 대해 진심으로 뉘우치고 반성했는가?	
	10점	○ 학교폭력 가해학생 조치(부가된 특별교육 및 심리치료 포함)를 성실하게 이행했는가?	
	10점	○ 학교폭력에 대한 심각성을 인식하고 가해학생 조치에 대해 겸허하게 받아들였는가(불복 진행 여부)?	
학교생활의 성실성(20점)	5점	○ 충실한 학교생활을 위해 노력하고 있는가?	
	5점	○ 학교 또는 학급의 규칙을 잘 지키는가?	
	5점	○ 교사의 지도를 잘 따르는가?	
	5점	○ 교우관계가 원만한가?	
피해학생과의 관계(30점)	15점	○ 피해학생의 피해 회복을 위해 노력한 사실이 있는가?	
	15점	○ 가해학생과 피해학생의 관계가 회복 되어 피해학생으로부터 삭제 동의서를 제출받았는가?	
기타 고려사항(10점)	5점	○ 가해학생 조치 이후 특별한 선행이나 유공사례가 있는가?	
	5점	○ 학교폭력 예방을 위해 노력한 사실이 있는가?	
합계			

- **심의 기준 및 배점 조정, 삭제 찬성 기준 점수 등은 심의 전 전담기구 회의를 통해 수정할 수 있음**
  ※ [예시] 점수 합계 60점 이상인 위원은 삭제 찬성에 해당됨 / 조치 사항 이행의 성실성 및 진실성 50점, 학교생활의 성실성 10점으로 조정 등
- 전담기구 구성원 과반수 참석에 과반수 이상이 졸업과 동시에 삭제를 찬성한 경우 삭제 의결
  ※ 필수 확인 자료 ①~⑤ 중 하나라도 미제출 시, 삭제 불가

[양식①] 2026학년도 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 및 심의 대상자 명단(예시)

기준일: 2027.2.28.(토)

연번	학적	이름	가해 조치사항	조치일자	구분	심의 여부
1	30728	김○○	7호	2026.3.15.	졸업 전 심의	○
2	30122	이○○	2호, 3호	2026.5.23.	졸업 동시 삭제	×
3	30305	최○○	1호, 2호	2025.3.10.	졸업 동시 삭제	×
			1호, 3호	2026.5.15.	졸업 동시 삭제	×
			2호, 3호	2026.6.10.	졸업 동시 삭제	×
4	유예생	임○○	1호	2026.6.10.	졸업 동시 삭제	×
5	30325	장○○	2호, 3호	2025.5.1.	졸업 동시 삭제	×
			6호		졸업 전 심의	○
6	30205	정○○	4호, 5호	2025.11.12.	졸업 전 심의	○
7	30501	김○○	5호	2025.5.15.	졸업 전 심의	○
8	졸업생	송○○	6호	2023.9.15.	졸업 후 2년 경과(예정)	×
9	졸업생	박○○	5호, 6호	2023.5.20.	졸업 후 2년 경과(예정)	×
10	유예생	유○○	4호, 5호	2024.5.20.	졸업 후 2년 경과(예정)	×

※ 이 양식은 졸업과 동시 삭제(제1, 2, 3호), 졸업 직전 심의(제4, 5, 6, 7호) 및 졸업일로부터 2년 경과 대상자를 함께 처리하기 위한 양식으로 학교에 따라 편의상 사용할 수 있음

※ 삭제 및 심의 대상자 명단 확인 시 유의 사항

- 재학 기간 동안 유예 혹은 전입한 학생의 조치사항 기재 여부 확인
- 졸업자 중 보존기간 만료 예정자 명단 확인

○ ○ ○ 중 학 교

[양식②] 학부모 안내 및 심의 신청서 제출 요청 양식(예시)

로고

학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 심의

안내 및 심의 신청서 제출

○○○ 학부모님 안녕하십니까?

'학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부 훈령)' 제18조 제4호의 단서 규정에 따라 해당 학생의 반성 정도와 긍정적 행동 변화 정도를 고려하여 졸업하기 직전에 학교폭력 전담기구의 심의를 거쳐 학생의 졸업과 동시에 삭제할 수 있습니다. 이는 매우 제한적이고 엄격하게 진행됩니다.

신청 의사가 있으시면 다음 내용을 잘 읽고 기한 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 대상학생

순	대상학생		조치 내역		삭제 대상자 여부		
					졸업과 동시 삭제		졸업 2년 후 삭제
	학년-반-번	이름	조치일자	조치사항	당연 삭제	전담기구 심의	
3	3-1-28	홍길동	20○○.5.1.	제2호	○		
				제5호		○	

□ 제출 서류 : 20○○년 12월 31일까지 제출

1. 보호자 신청서(아래 서식)
2. 자기 의견서: 학생 자필로 작성

20○○년 12월 00일

○○중학교장

✂ ✂ ✂ ✂

학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 신청

'학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)' 제18조 제4호의 단서 규정에 따라 학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제를 신청합니다.

20○○년 12월 00일

(　　)학년 (　　)반 이름 :　　(서명)

보호자 :　　(서명)

○○중학교장 귀하

[양식③] 담임교사 의견서(예시)

로고

학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 심의

담 임 교 사 의 견 서

□ 대상학생

순	대상학생		조치 내역		삭제 대상자 여부		
	학년-반-번	이름	조치일자	조치 사항	졸업과 동시 삭제		졸업2년후 삭제
					당연 삭제	전담기구 심의	
3	3-1-28	홍길동	20○○. 5. 1.	제2호	○		
				제5호		○	

□ 의견

20○○년 12월 0일

작성자 : ○○중학교 3학년 1반 담임 이순신 (서명)

○○중학교장 귀하

[양식④] 학생 의견서(자필 의견서)(예시)

로고

학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 심의

자 기 의 견 서

□ 대상학생

순	대상학생		조치 내역		삭제 대상자 여부		
					졸업과 동시 삭제		졸업2년후 삭제
	학년-반-번	이름	조치일자	조치사항	당연 삭제	전담기구 심의	
3	3-1-28	홍길동	20○○. 5. 1.	제2호	○		
				제5호		○	

□ 의견

20○○년 12월 0일

작성자 : ○○중학교 3학년 1반 홍길동 (서명)

○○중학교장 귀하

[양식⑤] 가해학생 조치에 대한 삭제 동의 확인서(예시)

로고

학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 심의

가해학생 조치사항 삭제 동의서

☐ **사안번호: (　　)학교 20○○ - (　　)호**

☐ **대상학생**

대상학생		조치 내역		삭제 대상자 여부		
				졸업과 동시 삭제		
학년-반-번	이름	조치일자	조치사항	당연 삭제	전담기구 심의	졸업2년후 삭제
3-1-28	홍길동	20○○. 5. 1.	제2호	○		
			제5호		○	

☐ **피해학생**

소속학교	학년/반	학생 성명

이 사안의 가해학생과 관계가 회복되어 학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제에 동의합니다.

20　년　　월　　일

피해학생 :　　(서명)

피해학생 보호자 :　　(서명)

○○중학교장 귀하

[학교 공문서식(예시)] 학생부 삭제 대상자 보고

학생부 조치사항 자동삭제 대상자 보고(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교생활기록부 조치사항 자동삭제 대상자 보고

1. 관련
   가. 초·중등교육법 시행규칙 제22조 제3항
   나. 학교생활기록부 기재요령

2. 위와 관련하여 학교생활기록부 조치사항 자동삭제 대상자를 다음과 같이 보고합니다.
   가. 대상자

연번	학적	이름	가해조치사항	조치결정 일자	구분	심의 여부
1	30728	김○○	7호	2025.3.15.	졸업과 동시 삭제	○
2	30122	이○○	2호, 3호	2025.5.23.	졸업과 동시 삭제	×
3	30305	최○○	1호, 2호	2025.3.10.	졸업과 동시 삭제	×
			1호, 3호	2026.5.15.	졸업과 동시 삭제	×
			2호, 3호	2026.6.10.	졸업과 동시 삭제	×
4	유예생	임○○	1호	2026.6.10.	졸업과 동시 삭제	×
5	30325	장○○	2호, 3호	2025.5.1.	졸업과 동시 삭제	×
			6호		졸업 전 심의 필요	○
6	30205	정○○	4호, 5호	2025.11.12.	졸업 후 2년 경과(예정)	○
7	30501	김○○	5호	2025.5.15.	졸업 후 2년 경과(예정)	○
8	졸업생	송○○	8호	2024.9.15.	졸업 후 2년 경과(예정)	×

   나. 협조사항: 학교생활기록부 담당부서의 학교생활기록부 정정(삭제)절차에 따른 후속 조치 요청. 끝.

※ 공람: 교무부장(결재선에서 협조자로 할 것을 권함), 학교생활기록부 업무담당자, 학업성적관리위원회 업무담당자

☞ **[학교 공문서식(예시)] 학생부 삭제 심의 전담기구 개최 보고**

학생부 조치사항 삭제 심의 위한 전담기구 개최(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교생활기록부 조치사항 삭제 심의를 위한 학교폭력 전담기구 개최 예정 보고

1. 관련
   가. 초·중등교육법 시행규칙 제22조 제3항
   나. 학교생활기록부 기재요령

2. 위와 관련하여 학교생활기록부 조치사항 삭제 심의를 위한 학교폭력 전담기구를 다음과 같이 개최하고자 합니다.
   가. 일시: 2027.2.8.(월) 15:30~16:30
   나. 장소: 다목적실
   다. 심의대상

연번	학적	이름	심의대상 조치	조치결정일자
1	30121	홍길동	6호	2026.4.30.
2	30213	○○○	7호	2025.9.15.
3	30306	□□□	4, 5호	2024.11.23.

   라. 관련자료: [붙임] 참조

붙임 1. 홍길동 관련 자료 1부.
2. ○○○ 관련자료 1부.
3. □□□ 관련자료 1부. 끝.

[학교 공문서식(예시)] 학생부 삭제 전담기구 심의 결과 보고

학생부 조치사항 삭제 전담기구 심의결과(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교생활기록부 조치사항 삭제 대상자 전담기구 심의결과 보고

1. 관련
   가. 초·중등교육법 시행규칙 제22조 제3항
   나. 학교생활기록부 기재요령
   다. 00학교 2026-○○호 (※ 위 개최 예정 공문 번호)

2. 위와 관련하여 학교생활기록부 조치사항 삭제 대상자의 전담기구 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.
   가. 일시: 2027.2.8.(월) 15:30~16:30
   나. 장소: 다목적실
   다. 참석자: 0명(구성원 0명 중 0명 참석)
   라. 심의결과

연번	학적	이름	심의대상 조치	심의결과
1	30121	홍길동	6호	삭제
2	30213	○○○	7호	삭제
3	30306	□□□	4, 5호	삭제

   마. 회의록: [붙임] 참조
   바. 협조사항: 학교생활기록부 정정(삭제)절차에 따른 후속조치 요청

붙임 전담기구 회의록 1부. 끝.

※ 공람: 교무부장(결재선에서 협조자로 할 것을 권함), 학교생활기록부 업무 담당자, 학업성적관리위원회 업무 담당자

[양식(예시)] 학교생활기록부 삭제 심의 전담기구 회의록 양식

학교폭력 전담기구 회의록

1. 일 시 : 20 년 월 일(요일) 시 분

2. 장 소 :

3. 참 석 자

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

4. 심의 주제 : 학교폭력 조치사항 학교생활기록부 삭제 여부 심의

5. 심의 대상 및 내용

연번	학적	이름	심의대상 조치
1	30121	홍길동	6호
2	30213	○○○	7호
3	30306	□□□	4, 5호

- 1번 대상자 심의
  - (예시) 학생의 반성 및 행동의 변화가 있음. 참석자 만장일치로 삭제에 찬성함
- 2번 대상자 심의
  - (예시) 조치결정 이후 본인의 행동에 대해 성찰하고 행동의 변화가 있었음. 피해학생과의 관계도 좋아졌음. 참석자 만장일치로 삭제에 찬성함
- 3번 대상자 심의
  - (예시) 조치결정 이후 학생이 반성하는 모습과 행동의 변화를 이루고자 하는 노력이 있음. 참석자 6명 중 4명이 삭제에 찬성함

6. 결정 사항

연번	학적	이름	심의대상 조치	심의결과
1	30121	홍길동	6호	삭제
2	30213	○○○	7호	삭제
3	30306	□□□	4, 5호	삭제



학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

알쓸소중(2026 개정판)

- 학교폭력예방및대책에관한법률
  ☞ '학교폭력예방법', '법률'
- 학교폭력예방및대책에관한법률 시행령
  ☞ '시행령'
- 학교폭력 업무 담당 부서 ☞ '생활교육부'
- 학교폭력을 담당하는 전담기구 ☞ '전담기구'
- 학교폭력 책임교사 ☞ '책임교사'
- 학교폭력대책심의위원회 ☞ '심의위원회'
- 학교폭력 사안처리 가이드북(2026, 교육부)
  ☞ '가이드북(2026)'



PART

07

행정심판 · 행정소송

조치에 대한 불복절차

구분	행정심판	행정소송
주체	서울특별시교육청행정심판위원회	서울행정법원
대상	(피해학생) 자신 또는 가해학생에 한 교육장의 조치 (가해학생) 자신에게 한 교육장의 조치	
결정형식	재결	판결
불복 방식	행정소송	항소

1. 행정심판

관계 법령 (국가법령정보센터 law.go.kr 참조)

학교폭력예방법	행정심판법
제17조의2(행정심판) 제17조의4(집행정지)	⇦ 제23조(심판청구서의 제출) 제27조(심판청구의 기간) 제28조(심판청구의 방식) 제30조(집행정지)

주체	대상(교육장의 조치)	청구기간	제출처
피해학생 또는 그 보호자	법 제16조 제1항 각호 및 제17조 제1항 각호	처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내 또는 처분이 있었던 날부터 180일 이내	피청구인 또는 서울특별시교육청 행정심판위원회
가해학생 또는 그 보호자	법 제17조 제1항 각호		

■ 행정심판 청구기간

- '처분이 있음을 알게 된 날'이란 조치결정통보서가 송달, 교부 등으로 도달하여 교육장의 조치가 있음을 '현실적으로 안 날'을 의미한다.
- '처분이 있었던 날'이란 교육장 명의의 조치결정통보서가 작성되어 해당 조치가 성립한 날을 의미한다.
- 이 두 기간 중 어느 하나라도 도과하면 행정심판청구를 할 수 없다.

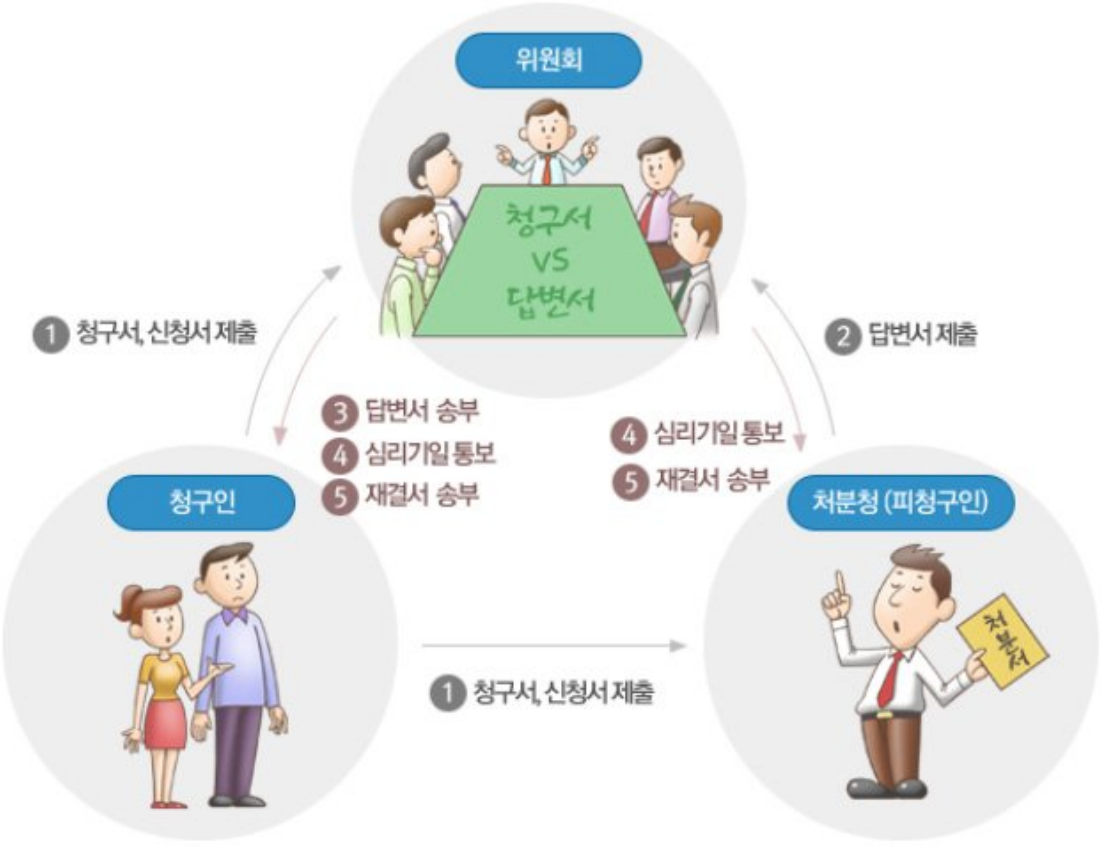
■ 행정심판 청구서 제출처

- 행정심판 청구서는 피청구인 또는 서울특별시교육청행정심판위원회에 청구한다.
- 공동심의위원회 심의·의결을 거친 교육장의 조치가 있고, 피해학생 또는 그 보호자가 가해학생 조치(법률 제17조제1항 각 호)에 대하여 행정심판을 청구하는 경우, 가해학생이 소속된 학교가 속한 시·도교육청 행정심판위원회에 청구하여야 한다.

■ 집행정지

- 심판청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행(續行)에 영향을 주지 아니한다(행정심판법 제30조). 따라서 처분의 효력 또는 집행을 정지하기 위해서는 행정심판 청구와 별도로 집행정지 신청을 하여야 한다.

■ 행정심판 절차



〈출처: 행정심판포털〉

2. 행정소송

관계 법령 (국가법령정보센터 law.go.kr 참조)

학교폭력예방법		행정소송법
제17조의3(행정소송) 제17조의4(집행정지)	⇦	제18조(행정심판과의 관계) 제19조(취소소송의 대상) 제20조(제소기간) 제23조(집행정지)

주체	대상(교육장의 조치)	청구기간	제출처
피해학생 또는 그 보호자	법 제16조 제1항 각호 및 제17조 제1항 각호	처분이 있음을 안 날부터 90일 이내 또는 처분이 있은 날부터 1년 이내	서울행정법원
가해학생 또는 그 보호자	법 제17조 제1항 각호		

■ 제소기간

- '안 날' 및 '있은 날'의 의미는 위 행정심판 청구기간에 기재된 내용과 동일하며, 이 두 기간 중 어느 하나라도 도과하면 행정소송을 제기할 수 없음 또한 동일하다.
- 교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 당사자는 행정심판을 거치지 않고 바로 행정소송을 제기할 수 있고(행정소송법 제18조 제1항), 만일 행정심판을 거쳐 행정소송을 제기한 경우에는 '행정심판 재결서의 정본을 송달받은 날'부터 기간을 계산한다(행정소송법 제20조).

■ 집행정지

- 취소소송의 제기는 처분 등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다(행정소송법 제23조). 따라서 처분의 효력 또는 집행을 정지하기 위해서는 행정소송 제기와 별도로 집행정지 신청을 하여야 한다.

3. 집행정지 신청 또는 결과에 따른 후속 조치

- 교육감 또는 교육장은 행정심판위원회 또는 법원으로부터 집행정지 신청 사실 및 그 결과를 통보받은 경우 피해학생 또는 그 보호자 및 피·가해학생의 소속 학교에 그 사실 및 결과를 통지하여야 한다.

- 법 제17조 제1항에 따른 조치에 대한 집행정지 신청이 인용된 경우, 피해학생 및 그 보호자는 학교의 장에게 가해학생과의 분리를 요청할 수 있고, 학교의 장은 전담기구 심의를 거쳐 가해학생과 피해학생을 분리하여야 한다.(법 제17조의4 제3항)

참고

집행정지 인용결정에 따른 피해학생의 분리요청권

집행정지 신청 인용	전담기구 심의	가해학생 분리
• 피해학생 및 그 보호자의 분리 요청 - 집행정지 결정에 따른 분리요청서〈양식4 - 5〉 제출	• 분리방법 결정 - 소속학급 내 자리배치 변경, 피·가해학생 동선 분리 및 생활지도 계획 수립 등 • 분리기간 - 집행정지 기간 동안	• 피·가해학생 및 보호자에게 통보(유선통화 등)

※ 법 제16조 제1항 '분리'와 달리 별도 공간으로 분리하지 않음

Q 행정심판을 청구하거나 행정소송을 제기할 경우 가해학생 조치의 집행(또는 이행)이 유보되나요?

A
- 아닙니다. 행정심판 또는 행정소송을 제기했다고 하더라도 가해학생 조치의 집행은 유보되지 않습니다. 다만, 행정심판위원회나 법원에 별도의 집행정지 신청을 하여 '집행정지 결정'을 받은 경우에는 조치의 집행이 정지됩니다.

Q 집행정지 결정을 받은 경우 이미 학교생활기록부에 기재된 가해학생 조치사항은 삭제해야 하나요?

A
- 아닙니다. 이미 학교생활기록부에 가해학생 조치사항이 기재되어 있다면, 집행정지 결정을 받은 경우에도 학교생활기록부에 기재된 가해학생 조치사항은 삭제하지 않습니다. 다만, 집행정지 결정문에 특별히 학교생활기록에 대한 직접적인 언급이 있는 경우, 결정문 내용에 대하여 교육청과 협의한 후 처리하는 것이 바람직합니다.

Q 집행정지 결정을 받은 경우 조치의 집행 정지 기간은 언제부터 언제까지인가요?

A

- 일반적으로 행정심판위원회의 집행정지 결정은 "~처분은 행정심판 재결이 있을 때까지 그 집행을 정지한다.", 법원의 집행정지 결정은 "~처분은 법원 판결 선고 후 OO일까지 그 집행을 정지한다."라는 문구가 각 기재됩니다. 결국 집행정지가 결정된 때부터 집행정지 결정문에 나와 있는 일시까지 가해학생 조치의 집행은 정지됩니다.

Q 학교는 집행정지 신청 및 결과를 어떻게 알 수 있나요?

A

- 현재 행정심판(소송)의 피청구인(피고)은 교육지원청 교육장입니다. 교육장은 행정심판위원회 또는 법원으로부터 집행정지 신청 사실 및 그 결과를 통보받은 경우 피해학생 또는 그 보호자 및 피·가해학생의 소속 학교에 그 사실 및 결과를 통지합니다. 집행정지 신청이 인용되었다면, 학교는 이에 따라 조치의 집행을 정지하면 됩니다.

Q 가해학생이 제3호 조치를 받고, 이행 기간 만료 이전에 집행정지 인용 결정을 받아 미이행했으나, 조치 이행 기한 이후에 본안이 기각된 경우 학교생활기록부에 언제 기재하나요?

A

- 집행정지 기간 동안 조치 이행 의무가 정지된 점을 고려하여 집행정지 결정 당시 남은 이행 기간을 확인하여 가해학생에게 조치 이행을 재안내합니다, 안내한 기간 안에 가해학생이 조치를 이행할 시 조건부 기재유보 대장에 기재하고, 미이행할 시 학교생활기록부에 기재합니다.

□ 사례
- 2025.4.1. 가해학생 3호 조치 결정(이행기간 2025. 5. 31까지)
- 2025.5.1. 가해학생 행정심판 및 집행정지 청구
- 2025.5.10. 집행정지 인용 결정
- 2025.6.20. 행정심판 본안 기각
- 학교는 집행정지 인용 당시 남은 기간(21일, 5.10~5.31)을 확인하여 해당 기간 안에 3호 조치를 이행하도록 안내
- 남은 기간 내에 이행 시 조건부 기재유보 대장에 기재(최초 1회 처분 시), 미이행 시 학교생활기록부에 조치사항 기재

Q 행정심판, 행정소송 결과는 어떻게 알 수 있나요?

A
- 행정심판 또는 행정소송에서 교육장의 조치가 변경되는 경우, 교육지원청에서 변경된 사항을 해당 학생 소속 학교로 통지합니다. 학교는 변경된 조치에 따른 생활기록부 기재 또는 삭제, 조치이행을 진행해주시면 됩니다.
- 행정심판은 행정심판위원회에서 변경된 조치를 교육지원청으로 통보하고, 행정소송은 교육지원청에서 학교폭력대책심의위원회를 재개최하여 새로운 조치를 결정합니다.



학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

알쓸소중(2026 개정판)

- 학교폭력예방및대책에관한법률
  ☞ '학교폭력예방법', '법률'
- 학교폭력예방및대책에관한법률 시행령
  ☞ '시행령'
- 학교폭력 업무 담당 부서 ☞ '생활교육부'
- 학교폭력을 담당하는 전담기구 ☞ '전담기구'
- 학교폭력 책임교사 ☞ '책임교사'
- 학교폭력대책심의위원회 ☞ '심의위원회'
- 학교폭력 사안처리 가이드북(2026, 교육부)
  ☞ '가이드북(2026)'



PART

08

2026 학생생활교육위원회 운영
2026 학생생활규정 제·개정

시기: 3월, (운영) 연중

초·중등교육법령 및 교원의 학생생활지도에 관한 고시 개정 등에 따라 학교의 학생생활규정을 제·개정합니다. 학생생활규정은 「교육기본법」, 「초·중등교육법」 등 관련 법령의 취지와 절차에 따라 제·개정되어야 합니다. 학생생활교육위원회(이하 '생활교육위원회')는 2월 또는 3월에 내부결재를 통해 구성합니다. 5월은 생활교육위원회의 선도 대상 학생이 나타나는 시기라고 할 수 있습니다. 생활교육위원회 운영과 교육·선도는 학교의 계획과 학교 규정 내의 "학생 생활규정"에 의해 진행됩니다.

주요 내용

- 생활교육위원회 운영
- 2026 학생생활규정 제 · 개정

생활교육[1] 위원회

Q 생활교육위원회란 어떤 기구인가요? 학교에 반드시 설치해야 하는 건가요?

A

- 생활교육위원회는 학교 규칙(학생생활규정)에 근거하여 학생징계가 필요한 사항에 대해 심의·의결 기능을 갖는 학교 내 자치기구입니다. 「초·중등교육법」, 「초·중등교육법 시행령」, 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」 등에는 징계 절차나 기준, 사안조사 방법 등 구체적 사항까지 규정되어 있지 않기 때문에 학교에서는 구체적인 징계 절차 및 기준 등에 관하여 학교규칙(학생생활규정)에 생활교육위원회 운영 절차를 마련하여 운영하여야 합니다.
- 참고로, '생활교육'이라는 용어는 서울시교육청에서 학생을 삶의 주체로서 인정하는 교육적 가치를 담아 사용하는 용어입니다. 기존에 '선도위원회'라는 명칭은 가급적 '생활교육위원회'로 변경하여 주시기 바랍니다.
- 관련된 법령의 내용은 다음과 같습니다.

근거 **「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)**

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.

근거 **「초·중등교육법」 시행령 제9조(학교 규칙의 기재사항 등)**

① 법 제8조에 따른 학교의 학교 규칙(이하 "학칙"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항을 기재해야 한다.
7. 학생 포상, 징계, 교육목적상 필요한 지도 방법, 학업 중단 예방 및 학교 내 교육·연구활동 보호에 관한 사항 등 학생의 학교생활에 관한 사항

Q 생활교육위원회는 어떻게 구성하고 운영해야 하나요?

A

- 생활교육위원회는 학교의 실정과 여건을 고려하여 구성, 운영하시면 됩니다. 참고하실 예시를 알려드리겠습니다. 다음을 학교의 상황에 맞게 수정하여 학생생활규정에 반영하시기 바랍니다.

1) 서울시교육청에서는 학생을 삶의 주체로서 인정하는 교육적 가치를 반영하여 "교원의 학생생활지도에 관한 고시"에서 제시한 "학생생활지도"를 "학생생활교육(이하 '생활교육')"의 용어로 적용하여 안내하고 있음

■ 생활교육위원회 구성

- 「초·중등교육법」 제18조 및 「초·중등교육법 시행령」 제31조에 따른 학생징계 사안을 심의하기 위해 단위 학교에는 “생활교육위원회”(이하 “위원회”)를 구성하여 운영
- 위원회는 위원장, 위원으로 구성
- 위원회의 구성 및 운영은 학교 실정과 여건을 고려하여 정함(단, 위원장을 포함한 전체 위원의 수는 ‘○명(또는 인)’으로 학생생활규정에 명시)
  ※ 위원회는 5인 이상 10인 이하로 구성하는 것이 일반적임
- 위원장을 제외한 위원은 교원으로 구성하며, 필요 시 각 학교의 실정에 맞게 전문가 위원, 학부모 위원, 외부 협력위원 등을 위촉할 수 있음
- 위원회 사무처리 등을 담당하는 간사를 두고, 간사는 교원으로 정함
- 위 모든 사항과 그 외의 사항은 관련 법령을 근거로 단위 학교별 학교 규칙을 통해 정함

■ 생활교육위원회 운영

- 위원회는 재적 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수*의 찬성으로 의결
  *** 과반수: 50%를 초과한다는 뜻입니다. 위원 정수가 10명이면 6명 이상이 출석해야 개의할 수 있습니다.**
- 심의 대상 사안 또는 대상 학생과 이해관계가 있는 위원은 심의에 참여할 수 없으며, 본인 또는 관계인의 요청으로 심의에서 제외
- 위원회는 출석한 학생과 학부모 등 보호자(이하 “보호자”)에게 충분한 의견 진술 기회와 방법 제공
- 위원회 심의 내용은 회의록으로 기록하여 관리
- 위원회 위원 또는 간사 등 위원회 참석자는 심의 내용 및 결과, 그 밖에 사안 또는 해당 학생과 관련하여 알게 된 정보 누설 금지

Q **생활교육위원회의 절차에 대해서도 흐름도로 안내해 주실 수 있을까요?**

A

- 네, 생활교육위원회의 사안처리 절차에 대해 다음과 같이 예시 자료로 알려드리겠습니다.

■ 생활교육위원회의 사안처리 절차(예시)

처리 절차	주요 처리내용
사안 발생 및 사안 조사	▪ 사안 접수 및 사안 내용 확인(초기대응, 객관적인 증거 자료 확보) ※ 학생의 인권, 학습권이 침해되지 않도록 유의(강압, 회유 금지) ※ 필요시 위원장, 학교의 장 등에게 긴급 보고(구두 및 서면 등) ▪ 정확한 사실관계 파악을 통한 사안조사보고서 작성
사안 보고 및 보호자 상담	▪ 생활교육위원회 위원장, 학교의 장에게 사안 보고 ▪ 보호자 안내 및 상담 ※ 보호자 상담기록 작성(일자 및 시간, 내용 등)
생활교육위원회 개최 여부 결정	▪ 생활교육위원회 개최(상정) 여부 결정 ▸ 내부결재 ※ 단, 위임 전결 규정에 따라 담당 부서에 위임된 사항은 해당 부서에서 결정 ▪ 위원회 미상정 시 징계 이외의 다양한 학생생활교육 가능 ※ 조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계 등
생활교육위원회 개최에 관한 서면 통지	▪ 관련 학생, 보호자에게 서면 통지 및 의견 진술 기회 보장 ※「초·중등교육법」 제18조 제2항에 따라 의견 진술의 기회 반드시 부여 ▪ 생활교육위원회 위원 대상 개최 내용 통지
생활교육위원회 개최	▪ 개회(정족수 확인, 위원회 절차 및 규칙 안내 등) ▪ 안건 상정 및 사안 보고(사안별 쟁점 사안 사전 논의 등) ▪ 관련 학생 및 보호자 의견 진술(의견 진술 기회 반드시 부여) ▪ 참고인 진술(관련 사실 증언, 선도 요청 사항 등) ▪ 징계 심의 및 의결 – 징계의 공정성과 형평성 제고 – 사안의 경중과 당사자의 반성 정도 등을 고려 – 병과 조치 불가 ▪ 폐회('징계 의결서' 위원 서명)
학교의 장 징계 결정 및 심의 결과 통지	▪ 생활교육위원회 심의 결과(징계 조치)에 관한 학교의 장 결정 ▪ 관련 학생, 보호자 징계 결정 통지(심의 결과 반드시 서면 통지) – 징계내용 통지(징계 이행에 관한 사항 함께 통지 가능) – 불복절차 안내(퇴학의 경우 반드시 재심청구 안내) ※ 인권침해의 소지가 있는 징계 시행 공고문 부착 금지
징계(선도) 조치 시행 및 추수 지도	▪ 징계 조치 시행 계획 수립 ▪ 징계 조치 시행 및 이행 사항 기록·관리(징계 관리 대장) ▪ 재발 방지를 위한 교육적 노력 ※ 조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계 등

Q 학생 선도 조치 결정 이후에 유의할 사항은 무엇인가요?

A
- 학생 선도 역시 교육 활동이기 때문에 학생의 교육을 위해서 결정하며, 이후 조치 이행도 이를 중심에 두고 진행하시면 됩니다.

☆☆☆ **Tips** 징계(생활교육위원회) 관련 기본 방침 「2022년 학교 규칙 운영길라잡이(교육부)」

① 학생징계는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 합니다.
② 징계 사유 및 경위 등을 고려하고, 사안의 경중에 비례하여 징계합니다.
③ 징계 사유와 기준 등은 학생생활규정으로 정하고, 그 내용을 준수합니다.
④ 학생을 징계하려면 그 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회와 방법을 제공하여야 합니다.
⑤ 초중등교육법 상의 징계 심의 등을 위해 각 학교는 "생활교육위원회"를 구성하여 운영합니다.
⑥ 학교는 생활교육위원회 개최 전 학생 또는 보호자에게 징계 사유에 대해 사전통지를 합니다.
⑦ 생활교육위원회 심의 대상자, 심의 내용 및 결과 등은 공고하지 않습니다.

Q 학생(보호자)이 생활교육위원회에 따른 학교장의 결정에 대하여 불복할 때 학교에서는 어떻게 대응해야 할까요?

A
- 네 이런 경우에 재심의(재심) 제도가 있습니다. 그런데 재심의(재심)은 학생생활규정에 재심의(재심)에 관한 규정이 있어야 할 수 있습니다. 현재 대부분의 학교에서는 학생 생활규정에 재심의 규정을 만들어서 학교에 재심의를 신청할 수 있도록 하고 있습니다.
- 퇴학 조치에 대해서는 서울특별시 학생징계조정위원회에 재심을 청구할 수 있습니다. 단, 퇴학 조치는 의무교육과정 외의 학생(고등학생)에게만 해당하므로, 고등학교의 경우 학생생활규정에 퇴학 조치 및 재심에 관한 규정을 반드시 두어야 합니다.

■ 학교장에게 재심의 청구

- 학교장의 징계 조치 결정에 이의가 있는 학생 또는 보호자는 조치 결정 통보를 받은 후 학생생활규정에 따라 학교장에게 재심의를 청구할 수 있음.
- 학교의 장은 '생활교육위원회 재심의 청구서' 서식을 제공하고, 재심의 청구서에 사유 등을 분명히 기재하도록 함 (재심의 청구서 예시 참고)

■ 서울특별시 학생징계조정위원회에 재심 청구

- 대상: 퇴학 처분

근거 [근거] 초 · 중등교육법 제18조의2(재심 청구)

① 제18조 제1항에 따른 징계처분 중 퇴학 조치에 대하여 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 퇴학 조치를 받은 날부터 15일 이내 또는 그 조치가 있음을 알게 된 날부터 10일 이내에 제18조의3에 따른 시 · 도 학생징계조정위원회에 재심을 청구할 수 있다.

- 퇴학 처분 시 조치 결과는 반드시 서면 통보하고, 재심 청구 관련 사항 필히 안내
- 학생 또는 보호자가 재심 청구 의사를 표시하는 경우 [양식 2]를 교부하고, 청구 기한 내에 우편 또는 방문하여 접수할 수 있도록 안내
- 학생 또는 보호자가 재심 청구를 하면 해당 퇴학 조치의 집행은 정지됨.
- '퇴학 조치를 받은 날'은 조치통지서에 기재된 날을 의미하고, '퇴학 조치가 있음을 알게 된 날'은 위 조치통지서가 교부, 송달 등으로 도달하여 퇴학 조치가 있음을 현실적으로 알게 된 날을 의미함

근거 서울특별시 학생징계조정위원회 운영규정 제8조

⑥ 청구인이 재심을 청구하면 징계조정위원회의 결정이 있을 때까지 학생에 대한 퇴학 조치의 집행은 정지된다.

- 재심이 청구되면 학교의 장은 [양식 3]을 활용하여 피청구인 의견서를 작성하고, 이를 학생징계조정위원회에 제출함.
- 징계조정결정을 받은 경우, 징계조정결정서를 받은 날로부터 14일 내에 [양식 4]를 활용하여 처리 결과를 학생징계조정위원회에 제출함.
- 서울특별시 학생징계조정위원회(주소: 서울 용산구 두텁바위로 27, 전화: 6033-6056)

■ 학생징계조정위원회의 조치결정에 대한 불복(학생 측만 가능)

- 서울특별시교육청 행정심판위원회(☎6033-5507, 02-1396)에 행정심판 청구
  ※ 학생징계조정위원회의 재심 절차를 생략하고 행정심판 청구도 가능
- 행정심판의 절차는 학교폭력대책심의위원회의 불복에 대한 행정심판 절차와 동일
  (PART 07. 행정심판·행정소송편 참고)

근거 초 · 중등교육법 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육상 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계하거나 그 밖의 방법으로 지도할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.
② 학교의 장은 학생을 징계하려면 그 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다.

근거 초 · 중등교육법 시행령 제31조(학생의 징계 등)

① 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.
1. 학교내의 봉사
2. 사회봉사
3. 특별교육이수
4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
5. 퇴학처분

② 학교의 장은 제1항의 규정에 의한 징계를 할 때에는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 하여야 하며, 그 사유의 경중에 따라 징계의 종류를 단계별로 적용하여 학생에게 개전의 기회를 주어야 한다.

③ 학교의 장은 제1항에 따른 징계를 할 때에는 학생의 보호자와 학생의 지도에 관하여 상담을 할 수 있다.

④ 교육감은 제1항제3호 및 제4호의 특별교육이수 및 출석정지의 징계를 받은 학생을 교육하는데 필요한 교육방법을 마련 · 운영하고, 이에 따른 교원 및 시설 · 설비의 확보 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 제1항제5호의 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생외의 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 한하여 행하여야 한다.
1. 품행이 불량하여 개전의 가망이 없다고 인정된 자
2. 정당한 이유없이 결석이 잦은 자
3. 기타 학칙에 위반한 자

⑥ 학교의 장은 퇴학처분을 하기 전에 일정기간동안 가정학습을 하게 할 수 있다.

⑦ 학교의 장은 퇴학처분을 한 때에는 당해 학생 및 보호자와 진로상담을 하여야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육훈련기관 등을 알선하는데 노력하여야 한다.

[양식1] 학교 재심의 청구서 [관련 학생/보호자→생활교육위원회 업무담당자]

학교 재심의 청구서

<table>
<tr><td rowspan="3">청
구
인</td><td>성명</td><td></td><td>연락처</td><td>자택)
휴대전화)</td><td>관계</td><td>본 인 ( )
학부모 ( )</td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="3">□□□-□□□</td><td colspan="2">학부모의 관계</td></tr>
<tr><td>학생</td><td>성 명</td><td></td><td>소 속</td><td colspan="2">( )학교 ( )학년 ( )반</td></tr>
<tr><td colspan="2">조치를 받은 날</td><td colspan="5">년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="2">조치가 있음을 안 날</td><td colspan="5">년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="2">징계 조치 내용</td><td colspan="2"></td><td>징계 조치 사유</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">재심의 청구 취지
(목적, 원하는 사항)</td><td colspan="5">※ 생활교육위원회 결정에 대한 재심의 청구의 경우, 재심의 청구 취지 명시 필요</td></tr>
<tr><td colspan="2">재심의 청구 사유</td><td colspan="5">※ 생활교육위원회 결정에 대한 재심의 청구의 경우, 재심의 청구 사유 명시 필요</td></tr>
</table>

※ 재심의 요청은 본교 학생생활규정 제00조에 따라 1회로만 가능합니다.

20 년 월 일

(청구인) : (인)

○○초등(중·고등)학교장 귀하

☞ **[양식 2] 서울특별시학생징계조정위원회 재심 청구서**

서울특별시학생징계조정위원회 재심 청구서

청구인	학생	성명		소속	( )고등학교 ( )학년 ( )반		
	주 소						
	보호자	성명		연락처		[학생과의 관계]	
피청구인	학교명	학교소재지: 학교 구		학교장 성 명		조치	퇴학
조치를 받은 날		20 년 월 일		조치가 있음을 안 날	20 년 월 일		
청구 취지		피청구인이 *2026. 0. 0.* 청구인에 대하여 한 퇴학 조치의 취소를 구합니다.					
청구 이유 (요지만 간단하게 작성하고 별지에 상세히 기술)							

초 · 중등교육법 제18조의2에 의하여 재심을 청구합니다.

년 월 일

청구인 : ('서명' 또는 '기명+날인')

서울특별시학생징계조정위원회 귀중

◎ 재심청구 기한은 조치를 받은 날로부터 15일 이내 또는 그 조치가 있음을 안 날부터 10일입니다.

◎ 학생징계조정위원회는 필요시 자료 및 정보 제출, 학생과 보호자의 출석 진술을 요청할 수 있습니다.

◎ 학생과 보호자가 출석 진술을 원하는 경우 학생징계조정위원회에 신청할 수 있습니다. 다만 출석 진술 가능 여부는 별도로 알려드립니다.

첨부서류 (증빙서류 첨부가능)	1. 청구 이유 기재서 2. 조치 통지서 3. 4.

[양식 3] 피청구인 의견서

피청구인 의견서

피청구인	학 교			학교장			
	소재지			조치일자			
참석자	성명	*교감(필수) 관련부장교사*	직위		연락처	*회의 당일 참석자 휴대전화 번호 1개 이상 포함*	
학생	성명		소속	( )고등학교 ( )학년 ( )반		연락처	학생 보호자
첨부자료	1. 2. 3. 4.						

분량 제한이 없으며, 빨간색 글씨는 모두 작성 참고용이므로 작성 시 삭제해 주시기 바랍니다.
위원회 개최 시 출석 진술은 청구인이 신청하거나 필요한 경우에 실시됩니다.

☐ 사안명: 고등학교 ( ) 학생 퇴학 조치 재심 청구의 건

☐ 사건 일지

(※ 처분에 직접 관련된 주요 사건 진행 상황을 일자별로 간략히 기술)

☐ 처분 사유 요지

(※ 학생의 퇴학 조치의 직접 원인이 된 사유를 간략하게 기술)

☐ 퇴학 조치의 적법성

(※ '초중등교육법시행령 제31조' 및 '학교 규정 중 관련 근거'를 제시하면서 조치의 적법성 기술)

☐ 퇴학 조치 결정시 해당 학생 및 학부모 의견진술 기회 부여 방법

☐ 초·중등교육법 시행령 제31조 제2항에 따라 징계 종류의 단계별 적용 및 학생에게 개전의 기회를 부여한 사항

(※ 퇴학 처분 이전에 학생이 단계별로 징계받은 내용을 기재)

☐ 초·중등교육법 시행령 제31조 제7항에 따라 퇴학 조치 전 또는 조치 결정시 당해 학생 및 보호자와 진로상담을 실시한 내역 및 다른 학교, 직업교육훈련기관 등의 알선 노력을 한 사항

☐ 퇴학 조치 전 일정기간 가정학습 부여 및 지도한 사항

☐ 헌법과 국제인권조약에 명시된 학생의 인권 보장과 관련한 사항

(※ 특별히 인권 침해 의심 사항이나 관련 민원 없이 절차대로 진행된 경우 기재하지 않아도 됨)

□ 종합 의견

(※ 퇴학 조치에 대한 '학교'의 의견을 명확하게 기재해 주시기 바랍니다.)

20 년 월 일

피청구인 _____학교장 _____(서명)

〈전자문서 첨부하여 보내는 경우 학교장 서명은 생략 가능〉

서울특별시학생징계조정위원회 귀중

[양식 4] 조치 이행 결과 보고

서울특별시학생징계조정위원회 결정 사항

조치 이행 결과 보고

청구인	성 명	*청구인이 학생이 아닌 경우 기재, 청구인이 학생일 경우 아래 학생란에만 기재*			[학생과의 관계] 본 인 ( ) 보호자 ( ) ※해당란에 ○표		
	학생	성명		소 속	( )학교 ( )학년 ( )반		
피청구인	학교명			교장		전화	
				교감		전화	
징계조정위원회 개최일		년 월 일			이행완료일	년 월 일	
징계조정 내용							
조치 이행 결과							
특기 사항							

초·중등교육법 제18조의2 및 동법 시행령 제31조의2에 의하여 위와 같이 징계조정위원회 결정 사항에 대한 이행 결과를 제출합니다.

년 월 일

학교장 인*(직인 날인 후 스캔본 제출)*

서울특별시학생징계조정위원회 귀중

※ 조치 이행 결과는 별지로 작성하여 첨부할 수 있음

Q 하나의 사안에 대해 생활교육위원회, 학교폭력대책심의위원회, 지역교권보호위원회가 동시에 열릴 수 있나요?

A

- 없습니다. 하나의 사안 내용으로 동시에 개최할 수는 없습니다. 사안 유형 및 내용에 따라 해당하는 위원회를 개최하여야 합니다.
- 예시1) 학교폭력대책심의위원회 '조치없음' 결정이 있는 경우 동일 사안으로 생활교육위원회 심의를 할 수 없음.

■ **학생생활교육위원회, 학교폭력대책심의위원회, 지역교권보호위원회 비교**

사안 유형	생활교육위원회	학교폭력대책심의위원회	지역교권보호위원회
근거	초·중등교육법 및 시행령	학교폭력예방법 및 시행령	교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 및 시행령
사안 유형	학생생활규정 (학교 규칙) 위반	학교폭력	교육활동 침해
운영 기관	학교	교육지원청	교육지원청
위원회 구성	[재량]학교 규칙으로 정함	[필수]법령에 근거하여 구성	[필수]법령에 근거하여 구성
징계 조치	[1호] 학교내의 봉사 [2호] 사회봉사 [3호] 특별교육이수 [4호] 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지 [5호] 퇴학처분 (퇴학 : 의무교육 대상 제외)	[1호] 피해학생에 대한 서면사과 [2호] 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)의 금지 [3호] 학교에서의 봉사 [4호] 사회봉사 [5호] 학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별교육이수 또는 심리치료 [6호] 출석정지 [7호] 학급교체 [8호] 전학 [9호] 퇴학처분 (퇴학 : 의무교육 대상 제외)	[1호] 학교에서의 봉사 [2호] 사회봉사 [3호] 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료 [4호] 출석정지 [5호] 학급교체 [6호] 전학 [7호] 퇴학처분 (퇴학 : 의무교육 대상 제외)
학교내의 봉사, 사회봉사, 특별교육이수의 시간·일수 상한	상한 제한 없음	상한 제한 없음	상한 제한 없음
출석정지	1회 10일 이내, 연간 30일 이내	상한 제한 없음	상한 제한 없음
징계 근거	초·중등교육법 시행령 제31조 제1항	학교폭력예방법 제17조 제1항	교원지위법 제25조 제2항

Tips

사안 유형에 따른 해당 위원회 구분(예시)

Q B가 A의 물건을 가져갔습니다. 어떻게 처리해야 할까요?

A 물건을 가져간 구체적인 정황과 내용에 따라 처리 방법이 달라집니다.

(예시 1) B가 A의 물건을 몰래 가져간 경우 ☜ 절도; 생활교육위원회 회부

(예시 2) B가 A에게 물건을 주지 않으면 때리겠다고 협박을 하였고, 이에 A가 공포심을 느껴 B에게 물건을 가져가게 한 경우 ☜ 공갈: 학교폭력 사안처리

Q **학생 징계 기준을 학생생활규정에 명시해야 하나요? 사안별 심각성을 고려하여 생활교육위원회에서 결정하면 안 되나요?**

A
- 학생 징계 기준을 학생생활규정에 명확히 명시하는 것이 징계의 절차적 적절성과 정당성을 확보하는 데 도움이 됩니다. 따라서 징계 사유와 기준은 학생생활규정에 구체적으로 적시하여야 합니다. 징계 사유나 기준에 정확히 부합하지 않는 사안의 경우, 생활교육위원회 심의를 거쳐 유사한 사유·기준을 적용하여 의결하고 그 내용을 회의록에 기재하여 주시기 바랍니다.

Tips

학생생활규정 내 징계 기준 및 방법 명문화(예시)

【중등(예시) 2022 학교 규칙 운영 길라잡이(교육부)】

제○조(징계의 종류) 학교의 장은 교육상 필요한 경우 위원회의 심의를 거쳐 학생에게 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. (다만, 의무교육을 받는 학생은 퇴학시킬 수 없다.)

1. 학교내의 봉사
2. 사회봉사
3. 특별교육 이수
4. 출석정지
5. 퇴학(고등학교만 해당)

제○조(징계의 방법) 각 징계 조치는 다음의 내용과 범위에서 시행한다.

① 학교 내의 봉사

1. 하루 0시간 이내로 하며, 0일 이내의 기간으로 한다.
2. 수업 이외의 시간에 시행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 학생 본인 및 보호자의 동의를 얻어 수업 시간에 시행할 수 있다.
3. 창의적 체험활동의 봉사활동 시간으로 인정하지 않는다.

② 사회봉사
1. 하루 0시간 이내로 하며, 0일 이내의 기간으로 한다.
2. 해당 기관의 봉사활동 이수 확인서를 제출한 경우는 출석으로 인정한다.
3. 사회봉사는 학교 외 행정 및 공공기관 등 봉사활동 인정기관에서 실시한다.
4. 학생은 사회봉사 조치이행 확인을 위한 이수증 또는 확인서를 제출하여야 하며, 이수증 등을 제출하지 않을 시 미인정 결석으로 처리한다.
5. 창의적 체험활동의 봉사활동 시간으로 인정하지 않는다.

③ 특별교육 이수
1. 최대 0시간 이내로 하며, 특별교육이수기관과 협의하여 실시 일수를 정한다.
2. 특별교육 이수는 교육감이 지정 또는 위탁한 기관(학교 포함)에서 실시한다.
3. 학생은 특별교육 이수 조치이행 확인을 위한 이수증 또는 확인서를 제출하여야 하며, 이수증 등을 제출하지 않을 시 미인정 결석으로 처리한다.

④ 출석정지
1. 학생의 인격을 존중하는 교육적인 방법으로 시행하며, 그 사유의 경중에 따라 1회 10일 이내, 연간 30일 이내로 한다.
2. 출석정지 기간에도 학생의 교육 중단을 최소화하기 위하여 보호자와 협의하여 교육프로그램을 마련하고 운영하도록 하며, 출석정지 기간에 교육감이 설치·운영하는 시설 및 교육 방법을 이용하여 교육을 할 수 있다.
3. 출석정지 기간에도 담임교사 등은 수시로 학생 및 보호자와 상담을 진행하여 학생의 반성 및 행동 개선을 지원한다.

⑤ 퇴학(고등학교만 해당)
1. 퇴학 조치는 다음 각 목에 해당하는 자만 하여야 한다.
   가. 품행이 불량하여 개전의 가망이 전혀 없다고 인정되는 경우
   나. 정당한 이유 없이 결석이 잦은 경우
   다. 그 밖에 학생생활규정을 중대하게 위반한 경우
2. 학교의 장은 퇴학 처분을 한 때에는 당해 학생 및 그 보호자와 진로상담을 하여야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육훈련기관 등을 알선하는 데 노력하여야 한다.

제○조(퇴학 처분 전 가정학습 기간) 학교의 장은 생활교육위원회 심의 결과 퇴학에 해당하는 학생에 대하여, 퇴학 조치를 하기 전에 반성 및 행동 개선을 위하여 10일 이내의 가정학습 기간을 부과할 수 있다.

제○조(징계 사유 및 기준) 징계 사유와 기준은 다음과 같다.

항	징계사유(예시)	징계 기준				
		학교 내의 봉사	사회 봉사	특별 교육 이수	출석 정지	퇴학
1	상습적으로 미인정 지각, 미인정 조퇴, 미인정 결과를 하는 학생					
2	상습적으로 미인정 결석을 하는 학생					
3	고사 중 부정행위를 했거나 방조한 학생					
4	시험문제를 절취한 학생 또는 대리 시험에 관여한 학생					
5	학교에서 음란물을 소지, 탐독, 배포한 학생					
6	흡연 또는 음주를 상습적으로 한 학생					
7	청소년 유해 약물을 소지 또는 복용 등을 한 학생					
8	교내·외에서 남의 물건을 훔치는 행위를 한 학생					
9	학생 출입이 금지된 장소에 상습적으로 출입한 학생					
10	도박, 사기, 불법 상행위 등을 한 학생					
11	공문서를 위조한 학생(진단서, 성적표 등)					
12	학교의 공공기물, 교내 차량을 고의로 훼손, 파손한 학생					
13	흉기를 휴대한 학생					
14	교원 외 학생 교육을 담당하는 강사 등의 교육 활동을 침해한 행위					
15	징계 조치에 불응한 학생					
16	징계 기간 중 위 본조의 규정을 위반한 학생					

Q **1학년 때 흡연 사안으로 '교내 봉사' 조치를 받은 학생이 2학년이 되어 동일 사안으로 다시 적발되었습니다. 학년도가 바뀌었으므로 다시 '교내 봉사'부터 시작해야 하나요, 아니면 다음 단계인 '사회 봉사' 조치를 내릴 수 있나요?**

A

- 학년도가 달라졌더라도 동일 사안 적발 시 이전의 징계 이력을 고려하여 다음 단계인 '사회 봉사' 조치를 내릴 수 있습니다.
- 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)는 "학교의 장은 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계하거나 그 밖의 방법으로 지도할 수 있다"고 규정하고 있습니다. 이에 따라 학교폭력 징계 조치가 졸업 시까지 누적 관리되는 체계와 교육적 형평성을 맞추어, 생활교육위원회 징계 또한 누적 관리하여 진행이 가능합니다. 단, 절차적 정당성을 위해 학칙에 다음과 같은 내용을 포함하여 운영하길 권합니다.
- 학칙 반영 예시: "생활교육위원회 징계 대장을 기록 및 관리하고 해당 징계 대장을 참고하여 이미 징계를 받은 학생은 상급 학년이 되어서 동일한 사안으로 다시 징계를 받을 경우 생활교육위원회의 징계 결정에 따라 조치를 가중할 수 있다."
- 또한 생활교육위원회 징계 대장은 '학교 공통업무 보존기간 준칙'에 의거하여 30년간 보존되는 중요한 공적 기록물입니다. 따라서 '학생생활규정 길라잡이(2025)'의 〈서식13〉 학생 징계 대장을 활용하여 대상 학생의 이력을 체계적으로 관리해야 하며, 위원회 심의 시 이를 정당한 근거 자료로 활용할 수 있습니다.

2026 학생생활규정 제·개정

Q **학생생활규정을 제·개정해야 합니다. 매뉴얼을 보니 너무 복잡하고 번거로워요. 간단하게 할 수 있는 방법이 있을까요?**

A

- 학교 규칙(이하 '학칙') 중에서 '학생 생활에 관한 사항'에 해당하는 내용을 학생생활규정이라고 합니다. '학생 생활에 관한 사항'은 학생, 학부모 등 보호자, 학교의 장과 교원**(교육 3주체)의 의견을 수렴**하여 학교별로 **법령의 범위에서 정할 수 있기** 때문에 절차나 의견수렴의 과정이 조금 복잡할 수 있습니다.

> **초중등교육법 시행령 제9조(학교 규칙의 기재사항 등)** ④ 학교의 장은 제1항제7호(학업 중단 예방에 관한 사항은 제외한다)부터 제9호까지의 사항에 관하여 학칙을 제정하거나 개정할 때에는 학칙으로 정하는 바에 따라 미리 학생, 학부모, 교원의 의견을 듣고, 그 의견을 반영하도록 노력하여야 한다.

- 그러나 중요한 원칙 두 가지만 기억하시고 제·개정 작업을 하시면 됩니다.

1. **모든 절차는 교육 3주체의 의견을 모아 진행됩니다.**
   - **학생생활규정 제·개정 위원회는 교육 3주체로 구성됩니다.**
   - **제·개정 발의는 교육 3주체 모두가 할 수 있습니다.** 학기 말 등의 시기에 기간을 정해놓고 발의하도록 해주세요. 혹은 법령이 개정되면 이에 근거하여 제·개정을 하시면 됩니다.
   - **심의안 확정 시에도 교육3주체에 의견 수렴**을 해야 합니다(단, 상위법의 강행규정을 학생생활규정에 반영 시에는 교육3주체 의견 수렴 절차를 생략할 수 있음).
2. **학생생활규정 제·개정 위원회를 구성하여 운영합니다.** 구체적 역할은 다음과 같습니다.
   - 의견 수렴, 심의안 확정, 학교운영위원회 보고, 제·개정 사항 안내 등

■ 학생생활규정 제·개정 절차(예시)

절차	추진내용	세부 추진내용
1. 학생생활규정 제·개정위원회 구성과 활동	1) 학생생활규정 제·개정위원회 구성	○ 학생, 교원, 보호자로 구성(필요시 전문가 포함) ○ 학생 위원 수가 전체 위원의 1/3 이상 권장 ○ 학생생활규정 제·개정 제반 사항 추진
	2) 제·개정안 발의 (발의 주체 주관)	○ 관련 법령, 지침 등의 개정이 있는 경우 ○ 발의 주체 : 교육 3주체, 제·개정위원회, 학생회, 교직원회, 보호자(학부모)회 등
	3) 학교 구성원 의견 수렴 (제·개정위원회 주관)	○ 교육 3주체의 의견 수렴 - 학생 : 학급 · 학년 회의, 총학생회 회의 및 설문조사 등 - 보호자 : 학부모회 및 설문조사 - 교원 : 부서별, 학년별 회의, 전체 교직원 회의 - 필요시 학생, 교원, 보호자 토론회 실시 ○ 발의안 확정
	4) 제·개정 심의안 확정	○ 제·개정위원회에서 발의안에 대한 문구와 적정성 검토 후 제·개정 심의안 확정 ○ 의견수렴 결과를 토대로 최종안을 학교운영위원회에 제출
2. 학교운영위원회 심의	5) 학교운영위원회 심의 및 최종안 확정	○ 학교운영위원회 심의 후 최종안 확정
3. 학생생활규정 공포·시행	6) 학교의 장 결재	○ 학교의 장 학생생활규정 제·개정안 승인
	7) 학생생활규정 공포 및 정보공시	○ 학생생활규정 공포 · 시행 ○ 학교 게시판, 홈페이지 탑재 및 가정통신문 발송
	8) 제 · 개정 사항 안내	○ 교육 3주체 대상 학생생활규정 안내
	9) 적용 및 환류	○ 개정이 필요한 사항에 대한 의견 수렴 및 분석 ○ 교육 3주체의 공론화 만족도, 학생생활규정 준수 및 실천 정도 평가

※ 단위학교의 특성에 맞춰 재구성 가능
※ 학생생활규정 제·개정위원회는 학년 초에 구성하고, 연간 운영 계획을 수립할 것을 권장함
※ 발의안 : 제·개정위원회가 발의된 내용을 바탕으로 의견 수렴을 마친 상태
※ 심의안 : 제·개정위원회가 발의안에 대한 자구와 적정성 검토를 마친 상태
※ 제·개정안 : 학교운영위원회에서 의결한 안으로, 제·개정안은 학교의 장 공포를 통해 확정

• 학생생활규정 제·개정 절차 및 방법에 대한 자세한 내용은 학생생활규정 길라잡이(2025 개정판) 194~216쪽 참고

〈학생생활규정길라잡이(2025)〉

스마트기기 사용 제한 등

Q **개정 시행된 법률에 의해 수업 중 스마트기기 사용이 금지되었다고 알고 있습니다. 개정된 법률안을 반드시 학생생활규정에 반영해야 하나요? 이 경우 의견 수렴 절차를 거쳐야 하나요?**

A

- 초중등교육법 법제20조의5제1항인 '수업 중 스마트기기 사용금지'는 상위 법령에서 규정하는 내용으로 반드시 따라야 하는 규정이므로 교육 3주체의 의견 수렴 결과와 무관하게 반영하여야 합니다. 학생생활규정에서 해당 조항의 문구만 추가하거나 수정하는 경우에는 의견수렴 절차를 생략할 수 있습니다. 이 경우 (제·개정안 작성) – (학교운영위원회 심의) – (학교의 장의 결재) – (학생·보호자·교원에게 안내 및 홍보 절차)를 거쳐 제·개정하면 됩니다. 다만, 법제20조의5제2항,제3항의 내용을 반영하여 학생생활규정을 제·개정하는 경우에는 의견수렴 과정을 포함한 학생생활규정 제·개정의 모든 절차를 준수하여야 합니다. 또한 이러한 경우에는 학생생활규정 제·개정 위원회를 통해 학생생활규정 제·개정 발의안과 심의안을 작성하고 확정해야 하므로 학생생활규정 제·개정 위원회의 구성·운영이 필요합니다.
- 관련 법령을 근거로 예를 들어보겠습니다.

■ 초 · 중등교육법 일부개정법률안(2026. 3. 1. 시행)(신설)

제20조의5(교내 스마트기기의 사용 제한 등) ① 학생은 수업 중에 휴대전화 등 스마트기기(이하 "스마트기기"라 한다)를 사용하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에는 수업 중에 스마트기기를 사용할 수 있다.

1. 장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생 등이 보조기기로 사용하는 경우
2. 교육의 목적으로 사용하는 경우
3. 긴급한 상황 대응 등을 위하여 사용하는 경우

② 학교의 장과 교원은 학생의 학습권 보호와 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 교내 스마트기기의 사용 · 소지를 제한할 수 있다.

③ 제2항에 따라 사용 · 소지를 제한하는 경우 제한 기준 · 방법, 스마트기기의 유형 등 필요한 사항은 학칙으로 정할 수 있다.

제20조의6(「아동복지법」의 적용 배제) 학교의 장과 교원의 다음 각 호에 따른 정당한 행위는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위로 보지 아니한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 제20조의5제2항에 따른 교내 스마트기기 사용 · 소지 제한

- 법제20조의5 제1항 내용을 그대로 학생생활규정에 반영 시
  - 상위법 적용에 따른 반영이므로 교육3주체 의견수렴 절차를 생략할 수 있음.(단, 학교운영위원회 심의, 학교의 장의 결재, 학생·보호자·교원에게 안내 및 홍보의 과정을 거쳐 학생생활규정 개정)
- 법제20조의5 제2항, 제3항을 학생생활규정에 구체적으로 반영 시
  - 학생의 학습권 보호, 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우 사용 제한 여부, 소지 제한 여부, 제한 기준, 제한 방법, 스마트기기 유형 등을 학생생활규정으로 규정
- - 학생생활규정 제·개정 절차를 그대로 따라 교육3주체의 의견수렴 절차를 포함하여 제·개정

Q 학생생활규정 제개정 시 참고할 수 있는 스마트기기 사용 제한 등 학생생활규정 예시안을 알려주세요.

【예시안】

제O조(교내 스마트기기 사용 · 소지 제한)

① 스마트기기란 기능이 제한되지 않고 응용 프로그램을 이용하여 상당 부분의 기능을 변경하거나 확장할 수 있는 디지털 기기로, 다음 각 호의 물품을 말한다. (각 호의 예시는 참고 자료로 활용하며, 단위 학교 여건에 맞게 정하여 실시합니다.)

1. 휴대전화, 태블릿PC, 스마트워치, 웨어러블 기기, 그 밖에 정보통신 기능을 가진 휴대용 전자기기
2. 노트북, 넷북 등 학습용으로 활용되는 휴대용 전자기기
3. 블루투스 이어폰, 스마트글래스 등 통신·연결 기능을 중심으로 하는 주변형 전자기기
4. 드론, 액션캠, VR 장비 등 영상·체험 기능을 중심으로 하는 휴대용 전자기기
5. 그 밖에 학교의 장과 교원이 지정하는 정보통신 기능을 가진 전자기기

② 학생은 수업 중에 스마트기기를 사용해서는 안 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 사전에 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에는 스마트기기를 사용할 수 있다.

1. 장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생 등이 보조기기로 사용
2. 교육 목적의 사용
3. 긴급한 상황 대응

③ 학교의 장과 교원은 학생이 수업 중에 스마트기기를 사용한 경우, 학생에게 주의 등 제O조에서 정하는 방식의 생활교육을 할 수 있다.

④ 학교의 장과 교원은 2회 이상 주의를 주었음에도 학생이 수업 중에 스마트기기를 계속 사용하는 경우, 스마트기기를 학생으로부터 분리하여 보관할 수 있다. 이러한 주의 및 훈육에도 불구하고 자신의 잘못을 인정하지 않거나 잘못된 언행의 개선이 없는 경우, 학생에 대해 훈계할 수 있다.

※ 학교의 장과 교원은 학생의 학습권 보호와 교원의 교육활동을 위하여 **필요한 경우**에는 교내 스마트기기의 사용·소지 제한 기준, 방법, 스마트기기의 유형 등을 학생생활규정을 근거로 제한할 수 있다. 다만, 이와 관련된 학생생활규정 제·개정 시에는 **학생의 참여를 보장**하여야 한다.

※ 다음의 예시는 교내 스마트기기의 제한이 필요한 경우에 참고 자료로 활용하며, 단위 학교 여건에 맞게 정하여 실시합니다.

[예시 1]

⑤ 등·하교 시간, 점심시간, 휴식 시간에는 수업에 지장을 주지 않는 범위에서 스마트기기의 사용·소지를 허용한다.

⑥ 학생의 학습권 보호 및 교원의 교육활동을 위하여 정규수업 이외의 시간에도 다음 각 호의 경우에는 교내 스마트기기의 사용·소지를 제한한다. 다만, 사전에 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에는 학습용으로 활용되는 스마트기기는 사용할 수 있다.

1. 교내 도서관 및 자습실 이용 시
2. 방과 후 교육활동 참여 시

※ 그 밖에 추가적인 상황에서 교내 스마트기기의 사용·소지를 제한하는 경우 구체적인 세부 사항은 학생생활규정으로 정할 수 있다.

[예시 2]

⑤ 학생의 학습권 보호 및 교원의 교육활동을 위하여 수업 시작 전 스마트기기를 일괄 수거하여 학급 스마트기기 수거용 가방에 보관하고 수업 종료 후 학생들에게 돌려준다.

※ 수업 시작 전 스마트기기를 일괄 수거하고, 수업 종료 후 불출하는 경우 수거 및 보관 방식, 수업 외 시간 사용여부 등 필요한 사항을 학생생활규정에 명시해야 합니다.

【스마트기기를 일괄 수거하는 경우 스마트기기의 다양한 보관 방식 예시】

- 교실 내 스마트기기 수거용 가방을 활용하여 수업 시작 전 일괄 수거
- 교무실 내 안전 보관 장소에 담임 또는 담당 교사가 관리
- 복도에 스마트기기 보관함 설치 후 학년별로 공용 보관하고 담당 교사가 관리
- 교실 내 스마트기기 보관함 설치 후 학생들이 직접 보관 및 회수(책임성·자율성 강조)

Q. 스마트 기기는 스마트폰 만을 말하는 것인가요? 또, 학교에서 학생의 스마트기기를 보관하다가 분실이나 파손된 경우는 어떻게 대응하나요?

A.

- 스마트기기는 기능이 제한되지 않고 응용 프로그램을 이용하여 상당 부분의 기능을 변경하거나 확장할 수 있는 디지털 기기를 말합니다. 스마트폰, 스마트워치뿐만 아니라 밴드, 신발, 의류 등 신체에 착용하거나 부착하는 형태를 말합니다.
- 학교에서는 학생의 스마트기기 사고 발생 시 원인에 따라 책임 소재를 구분하여 운영하고 있습니다. 먼저, 학생 개인의 부주의나 고의로 발생한 파손 및 분실은 학생과 보호자에게 배상 책임이 있습니다. 다만, 학교 측의 관리나 보관 중에 발생한 사고에 대해서는 학교가 책임을 지며, '학교배상책임공제'를 활용해 보상을 진행합니다.
- 아울러 2026년 4월부터는 관련 보상 한도가 대폭 상향되어, 기존보다 확대된 기기당 최대 200만원(학교당 연 2,000만 원 한도) 내에서 보상이 가능함을 알려드립니다.

Q 교원이 수업 중 스마트기기를 무단으로 사용하는 학생을 제지한 경우, 「아동복지법」상 금지행위에 해당하나요?

A

- 교내 스마트기기 소지 제한에 관한 정당한 생활교육은 법제20조의6(아동복지법의 적용 배제)에 따라 「아동복지법」 제17조(금지행위)의 금지행위에 해당하지 않습니다.

Q 아침조회 시 담임교사가 학생들의 휴대전화를 일괄 수거하고, 종례 시에 불출하는 것도 가능한가요?

A

- 가능합니다. 개정된 법률에 따라 학생생활규정을 근거로 조회 시 학생들의 휴대전화를 일괄 수거하고 종례 시에 다시 돌려주는 방식으로 운영할 수 있습니다. 다만, 이러한 규정을 마련할 때에는 반드시 교육3주체의 의견을 수렴하여야 하며, 특히 학생의 참여를 보장해야 합니다. 또한 일괄 수거 방식을 택하더라도, 수업 담당 교원이 교육 목적의 사용을 허용하거나 긴급한 상황에 대응해야 하는 경우에는 학생이 휴대전화를 사용할 수 있도록 예외를 인정해야 합니다. 아울러 점심시간이나 휴식 시간에 학생의 휴대전화 사용 가능 여부도 학생생활규정으로 정하여 운영할 수 있습니다.

Q 정규수업 외의 시간에 교내 스마트기기의 사용·소지를 제한하는 경우 시간 및 장소에 따라 스마트기기의 유형을 달리하여 사용 · 소지를 제한할 수 있나요?

A

- 네, 가능합니다. 학교의 여건과 필요에 맞게 학생생활규정을 근거로 특정 시간과 장소에서 스마트기기의 사용·소지를 제한할 수 있으며, 이 과정에서 스마트기기의 유형을 구분하여 달리 운영하는 것도 허용됩니다. 예를 들어 도서관이나 자습실에서는 학습에 필요한 태블릿 PC는 허용하되 휴대전화나 스마트워치는 제한할 수 있고, 점심시간이나 휴식 시간에는 모든 스마트기기를 사용할 수 있도록 하는 방식으로 규정할 수 있습니다.

[양식 (예시)] 수업 중 스마트기기 사용 허가 요청서(예시)

※ 2025 학생생활규정길라잡이 '서식27(개인 휴대전화 사용 허가 요청서)' 대체

수업 중 스마트기기 사용 허가 요청서

학년/반		학생 성명	
스마트기기 종류			
초중등교육법 제20조의5제1항 단서 조항 해당 여부	☐ 해당 : ☐ 제1호(보조기기), ☐ 제2호(교육 목적), ☐ 3호(긴급 상황 대응) ☐ 미해당		
수업 중 스마트기기 사용 목적 및 구체적 사유	(사용 목적)		
	(구체적 사유)		
사용 기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
(필요시) 증빙자료	진단서 등		

1. 「초·중등교육법」 제20조의5제1항 제1호부터 제3호에 해당하는 경우로서 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에만 수업 중 스마트기기를 사용할 수 있음
2. 허가받은 개인용 스마트기기의 보관 및 사용에 따른 책임은 소유자 개인에게 있음
3. 위 사유에 해당하지 않는 스마트기기의 목적 외 사용에 대해서는 그에 따른 책임 및 불이익이 발생할 수 있음에 유의 바람

년 월 일

학생 성명 (서명 또는 인)

학부모 성명 (서명 또는 인)

○○ 학교장 귀하

☞ **[양식 (예시)] 의료용 스마트기기 사용 허가 요청서(예시)**

의료용 스마트기기 사용 허가 요청서

본 사용 신청서는 사용을 제한하기 위한 것이 아니라 학생이 교칙과 안전 수칙에 따라 기기를 올바르게, 사용하고 위급 상황 발생 시 교직원이 적절히 대응할 수 있도록 하기 위함입니다

학년/반/번호		학생 성명	
보호자	(성명) (관계)	보호자 연락처	
병명			
상세 활용 계획			
기기명(모델명)			
목적 및 방법	*혈당 경고 알림 발생 시 확인, 앱을 통한 수치 등*		
시간 및 장소	*배식 전 및 식후 일과 중 매 30분 간격 확인 등*		
위급 상황 대처 방안	*※ 기기 오작동 또는 위급 상황 발생 시 교직원 및 학생이 취해야 할 조치*		
증빙자료	□ 진단서 또는 의사 소견서(필수) □ 기타( )		

본인은 의료용 스마트기기 사용을 신청함에 있어, 아래의 사항을 성실히 준수하겠습니다.

1. 본 기기는 학교에 제출한 진단서 또는 의사소견서에 명시된 의료적 목적에 한하여 사용하겠습니다.
2. 본 기기는 주의 집중력 향상, 필기, 검색 등 의료 목적 외 편의를 위한 용도로 사용하지 않겠습니다.
3. 게임, SNS, 동영상 시청, 녹음·촬영 등 의료 목적과 무관한 기능을 사용하거나, 시험·평가의 공정성을 저해할 수 있는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 수업 및 교내외 활동에 지장을 주지 않도록 기기 설정(무음·진동, 푸쉬알림 차단 등)을 철저히 관리하고, 기기 사용과 관련한 교직원의 지도에 성실히 따르겠습니다.
5. 위 사항을 위반하거나 목적 외 사용이 확인될 경우 생활지도 규정에 따른 조치와 함께 올바른 기기 사용을 위한 추가 지도(보호자 내교 상담 등)를 성실히 받겠습니다.

본 서약 내용을 충분히 이해하였으며, 이를 성실히 이행할 것을 서약합니다.

년 월 일

학생 성명 (서명 또는 인)

학부모 성명 (서명 또는 인)

○○ 학교장 귀하

[양식 (예시)] 장애학생 및 특수교육대상자용 수업중 보조기기 사용 허가 요청서(예시)

수업 중 보조기기 사용 허가 신청서

학년 / 반 / 번		학생 성명	
보호자	(성명) (관계)	보호자 연락처	
장애 유형			
상세 활용 계획			
기기명 (모델명)			
기기 구분	☐ 전용 보조공학기기(예: 점자정보단말기, 확대독서기 등) ☐ 범용 스마트기기(예: 스마트폰, 태블릿 PC 등) 활용 앱/기능		
신청 사유 범용기기 신청시 필수 기재	※ 전용 기기 대신 범용 스마트기기를 사용해야 하는 구체적 사유 *전용 기기에 실시간 음성-자막 어플이 없음, 확대독서기를 특별실로 가져가기 어려움 등*		
시간 및 방법	*교실에서는 확대독서기를 사용하고, 과학실과 음악실에서는 스마트폰 고대비 확대앱 사용 등*		
증빙 자료	☐ 복지카드 또는 특수교육대상자 선정 · 배치 통지서 (필수) ☐ 의사 소견서 ☐ 기타 ( )		
주의 사항			

본인은 스마트기기 사용을 신청함에 있어, 아래의 사항을 성실히 준수하겠습니다.

1. 본 기기는 학교가 허가한 목적과 학생의 장애로 인해 개별적으로 인정된 보조기기 사용 범위 안에서만 사용하겠습니다. 게임, SNS, 동영상 시청, 녹음·촬영 등 수업 참여를 돕는 목적과 무관하거나 시험·평가의 공정성을 해칠 수 있는 사용은 하지 않겠습니다.
   ※ 카메라 및 마이크 기능은 시각 또는 청각 지원을 위해 불가피한 경우(확대, 음성 인식 등)에 한하여, 학교가 허가한 교육 활동 범위 내에서만 사용하겠습니다.
2. 수업 및 교내외 활동에 지장을 주지 않도록 기기 설정(무음·진동 등)을 철저히 관리하고, 기기 사용과 관련한 교직원의 지도에 성실히 따르겠습니다.
3. 위 사항을 위반하거나 목적 외 사용이 확인될 경우, 생활지도 규정에 따른 조치와 함께 올바른 기기 사용을 위한 추가 지도(보호자 내교 상담 등)를 성실히 받겠습니다.
4. 범용 스마트기기를 사용함에 있어 위 사항을 위반한 경우, 관련 규정에 따라 해당 기기가 분리·보관 조치될 수 있음을 확인합니다.

본 준수 사항을 충분히 이해하였으며, 이를 성실히 이행할 것을 서약합니다

20 년 월 일

학생 성명 (서명 또는 인)

학부모 성명 (서명 또는 인)

OO학교장 귀하

개별학생교육지원

Q **개별학생교육지원이라는 내용이 법령에 새롭게 포함되어 학교에서도 학생생활 규정에 반영해야 한다고 하더라고요. 개별학생교육지원이라는 것은 어떤 내용인가요?**

A

- 개별학생교육지원이란, 학생이 수업 진행이 불가능할 정도로 교육활동을 방해하는 경우, 해당 학생을 일시적으로 분리하여 개별적으로 교육지원하는 것을 말합니다. 이는 교원의 정당한 교육활동을 보호하고, 다른 학생들의 학습권을 실질적으로 보장하기 위한 조치입니다. 기존부터 운용되어 온 '분리' 조치가 학생의 기본권 제한과 직결된 사안임을 고려하여 국회(입법부)에서 이를 법령으로 명문화하였습니다. 이에 현행 초·중등교육법, 동법 시행령 및 고시는 '개별학생교육지원'이라는 생활교육 방법으로 교육활동과 다른 학생의 학습권 보호를 도모하고 있으며, 그 구체적인 내용으로 '일시적 분리'와 '가정학습'을 규정하고 있습니다.

■ 초·중등교육법 일부개정법률안(2026. 3. 1. 시행)(신설)

제20조의4(**개별학생교육지원**) ① 학교의 장과 교원은 학생이 수업 진행이 불가능할 정도로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우 해당 학생을 일시적으로 분리하여 개별적으로 교육지원(이하 "**개별학생교육지원**"이라 한다)을 할 수 있다. 이 경우 **개별학생교육지원**은 수업 상황, 해당 학생의 특수성 등을 종합적으로 고려하여 필요한 최소한도에서 사용하되 **개별학생교육지원**의 적용 기준 및 방법 등 세부사항은 대통령령으로 정한다.

② 학교의 장은 **개별학생교육지원**에 필요한 공간 및 인력을 확보하고, 학습지원 방법 또는 **개별학생교육지원**계획을 마련하여야 한다.

③ 교원은 제2항에 따른 별도 공간에서 **개별학생교육지원**을 한 경우 **개별학생교육지원**의 일시 및 경위를 학교의 장에게 보고하여야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 알려야 한다.

④ 학교의 장은 학생이 **개별학생교육지원**을 거부하거나 여러 차례 **개별학생교육지원**을 실시하였음에도 지속적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 할 수 있다. 이 경우 학교의 장은 학생의 가정학습 상황을 점검하여야 한다.

⑤ 학교의 장은 제4항에 따른 보호자 인계 요청이 여러 차례 반복되는 경우 교육활동 방해의 지속성 및 심각성, 보호자의 학생 인계 거부의 고의성, 가정학습 상황 등을 종합적으로 고려하여 교육감에게 지원을 요청할 수 있다. 이 경우 교육감은 학교의 장과 협의하여 해당 학생에 대한 치료, 상담 및 학습지원 프로그램이 제공될 수 있도록 지원대책을 마련하여야 한다.

⑥ 교육감은 개별학생교육지원에 필요한 경비 및 인력을 지원하여야 한다.

⑦ 교육감은 매년 개별학생교육지원 운영실태를 조사하고, 제6항에 따른 지원방안을 마련하여야 한다.

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 개별학생교육지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 「초·중등교육법」시행령

제40조의4(개별학생교육지원의 적용 기준 및 방법) ① 학교의 장과 교원은 법 제20조의4제1항에 따라 학생의 행위가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우 해당 학생을 일시적으로 분리하여 개별적으로 교육지원(이하 "개별학생교육지원"이라 한다)을 할 수 있다.

1. 교원이 수업 중 2회 이상 주의를 주었으나 교육활동을 방해하는 행위를 반복하거나 지속하는 경우
2. 수업 중 고성 · 폭언 등의 소란행위 등으로 교육활동을 심각하게 방해하는 경우

② 학교의 장과 교원은 개별학생교육지원을 다음 각 호의 방법으로 할 수 있다. 이 경우 학교의 장과 교원은 일시적으로 분리된 학생이 수업에 다시 참여할 수 있다고 판단되면 해당 학생을 즉시 수업에 다시 참여시켜야 한다.

1. 수업 중인 교실 내 지정된 공간으로 이동하여 상담 또는 학습지원
2. 수업 중인 교실 외 학교 내의 안전하고 쾌적한 공간에서 상담 또는 학습지원
3. 운동장 등 학교 내 실외 공간 또는 학교 외의 장소에서 수업을 진행하는 경우 수업에 참여하고 있는 학생들과 분리된 안전하고 쾌적한 공간에서 상담 또는 학습지원

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 개별학생교육지원에 필요한 사항은 교육부장관이 정한다.
[본조신설 2026. 2. 19.]

■ 교원의 학생생활지도에 관한 고시(2026. 3. 1. 시행)

제16조(불응시 조치) ① 학교의 장은 학생 또는 보호자가 교원의 정당한 생활지도 및 **개별학생교육지원**에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우, 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조에 따른 교육활동 침해 행위로 보아 이에 대한 조치를 취할 수 있다.

② 교원은 지속적인 생활지도 및 개별학생교육지원에 불응하는 학생에 대하여 학교의 장에게 징계를 요청할 수 있다.

제19조(**개별학생교육지원**) ① 시행령 제40조의4제2항제2호 및 제3호에 따른 **개별학생교육지원**의 장소 · 시간 및 학습지원 방법 등 세부사항은 **학칙**으로 정한다.

② 법 제20조의4제4항에 따라 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 한 경우에는 출석으로 인정한다.

Q 이 조항 역시 학생생활규정에 반영하기 위해 제·개정 절차를 따라야 하는 것이죠?

A
- 수업 중 스마트기기 사용·소지 금지 등과 같이 **상위 법령에서 규정하는 내용으로 반드시 변경되어야 하는 사항입니다. 교육 3주체의 의견 수렴 필요 여부에 따라** 아래 방법을 참고하여 개정하시면 됩니다.

- 시행령제40조의4 제1항, 제2항의 내용을 그대로 학생생활규정에 반영, 이때 교육3주체의 의견 수렴 절차 불필요합니다. **〈아래 예시 제21조, 제22조1항, 제23조〉**
  - 시행령에 명시된 내용에 따라 개별학생교육지원 시행 조건, 학생 분리 방법을 학생생활규정에 반영
  - 상위법 적용에 따른 반영이므로 의견수렴 절차를 생략할 수 있음, 단, 학교운영위원회 심의, 학교의 장의 결재, 학생·보호자·교원에게 안내 및 홍보의 과정을 거쳐 학생생활규정 개정
- 고시 제19조(개별학생교육지원)제1항의 내용을 학생생활규정에 반영 시 교육3주체의 의견 수렴 절차 필수입니다.**〈아래 예시 제22조2항〉**
  - 개별학생교육지원의 장소·시간 및 학습지원 방법을 학생생활규정으로 정하는 경우 반드시 교육3주체 의견 수렴 절차를 거쳐야 함.
  - 단, 기존 학생생활규정에 장소·시간 및 학습지원 방법 등이 명시되어 있어 용어 변경, 문장 재구성 등 만으로 학생생활규정 개정이 가능한 경우 의견수렴 절차 생략할 수 있음. 이때에도, 학교운영위원회 심의, 학교의 장의 결재, 학생·보호자·교원에게 안내 및 홍보 등 절차는 준수
- 개별학생교육지원에 필요한 공간, 인력, 학습지원 방법을 포함한 학생생활규정 개정(특례조항 포함)을 한 경우 **개별학생교육지원계획을 수립한 것으로 갈음(필요 시 개별학생교육지원 운영 계획 예시 양식 활용)**

Q 학교에서 참고할 수 있는 개별학생교육지원 관련 학생생활규정 예시안을 알려주세요.

A
- 네, 구체적인 내용은 아래 예시안을 참고하세요

【예시안】

제21조(개별학생교육지원) ① 학교의 장과 교원은 학생이 수업 진행이 불가능할 정도로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우 해당 학생을 일시적으로 분리하여 개별적으로 교육지원(이하 "개별학생교육지원"이라 한다)을 할 수 있고, 이 경우 아래 제22조에 따른다.

② 학교의 장은 학생이 개별학생교육지원을 거부하거나 여러 차례 개별학생교육지원을 실시하였음에도 지속적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 할 수 있고, 이 경우 아래 제23조에 따른다.

제22조(일시적 분리) ① 학교의 장과 교원은 학생이 교원이 수업 중 2회 이상 주의를 주었으나 교육활동을 방해하는 행위를 반복하거나 지속하는 경우 또는 수업 중 고성·폭언 등의 소란행위 등으로 교육활동을 심각하게 방해하는 경우로서 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우, 다음 각 호의 구분에 따라 해당 학생을 일시적으로 분리하여 개별학생교육지원을 할 수 있다.

1. 수업 중인 교실 내에서의 일시적 분리는 다음 각 목의 방법에 따른다.
   가. 수업 중인 교실 내 지정된 공간으로 이동하여 상담 또는 학습지원
   나. 수업 중인 교실 외 학교 내의 안전하고 쾌적한 공간에서 상담 또는 학습지원
2. 운동장 등 학교 내 실외 공간 또는 학교 외의 장소에서 수업을 진행하는 경우 다음 각 목의 방법에 따른다.
   가. 지정된 공간으로 이동하여 상담 또는 학습지원
   나. 수업에 참여하고 있는 학생들과 분리된 안전하고 쾌적한 공간에서 상담 또는 학습지원

② 제1항에서 정하는 일시적 분리의 장소·시간 및 학습 지원 방법은 아래 표와 같다.

일시적 분리	장소	시간	학습지원 방법
제1호 가목	교실 내 다른 좌석 사물함 앞, 교실 뒤편 등	- 수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 본래 자리로 이동	해당 공간에서 교원의 지시에 따라 수업 참여
제1호 나목	교무실 등	- 수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 원 소속 학급으로 이동	교과 연계 활동 자료, 교과서 요약, 행동성찰문, 온라인 학습 등 부여
제2호 가목	교원의 시야에 벗어나지 않고 학생이 학급의 수업을 모두 관찰할 수 있는 장소 예) 체육관 뒤편, 운동장 스탠드	- 수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 원래 자리로 이동	교원의 지시에 따라 수업·체험활동 등에 참여
제2호 나목	(운동장 등 학교 내 실외 공간) 교무실 등	- 수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 원 소속 학급으로 이동	교과 연계 활동 자료, 교과서 요약, 행동성찰문, 온라인 학습 등 부여
	(학교 외의 장소) 독립된 실 등 교원이 지정하는 장소	- (1교시 상당)수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 원래 공간으로 복귀	체험활동 연계 활동 자료 등

※ 학교별 지정 장소는 교장(감)실, 교무실, 성찰교실, 학교 내 유휴교실 등 사안의 경중 및 학교 여건을 반영하여 지정
※ 상시적인 교육활동이 이루어지는 장소(상담실, 보건실 등)는 교육활동 중에는 개별학생교육지원 장소로 지정하는 것을 지양
※ 개별학생교육지원인력은 교직원, 학습지원튜터, 교육활동보조인력, 배움터 지킴이 등 학교 여건과 교직원 간 협의를 통해 정하되, 지도 감독 총괄은 학교의 장이 담당
※ 학교별 지정 장소에서의 개별학생교육지원 방법은 학교 여건을 고려하여 정하되, 지도 감독 총괄은 학교의 장이 담당
※ 학습지원 방법은 행동 성찰문([양식 (예시)]), 교과서 요약, 학습 용어 정리 등 지도 교원이 상황에 맞게 제시
※ 관련 학생의 태도 개선이 이루어지지 않을 경우 학교별 생활교육 절차에 따라 진행
※ 개별학생교육지원에 관한 사항은 담임교사, 생활교육위원회 등이 유기적으로 업무를 연계

③ 학교의 장은 개별학생교육지원을 위해 교감, 전문상담교사, 해당 시간 수업이 없는 교사 등에게 관련 업무를 분장할 수 있으며, 생활교육봉사자 등 보조인력을 활용할 수 있다

④ 교원은 제1항 제1호 나목 또는 제2호 나목에 따라 개별학생교육지원을 한 경우 하교 시간 전까지 지도의 일시 및 경위 등을 학교의 장에게 보고해야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 알려야 한다.

제23조(가정학습) ① 학교의 장은 학생이 제22조에서 정하는 개별학생 교육지원을 거부하거나 여러 차례* 개별학생교육지원을 실시하였음에도 지속적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 할 수 있다. 이 경우 학교의 장은 학생의 가정학습 상황을 점검하여야 한다.

② 학교의 장은 제4항에 따른 보호자 인계 요청이 여러 차례 반복되는 경우 교육활동 방해의 지속성 및 심각성, 보호자의 학생 인계 거부의 고의성, 가정학습 상황 등을 종합적으로 고려하여 해당 학생에 대한 치료, 상담 및 학습지원프로그램이 제공될 수 있도록 노력하여야 한다.

③ 제1항에 따라 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 한 경우에는 **출석으로 인정****한다.

* 2회 이상 개별학생교육지원을 실시 및 심각성을 고려하여 가정학습 부과 여부 판단

**2026 학교생활기록 기재요령 출결상황 - 2.결석 - 나.출석인정결석 - 12)번 참조

Q 개별학생교육지원에서 학생 지도시 유의할 점은 어떤 것이 있나요?

A

- 개별학생교육지원 시 유의할 사항은 다음과 같습니다.
- 교실 밖 별도 공간에서 개별학생교육지원을 실시한 경우, 교원은 개별학생교육지원의 일시 및 경위를 학교의 장에게 보고하여야 하며 학교의 장은 해당 사실을 보호자에게 알려야 합니다. 개별학생교육지원을 위해 학교의 장은 필요한 공간 및 인력을 확보하고, 학습 지원 방법이나 계획을 마련해야 합니다.
- 학교장은 학생이 개별학생교육지원을 거부하거나, 개별학생교육지원에도 불구하고 지속적·반복적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요한 경우, 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 할 수 있습니다. 이 경우, 보호자 인계 대상 학생의 수업 결손을 예방할 수 있는 과제 또는 행동 개선을 위한 과제를 부여하여야 합니다.
- 개별학생교육지원 공간은 상담 및 학습이 가능한 안전하고 쾌적한 환경이어야 하며, 교실 밖 별도 공간에서 개별학생교육지원을 할 경우 학생이 혼자 있도록 방치해서는 안 되며 수업에 복귀할 수 있도록 상담 또는 학습 지원이 이루어져야 합니다.

Q 개별학생교육지원 관련으로 학생생활규정을 개정할 것이 있을까요?.

A

- 네. 개별학생교육지원의 세부사항에 대한 학생생활규정 내 위임 근거를 마련해야 합니다. 학생생활규정 제·개정시 개별학생교육 지원의 장소, 시간, 학습지원 방법 등 포함하여 교육 3주체의 의견 수합 후 확정하여 개정해주세요.

Q 개별학생교육지원에서 개별실로 분리된 학생의 지도는 교원만 가능한가요?

A

- 네. 고시 제2조(정의)에 따라 '개별학생교육지원'은 **법 제20조의4제1항에 따른 학교의 장과 교원의 학생 지도 행위**로 규정하고 있으므로 개별실로 분리된 학생에 대한 지도는 **교원(퇴직교원도 가능)만 가능**합니다.

Q 교실 내 지정된 위치에 이미 다른 학생이 있는 경우 추가로 교실 내 지정된 위치로 개별학생교육지원(분리)하려면 어떻게 하나요?

A

- 교원의 판단에 따라 기존의 지정된 위치 외에 다른 위치를 지정하여 개별학생교육지원(분리)할 수 있습니다.

참고

수업 중 교실 내 개별학생교육지원(분리) 관련 국가인권위원회 권고

통상적인 앞자리 배치 등의 방법으로 학생의 인격권 침해를 최소화하는 방식을 선택할 필요가 있음에도, 집중을 못 한다는 등의 이유로 학생을 7일 동안 통상적인 자리가 아닌 교탁 옆에 홀로 배치한 것은 다른 학생들과 구분 짓게 한 것으로, 학생에 대한 사회적 평가에 부정적인 영향을 미치는 과도한 정서적 체벌로, 「헌법」 제10조의 인간의 존엄과 가치로부터 유래하는 학생의 일반적 인격권을 침해한 것으로 판단

– 국가인권위원회 2020. 6. 30. 19진정0807000 결정 –

☞ **[학교 공문서식(예시)] 개별학생교육지원 운영 계획**

★학교에서 필요한 경우 활용

개별학생교육지원 운영 계획(내부결재용)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 개별학생교육지원 운영 계획

1. 관련
   가. 초·중등교육법 제20조의4제1항 및 동법 시행령 제40조의4
   나. 교원의 학생생활지도에 관한 고시(시행 2026. 3. 1., 교육부고시 제2026-3호)

2. 20○○학년도 개별학생교육지원 운영 계획을 붙임과 같이 수립하여 운영하고자 합니다.

붙임 20○○학년도 개별학생교육지원 운영 계획 1부. 끝.

※ 개별학생교육지원에 필요한 공간, 인력, 학습지원 방법을 포함한 학생생활규정을 제·개정(특례조항 포함)한 경우 개별학생교육지원계획을 수립한 것으로 갈음함.

[양식(예시)] 개별학생교육지원 운영 계획

2026학년도 개별학생교육지원 운영 계획(예시)

00학교 00부

Ⅰ 추진 근거

■ 「초·중등교육법」 제20조의4 제1항 및 동법 시행령 제40조의4」

■ 「교원의 학생생활지도에 관한 고시 (시행 2026. 3. 1., 교육부고시 제2026-3호)」

Ⅱ 추진 목적

■ 교육활동을 방해하는 학생을 일시적으로 분리하여 맞춤형 교육 제공

■ 다수 학생의 안전한 학습권과 교원의 정당한 교육활동 보호

Ⅲ 기본 운영 방침

■ (학습권 보장) 일시 분리된 학생이 안정을 찾고 정상적인 수업 참여가 가능하다고 판단될 경우, 즉시 본래 수업에 복귀시켜 학습 결손을 최소화

■ 수업 중인 교실 등에서 분리 시 안전하고 쾌적한 공간에서 상담 또는 학습지원

■ 교실 외 분리 시 담임교사나 특정 교과교사에게 업무가 편중되지 않도록, 관리자가 총괄하여 사전 계획 수립

Ⅳ 개별학생교육지원 적용 대상 학생

■ **학교의 장 및 교원이 판단할 때 다음 각 호에 해당하는 학생**

- 교원이 수업 중 2회 이상 주의를 주었으나 교육활동 방해 행위를 반복·지속하는 경우 및 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우
- 수업 중 고성·폭언 등의 소란행위 등으로 교육활동을 심각하게 방해하는 경우 및 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우

Ⅴ 분리 조치 및 지도 방법

■ 일시적 분리 계획

일시적 분리	장소	시간	학습지원 방법
❶ 수업 중인 교실 내에서 일시적 분리	교실 내 다른 좌석 사물함 앞, 교실 뒤편 등	- 수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 본래 자리로 이동	해당 공간에서 교원의 지시에 따라 수업 참여
❷ 수업 중인 교실 외 학교 내의 장소로 분리	교무실 등	- 수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 원 소속 학급으로 이동	교과 연계 활동 자료, 교과서 요약, 행동성찰문, 온라인 학습 등 부여
❸ 운동장 등 학교 내 실외공간 또는 학교 외의 장소에서 인근 장소로 일시적 분리	교원의 시야에 벗어나지 않고 학생이 학급의 수업을 모두 관찰할 수 있는 장소 예) 체육관 뒷편, 운동장 스탠드	- 수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 원래 자리로 이동	교원의 지시에 따라 수업·체험활동 등에 참여
❹ 운동장 등 학교 내 실외공간 또는 학교 외의 장소에서 수업에 참여하고 있는 학생들과 분리된 장소로 일시적 분리	(운동장 등 학교 내 실외 공간) 교무실 등	- 수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 원 소속 학급으로 이동	교과 연계 활동 자료, 교과서 요약, 행동성찰문, 온라인 학습 등 부여
	(학교 외의 장소) 독립된 실 등 교원이 지정하는 장소	- (1교시 상당)수업 종료 시까지 - 수업에 참여할 수 있다고 판단되면 원래 공간으로 복귀	체험활동 연계 활동 자료 등

■ 개별학생교육지원 인력

- 총괄: 교장
- 개별학생교육지원 담당 교원(사): *교감, 해당 시간 수업이 없는 교사, 퇴직 교원 등*
  ※ 내규를 정하여 지도
  - 개별학생교육지원비: *14,000원 내외 등 학교 자체 결정*
  - 지급기준: *월단위 누적 또는 20분 이내/ 40분 이내 단위로 지급 등 학교 자체 결정*
  ※ 2026 학교회계예산편성지침 참고, 퇴직교원의 경우 별도 자체 예산 활용 가능
- 인계 담당: 교육활동보조인력, 배움터 지킴이 등

■ 개별학생교육지원 상황 보고 및 안내

- ❷, ❹에 따라 개별학생교육지원을 한 경우 해당 교원은 하교 시간 전까지 지도의 일시 및 경위 등을 학교의 장에게 보고
- 학교의 장은 보고 받은 사실을 안내 담당자(부서)를 지정하여 보호자에게 안내

[참고 후 계획 수립 시 삭제]

※ 학교별 지정 장소는 교장(감)실, 교무실, 성찰교실, 학교 내 유휴교실 등 사안의 경중 및 학교 여건을 반영하여 지정

※ 상시적인 교육활동이 이루어지는 장소(상담실, 보건실 등)는 교육활동 중에는 개별학생 교육지원 장소로 지정하는 것을 지양

※ 개별학생교육지원인력은 교직원, 학습지원튜터, 교육활동보조인력, 배움터 지킴이 등 학교 여건과 교직원 간 협의를 통해 정하되, 지도 감독 총괄은 학교의 장이 담당

※ 학교별 지정 장소에서의 개별학생교육지원 방법은 학교 여건을 고려하여 정하되, 지도 감독 총괄은 학교의 장이 담당

※ 학습지원 방법은 행동 성찰문([양식 (예시)]), 교과서 요약, 학습 용어 정리 등 지도 교원이 상황에 맞게 제시

※ 관련 학생의 태도 개선이 이루어지지 않을 경우 학교별 생활교육 절차에 따라 진행

※ 개별학생교육지원에 관한 사항은 담임교사, 생활교육위원회 등이 유기적으로 업무를 연계

Ⅵ 가정학습

■ 보호자 인계 및 가정학습 전환

- 보호자 인계 및 가정학습 여부 판단
  - 학생이 개별학생교육지원을 거부하는 경우
  - 여러 차례* 개별학생교육지원을 실시하였음에도 지속적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우

  *2회 이상 개별학생교육지원을 실시 및 문제행동 심각성을 고려하여 판단
- 가정학습 상황 점검: 가정학습 점검 확인서(예시) 양식 활용
- 가정학습 출결 처리 방법: NEIS에 출석 인정 결석으로 처리

Ⅶ 치유, 상담 등 지원 요청

■ 대상: 보호자 인계 요청 다수 반복 학생

■ 방법

- 학업중단예방, 위(Wee)프로젝트(위클래스), 기초학력 향상, 경제취약 지원 등
- 긍정적행동지원(PBS) 참여 신청을 통해 학급 내 학생 문제 행동 분석 및 예방·관리 전략 컨설팅 요청
- 복합적·지속적 어려움을 갖고 있는 학생의 경우 학생맞춤통합지원 협의회를 통해 통합진단 및 지원
- 학교 자체 해결이 어려울 경우 교육지원청에 지원 요청

[양식 (예시)] 행동성찰문(성찰하는 글쓰기)(예시)

행동성찰문(성찰하는 글쓰기)

일자	년 월 일 요일		
학번		학생 성명	

※ 다음 문항에 대하여 자신의 생각을 솔직하게 작성해보세요

1. 자신에게 있었던 문제 상황(친구와의 갈등, 교칙위반 등)은 무엇인가요?

2. 자신의 행동으로 인해 다른 사람(친구, 부모님, 선생님)은 어떠한 기분을 느꼈을까요?

3. 앞으로 같은 상황이 재발되지 않으려면 자신 스스로 무엇을 해야 한다고 생각하나요?

4. 주변 사람들이(친구, 부모님, 선생님)이 나에게 어떤 도움을 주었으면 좋겠나요?

년 월 일

확인 교원	성명		(서명 또는 인)

[양식 (예시)] 개별학생교육지원 학생 관리 대장(예시)

※ 2025 학생생활규정길라잡이 '서식22(분리지도학생 관리 대장)' 대체

개별학생교육지원 학생 관리 대장

〈○○학교〉

날짜	*2026. 00. 00.( )*	개별학생교육 지원 장소	*00실*		
대상학생 (학번,이름)	개별학생교육지원 사유	분리시간	학습지원 내용	지원 후 학생 상태	지도교사
10101 안00	*폭언으로 수업 방해*	*10:00~10:20 (20')*	*교과연계 활동 자료, 교과서 요약, 온라인 학습 등*	*안정 부분 안정 불안정*	*홍길동*
				안정 부분 안정 불안정	
				안정 부분 안정 불안정	
				안정 부분 안정 불안정	
				안정 부분 안정 불안정	
				안정 부분 안정 불안정	
				안정 부분 안정 불안정	

☞ [양식 (예시)] 특수교육대상자 00실(개별학생교육지원 장소) 관리 대장(예시)

특수교육대상자 00실(개별학생교육지원 장소) 관리 대장

〈○○학교〉

일 자		개별학생교육지원 담당자	(서명)
성 명			
조 치	*심리안정을 위해 감각볼 10분 제공* *학습을 위해 수학00과제 제공*		
특이 사항	*1. 심리안정 사유로 시간 연장됨을 2교시 교과수업담당 교사에게 알림* *2. 학습과제 대신 무선이어폰으로 음악을 들어 물품을 분리 보관한 후 담임교사에게 인계함*		

○ **행동 발생 전 · 후 상황 기록** (수업담당교사)

행동 발생 전 상황	**행 동**	행동 발생 후 상황
	귀를 막고 소리지름 *2회 전자기기 무단사용*	
기타	*평상시와 다른 일과, 주변 상황 등 교사가 생각하기에 도움이 될 만한 내용*	

※ 특수교육대상자가 의사소통 능력 부족으로 불이익을 받지 않도록 사안 발생 전·후의 상황을 종합적으로 파악하여 행동중재에 참고한다. 관련 내용은 통상 학교 대장에 포함하여 기록하되, 심리적 안정 지원을 목적으로 하는 경우 등 필요한 경우에는 별도 대장을 작성할 수 있다.

[양식 (예시)] 보호자 인계 요청서 (예시)

※ 2025 학생생활규정길라잡이 '서식23(보호자 인계 확인서)' 대체

보호자 인계 요청서

○○학교장은 「초·중등교육법」 제20조의4제4항에 따라 개별학생교육지원을 거부하거나 여러 차례 개별학생교육지원을 실시하였음에도 학생이 지속적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하였습니다. 이에 본교에서는 보호자께 학생을 인계하여 가정학습을 실시할 것을 요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

〈 보호자 인계에 따른 보호자 협조사항 〉

■ **(가정학습 과제 실시) 학생이 가정에서 아래의 '가정학습 과제'를 실시하도록 협조**

■ **(가정학습 확인서 제출) '가정학습 점검 확인서'를 작성하여 (담임)교사에게 제출**
※ 제출방법(예시) : 사진으로 전송, 메일, 출력물 지참 등 편리한 방법으로 제출

■ **(가정학습 중 특이사항 발생 시)** 즉시 **(담임)교사에게 문자 등으로 연락**

☎ 관련문의: 000-000-0000 (업무담당명, 학교대표 번호이용)

2026년 ○○월 ○○일

○ ○ 학 교 장

보호자 인계 확인서

( )학년 ( )반 학생 성명 ( )

보호자 인계 일시	보호자 인계 사유	가정학습 과제 내용
년 월 일 00시 00분	*개별학생교육지원 거부 또는 교육활동 지속 방해*	*○교시 사회(학습주제) : 온라인 학습 참여* *○교시 수학(학습주제) : 교과서 내용 정리 등*

법적 보호자 인계	보호자 성명	
	학생과의 관계	
	보호자 연락처	
※ 학생의 법적 보호자로서 학생을 인계함 (서 명)		

제3자 인계	인계자 성명	
	연락처	
※ 학생의 법적 보호자가 학생을 인계하는 것이 원칙이나 보호자가 부득이한 사유로, 제3자인 본인에게 학생 인계를 위임하여 보호자 동의 하에 학생을 인계함 (서 명)		

[양식 (예시)] 가정학습 점검 확인서(예시)

※ 2025 학생생활규정길라잡이 '서식24(가정학습 보호자 확인서)' 대체

가정학습 점검 확인서

보호자 인계 후 다음과 같이 가정학습 과제를 실시하였습니다.

학년 반 학생 성명

보호자 인계 일시	가정학습 과제 내용
년 월 일 *00시 00분*	*수학(학습주제) : ○○○ 온라인 학습 참여,* *사회(학습주제) : 교과서 내용 정리 등*
특이사항	

년 월 일

보호자 성명 : (서명)

○○학교장 귀하

위와 같이 가정학습을 실시하였음을 점검·확인하였습니다.

○○년 ○○월 ○○일

○ ○ 학 교 장 (서명)

[양식 (예시)] 교실 밖 개별학생교육지원에 따른 개별학생교육지원 장소 규칙(예시)

※ 2025 학생생활규정길라잡이 '서식26(교실 밖 일시적 분리 조치에 따른 분리 장소 규칙)' 대체

교실 밖 개별학생교육지원에 따른 개별학생교육지원 장소 규칙(예시)

※ 교실 밖 일시 개별학생교육지원지도에 따른 개별학생교육지원 장소 규칙 게시물을 교실, 학교게시판, 학교 홈페이지, 분리실 등에 게시하여 숙지할 수 있도록 안내

개별학생교육지원실에서 지켜야 할 사항

개별학생교육지원실에 있는 동안 수업활동에 참여할 수 없으며 1일 여러 차례 *[(2 or 3)회] 이상 누적될 경우 보호자 인계 요청을 받을 수 있습니다.

주어진 과제를 완수하고 아래 규칙을 성실히 따라주시기 바랍니다.

*'여러 차례'의 구체적 횟수는 심각성을 고려하여 학교의 장이 결정

1. 시간이 부여된 경우 정시에 착석합니다.
2. 주어진 교육 프로그램에 따르도록 합니다.
3. 스마트워치, 스마트폰, 노트북, 태블릿 등 스마트기기는 사용이 불가합니다.
4. 지정된 자리에 앉아야 하며 자리 이동을 할 수 없습니다.
5. 물 이외의 음식 또는 음료수는 먹지 않습니다.
6. 꼭 필요한 질문 이외의 대화를 하지 않도록 합니다.
7. 바른 자세로 앉아 있어야 하며 잠을 자거나 엎드려 있지 않도록 합니다.
8. 정해진 학습 과제를 실시합니다.
9. 성실하게 수행하지 않을 경우 추가적인 시간이 부여될 수 있습니다.
10. 학생이 이를 거부할 경우 학생생활규정에 따라 추가 제재를 받을 수 있습니다.

00 학교장

참조 개별학생교육지원 추진 절차 예시

절차	담당	주요 내용
사전준비	학교의 장 및 교직원	• 학칙* 개정, 수업 방해 학생 개별학생교육 계획 마련 * 개별학생교육지원에 필요한 인력 및 장소, 시간, 학습지원 내용 및 방법, 실시 절차 등 • 관계법령 내용 및 학칙 개정 내용 공표·홍보
↓		
교실 내 개별학생 교육지원	수업교사	• 별도 지정 자리로 이동 지시 • 이동 시 자신의 학습자료(교과서) 등을 지참하여 지속적 수업 참여 • 학생의 행동 교정 시 원래 자리로 복귀
교실 외 공간에서 개별학생 교육지원	지도교원	• 교실 외 공간(개별학생교육지원실, 생활지도실, 민원상담실 등)으로 이동 ※ 수업교사는 비상벨 시스템, 내선 전화 등 학교 상황에 적합한 방법으로 교직원 등에게 지원 요청 • 교실 외 공간(개별학생교육지원실, 생활지도실, 민원상담실 등)에서 상담 또는 학습지원 제공 • 운동장 등 학교 내 실외 공간 또는 학교 외의 장소에서 수업을 진행하는 경우 수업에 참여하고 있는 학생들과 분리된 안전하고 쾌적한 공간에서 상담 또는 학습지원
학교장 보고	수업교사	• 개별학생교육지원 일시 및 경위를 학교의 장에게 보고
↓		
보호자 통보 또는 인계 요청 (가정학습)	학교의 장 (교감 등)	• 교실 외 공간에서 개별학생교육지원을 실시한 경우 사유*, 일시 및 경위를 보호자에게 통보 * 개별학생교육지원을 거부하거나 여러 차례 개별학생교육지원을 실시하였음에도 학생이 지속적으로 교육활동을 방해함 등 • (개별학생교육지원 반복 시) 보호자 인계 요청 및 가정학습 과제 부여 • 가정에서의 학습 방법 및 유의사항* 안내 * 학생의 수업 결손을 예방할 수 있는 과제 또는 행동 개선을 위한 과제 부여 • 보호자 인계 확인서 서명 날인 후 보관
↓		

가정학습 상황 점검	학교의 장 (교감 등)	• 보호자로부터 가정학습 점검 확인서를 제출 받아 학생의 가정학습 실시 상황 점검
↓		
후속관리	관리자, 담임교사, 교과교사 등	• 개별학생교육지원 대상 학생에 대한 지속적인 관찰 및 교육적 지도 • 개별학생교육지원 운영 장소의 안전 상태 및 환경 점검 • 필요 시 학생 상담(결과 누적기록 관리 등)
		↓
		• 개별교사의 노력만으로 학생의 문제행동을 개선하기 어려운 경우 학생생활교육위원회 또는 학생맞춤통합지원 논의절차* 등 운영 *교장(감)주재학습·복지·건강·상담·진로 등 담당자 간 논의 • 다양한 구성원 참여를 통해 학생의 문제를 종합적으로 진단하고, 필요한 지원 제공 • 학생의 정서적·행동적 어려움이 지속되는 경우 상담 또는 치료 등 전문적 지원 권고
		↓
		• 보호자 인계 요청이 여러 차례 반복되는 경우 교육활동 방해의 지속성 및 심각성, 보호자의 학생 인계 거부의 고의성, 가정학습 상황 등을 종합적으로 고려하여 교육(지원)청에 학생 지원을 요청할지 여부 결정
		↓
		• 교육(지원)청에 심층 진단, 지역자원 연계 등 학생 지원 요청 ※ 학생 상황 및 지역 여건을 고려하여 개별센터(학습·복지·건강·진로·상담), 학생맞춤통합지원센터 등에 접수

PART

09

학교안전 공제회 관련 업무

학교안전공제회와 피해학생의 보호

Q 피해학생은 학교안전공제회에 구체적으로 어떠한 비용을 청구할 수 있나요?

A

- 학교폭력예방법 제16조 제6항 및 동법 시행령 제18조 제1항에서는 학교안전공제회가 부담하는 피해학생의 지원범위를 다음과 같이 규정하고 있습니다.

■ 상담 등을 받는 데 사용되는 비용

- (법률 제16조 제6항) 피해학생이 전문단체나 전문가로부터 (법률 제16조)제1항 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 상담 등에 사용되는 비용은 가해학생의 보호자가 부담하여야 한다. 다만, 피해학생의 신속한 치료를 위하여 학교의 장 또는 피해학생의 보호자가 원하는 경우에는 학교안전공제회 또는 시·도교육청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있다.

- (시행령 제18조) 지원 범위

구분		내용
1호	학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언	교육감이 정한 전문심리 상담기관에서 심리상담 및 조언을 받는 데 드는 비용
2호	일시보호	교육감이 정한 기관에서 일시보호를 받는 데 드는 비용
3호	치료 및 치료를 위한 요양	「의료법」에 따라 개설된 의료기관, 「지역보건법」에 따라 설치된 보건소 · 보건의료원 및 보건지소, 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」에 따라 설치된 보건진료소, 「약사법」에 따라 등록된 약국 및 같은 법 제91조에 따라 설립된 한국희귀의약품센터에서 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받는데 드는 비용

Q 피해학생의 치료 기간이 길어져서 5년 동안 병원 치료를 받고 있는 중입니다. 학교안전공제회에 5년 동안의 치료비를 청구할 수 있나요?

A

- 피해학생이 상담받거나 치료받은 모든 기간의 비용을 청구할 수 있는 것은 아닙니다. 피해학생의 치료비 중 일정한 기간 동안의 비용만 학교안전공제회에 청구할 수 있고, 그 기간은 다음과 같습니다.

구분(법률 제16조 제1항)		인정기간
제1호	학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언	2년 (보상심사위원회 심의로 1년 범위에서 연장 가능)
제2호	일시보호	30일
제3호	치료 및 치료를 위한 요양	2년 (보상심사위원회 심의로 1년 범위에서 연장 가능)

관련 조항 ▼ 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 시행규칙 제9조의3(집행 기준 등)

① 법 제53조 제2항에 따라 학교폭력 피해학생의 상담 및 치료기간은 2년으로 하고, 일시보호의 기간은 30일로 한다. 다만, 추가적인 치료 등을 위하여 학교폭력 피해학생 및 보호자가 요청하는 경우에는 법 제58조 제1항에 따른 학교안전공제보상심사위원회의 심의를 거쳐 1년의 범위에서 상담 및 치료기간을 연장할 수 있다.

Q 심의위원회 개최 전, 학교장 자체해결로 사안이 종결되었습니다. 이 경우에도 피해학생이 학교안전공제회에 치료비 등을 청구할 수 있나요?

A

- 학교장 자체해결을 하게 되면 심의위원회가 개최되지 않고, 결과적으로 피해학생에게 제16조 제1항의 보호조치는 내려지지 않게 됩니다. 따라서 피해학생은 치료비 등을 학교안전공제회에 청구할 수는 없고, 가해학생에게 직접 청구하여야 합니다.

Q 학교안전공제회가 가해학생 측에 행사하는 구상권이란 무엇인가요?

A

- 가해학생은 피해학생에게 불법행위(학교폭력)에 기한 손해를 배상해야 할 채무를 부담하고 있습니다. 학교안전공제회는 가해학생의 채무를 피해학생에게 대신 변제해 신속한 피해학생 보호를 꾀하고, 이때 학교안전공제회가 가해학생을 대신해 부담한 채무를 가해학생의 보호자에게 상환 청구할 수 있는 권리가 구상권입니다. 학교안전공제회가 가해학생의 보호자에게 상환청구를 하는 범위는 피해학생에게 지급하는 모든 비용입니다.

근거 **학교폭력예방법 제16조**

⑥ 피해학생이 전문단체나 전문가로부터 제1항 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 상담 등을 받는 데에 사용되는 비용은 가해학생의 보호자가 부담하여야 한다. 다만, 피해학생의 신속한 치료를 위하여 학교의 장 또는 피해학생의 보호자가 원하는 경우에는 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」제15조에 따른 학교안전공제회 또는 시·도교육청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있다.

Q 심의위원회 결과 피해학생 보호조치로 제1호, 제3호가 나와서 피해학생과 보호자가 치료비 청구가 필요하다고 합니다. 학교에서는 어떻게 해야 하나요?

A

- 우선 피해학생 및 보호자에게 학교안전공제회에 비용 청구를 할 수 있음을 알려줍니다. 이때 피해학생 측이 학교안전공제회에 비용 지급을 청구할 것이라는 의사를 표시하였다면 학교는 학교안전공제회에 학교폭력 사고통지를 합니다. 자세한 내용은 다음의 절차 흐름도를 참고하십시오.

절 차	주 요 내 용
안전공제회 로그인	○ 접속 주소: https://www.schoolsafe.or.kr/school/login.do ○ 피해 학생측 요청시 학교안전공제회에 학교폭력 사고통지 ○ 학교별 아이디 및 비밀번호 확인(보건교사에게 문의)
⬇	
기본정보 및 사고관련자	○ 학교정보: 로그인 정보를 바탕으로 학교정보 자동입력 ○ 피해학생: 이름, 생년월일, 학년 반 등을 입력 ○ 지도교사 및 작성자: 학교폭력 책임교사 또는 담당교사로 입력
⬇	
가해학생 정보	○ 가해학생 구분(일반학생, 체육특기생, 특수학생 등) 선택 (가해학생이 타교 학생인 경우 공문 등으로 개인정보 요청) ○ 성명, 학교명, 생년월일, 성별, 학년 반, 주소 등 입력 ○ 보호자의 성명, 생년월일, 관계, 연락처, 주소 등 입력
⬇	
사고개요 및 사고내용 (사안조사 보고서 및 진단서 참조)	○ 사고일자 및 사고시간 선택 ○ 활동시간 및 사고장소 선택 ○ 사고 부위 및 부상정도 ○ 사고 의도성 및 진단명 ○ 신고기관 및 사고 개요 ○ 사고 후 학교 지도내용 및 조치사항 ○ 사고 발생 후 긴급조치 내용
⬇	
그 밖의 사항	○ 학교폭력대책심의위원회 개최 여부, 일자, 조치사항 입력 ○ 치료 조치 및 계획 ○ 학폭위 관련 서류 업로드 ○ 학교장 연락처 입력 후 온라인 서명 ○ 피해학생 학부모 성명 및 연락처 입력(학부모에게 SMS 통지됨)
⬇	
피해자 병원 진단서 및 진료 영수증 업로드	○ 안전공제회에서 피해학생 학부모에게 SMS로 관련 링크 전송 ○ 링크된 주소를 통해 피해학생 병원 진단서 및 진료 영수증 업로드 ○ 통장 사본 및 가족관계증명서 등을 업로드
⬇	
보상 및 구상권 청구	○ 피해학생에 대한 보상 ○ 가해학생에 대한 구상권 청구



학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

알쓸소중(2026 개정판)

- 학교폭력예방및대책에관한법률
  ☞ '학교폭력예방법', '법률'
- 학교폭력예방및대책에관한법률 시행령
  ☞ '시행령'
- 학교폭력 업무 담당 부서 ☞ '생활교육부'
- 학교폭력을 담당하는 전담기구 ☞ '전담기구'
- 학교폭력 책임교사 ☞ '책임교사'
- 학교폭력대책심의위원회 ☞ '심의위원회'
- 학교폭력 사안처리 가이드북(2026, 교육부)
  ☞ '가이드북(2026)'



PART

10

아동학대 예방 및 사안처리 요령

시기: (예방교육) 학년초, (사안처리 및 관찰) 연중

아동학대 사안처리, 아동학대 예방교육 및 아동학대 신고의무자 교육에 대해 알아봅시다.
※ 아동학대 예방교육은 학기 초에 시행하는 것을 권장

주요 내용

- 아동학대

Q **보호자에 의해 아동학대를 받고 있는 것으로 의심되거나 신고된 경우, 학교폭력 사안으로 접수하고 처리해야 하나요?**

A

- 아동학대의 경우에도 학생을 대상으로 학교 내외에서 발생하는 신체·정신상의 피해를 수반하므로 학교폭력으로 접수 가능

- 학교폭력 사안처리 과정에서 민감하게 보호해야 할 피해 아동의 정보가 관계자에게 공개되면서 외부에 유출될 우려가 있으며,
- 학교폭력 사안처리 절차를 적용 시 학대 행위자일 수 있는 보호자에게도 사안 내용 및 조치 결과를 통보하게 되어있어 신고인 및 피해 아동 보호에 어려움이 발생할 수 있음

- 이에, **아동학대 신고·접수된 사안에 대해서는 「학교폭력예방법」 제5조에 따라 학교폭력 사안처리 하지 않고, 아동학대 사안처리 절차에만 따라 처리할 수 있습니다.**

근거 학교폭력예방법 제5조

① 학교폭력의 규제, 피해학생의 보호 및 가해학생에 대한 조치에 있어서 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법을 적용한다.

- **그러므로 학교에서는 아동학대 사안 발생 시 아동학대 사안보고[양식]을 활용하여 관할 교육지원청 학교생활교육과로 보고합니다.** 또한 아동학대 **피해학생 보호 및 출석 등에 불이익이 발생하지 않도록 지원에 집중**하며, 피해학생 보호를 위해 관계 기관에 적극적 협조 및 지속적인 보호를 위해 노력해야 합니다.

☞ **[학교 공문서식(예시)] 아동학대 사안 보고**

학생생활 관련 사안 보고(시행문)

○○학교

수신 서울특별시00교육지원청(학교생활교육과장)
(경유)
제목 학생생활 관련 사안 보고

---

1. 관련: 민주시민교육과-0000(20 . . .) ☞아동학대 보고 지침 관련 공문 번호

2. 본교에 아동학대 사안이 발생하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 아동학대 사안 보고 1부. 끝.

[양식(예시)] 아동학대 사안 보고 양식①

아동학대 사안 보고

보고 구분	□최초	□최종	○○학교

구 분	신체학대	정서학대	성학대	유기 및 방임	기타
체크(○)					

〈중복체크 가능〉

담임	성명: H·P:	부장 (책임교사)	성명: H·P:	교감	성명: H·P:	교장	성명: H·P:

피해학생	(　　)학년 (　　)반 (　　)번 성명 : (　　)		
발생 일시 접수 일시	2000.00.00.~2000.00.00.(00회) 2000.00.00.	보고 일시	최초 2000.00.00. 최종 2000.00.00.

피해 사항 및 주요 내용	※ 육하원칙에 따라 상세히 서술

특이사항	※ 재학대여부, 국가아동학대정보시스템 정보 조회 결과, 언론보도 및 경찰 신고 내용, 특수교육대상자 여부 등

□ 보호조치 및 처벌 현황

대 상	조치 사항	조치 일자	조치 기관
피해아동	피해아동 일시보호	2000.00.00.	○○시청 또는 ○○아동보호전문기관
학대행위자	경찰조사 진행중	2000.00.00.	○○경찰서 등

□ 향후 계획

상담 등의 보호 조치로 인한 출석인정, 비밀전학 추진 등

[양식(예시)]아동학대 중대사안 보고 양식② (언론보도 등 중대사안인 경우 ①, ② 같이 보고)

○○학교 ( )사안 보고(예시)

( )학교

□ 사안 개요

❍ ❍

□ 경과

○
○
○

□ 경찰 조사 내용, 언론 보도 내용 등

○
○
○

□ 학교 조치사항

○
○
○

□ 향후 대책

○
○
○

Q 아동학대 사안 처리 절차를 알고 싶어요. 그리고 사안 처리 과정에서 학교는 무엇을 해야 하는지 궁금합니다.

A ● 일반적인 아동학대 사안 처리 절차는 아래와 같습니다.

■ 아동학대 사안 처리 절차

1 112 신고 접수

· 학대 정황 발견
· 아동학대 의심
· 신고 접수
 – 전화: 112(경찰),
 시군구긴급전화(아동학대전담공무원)
 – 방문: 시·도, 시·군·구, 관할 경찰서
※ 신고자의 신분은 「아동학대처벌법」제10조, 제62조에 의해 보장됨

⇨

2 조사

· 경찰, 아동보호전문기관(또는 아동학대 전담공무원) 직원 동행 출동
· 피해 아동, 학대행위 의심자, 주변인 조사 및 증거수집
· 지방자치단체의 아동학대 여부 판단
· 경찰의아동학대 수사

3 피해아동 응급조치 ※최대 72시간

· 경찰 또는 아동보호전문기관이 실시
· 학대 행위자에 대한 제지 및 격리
· 피해 아동을 보호시설 및 의료기관으로 인도

⇨

4 학대 행위자 임시조치 ※ 최대 2개월, 1회 연장

❑ (절차) 경찰 신청 ➜ 검사 청구 ➜ 판사 결정
· 퇴거 등 격리, 접근 금지
· 친권 권한 행사 제한·정지
· 상담 및 교육 위탁
· 의료기관, 요양시설
· 유치장 또는 구치소 유치

5 가정법원 피해아동 보호명령형 구동

· 퇴거 등 격리
· 접근 금지
· 아동보호시설 등 보호 위탁
· 의료기관으로 치료위탁
· 아동보호전문기관 등 상담·치료 위탁
· 연고자에게 가정위탁
· 친권행사의 제한 또는 정지

⇨

6 피해아동 지속관리

· 아동보호전문기관에서 실시
· 상담 및 의료지원
· 사회복지서비스 연계

■ 피해학생 보호조치 관련 법령

구분	관련법령	보호조치내용
아동 학대	**아동복지법 제15조** (보호조치)	① 시도지사 또는 시장·군수·구청장은 그 관할 구역에서 보호 대상 아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받은 때에는 아동의 최상의 이익을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호에 해당하는 보호조치를 하여야 한다. 1. 전담공무원, 민간전문인력 또는 아동위원에게 보호대상아동 또는 그 보호자에 대한 상담 · 지도를 수행하게 하는 것 2. 「민법」 제777조제1호 및 제2호에 따른 친족에 해당하는 사람의 가정에서 보호 · 양육할 수 있도록 조치하는 것 3. 보호대상아동을 적합한 유형의 가정에 위탁하여 보호 · 양육할 수 있도록 조치하는 것 4. 보호대상아동을 그 보호조치에 적합한 아동복지시설에 입소시키는 것 5. 약물 및 알콜 중독, 정서 · 행동 · 발달 장애, 성폭력 · 아동학대 피해 등으로 특수한 치료나 요양 등의 보호를 필요로 하는 아동을 전문치료기관 또는 요양소에 입원 또는 입소시키는 것 6. 「입양특례법」에 따른 입양과 관련하여 필요한 조치를 하는 것
	아동복지법 제29조 (피해아동 및 그 가족 등에 대한 지원)	① 보장원의 장 또는 아동보호전문기관의 장은 **아동의 안전 확보**와 재학대 방지, 건전한 가정기능의 유지 등을 위하여 피해아동 및 보호자를 포함한 피해아동의 가족에게 **상담, 교육 및 의료적·심리적 치료** 등의 **필요한 지원을 제공**하여야 한다. ⑥ 국가와 지방자치단체는 「초중등교육법」제2조 각 호의 학교에 재학 중인 피해아동 및 피해아동의 가족이 **주소지 외의 지역에서 취학**(입학·재입학·전학·편입학을 포함한다.) **할 필요가 있을 때**에는 그 **취학이 원활하게 이루어질 수 있도록 지원**하여야 한다.

A

● 각 단계별 학교의 역할은 다음과 같습니다. 학생의 심리 상태를 세심히 살피고, 필요한 지원 방법을 모색하되, 개인정보 보호에 각별히 유의하시기 바랍니다.

■ 아동학대 사안 처리 과정에서 학교 역할

1 신고접수 단계

- 학대(의심)행위자가 보호자인 경우 **신고내용이 보호자에게 노출되지 않도록 주의**하고, 경찰 및 아동학대전담공무원 도착 전까지 아동의 안전한 보호방안 강구
- 증거 필요시 증거 확보
- 교육(지원)청에 사안 보고
  ※사안 보고서 제출 시 피해아동, 신고자 등에 대한 정보가 유출되지 않도록 주의

2 조사 단계

- 아동이 편안하게 상담받을 수 있도록 협조
- 상담 장면 등이 노출되지 않도록 주의
- 관련 자료 제공
- 담임교사 및 상담교사 등 필수 면담자 협조

3 피해아동 응급조치

- 아동 학적 처리(비밀전학, 위탁교육, 등교학습 지원, 출석 인정 등) 협조
- 다른 아동 등 타인에게 비밀 누설 금지

4~5 별도의 학교 역할 없음

6 피해아동 지속관리

- 아동을 대할 때 낙인감을 느끼지 않도록 일상적인 학교생활에서 특별한 구분 없이 자연스럽게 대하는 태도 유지
- 아동의 심리나 재학대 여부 세심하게 관찰
- 재학대 발생 시 112신고 또는 아동보호전문기관에 즉시 연락

Q 교원 대상 아동학대 신고 사안은 어떻게 처리되는지 궁금합니다.

A ● 일반 아동학대 사안과 달리, 교원이 신고 대상이 된 사안은 교육지원청이 직접 조사·확인하여 정당한 생활지도 여부를 판단하고 '교육활동 확인서'를 작성합니다.

■ 의견 제출 흐름도(2024 교원 대상 아동학대 신고 대응 교육감 의견 제출 가이드라인)

신고 · 접수	⇒	신고사항 공유 (1일)	⇒	사안 확인 (신고사항 공유 후 3일 내)	⇒	정당한 생활지도 여부 판단
아동학대 신고 및 조사 · 수사기관 접수		조사 · 수사기관 → 아동학대 신고사항		단위학교 사안확인		신고사항에 대한 교원의 **정당한 생활지도 여부 판단**
조사 · 수사기관		**교육지원청**		**교육지원청**		**교육지원청**

↙ ↘

교육감 의견서 접수	⇐	교육감 의견서 제출 (신고사항 공유 후 7일 내)	⇐	교육감 확인서 제출 (신고사항 공유 후 5일 내)	⇐	교육활동 확인서 작성
조사 · 수사 시 의견 참고		교육청에서 조사 · 수사기관으로 교육감 의견서 제출		'교육활동 확인서'를 교육청으로 공문 발송		정당한 생활지도로 판단하는 근거를 명시하여 작성 (정당한 생활지도로 판단하지 않는 경우에도 근거를 명시하여 **'의견없음'으로 제출**)
조사 · 수사기관		**교육청**		**교육지원청**		**교육지원청**

■ 교원 대상 아동학대 관련 법령

관련법령	세부내용
초중등 교육법	**제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도)** ① 학교의 장과 교원은 학생의 인권을 보호하고 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 지도할 수 있다. 제20조의6(「아동복지법」의 적용 배제) 학교의 장과 교원의 다음 각 호에 따른 정당한 행위는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위로 보지 아니한다. 〈개정 2025. 9. 16.〉 1. 제20조의2제1항에 따른 학생생활지도 2. 제20조의2제3항에 따른 방어 및 보호를 위한 제지 3. 개별학생교육지원 4. 제20조의5제2항에 따른 교내 스마트기기의 사용 · 소지 제한
초중등 교육법 시행령	**제40조의3(학생생활지도)** ① 학교의 장과 교원은 법 제20조의2에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 분야와 관련하여 조언, 상담, 주의, 훈육 · 훈계 등의 방법으로 학생을 지도할 수 있다. 이 경우 도구, 신체 등을 이용하여 학생의 신체에 고통을 가하는 방법을 사용해서는 안 된다. 1. 학업 및 진로 2. 보건 및 안전 3. 인성 및 대인관계 4. 그 밖에 학생생활과 관련되는 분야 ② 학교의 장과 교원은 법 제20조의2제3항에 따라 학생의 행위에 대하여 방어 및 보호를 위한 제지를 하는 경우 해당 학생을 피해 대상과 즉시 분리시키는 등 학생의 행동을 일시적으로 제지할 수 있는 방법으로 하되, 도구, 신체 등을 이용하여 학생의 신체에 고통을 가하는 방법을 사용해서는 안 된다. 〈신설 2026. 2. 19.〉 ③ 교육부장관은 제1항에 따른 지도의 범위, 방식 등에 관한 기준을 정하여 고시한다.
교원 지위법	**제17조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출)** ① 교육감은 「유아교육법」 제21조의3제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도 및 「초·중등교육법」 제20조의2제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 해당 시 · 도, 시 · 군 · 구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 한다. ② 제1항에 따른 의견 제출의 기한, 방법, 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
교원의 학생생활지도에 관한 고시	**제1장 총칙** **제1조(목적)** 이 고시는 「초 · 중등교육법」 제20조의2. 제20조의4부터 제20조의7에서 학교의 장과 교원에게 부여한 권한과 책무에 따라 「초 · 중등교육법 시행령」 제40조의3제3항에 따른 학생생활지도의 범위 및 방식 등에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

Q 아동이 보호시설에서 보호받고 있는 경우 출결 처리는 어떻게 되나요?

A • 학교에서는 피해학생을 보호하고 있는 기관에서 출석 인정 협조 공문을 보내면 이를 근거로 하여 '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받은 결석'으로 처리하여 출석을 인정해 주시면 됩니다.

※ 아동학대 사안 학적 처리 관련 안내 (아동학대 예방 및 대처요령 교육부문 가이드북, 교육부)

• 출석 인정·인정점 부여

– 피해아동이 시설 입소나 학대로 인한 신체적·정신적 피해 등으로 학교에 출석하기 어려운 경우, 출석을 인정받을 수 있도록 지원

– 지방자치단체, 아동보호전문기관 등으로부터 공문(출결에 대한 학적처리 요청)을 받아 출석인정 처리

– 지방자치단체가 아동학대 예방을 위해 학생을 보호하는 경우 위탁학생으로 등록하여 관리

– 기관의 출결은 그대로 인정하되, 재적교 평가(지필·수행평가 포함)에 미응시한 경우 시도교육청의 학업성적관리지침과 학교의 학업성적관리규정으로 정하여 인정점 부여

– 관련 법령

• 학교생활기록 작성 및 관리 지침(교육부 훈령)
- [별표8](출결 상황 관리 등)2. 결석
나. 다음의 경우에는 출석으로 인정한다.
(7)기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우

• 피해학생 비밀전학 지원

– 학대 가해자로부터 피해아동을 보호하기 위해 주민등록 상 주소지를 바꾸지 않고 학대피해아동이 머무는 보호시설 주변의 학교로 전·입학하도록 지원

– 가정폭력 또는 아동학대 피해아동이 주소지 외 지역에 취학(입학·재입학·전학·편입학 등)할 경우 관련 법령에 의거 우선적으로 취학 지원

– 유의 사항

· 학교 및 교육청은 피해아동 및 그 가족이 전학한 학교명 등 취학지원 관련 일체의 자료를 비공개로 처리해야 함

· 학교는 관계자들의 실수 등으로 피해아동에 대한 정보가 유출되지 않도록 '개인정보 노출 주의'를 기재하여 관리해야 함

· 학교 및 교육청은 교육복지 제도 등을 활용하여 비밀전학 대상 아동이 학교에 안정적으로 적응할 수 있도록 지원방안을 마련하여 안내함(필요한 경우 교복, 체육복, 교외체험학습 경비 등 지원)

· 비밀전학 나이스 처리 시 유의점: 전입시 교육정보시스템에서 비밀전입 여부에 체크 처리를 하여 전송되는 학생 자료 중 학부모서비스 신청정보를 제외함
(비밀전학의 경우 학생의 피해가 발생하지 않도록 전입교에서는 변경된 주소를 누가기록하지 않음)

– 관련 법령

- (초중등교육법 시행령 제21조제6항) 초등학교의 장은 학생의 학교생활 부적응 또는 가정 사정 등으로 인하여 학생의 교육환경을 바꾸어 줄 필요가 있다고 인정하는 때에는 학생의 보호자 1인의 동의를 얻어 교육장에게 당해 학생의 전학을 추천할 수 있으며, 이 경우 교육장은 제1항의 규정에 불구하고 전학할 학교를 지정하여 전학할 수 있음
- (초중등교육법 시행령 제21조제7항) 초등학교의 장은 보호자의 동의를 얻어 전학시키는 것이 곤란하다고 인정하는 경우에는 학교 의무교육관리위원회의 심의를 거쳐 교육장에게 해당 학생의 전학을 추천할 수 있으며, 이 경우 교육장은 전학할 학교를 지정하여 전학하게 할 수 있다.
- (초중등교육법 시행령 제73조제6항, 제89조제5항) 중(고등)학교의 장이 학생의 교육상 교육환경을 바꾸어 줄 필요가 있다고 인정하여 다른 학교로의 전학, 재취학 또는 편입학을 추천한 사람에 대하여는 교육장(감)은 전학, 재취학 또는 편입학할 학교를 지정하여 배정할 수 있음

Q **아동학대로 신고된 경우 우리학교 학생의 사안은 어느 기관을 통해 진행되는지 궁금합니다.**

A 아동학대로 신고가 된 경우에는 경찰과 아동보호전문기관 담당자(또는 아동학대전담공무원)가 사안 조사 및 후속 조치를 담당하게 됩니다. 서울에는 총 13개의 아동보호전문기관이 있습니다. 자치구를 기준으로 담당하고 있으며, 학교는 사안 조사 및 후속 조치를 위해 해당 다음에 제시된 아동보호전문기관을 확인하여 유기적으로 협조해 주시면 됩니다.

■ 아동학대 피해학생 등교학습 지원 (민주시민생활교육과-19088, 2024.9.5.)

- 목적: 학대 피해학생의 등교학습 결손을 해소·완화하여 일상으로의 복귀 및 전인적 성장을 두루 지원
- 관련 근거: 아동복지법 제29조, 아동복지법 시행령 제26조의4
- 주요 내용

- 해당 학생의 등교학습 결손 예방과 학습권 보장을 위해 학대 피해아동이 거주하고 있는 보호시설 등 지리적 요건이나 재학 중인 학교의 수업 진행 여부 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여, 필요한 경우 지자체 장의 요청에 따라 원적교가 아닌 학교에서 임시적으로 교육활동을 지원하는 방안

■ 신청권자 / 피신청권자	→	지자체의 장 / 교육감(교육장)
■ 피신청권자의 역할	→	학습지원을 제공할 학교 지정
■ 지정된 학교의 역할	→	해당 학생에게 교육활동 지원

• **절차 요약**

① 지자체 장의 교육감(교육장)에 대한 등교학습 지원 요청
- 학대 피해 학생 등의 신청, 원소속 학교장 및 아동보호전문기관의 장, 피해아동 보호 시설의 장 등의 의견 제출, 그 밖에 원적교가 아닌 학교에서 학습해야 할 사정이 있다고 지자체 장이 판단하는 경우 등교학습 지원 요청 가능.

* 단 이 경우에도 학대 피해 학생의 의견을 수렴하고 그 의견을 최우선으로 존중

* (시도를 달리할 경우 예시)지자체 장→원 소속교 교육감(장)→지원예정교 소속 교육감(장)→지원예정교 소속 지자체로 통보

② 교육감(교육장)의 등교학습 지원 학교 지정
- 지리적 여건, 원적교의 특성, 인적·물적 자원, 당사자 등의 의사 등을 포함한 교육환경을 두루 고려하되 특정학교에 지원이 집중되지 않도록 함.

③ 지정된 학교에서 교육활동 지원
- 해당 학생은 학적 변동이 없는 지자체 위탁 학생이므로 출결은 원적교에서 처리하며 지자체는 위탁기간 중 학생에 대한 전반적 관리(정서·심리, 의료 지원 등)를 함.

④ 등교학습 지원 종료 후 등교학습 지원 학교는 학교생활기록부 보조장부를 작성하여 원적교에 송부

⑤ 원적교는 학교생활기록부 보조장부 내용 등을 고려 해당 학생의 일상 복귀 지원

[양식-예시: 등교학습 지원 학생 보조장부]

학교생활기록부 보조장부 [등교학습지원교 → 원적교]

(등교학습 지원학교 → 피해학생 원적교)

학교명	○○학교	작성자	교사 ○○○	연락처	

1. 인적 사항

학생	성명	○○○	생년월일	○○○○년 ○○월 ○○일
	재적교	○○학교 ○학년 ○반 ○○번		
	주소			

2. 출결 사항

구분	기간	수업일수	결석일수			지각			조퇴			결과			특기사항
			질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	
위탁교육		○○일													

3. 창의적 체험활동

영역	시간	특기사항
자율활동		
동아리활동		
진로활동		
안전한생활		

봉사활동 실적				
일자 또는 기간	장소 또는 주관기관명	활동내용	시간	누계시간

4. 교과학습발달상황

교과	세부능력 및 특기사항

5. 행동특성 및 종합의견

행동특성 및 종합의견

위와 같이 학교생활기록부 보조 자료를 통지합니다.

20○○. ○○. ○○

○○○○장 (직인)

[양식-예시: 등교학습 지원 의견 제출서]

의견 제출서 (학교·아보전·시설 등→지자체 제출용)

등교학습 지원 의견 제출서

학 생	성 명		성 별	남 / 여
	현 재적교		학 년	
	생년월일	20 년 월 일		
	주 소			
	전화번호 (휴대폰)			
의견 제출인	성 명			
	소속 / 직위			
	전화번호 (휴대폰)			

※ 의견 제출 사유(예시)

위 학생은「아동복지법」제29조제6항에 따른 전학 등(취학)이 필요하나, 부득이하게 그 절차가 완료되기 전 학생의 인적 성장과 발전을 위해 등교학습 지원이 바람직하다고 판단되는 바, 등교학습 지원을 요청합니다.

【(비밀)전학 등 예정시기】 20 . 00. 00.까지 전학(취학) 실시 예정

※ 등교학습 지원은「아동복지법」제29조제6항 및「아동복지법」시행령 제26조의4제3항에 따라 전학 등 취학에 필요한 절차 완료 전에 피해아동 등의 학습을 지원하는 제도

20 년 월 일

신청자 ○○○ (서명)

○○시장·구청장 귀하

[참고]

서울 소재 아동보호전문기관 현황

(2026년 3월 기준)

순	기관명	관할 시군구	기관 전화번호
1	서울특별시아동복지센터	-	02-2040-4200
2	서울동남권아동보호전문기관	강남구, 강동구, 서초구, 송파구	02-474-1391
3	서울동부아동보호전문기관	중구, 동대문구, 성동구, 광진구, 중랑구	02-2247-1391
4	서울서남아동보호전문기관	강서구, 양천구	02-3665-5183~5
5	서울서북아동보호전문기관	은평구, 종로구	02-3157-1391
6	서울남부아동보호전문기관	영등포구, 구로구, 금천구, 관악구	02-842-0094
7	서울북부아동보호전문기관	도봉구, 강북구	02-923-5440
8	서울중부아동보호전문기관	마포구, 용산구	02-422-1391
9	성북구아동보호전문기관	성북구	02-2039-5472
10	노원구아동보호전문기관	노원구	02-974-1391
11	동작구아동보호전문기관	동작구	02-820-9274
12	구로구아동보호전문기관	구로구	02-6734-1391
13	서대문구아동보호전문기관	서대문구	02-637-41391

※ 아동권리보장원홈페이지(www.ncrc.or.kr) 〈아동복지기관현황〉 아동보호전문기관(서울)

Q **학교에서 매년 아동학대 예방교육과 아동학대 신고의무자 교육을 실시해야 한다고 합니다. 대상, 시수, 방법이 궁금합니다.**

A

- 아동예방을 위해서 학교에서 실시해야 하는 교육은 두 가지로 볼 수 있습니다.
  첫째, 학부모/학생/교직원을 대상으로 하는 아동학대 예방교육
  둘째, 학교의 장과 종사자를 대상으로 하는 아동학대 신고의무자 교육입니다.

이에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다.

구 분	대 상	주 기	관련법령	내 용
아동학대 예방교육	아동 (유·초·중·고 학생)	6개월에 1회 이상 **연간 4시간 이상**	아동복지법 제31조 동법시행령 제28조	아동의 안전에 대한 교육
	자녀를 둔 학부모 (보호자)	**연 1회 이상**	교육부 지침 (2016.3.29.)	올바른 양육방법, 아동학대 예방 등 부모교육 *가정통신문(【붙임2】 예시 활용) 가능
	공공기관 소속 직원(공공기관, 대학, 교육(지원)청 및 직속기관 등)	**매년 1시간 이상**	아동복지법 제26조2	아동학대 예방에 관한 법령, 아동학대의 주요 사례, 아동학대 발견 시의 신고방법
아동학대 신고의무자 교육	학교의 장과 그 종사자[1]	**매년 1시간 이상**	아동복지법 제26조 동법시행령 제26조 (*미실시 과태료 300만원) ※ 아동복지법 제75조(과태료)	아동학대 예방 및 신고의무에 관한 법령, 아동학대 발견 시 신고방법, 피해아동 보호 절차, 학생체벌 방지, 기타 아동학대 예방 우수사례 등 **【참고】사이트 활용**

아동학대 예방교육과 신고의무자 교육의 실시 결과는 매년 보건복지부에 제출해야 합니다. 학교에서는 결과보고서 양식을 참고하여 학교별 자체 계획을 수립·실시하시기 바랍니다.

1) **교육 시행 당시 해당 기관에 근무하고 있는 전직원** (정직원, 계약직, 용역직원 등 포함, 다만, 휴직자는 제외)

[학교 공문서식(예시)] 아동학대 예방교육

아동학대 예방교육 계획 공문(내부결재)

○○학교

수신 내부결재
(경유)
제목 20○○년 아동학대 예방교육 및 아동학대 신고의무자 교육 계획(안)

1. 관련: 아동복지법 제26조

2. **20○○년 아동학대 예방교육 및 아동학대 신고의무자 교육을 다음과 같이 실시**하고자 합니다.

	아동학대 예방교육			아동학대 신고의무자 교육
대상	학생	학부모	교직원	학교의 장과 종사자
일시	20 . ○○. ○○.( ), 20 . ○○. ○○.( ) 9:00~9:40	20 . ○○. ○○.( )	20 . ○○. ○○.( ) 15:00~16:00	20 . ○○. ○○.( ) 15:00~16:00
내용	아동학대 예방 및 아동안전	아동학대 예방 올바른 양육법	아동학대 예방	아동학대 신고의무에 관한 법령 및 신고 절차 및 후속 조치 등
방법	학교 방송	가정통신문 【붙임】활용	대면교육	대면교육 ※ 사정에 따라 대면교육 미실시 또는 미참석의 경우 개인별 원격교육 실시

붙임 (학부모용)가정통신문 1부. 끝.

가정통신문 예시

으뜸가는 학교 OOOO학교	[학교마크] [교육목표]	OO초 20 - OO 교무실 000-0000~9 행정실 000-0000~9 http://학교홈페이지 주소

※ 본 자료는 아동학대 및 가정폭력 예방교육 자료(예시)입니다.
예방교육의 목적과 취지를 고려하여 보호자 모두 읽어보시기를 권해 드립니다.

학교에서는 아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동의 복지를 보장하기 위해 아동학대 및 가정폭력 예방교육을 하고 있습니다. 아동학대를 효과적으로 예방하고 피해 아동을 적극적으로 보호하기 위하여 많은 관심과 협조 부탁드립니다.

1. 아동학대란?

보호자를 포함한 성인이 아동(만18세 미만)의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹해위를 하는 것과 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것입니다.
(아동복지법 제3조 제7호)

2. 아동학대범죄란? (아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조 제4항)

- 보호자에 의한 아동학대를 말하며, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄
  - 형법에 의한 범죄(상해, 폭행, 유기, 학대, 체포, 강간, 강요, 재물손괴등)
  - 아동복지법에 의한 죄(신체, 정서, 성, 방임)
  - 아동학대처벌법에 규정된 범죄(아동학대치사, 중상해, 상습범)

3. 아동학대 유형

신체 학대	• 아동에게 행하는 신체적 폭력 또는 가혹행위 • 신체에 유해한 물질로 신체에 가해하는 행위, 완력을 사용하여 신체를 위협하는 행위 등
정서 학대	• 잠을 재우지 않는 행위, 벌거벗겨 내쫓는 행위, 가족 내 왕따 행위 • 다른 아동을 학대하도록 강요, 아동이 가정폭력을 목격하도록 하는 행위 • 형제나 친구 등과 비교, 차별, 편애하는 행위 • 미성년자 출입금지 업소에 아동을 데리고 다니는 행위 • 아동을 시설 등에 버리겠다고 위협, 짐을 싸서 쫓아내는 행위 • 아동 정서 발달, 연령상 감당하기 어려운 행위(감금, 약취, 아동노동 착취)
성학대	• 아동을 대상으로 하는 모든 성적 행위 • 자신의 성적 만족을 위해 아동을 관찰하거나 아동에게 성적 노출을 하는 행위

	• 아동을 성적으로 추행하는 행위, 아동에게 유사성행위를 하는 행위 • 성행위, 성매매를 시키거나, 성매매를 매개하는 행위
방임 · 유기	• 물리적 방임: 기본적인 의식주를 제공하지 않는 행위, 상해와 위험으로부터 아동을 보호하지 않는 행위 등 • 교육적 방임: 보호자가 아동을 학교(의무교육)에 보내지 않거나 아동의 무단결석을 허용하는 행위 등 • 의료적 방임: 아동에게 필요한 의료적 처치를 하지 않는 행위 등 • 유기: 아동을 보호하지 않고 버리는 행위, 아동을 병원에 입원시키고 사라진 경우 등

4. 아동학대 발견하기

	관련 징후	대처요령
신체 학대	• 넘어져서 생기기 어려운 부분의 상처, 할퀴거나 손으로 맞은 것 같은 자국 • 체벌 도구가 그대로 드러나는 상처 • 대부분의 화상 자국은 아동학대와 연관될 가능성이 높으므로 주의 깊게 관찰함(뜨거운 물, 다리미 자국 등)	• 상처에 대한 보호자의 설명이 일치하는지 확인
정서 학대	• 귀가 거부, 우울, 좋지 못한 언행 사용 등 • 폭언, 모욕, 감금, 심각한 비교 등을 하는 경우가 모두 해당됨	• 발견이 어려워 아동을 유심히 관찰해야 함
성학대	• 연령대에 맞지 않는 성지식과 행동(성놀이)을 보임. • 죄의식에 사로잡힌 자책 행동을 보임 • 섭식장애 • 평소와 다른 행동, 좋아하던 것에 관심이 없음 • 어른에 대한 갑작스러운 거부 • 악몽 등 수면장애	• 아동 진술 오염 방지를 위해 상담하지 말고 바로 112 신고 • 발견 상태 유지를 위해 옷을 갈아입히지 않고 씻기지 않기 • 아동의 잘못이 아님을 말해주기 • 캐묻지 않고 아무렇지 않은 것처럼 대하기
방임 · 유기	• 위생 상태 불량, 계절에 맞지 않는 옷, 영양실조 • 몸에 머릿니, 빈대 등이 있음 • 학교나 병원을 보내지 않음	아동의 위생 상태나 의복, 냄새 등으로 확인이 가능함

5. 아동학대 신고요령

※ 아동학대 신고의무자는 아동학대 신고 시, 보호자에게 신고내용을 알리는 등 아동학대 증거가 은폐되지 않도록 주의하여야 함

1.아동학대 의심 및 발견

- 아동학대 유형 및 징후 인지하기
- 아동 및 보호자를 관찰/면담하여 아동학대 가능성 파악하기(응급상황 시 아동 안전 우선확보)

2.아동학대 신고(112번)

- 가능한 많은 정보를 파악하여 즉시 경찰서 신고
- 신고시 학대의심내용, 아동 및 학대 행위자, 신고자 정보 전달하기

3.아동보호 전문기관과 협력 유지

- 피해아동에 대한 재학대 여부 지속 관찰하기
- 의심스런 상황 발생 시 신속하게 경찰서에 연락

6. 아동학대 신고 시 유의 사항

- 가능한 한 증거 사진 등을 확보함
- 아동이 불안에 빠지지 않도록 큰일이 난 것처럼 하지 않고 일상적으로 대함
- 성학대의 경우 증거 확보를 위해 씻기거나 옷을 갈아입히지 않음
- 진술의 오염이 있으므로, 학대에 대해 계속 캐묻거나 유도 질문을 하지 않음

7. 신고 후 아동보호 조치

- 신고 후에는 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따라 경찰과 아동보호전문기관 직원이 신속하게 출동하여 초동조치를 취하고, 검찰과 법원은 피해 아동을 안전하게 보호하고 아동학대 재발을 방지하기 위한 조치들을 취하게 됩니다.

8. 아동학대 신고자 보호

- 신고자의 비밀을 철저히 보호합니다.
  - 신고자의 인적 사항 또는 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도한 자는 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

- 불이익으로부터 보호해 드립니다.
  - 신고를 이유로 ① 파면, 해임, 해고 등 신분 상실 조치를 한 자는'2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금'에 처하고, ② 징계, 전보, 평가차별, 교육 기회 취소, 집단 따돌림, 부당 감사, 주의 대상자 명단 작성 등 불이익을 준 자는'1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금'에 처해 집니다.

• 신변 보호를 받을 수 있습니다.
- 수사나 재판과정에서 신고자의 인적 사항을 기재하지 아니하고 가명으로 조서를 작성할 수 있습니다.
- 신고자가 보복을 당할 우려가 있는 경우 시설보호, 신변경호, 참고인 또는 증인 출석 귀가 시 동행, 주거에 대한 주기적 순찰 등 신변안전 조치를 받을 수 있습니다.

※ 가정폭력이란?

가정폭력은 가족 구성원 중의 한 사람이 다른 가족에게 계획적이고 반복적, 의도적으로 물리적인 힘을 사용하거나 정신적 학대를 통하여 심각한 신체적, 정신적 손상과 고통을 주는 행위를 말합니다. 신체적 폭력뿐만 아니라 성폭력(성적 학대), 정서적 학대, 유기, 방임(태만, 의무불이행), 경제적 학대, 언어폭력 등을 포함합니다.

※ 가정폭력 신고의무 규정

「가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제4조에 의하면, 누구든지 가정폭력을 알게 된 때에는 이를 수사기관에 신고할 수 있고, 신고한 자에 대하여 그 신고행위를 이유로 불이익을 주어서는 아니 됨을 명시하고 있습니다. 특히 아동, 노인, 장애인 등의 보호시설이나 상담소, 교육기관, 의료기관 종사자는 가정폭력 범죄를 알게 된 경우에 즉시 신고해야 할 법적 의무가 있습니다.

• **가정폭력, 아동학대 신고 및 상담 : ☎ (국번없이) 112 / 관할지역아동보호전문기관**

20 년 OO월 OO일

○○학교장

☞ **[학교 공문서식(예시)] 아동학대 신고 의무자 교육 결과 제출**

아동학대 신고 의무자 교육 결과 제출(시행문)

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청(학교생활교육과장)
(경유)
제목 20○○년 아동학대 신고의무자 교육 결과 제출

1. 관련
   가. 보건복지부 아동학대대응과-0000(20 .00.0.)
   나. 서울특별시교육청 민주시민교육과-00000(20 .00.00.)

2. **20○○년 아동학대 신고의무자 교육** 결과를 다음과 같이 제출하고자 합니다.
   가. **대상: 학교장 및 종사자(총00명)**
   나. 제출 내용: 교육 결과 보고서 및 증빙자료

붙임 1. 교육 결과 보고서 1부
2. 아동학대 신고의무자 교육 원격교육 이수 확인서 1부. 끝.



학교폭력·생활교육 업무 담당자를 위한

알쓸소중(2026 개정판)

- 학교폭력예방및대책에관한법률
  ☞ '학교폭력예방법', '법률'
- 학교폭력예방및대책에관한법률 시행령
  ☞ '시행령'
- 학교폭력 업무 담당 부서 ☞ '생활교육부'
- 학교폭력을 담당하는 전담기구 ☞ '전담기구'
- 학교폭력 책임교사 ☞ '책임교사'
- 학교폭력대책심의위원회 ☞ '심의위원회'
- 학교폭력 사안처리 가이드북(2026, 교육부)
  ☞ '가이드북(2026)'



PART

부록

학생 생명존중 및 자살예방 프로젝트

학생 생명존중 및 자살예방 프로젝트

Q 학교 생명존중위원회는 어떻게 구성하고 운영해야 하나요?

A

- 생명존중위원회는 위원장 교장, 부위원장 교감, 교무부장, 학년부장, 생활안전부장, 담임교사, 전문상담(교)사, 보건교사, 행정실장 등으로 구성 가능합니다(예시 참고). 학교의 상황 및 사안에 따라 필요한 위원을 추가하는 등 조정·운영 가능합니다. 교장, 교감 중 1인은 위기 사안과 관련한 빠른 의사결정을 위해 필수 참석합니다.
- 생명존중위원회 운영 방법은 **(정기) 월 1회 (수시) 위기사안(자살시도, 자해, 자살 등) 발생 시** 개최합니다. 위기관리위원회 또는 학생맞춤통합협의체 등과 통합 운영 가능합니다.

■ 생명존중위원회 구성(예시)



■ 생명존중위원회 운영 내용

① 학생 마음건강증진(자살예방) 계획 수립
② 학교 위기사안 논의 및 개입, 관리방안 협의
③ 학생별 자살시도(자해) 발생요인 분석 및 대책 협의
④ 위기사안에 즉각 대처하기 위한 사전 위기개입 절차 마련 및 업무 분장
⑤ 위기개입을 위한 유관기관 네트워크 구축
⑥ 위기사안 발생시 개입

Q 생명존중위원회 위원장은 반드시 교장이 맡아야 하나요?

A

- 교장은 학교의 운영을 총괄하며 학생들의 안전과 복지, 전반적인 교육 환경에 대한 책임을 지는 위치에 있습니다. 생명존중위원회는 학생의 안전과 마음건강을 다루는 위원회로 생명을 지키기 위해 중요한 결정을 내려야 하기 때문에 교장이 위원장을 맡아야 합니다.
- 학생들의 생명과 안전에 직결되는 문제가 발생할 경우 신속한 결정을 내려야 할 상황이 자주 발생합니다. 교장은 이러한 위기상황에서 빠르고 유연하게 대응할 수 있는 권한을 가지고 있어 필요한 조치를 즉각적으로 내릴 수 있습니다. 또한, 학교에서 가장 큰 권한과 영향력을 가지고 있는 교장은 학생과 교직원, 보호자 등 모든 구성원에게 중요한 메시지를 전달하는 역할을 합니다. 교장이 생명존중위원회 위원장을 맡음으로써 생명존중과 관련된 문제의 중요성을 더욱 강조하고, 학생들이 생명존중의 가치를 더 잘 이해하도록 도울 수 있습니다

Q 생명존중위원회에서 자살 사안 또는 자살시도(자해) 사안 발생 시 어떻게 위기 개입을 해야 할까요?

A

- 「학교 위기관리 가이드라인 」(2025 개정판)을 참고하시기 바랍니다. ▶ 다운로드
  학교 위기사안의 효과적 개입을 위한 위기관리 체계 마련 및 학교 구성원의 역할을 구체화하여 제시하였습니다. ※「2025 위기관리 가이드라인」에는 생명존중위원회 운영을 학기별 1회로 규정하고 있으나, 해당 사항은 개정을 통해 조정될 예정임.

Q 위기사안 발생 시 생명존중위원회 회의록은 어떻게 작성해야 하나요?

A

- 학교에서 자체적으로 회의록을 작성하되 회의록에는 일시, 장소, 참석자, 회의내용, 회의결과 등 사안의 발생과 개입에 대해 육하원칙에 따라 기록합니다. 사안에 대해서는 아래 예시와 같이 구체적으로 기록하는 것이 좋습니다. 학교 업무 경감 정책에 따라 회의 내용은 핵심 내용을 중심으로 개조식으로 기술할 것을 권고합니다.

  (예시) YYYY. MM. DD.(X) hh시 mm분. ○○(장소)에서 ○○○(학생 이름)(이)가 커터칼로 왼쪽 손목을 그어 피를 흘리는 것을 ○○○(최초 발견자) 교사가 발견함. 최초 발견자는 학생의 상처를 확인 후, 즉시 보건실로 데리고 가서 치료적 처치를 요청함. 담임교사, 업무담당자 및 관리자(교감)에게 hh시 mm분에 해당 사안 보고함

  ※ 회의록의 전자문서 결재 시 보안문서, 개인정보 보호 등을 위해 학생 실명을 사용하지 않을 수 있음
- 「학교 위기관리 가이드라인」(2025 개정판) 〈부록 3, 7〉 회의록 예시 참고

Q 생명존중및자살예방교육이 법정의무교육이라는데 어떻게 실시해야 하나요?

A

- 생명존중및자살예방교육은 **법정의무교육**으로 **학생 6시간, 교원 4시간, 교직원 1시간, 보호자 1시간**을 실시해야 합니다.
- 교육 대상은 **학교 소속 모든 직원**(정직원, 계약직 등 포함, 다만 휴직자는 제외)입니다. [자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률] 개정으로(시행 2024.7.12.) 전직원으로 강화되어 **교직원 1시간이 추가**되었습니다.
- 교육 내용은 [자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 시행령] 제10조의2(자살예방 상담·교육의 내용 및 방법 등) 제1항에 제시되어 있습니다.
  - 자살예방 인식개선: ① 생명의 소중함과 가치 ② 자기 이해와 돌봄 ③ 도움 요청에 관한 내용 ④ 그 밖에 생명존중에 대한 건전한 가치함양에 필요한 내용
  - 생명지킴이 교육: ① 자살문제와 현황 ② 자살위험요인과 자살경고신호 ③ 자살위기 대응 기술 ④ 그 밖에 자살위기 방지 및 대응에 필요한 내용
- 교육 운영을 위해 학기초(3월, 9월), 자살예방의 날(매년 9월 10일) **생명존중교육 주간**을 운영하는 것을 권장합니다. 이 때 생명존중교육을 실시하고, 학생회, 학급회, 동아리 등 학생 주도로 자살예방 캠페인을 운영하고, 보호자를 위한 가정통신문을 발송합니다.

Q 사회정서교육과 생명존중및자살예방교육을 둘 다 실시해야 하나요?

A

- 사회정서교육 운영에 따른 생명존중 및 자살예방교육, 학교폭력예방교육은 시수로 인정됩니다.
  - ‣ 사회정서교육(6시간)=생명존중및자살예방교육(6시간) 또는 학교폭력예방교육(6시간)

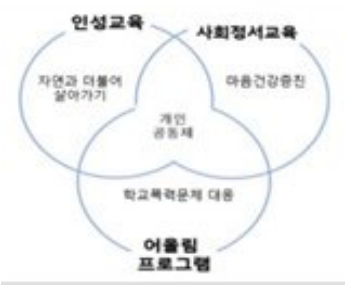
❖ 사회정서 역량을 중심으로 유사한 프로그램을 상호 활용
- [사회정서]**자기인식 및 조절** 프로그램 ↔ [어울림]**자기존중, 감정조절** 프로그램
- [사회정서]**관계인식 및 관리** 프로그램 ↔ [어울림]**공감, 의사소통, 갈등해결** 프로그램

Q 사회정서교육과 기존의 인성교육, 어울림 프로그램의 차이는 무엇인가요?

A

- 사회정서교육은 마음챙김 및 정신건강 인식 확장 등의 내용을 포함하여 학생들이 실제 생활에서 부딪히는 다양한 문제 상황에서 감정과 스트레스를 조절하고 개인 또는 공동체 일원으로 책임있고 건강하고 행복하게 성장하도록 사회정서적 역량을 함양시키고자 합니다.

〈인성교육, 어울림 프로그램, 사회정서교육 목표의 관계〉



구분	한국형 사회정서교육	인성교육	학교폭력예방교육(어울림)
목적	정서·행동 문제 예방 및 마음건강 증진	인간다운 성품과 역량 함양	학교폭력 예방 및 대처
역량 (덕목)	자기 ❶ 인식, ❷ 조절	[핵심 가치·덕목] 예(禮), 효(孝), 정직, 책임, 존중, 배려, 소통, 협동	❶ 자기 존중감, ❷ 감정조절
	대인관계 ❸ 인식, ❹ 관리		❸ 공감, ❹ 의사소통, ❺ 갈등해결
	공동체 ❺ 가치 인식과 관리		❻ 학교폭력 인식 및 대처
	마음건강 ❻ 문제 인식과 관리		
특징	학생들의 사회적 상호작용과 정서적 성장 지원	전통적 가치와 도덕적 책임의 강조	갈등 상황에서 비폭력적 해결책 강조

- 사회정서교육은 기존의 인성교육, 학교폭력예방교육의 어울림 프로그램과 연계 운영하여 사회정서역량 함양의 효과성을 확대할 수 있습니다.

Q 생명존중및자살예방교육 운영 결과를 보고 하나요?

A

- [자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률] 개정으로(시행 2024.7.12.) 자살예방교육이 시행령에서 법률적 근거로 강화되었습니다. 이에 따라, 올해부터 생명존중및자살예방교육 운영 결과를 조사합니다.
- 결과 보고 내용은 다음과 같습니다.
  - 사회정서교육 전(全)학년 15차시 이상 운영 여부
  - 대상별 운영 여부: 학생 6시간, 교원 4시간, 교직원 1시간, 보호자 1시간
    ※ 학교관리자 대면 또는 원격연수(4시간) 이수 여부

[학교 공문서식(예시)] 생명존중 및 자살예방교육 실시 계획

생명존중 및 자살예방교육 실시 계획 공문(내부결재)

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 생명존중 및 자살예방교육(사회정서교육) 운영 계획

---

1. 관련
   가. 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 및 동법 시행령
   나. ○○학교-0000(20○○.00.00.) ☞ 20○○ 학생마음건강증진(자살예방) 추진계획 공문번호 등

2. 20○○학년도 생명존중 및 자살예방교육을 다음과 같이 계획하여 실시하고자 합니다.
   가. 대상 및 이수 시간: 학생 6시간, 교원 4시간, 교직원 1시간, 학부모 1시간
   나. 교육 내용(예시)
      1) 사회정서교육
      2) 자살예방 인식개선: 생명의 소중함과 가치, 자기 이해와 돌봄, 도움 요청 등
      3) 생명지킴이 교육: 자살 위험요인과 자살경고 신호 등 자살 위기 방지 및 대응
   다. 세부 계획: [붙임]

붙임 20○○ 생명존중및자살예방교육(사회정서교육) 운영 계획 1부. 끝.

- 생명존중및자살예방교육 운영 결과는 12월 자료집계로 제출(예정)
  - 사회정서교육 중점운영학년(초5, 중1, 고1) 운영 여부
  - 대상별 운영 여부: 학생 6시간, 교원 4시간, 교직원 1시간, 보호자 1시간
    ※ 학교관리자 대면 또는 원격연수(4시간) 이수 여부
    ※ 교직원이란 학교에 근무하는 모든 직원(정직원, 계약직 등) 포함

Q 학생 자살 및 자살시도(자해) 사안 발생 시 어떻게 보고해야 하나요?

A ● 학생 자살사안과 자살시도(자해)사안은 보고 체계가 다릅니다. 아래에 사안에 따른 절차와 위기개입 흐름도를 안내드립니다. 「2026 학생 마음건강 증진 추진 계획」도 참고하여 주시기 바랍니다.

■ 학생자살 사안 발생 시 보고 체계

당일 (1 보고)	**학교** 사안인지 즉시 **교육지원청 담당자**에게 **유선 보고** **학생자살 사안경위서[서식 1-1]** 공문 제출 (학교→교육지원청) ※ 보고 지연 시 사유 기재 **지원청** 사안인지 즉시 **본청 담당자**에게 **유선 보고** **학생자살 사안경위서[서식 1-1] 1차** 공문 제출 (교육지원청→본청)
5일 이내 (2차보고)	**지원청** **학생자살 사안경위서[서식 1-1] 2차** 공문 제출 (교육지원청→본청) ※ 1차 보고 이후 파악된 사항, 학교 지원 사항 등 추가로 포함하여 보고 **본청** 교육부 보고
7일 이내 (3차보고)	**학교** **학생자살 사안 보고서[서식 1-2]** 공문 제출 (학교→교육지원청/본청 민주시민교육과 동시 제출) ※ 작성자와 학교장 직인 날인 후 PDF 파일로 제출, 보고 지연 시 사유 기재 **본청** **교육부** 보고
추가 보고 (확인즉시)	**학교** 경찰청 조사 완료 등에 따라 추가 확인 사안 발생 시 **학생자살 사안 추가 보고서 [서식 1-3]** 공문 제출 (학교→교육지원청/본청 민주시민교육과 동시 제출) **본청** **교육부** 보고

■ 학생 자살시도(자해) 사안 발생 시 보고 체계

5일 이내 (1차보고)	**학교** 사안 인지 후 **5일 이내 학생자살시도(자해) 사안경위서[서식 2-1] 공문 제출** (학교→교육지원청) ※ 긴급한 사안으로 판단되는 경우 인지 즉시 교육지원청에 유선 보고 ※ 보고 지연 시 사유 기재
14일 이내 (2차보고)	**학교** **학생자살시도(자해) 사안보고서[서식 2-2] 공문 제출** (학교→교육지원청/본청 민주시민교육과 동시 제출) ※ 한글 파일 또는 PDF 파일 제출, 보고 지연 시 사유 기재

■ 위기개입(자살사후 중재 프로그램) 흐름도

사안발생	대책회의	위기개입	종결 및 추후관리
교육지원청 보고 생명존중위원회 소집 정확한 사건정보 수집	생명존중위원회 개최 (지원청담당자, Wee센터, 유관기관 참여)	애도교육, PTSD 검사 심리지원, 생명존중교육	4주이내 결과보고 위기개입(상담) 종결 후 외부기관 연계

[학교 공문서식(예시)] 학생자살 사안 보고

학생자살 사안 보고 공문(시행문)

○○학교

수신 서울특별시OO교육지원청(학교생활교육과장)

(경유)

제목 학생 자살 사안 보고

---

1. 관련: 민주시민교육과- (20 . . .)
"2026 학생 마음건강 증진 추진 계획"

2. 본교에서 발생한 학생 자살 사안을 다음과 같이 보고합니다.

붙임 학생 자살 사안경위서 1부. 끝.

☞ [양식(예시)]학생자살 사안경위서

학생자살 사안경위서

작성기관명: OO학교

□ 사안 개요

❍ 학생 : ○○고등학교 ○○○(○-○, 남/여)
❍ 일시 : 20 . ○○. ○○.(○) ○○시경
❍ 장소 : ○○구 ○○ *자택/인근아파트/공공장소 등*
❍ 사인 : *투신/목맴/약물복용 등*
❍ 내용 :

□ 학생 기본사항

○
○

□ 경과

○ 20 . 0. 00.(0) 00:00경 ~~
○ 20 . 0. 00.(0) 00:00경 ~~
○

□ 학교 조치사항 및 학생 관리 실태

○
○

□ 교육청 조치사항

○
○

□ 경찰 조사 내용 및 언론 보도 내용

○
○

[학교 공문서식(예시)] 학생 자살 시도(자해) 사안 보고

학생 자살시도(자해) 사안 보고 공문(시행문)

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청(학교생활교육과장)/서울특별시교육청(민주시민교육과장)

(경유)

제목 학생 자살시도(자해) 사안 보고

1. 관련: 민주시민교육과-　(20　.　.　.)
　　"2026 학생 마음건강 증진 추진 계획"

2. 본교에서 발생한 학생자살시도(자해) 사안을 다음과 같이 보고합니다.

붙임　학생 자살시도(자해) 사안보고서 1부.　끝.

※ 유의 사항
- 제목: '학생 자살시도 사안 보고' 또는 '학생 자해 사안 보고'
- 제출 기한 및 수신처
  · (5일 이내) 사안경위서 -〉 교육지원청(학교생활교육과)
  · (14일 이내) 사안보고서 -〉 교육지원청(학교생활교육과)+본청(민주시민교육과) 동시 제출
- 자살시도 사안보고서는 직인 생략　※ 자살 사안보고서는 교육부 보고 사안으로 반드시 직인 포함
- 경미한 비자살적 자해는 사안 보고 생략 가능. 단, 생명존중위원회에서 결정해야 함

Q 심리정서 위기학생이 병원에서 상담을 받고 있습니다. 치료비를 지원 받을 수 있나요?

A
- 심리정서 위기학생 치료비 지원은 자살시도(자해) 학생 치료비 지원과 심리정서 위기학생 치료비 지원이 있습니다. 공문을 참고하여 신청하여 주시기 바랍니다.

■ 자살시도(자해) 학생 치료비 지원

- (지원금액) 청구 금액의 90% ※경제적 취약 계층 100%
  - 학부모에게 자녀 치료에 대한 책임감 등을 갖도록 하기 위하여 본임부담금 10%를 부과하고, 진료·치료비 신청액의 10%를 공제하고 지급
  - (정신) 병·의원 및 상담기관(센터) 치료 지원, 최대 300만원
  - (신체) 자살시도·자해로 인한 신체 상해 치료 지원, 최대 300만원
- (방법) 보호자가 상담·치료비 선납 후 영수증 등 증빙서류 청구
  ※ 동일 치료 건에 대해 이중 지원은 불가함
- (절차) 학교에서 공문으로 신청 및 청구

학교	▶	학교생활교육과	지급 청구 (학교 공문) ◀◀ ▶▶ 치료비 지급	학생(보호자)
· 보호자에게 제출 서류 안내 · 제출 서류 작성 · 학교장 결재, 공문 발송		· 학교 제출 서류 검토 · 학생 치료비 지급(품의)		병원 치료비 선납

※ 경제적 취약계층* 해당자 증빙자료 학교 자체 보관
*①국민기초생활수급(권)자 ②차상위계층 ③한부모가족지원대상자(「한부모가족지원법」에 따른 지원 대상자) ④교육복지 대상자

■ 심리정서 위기학생 치료비 지원

- **(위Wee센터)** 위Wee센터 접수 면접 후 필요시 상담치료기관 연계, 심사를 통해 치료비 지원(1인당 최대 300만원)
- **(학생마음건강전문가 학교방문사업)** 학교방문사업 참여 학생 중 학생마음건강전문가가 병의원 연계 시 치료비 지원 (1인당 최대 300만원)
  - 치료비 지원 절차

학생마음건강 전문가	▶	학교	▶	본청	▶	병의원	▶	본청
지원 대상 학생 선정 및 신청 서류 배부		치료비 신청 공문 제출		지정 병원 연계		학생 상담·진료 진행		상담 및 검사, 진료비 지급
· 지원 대상 선정 · 서류 작성 지원		· 치료비 신청 서류 공문 제출 (민주시민교육과)		· 병의원 연계		· 상담, 검사, 진료 · 진료비 청구 및 결과 제출		· 진료비 정산 · 비용 지급 (→ 병의원)

※ 학생마음건강전문가가 치료비 대상 학생 선정 시 별도 선정 공문 미발송

[학교 공문서식(예시)] 자살시도(자해) 학생 치료비 신청 선택

자살시도(자해) 학생 치료비 신청 공문(시행문)

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청교육장(학교생활교육과장)

(경유)

제목 자살시도(자해) 학생 치료비 신청 ※ 제목에 절대로 성명이 드러나면 안 됨

1. 관련: ○○학교-0000(20 .0.0.) ☞자살시도(자해) 보고 공문 대호

2. 본교 자살(자해) 시도 학생 치료비를 다음과 같이 신청합니다.

붙임 1. 신청 명단 1부.
2. 동의서 1부.
3. (종합심리검사비용 및 상담비 지원 필요시) 전문의 소견(진단)서 1부.
4. (해당 시) 2025년 생명존중위원회 관련 내부결재 공문(PDF) 1부. 끝.

※ 2026 자살시도(자해) 학생 상담·치료비 지원

- 지원금액: 청구 금액의 90% ※ 경제적 취약계층 해당자는 100%
- 지원한도: 치료비 1인당 최대 540만원 한도(※ 경제적 취약계층 최대 600만원 한도)
  ·**(정신)** 병·의원 및 상담 기관(센터) 치료 지원(최대 270만원)
  ·**(신체)** 자살시도(자해)로 인한 신체상해 치료비 지원(최대 270만원)
- 제출서류(학교) ※ 신청 서류와 청구 서류 동시에 제출 가능
- 경제적 취약계층* 해당자 증빙자료 학교 자체 보관

*①국민기초생활수급(권)자 ②차상위계층 ③한부모가족지원대상자(「한부모가족지원법」에 따른 지원 대상자) ④교육복지 대상자

신청 서류

① 신청·청구 명단 ② 학생 개인정보 제공 동의서 및 보호자 동의서
③ (종합심리검사비용 및 상담비 지원 **필요시**) 전문의 소견(진단)서
④ (**해당시**) 금년도(2025년) 생명존중위원회 관련 내부결재 공문(pdf)

청구 서류 (신청자 중 치료비가 발생한 경우 제출)

① 신청·청구 명단 ② 상담·치료비 지급 청구서 ※ 예금주 계좌정보 제공에 대한 동의 및 서명 필수
③ 예금주(보호자 또는 대리인) 통장사본 ④ (진료·치료비 지원 **필요시**) 치료비 영수증 **※ 보험사 제출용 영수증 간이영수증 불가**
⑤ (상담비 지원 **필요시**) 상담 확인서 ※ 해당 기관 확인서로 갈음 가능

☞ **[학교 공문서식(예시)] 자살(자해) 시도 학생 치료비 청구** 선택

자살시도(자해) 학생 치료비 청구 공문(시행문)

○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청교육장(학교생활교육과장)

(경유)

제목 자살시도(자해) 학생 치료비 청구 ※ 제목에 절대로 성명이 드러나면 안 됨

1. 관련: ○○학교-0000(20 . 00. 00.) ☞치료비 신청 공문 대호

2. 본교 자살시도(자해) 학생 치료비를 다음과 같이 청구합니다.

붙임 1. 청구 명단 1부
2. 청구서 1부
3. 통장 사본 1부
4. 영수증 1부. 끝.

※ 주의 사항
- 여러 영수증은 한 개의 파일로 스캔하여 첨부 요망, 간이영수증 불가
- 반드시 상담·치료비를 병원 및 기관에 지급한 뒤 청구할 것
- 사업비 소진 시 치료비 지원이 조기 종료될 수 있음. (공문 알림 참고)

[양식(예시)]학생 개인정보 동의서 및 보호자 동의서(학교제출용)

<table>
<tr><td rowspan="2">학생</td><td>성명</td><td></td><td rowspan="2">소속학교
(학년/반)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>전화(핸드폰)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">보호자</td><td>성명</td><td></td><td rowspan="2">학생과의 관계</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>전화(핸드폰)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">학교
담당자</td><td rowspan="2">성명</td><td rowspan="2"></td><td>연락처(학교)</td><td></td></tr>
<tr><td>연락처(개인)</td><td></td></tr>
<tr><td>학생과의 관계</td><td colspan="3">☐ 담임 ☐ 학생부장 ☐ 전문상담사 ☐ 전문상담교사 ☐ 보건교사
☐ 기타(　　)</td></tr>
<tr><td>개인정보
수집·이용
·제공
동의</td><td colspan="4">본인은 서울특별시교육청에서 제공하는 자살시도(자해) 학생 치료비 지원을 신청하며, 이를 위한 개인정보 및 고유식별정보(민감정보 포함) 제공에 동의합니다.

☐ 개인정보 수집·이용·제공 동의
- 수집 및 이용 목적: 자살시도(자해) 학생의 치료비 지원
- 수집 항목: 대상 학생의 성명, 학교명, 학년 반, 성별, 생년월일, 신청 사유, 예금주(보호자) 이름, 주민번호, 계좌번호, 취약계층 여부 등
- 이용 및 보유기간: 치료비 신청 연도로부터 5년
- 제공받는 기관: 서울특별시교육청 및 산하 교육지원청

※ 귀하는 상기 내용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의를 거부할 경우 치료비 지원 진행이 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

동의함 ☐　　동의안함 ☐

※ 개인정보는 정보 주체의 동의 없이 동의한 내용 외의 다른 목적으로 활용하거나, 제3자에게 제공되지 않습니다.</td></tr>
<tr><td>보호자
동의서</td><td colspan="4">'본인은 _____학생의 보호자로서 서울특별시교육청에서 지원하는 자살시도(자해) 학생 치료비 지원 사업에 의한 병원 치료 및 향후 치료에 성실히 임할 것을 동의합니다.'

보호자:　　(서명)</td></tr>
</table>

상기 내용에 대한 설명을 듣고 이해하였으며 위 내용에 동의합니다.

20　년　　월　　일

보호자:　　(서명)

학　생:　　(서명)

서울특별시OO교육지원청 학교생활교육과장 귀하

[양식(예시)] 자살시도(자해) 학생 상담·치료비 지급 청구서(학교제출용)

학교 관할 교육지원청	○○교육지원청		학생명	○○○
학교명 (학교소재지)	○○중(서울 ○○구 소재)		학반	○학년 ○반
학교 담당자 (담임, 상담교사 등)	성명	○○○	청구 차수	1차,2차,3차 …
	연락처	(개인) 010-0000-0000 (학교) 02-000-0000	청구신청일	20 년 ○월 ○○일
취약계층 여부[1]	☐ 해당 없음 ☐ 해당 있음			
치료 구분 (중복체크 가능)	☐ 외래치료 ☐ 입원치료		상담·치료 기간[2] (영수증 청구분 표기)	월 일 ~ 월 일
치료·상담기관명	기관명		치료·상담기관 소재지	서울 ○○구 소재
청구비용[3]	정신건강의학과	진료비 총액 (공단부담금+환자부담금)		(실) 납부한 금액[4]
		120,000원		54,000원
	총 상담비	종류 및 회기수		상담비 총액
		놀이치료, 10회기		600,000원
	신체 상해비	진료비 총액 (공단부담금+환자부담금)		(실) 납부한 금액
		120,000원		54,000원
치료비 지급 계좌 정보	예금주 (보호자)	성명: 홍길동 학생과의 관계 (부,모,기타: ____)	은행명	국민은행
	주민등록번호 (13자리)	810000-2000000	계좌번호	
	주소	서울특별시~		
	계좌정보 제공 동의	☐ 동의 ☐ 동의하지 않음 ※ 예금주 계좌정보는 치료비 지급을 위한 필수 정보로, 동의하지 않을 경우 비용 지급이 불가함을 알려드립니다.		
중복 지원 여부	**위 청구 건과 관련하여,** 공공·민간 등에서 외부 지원을 받은 적이 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오 (※ 중복지급인 경우 지급 대상자에서 제외)			

※ 작성방법: 파란색 글씨 부분 작성

1) ①국민기초생활수급(권)자 또는 그 자녀, ②법정차상위계층 또는 그 자녀, ③한부모가족지원대상자(「한부모가족지원법」에 따른 지원 대상자), ④교육복지 대상자 해당 여부
2) 영수증 청구분에 기재된 상담·치료기간 전체
3) 보험회사제출용 영수증의 세부내역을 참조하여 작성, 모든 제출 영수증의 항목별 총액을 기재
4) 납부한 금액으로 기재 ※ 환자부담총액(X), 납부할 금액(X)
5) 반드시 상담·치료비를 병원 및 기관에 지급한 뒤 청구할 것(병원, 기관으로 직접 입금 불가, 대납 불가)

20 년 월 일

예금주(보호자 또는 대리인) : (서명)

_____학교장 (직인)

[양식(예시)]상담 확인서(학교제출용)

※ 상담비 지원 필요시 필수 제출

상 담 확 인 서				
성명			성별	남 ☐ 여 ☐
학교			소속 (학년/반)	
상담 기간	년 월 일 ~ 년 월 일 (회기)			
상담 종류	개인상담 ☐ 집단상담 ☐ 가족상담 ☐ 놀이치료 ☐ 미술치료 ☐ 음악치료 ☐ 기타( )			
총 상담비	금 원			
상담기관	기관명			
	주소			
	전화번호			
비고				

위 학생은 본 기관에서 상담받았음을 증명합니다.

20 년 월 일

상담 기관 (직인)

학교폭력 · 생활교육 업무 담당자를 위한,

알아두면 **쓸**모있는 **소**소해 보이지만 **중**요한 것들

(2026 개정판)

• 총 괄 **정 지 숙** 서울특별시교육청 평생진로교육국장
김 영 삼 서울특별시교육청 민주시민교육과장
정 진 권 구현고등학교 교장

• 기 획 **이 주 석** 서울특별시교육청 민주시민교육과 생활교육팀 장학관
신 재 영 서울특별시교육청 민주시민교육과 생활교육팀 장학사
장 보 원 서울특별시교육청 민주시민교육과 생활교육팀 장학사
최 동 훈 서울특별시교육청 민주시민교육과 생활교육팀 장학사
한 임 정 서울특별시교육청 민주시민교육과 생활교육팀 변호사
장 애 희 서울특별시교육청 민주시민교육과 생활교육팀 주무관

• 집 필 **홍 다 겸** 서울특별시교육청 상담·마음건강팀 장학사
김 보 미 서울특별시성북강북교육지원청 학교생활교육과 장학사
오 재 원 서울특별시성동광진교육지원청 학교생활교육과 장학사
정 원 석 서울특별시강서양천교육지원청 학교생활교육과 장학사
최 인 석 서울특별시북부교육지원청 학교생활교육과 장학사
현 지 은 서울특별시성북강북교육지원청 학생맞춤협력과 장학사
남 경 진 서울가곡초등학교 교사
임 건 우 신서중학교 교사
이 인 학 신도봉중학교 교사

• 검 토 **김 천 권** 서울우장초등학교 교감
김 민 성 구암중학교 교감
이 지 연 서초문화예술정보학교 교감
차 용 우 서울외국어고등학교 교사

• 발행일 **2026. 4.**

• 발행처 **서울특별시교육청 민주시민교육과**